

Sinossi di Diritto Penale

Per le Scuole Allievi Carabinieri

**ANNO
2026**



Il testo si pone come obiettivo quello di fornire agli Allievi Carabinieri gli elementi formativi di base del diritto penale, anche militare.

L'elaborato, oltre ai tratti essenziali delle materie, è composto da vari approfondimenti che si è ritenuto opportuno inserire per chiarire e completare alcuni aspetti considerati di particolare interesse.

INDICE

INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE	9
Il diritto penale: definizione e funzione	9
LA STRUTTURA DEL REATO	11
Gli elementi costitutivi della norma penale	11
Principi rilevanti in materia di diritto penale	12
I caratteri della norma penale e gli elementi costitutivi	14
L'obbligatorietà della legge penale	15
Delitti e contravvenzioni	16
Soggetti del reato	17
Il soggetto attivo	17
Il soggetto passivo del reato	18
L'oggetto giuridico	18
La struttura del reato	19
Elemento oggettivo del reato	21
Elemento soggettivo del reato	25
LE CAUSE DI ESCLUSIONE DEL REATO	31
Generalità	31
L'adempimento di un dovere	31
La difesa legittima	33
La legittima difesa domiciliare	34
L'uso legittimo delle armi	36
Lo stato di necessità	38
L'eccesso colposo	39
I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	42
Peculato	43
Concussione	46
Corruzione per l'esercizio di una funzione	49
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	50

ART. 314 bis	51
Indebita destinazione di denaro o cose mobili	51
Rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio	52
Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione	55
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica	57
Violenza e minaccia a un pubblico ufficiale	58
Resistenza a un pubblico ufficiale	59
Oltraggio a pubblico ufficiale	62
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	65
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale	65
Simulazione di reato	67
La calunnia	70
Falsa testimonianza	74
Favoreggiamento personale	76
Favoreggiamento reale	80
Evasione	82
Procurata evasione	85
Colpa del custode	87
I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO	89
Furto	89
Rapina	92
Estorsione	93
Truffa	96
Insolvenza fraudolenta	98
Circonvenzione d'incapace	100
Appropriazione indebita	101
Sequestro di persona a scopo di estorsione	103
Danneggiamento	104
Usura	106

Ricettazione	108
Riciclaggio	111
I DELITTI CONTRO LA PERSONA	113
Omicidio doloso	113
Percosse	117
Lesione personale	118
Rissa	122
Omissione di soccorso	123
Ingiuria	126
Diffamazione	127
Sequestro di persona	130
Violenza privata	133
Minaccia	137
Violazione di domicilio	139
DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO, L'INCOLUMITÀ, LA FEDE	142
Istigazione a delinquere	142
Associazione per delinquere	144
Associazioni di tipo mafioso anche straniere	147
Strage	150
Incendio	151
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	153
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	154
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altre	155
LE PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI	157
Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli	157
Acquisto di cose di sospetta provenienza	158
DIRITTO PENALE MILITARE	159

Le leggi penali militari: caratteristiche della legge penale militare, fonti della legge penale militare, le persone	159
Il reato e le pene militari	161
Reato militare	161
Le pene militari	162
I reati contro la fedeltà e la difesa militare	165
Reati contro il servizio militare	165
REATI DEI MILITARI COMANDATI AD UN SERVIZIO DETERMINATO	166
Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta	166
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio	168
Omessa presentazione in servizio	169
Ubriachezza in servizio	170
Addormentamento in servizio	171
REATI CONTRO I MILITARI IN SERVIZIO	172
Forzata consegna	172
Resistenza, Minaccia o Ingiuria a sentinella, vedetta o scolta	172
Violenza a sentinella, vedetta o scolta	173
REATI DI ASSENZA DAL SERVIZIO	173
Allontanamento illecito	173
Diserzione	175
REATI DI INFERMITÀ PROCURATA O SIMULATA, CONTRO I BENI MILITARI	176
Procurata infermità	176
Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare	177
Acquisto o ritenzione di effetti militari	178
Distruzione o deterioramento di cose mobili militari	179
Reati contro la disciplina militare	180
Disobbedienza	180
Rivolta	183
Ammutinamento	184
Omesso rapporto	185

REATI CONTRO IL RAPPORTO GERARCHICO MILITARE	185
Insubordinazione con violenza	186
Insubordinazione con minaccia o ingiuria	186
Violenza contro un inferiore	186
Minaccia o ingiuria ad un inferiore	186
Istigazione a commettere reati militari	188
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi	188
REATI SPECIALI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE, CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO LA PERSONA E CONTRO IL PATRIMONIO	188
PECULATO	189
Peculato militare	189
REATI DI FALSO	190
Falso in fogli di licenza, di via e simili	190
Usurpazione di decorazioni e distintivi militari	190
REATI CONTRO LA PERSONA	190
Percosse	190
Lesione personale	191
Lesione personale grave o gravissima	191
Ingiuria	191
Diffamazione	192
Minaccia	192
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	192
Furto militare	193
Furto d'uso o su cose di tenue valore. Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento	193
Truffa	193
Appropriazione indebita	194
Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito	194
Ricettazione militare	194
Elementi di procedura penale militare, cenni su polizia militare e polizia giudiziaria militare	196
Definizione	196

Riferimenti normativi	196
Polizia giudiziaria militare	197
Gli atti di polizia giudiziaria militare	199
Organi di polizia militare	200

INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE

Il diritto penale: definizione e funzione

Il **diritto penale** è quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti **reato** e **le sanzioni penali** che ne derivano una volta commessi.

Per **reato** si intende ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette **sanzioni penali** (pena). La **sanzione penale** dovrebbe essere applicata solo quando l'attacco al bene meritevole di tutela raggiunga un livello di gravità tale da risultare intollerabile (**meritevolezza della pena**).

Il diritto penale si può quindi definire come quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione, proibisce determinati comportamenti umani (fatti costituenti reato), che sono idonei a ledere o mettere in pericolo uno specifico bene giuridico tutelato dall'ordinamento.

Per beni giuridici si intende tutti quei valori (interessi) tutelati dalle fattispecie incriminatrici, in altri termini: sono ciò che le norme vogliono proteggere.

Il diritto penale si presenta come **extrema ratio** ("ultima soluzione"): ciò significa che il ricorso ad esso è giustificato solo quando gli altri strumenti di tutela, di natura civile o amministrativa, sono insufficienti. Per lo stesso motivo si ammette l'applicazione di misure restrittive dei diritti dei singoli esclusivamente nei casi di stretta necessità; quindi, quando risultino indispensabili per la salvaguardia del bene comune.

La pena deve avere **una duplice finalità**: difendere la società dal delitto ed essere rieducativa del delinquente.

Non si deve confondere la legge penale con la legge processuale penale. Infatti, la **legge processuale penale** ha come scopo quello di **regolare il procedimento** penale, che è quell'iter mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato e se l'imputato ne è l'autore ed infine, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata. Durante il processo penale sarà il **giudice** (soggetto terzo ed imparziale) ad avere il compito di accertare se un imputato è responsabile di un reato all'esito di un processo penale regolato dalla legge e non lasciato alla discrezionalità di qualunque altro soggetto. In altre parole, la legge processuale penale è il complesso di norme che serve a **regolare l'applicazione del diritto penale al caso concreto**, al fatto storico avvenuto nella realtà naturale. Per tale motivo, si è soliti dire che il diritto processuale penale svolge una **funzione strumentale, poiché spiega** il modo in cui si deve svolgere l'**accertamento della responsabilità penale** quando è stato commesso un reato.

La Riforma Cartabia

I principi direttivi della legge delega sono stati attuati con il **d. lgs n. 150 del 2022**.

La Riforma si è proposta principalmente 3 obiettivi: **semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo**, che sono stati perseguiti agendo su più fronti: sia su quello processuale sia su quello penale insieme all'abbandono, abbandonando dell'ottica "carcerario centrica" e all'immaginazione di scenari alternativi alla pena detentiva.

L'idea di fondo a cui si è ispirata la riforma, è quella di diminuire i processi penali "inutili", facendo sì che l'apparato giudiziario affronti solo in grado di fare fronte, da un punto di vista organizzativo,

alle esigenze processuali concrete, così da riuscire a fornire alla collettività una risposta processuale in tempi più brevi maggiormente accettabili: tutto ciò consente Risposta sia per la collettività, che vede nel funzionamento dell'apparato, soprattutto quello penale, un'esigenza di rendere la "macchina della giustizia" più efficiente agli occhi del cittadino e di fornire assicurazione sociale; e a assicurare la società di tranquillità e di efficienza della macchina statale e, soprattutto, di assicurazione sociale di fronte a certi comportamenti; sia quanto finora detto va a favore anche dell'imputato, che vive in una situazione di incertezza e di angoscia anche per molti anni.

Di conseguenza, questi tre obiettivi fondamentali della Riforma hanno determinato delle modifiche operative: rafforzare il filtro dell'udienza preliminare, potenziare i riti semplificati e cartolarizzare le impugnazioni.

Il processo telematico è entrato a pieno regime, prevedendo fundamentalmente la digitalizzazione degli atti del procedimento (dei quali se ne è disciplinato il deposito, l'effettuazione delle notificazioni) e il processo in assenza, valorizzando in questo modo il principio di effettiva conoscenza degli atti e del processo.

Inoltre, si è puntato a scandire meglio i tempi e le modalità di svolgimento delle indagini preliminari con lo scopo di velocizzare, dettando dei criteri uniformi per l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.), prevedendo un controllo giurisdizionale sulla sua tempestività e rimodulando anche i termini massimi di conclusione delle indagini.

Molto importante è stata poi l'introduzione di una **nuova regola di giudizio** (ossia il criterio guida per applicare la legge penale), in base alla quale il Pubblico Ministero deve esercitare l'**azione penale** soltanto quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari consentono una "**ragionevole previsione di condanna**". Questa introduzione ha lo scopo di ridurre l'esercizio casi nei quali viene esercitata dell'azione penale seguendo attraverso una valutazione prognostica sulla base degli atti che al momento si hanno a disposizione. solo a quei casi in cui si ritiene "probabile" una futura condanna in sede di processo penale, sulla base di un'analisi prognostica degli atti prodotti in fase di indagine.

Si è cercato, infine, di perseguire l'**efficienza** anche in senso strutturale, predisponendo risorse umane e mezzi che assicurassero una migliore organizzazione della giustizia.

Questi sono solo alcuni degli interventi riformatori effettuati dalla Riforma Cartabia, senza avere presunzione di completezza, ma servono a dare un'idea della sua portata e della sua importanza nel sistema processuale e penale.

TESI I

LA STRUTTURA DEL REATO

Gli elementi costitutivi della norma penale

Come già detto il diritto penale, è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione (pena), proibisce determinati comportamenti umani (reati) che sono idonei a ledere o mettere in pericolo i beni giuridici tutelati dalle norme.

Si ricorda che si definisce reato ogni fatto umano lesivo, alla cui realizzazione la legge riconnette una sanzione penale.

Le norme che disciplinano la materia sono contenute nel **Codice Penale** e nelle **Leggi Penali Speciali**, che sono quelle leggi che prevedono autonome figure di reato non disciplinate nell'ambito del Codice penale (es. d.lgs. 152/2006 prevede alcuni reati ambientali).

Nello specifico, il Codice penale è costituito da una **parte generale** e da una **parte speciale**.

La parte generale contiene i principi e la disciplina dei criteri oggettivi e soggettivi di imputazione del fatto delittuoso al suo autore, delle conseguenze giuridiche del reato e di ogni altro elemento condizionante la punibilità; quella speciale invece è composta dall'elenco delle singole fattispecie di reato (es. omicidio, furto, sequestro di persona, peculato, ...). Quest'ultima parte è organizzata in base al tipo di bene giuridico tutelato (che ne rappresenta il criterio sistematico): infatti vengono raggruppati i reati che offendono un medesimo bene (ad esempio all'interno della "categoria" dei reati contro la persona troveremo l'omicidio, le lesioni personali e le percosse, che sono tutte fattispecie che hanno lo scopo di tutelare il bene giuridico della "vita" della persona offesa). Le due parti (generale e speciale) si integrano vicendevolmente.

Il Codice Penale italiano vigente è stato approvato nel **1930** ed è conosciuto anche come Codice **Rocco** (prendendo il nome del suo principale estensore di allora: il Ministro della Giustizia Alfredo Rocco).

Nonostante sia stato emanato in epoca fascista, non appare del tutto permeato dall'ideologia del regime, la cui impronta è comunque in parte percepibile, soprattutto nella parte speciale, in quei settori più esposti al mutare delle concezioni politiche e dalla sua sistematica. Per tale motivo il testo originario del 1930 ha subito una serie progressiva di modifiche e depenalizzazioni di reati che oggi non esistono più (es. delitto d'onore e matrimonio riparatore).

Attualmente il Codice si suddivide in tre libri:

- il **libro primo** (artt. 1-240) si intitola "dei reati in generale" e contiene la c.d. **parte generale** del diritto penale: cioè l'insieme di quelle norme applicabili a ciascuno dei reati disciplinati nei libri successivi;
- il **libro secondo** (artt. 241-649) e il **libro terzo** (artt. 650-734 bis) si intitolano rispettivamente "dei delitti in particolare" e "delle contravvenzioni in particolare". Essi contengono la c.d. **parte speciale** del diritto penale: cioè le singole fattispecie di reato che incriminano quelle condotte che il legislatore ritiene meritevoli di sanzione penale.

Si ricorda infine che il diritto penale presenta un **carattere sussidiario**: il suo intervento è necessario quando gli altri strumenti di tutela, di natura, ad esempio, civile o amministrativa, previsti dall'ordinamento, siano insufficienti. È inteso, dunque, come extrema ratio, data la forte afflittività

delle relative pene, spesso limitatrici della libertà personale dei soggetti che va a sanzionare. Queste misure sono legittime solo nei casi di stretta necessità, laddove rappresentino l'unico strumento efficace per garantire la tutela del bene giuridico.

Principi rilevanti in materia di diritto penale

In materia di diritto penale si possono distinguere i seguenti **principi di rango costituzionale**:

- **Principio di legalità**: ha una chiara funzione garantista e si giustifica con l'esigenza di vincolare l'esercizio di ogni potere dello Stato alla legge. Nello specifico contesto, ogni fatto costituente reato deve trovare il proprio fondamento nella legge dello Stato. L'art. 25, comma 2°, Cost. e l'art. 1 del Codice penale hanno codificato tale principio disponendo, rispettivamente, che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e che “nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. Dal principio discendono quattro sotto-principi:
 - **Riserva di legge**: divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge dello Stato che lo configuri come reato (=si può punire un determinato fatto, solo se esiste una legge che lo prevede come reato). In particolare, secondo il principio di riserva di legge si sottrae la competenza in materia penale al potere esecutivo, affidandola esclusivamente (“riservandola” per l'appunto) al Legislatore ordinario. Soltanto il procedimento legislativo appare, infatti, lo strumento più adeguato a salvaguardare il bene della libertà personale, ponendosi come garanzia di tutti i cittadini, poiché solo la legge dello Stato (e nessun'altra fonte di grado inferiore), consente la partecipazione di tutti i rappresentanti del popolo a decisioni fondamentali per la vita in società, tra cui quelle sul diritto penale, che incidono fortemente su un bene fondamentale: la libertà. Si ammette un eventuale contributo di tipo “tecnico” solo da parte di una fonte secondarie; si pensi ad esempio al caso dei decreti del Ministro della Salute, che hanno lo scopo di specificare le tabelle relative a quali sostanze sono da considerarsi come stupefacenti o psicotrope: questo elenco di tutto ciò che è definito come “sostanza stupefacente” non si trova nel Codice Penale, ma in un Decreto Ministeriale. Questo tipo di contributo è necessario in tutti quei settori caratterizzati da complessità tecnica e che sono spesso in aggiornamento, esulando da esso ogni tipo di valutazione in merito alla scelta dei comportamenti integranti fattispecie penali.
 - **Tassatività**: le norme penali devono essere formulate dal legislatore in maniera chiara e determinata, in modo che sia facilmente distinguibile ciò che è lecito da ciò che invece non lo è. Il Legislatore deve specificare con sufficiente precisione i comportamenti che costituiscono reati. Tale condizione rappresenta un elemento indispensabile affinché la norma penale possa assolvere efficacemente la funzione di indicare al cittadino il comportamento da tenere o da omettere in una certa situazione;
 - **Irretroattività**: fa riferimento al divieto di applicare la legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. L'art. 25, comma 2, della Costituzione stabilisce che “**nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso**”. Il principio svolge una funzione di garanzia del cittadino nei confronti del potere

legislativo e si declina sia prevedendo che è vietato applicare una legge penale a fatti commessi prima della sua entrata in vigore sia che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata la condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (art.2 c.p.). Tale affermazione è logicamente desumibile dal fatto che sarebbe irragionevole continuare a punire l'autore di un fatto ormai tollerato dall'ordinamento giuridico.

- **Divieto di analogia:** la legge penale si applica solo ai casi espressamente disciplinati dalla stessa e non a casi analoghi non esplicitamente previsti dalla norma penale; con l'analogia si intende un processo di integrazione dell'ordinamento attuato mediante l'applicazione di disposizioni normative di casi simili a quello del caso in concreto, che invece non è stato disciplinato espressamente da nessuna norma. Nel diritto penale questo tipo di ragionamento non è ammissibile a causa di tutti gli altri principi appena enunciati. Ricapitolando, nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato. .
- **Materialità** (art. 25 Cost.): la semplice intenzione di violare una norma penale non è punibile. Occorre che tale intenzione criminosa si traduca in un comportamento percepibile da un osservatore esterno.
- **Offensività:** un fatto, anche se in astratto è riconducibile a una norma penale, può essere punito solo se in concreto ha leso o posto in pericolo l'interesse che la norma intende tutelare (es. con il furto si intende tutelare il patrimonio. Se un soggetto ruba un solo acino d'uva da un tralcio non si può dire che egli in concreto abbia cagionato un danno al patrimonio del proprietario dell'albero. Il ladro, quindi, non è punibile in questo caso).
- **Personalità della responsabilità penale** (art. 27 Cost.): nessuno può essere considerato penalmente responsabile per un fatto commesso da altri.
- **Colpevolezza** (art. 27 Cost.): non basta che un soggetto abbia commesso un fatto astrattamente riconducibile a una norma penale perché egli possa essere punito, ma occorre anche che la sua condotta gli sia rimproverabile a titolo di dolo o colpa (a seconda del tipo di reato) per averlo commesso. Il principio impone, dunque, che la responsabilità penale di un soggetto sia fondata, oltre che sul **nesso di causalità** materiale, che lega la condotta all'evento, anche su un certo coefficiente soggettivo che comprende l'insieme delle condizioni psicologiche necessarie per fondare una imputazione personale del fatto al suo autore. A questo assunto è intimamente connessa la finalità rieducativa della pena.

STRUTTURA DELLA COLPEVOLEZZA

È colpevole un soggetto imputabile, il quale abbia realizzato con dolo o con colpa la fattispecie obiettiva di reato.

I suoi presupposti sono: imputabilità, dolo o colpa, conoscibilità del divieto penale, assenza di cause di giustificazione.

L'art. 85 c.p. definisce l'**imputabilità** come la capacità di intendere e di volere:

la **capacità di intendere** può essere definita come l'attitudine ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà, cioè come la capacità di comprendere il significato del proprio comportamento e di valutarne le possibili ripercussioni positive o negative su terzi;

la **capacità di volere** consiste nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base a una concezione di valore.

L'art. 97 c.p. dispone che “non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”. È stata così introdotta una presunzione di incapacità di natura assoluta, non essendo ammessa la prova contraria.

PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

Il principio della responsabilità penale va inteso non soltanto nel “divieto di responsabilità per fatto altrui” ma anche nel senso di responsabilità per fatto proprio colpevole. Il legislatore costituzionale, nell'affermare che la responsabilità penale è personale, ha espresso il principio secondo cui l'applicazione della pena presuppone l'attribuibilità psicologica del singolo fatto di reato alla volontà del soggetto. L'imputazione del fatto criminoso al suo autore può considerarsi conforme al principio di personalità solo a condizione che il fatto sia ascrivibile all'autore almeno a titolo di colpa, altrimenti l'attribuzione della responsabilità, al di fuori di questo perimetro, si porrebbe in contrasto con il dettato dell'art. 27 Cost. Il ruolo indefettibile della colpevolezza è altresì confermato dal 3° comma sempre dell'articolo 27 Cost. che sancisce il finalismo rieducativo della pena. Il nesso tra il principio di rieducazione e di colpevolezza si intuisce considerando che se per l'assoggettamento alla pena fosse sufficiente il semplice aver cagionato materialmente l'evento, senza che nessun rimprovero possa essere rivolto all'agente, la pretesa rieducativa dello Stato non avrebbe molto senso: chi agisce senza né dolo né colpa e cagiona eventi lesivi imprevedibili o inevitabili, che si sottraggono al suo personale controllo, non manifesta quell'atteggiamento anti sociale che giustificerebbe la necessità di rieducare il soggetto ricorrendo all'*extrema ratio* della sanzione penale.

I caratteri della norma penale e gli elementi costitutivi

Per **norma penale** si intende ogni disposizione di legge che vieta o impone una determinata condotta e che prevede l'infrazione di una sanzione nel caso di un'eventuale trasgressione.

Gli **elementi costitutivi** della norma incriminatrice sono:

- il **precetto**: comando o divieto di tenere una determinata condotta;
- la **sanzione**: conseguenza giuridica che deriva dall'inosservanza del precetto.

Va precisato inoltre che le norme penali sono “**perfette**” quando contengono sia il precetto che la sanzione (es. art. 575 c.p. “*Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non*”).

inferiore ad anni ventuno”), mentre sono “**imperfette**” quando contengono solo il precetto o solo la sanzione (es. l’art. 7, comma 1 lettera b del D.lgs. n. 4/2012 contiene il divieto di danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l’uso di materie esplodenti, di energia elettrica o di sostanze tossiche, ma non include la sanzione conseguente a questa condotta). Infine sono definite norme “**in bianco**” quando contengono una sanzione determinata e un rinvio a un altro atto normativo che integri il precetto (es. art. 73 D.P.R 309/1990 che rinvia ad un Decreto ministeriale per stabilire quando si tratti di uso personale di sostanze stupefacenti, in base alla quantità e alla tipologia della sostanza stessa oppure l’art. 650 del c.p. che incrimina l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, ove il contenuto concreto della regola di condotta da osservare non è conoscibile prima che l’autorità emani lo specifico provvedimento che viene in considerazione nel caso di specie).

I caratteri della norma penale sono:

- **l’imperatività** → La norma, una volta posta in essere, diviene senz’altro obbligatoria per tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato;
- **la statualità** → La legge penale deriva soltanto dalla volontà legislativa dello Stato. Non devono perciò essere considerate norme penali quelle previste negli Statuti degli enti (pubblici o privati) dello Stato, né quelle contenute nelle convenzioni internazionali.

L’obbligatorietà della legge penale

L’art. 3 del Codice penale dispone che: “*la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale...; e tutti coloro che, cittadini o straniere, si trovano all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale*”.

Il principio di obbligatorietà della legge penale rappresenta una concretizzazione del più generale principio di eguaglianza.

Analizzando la norma, per la legge penale è considerato cittadino colui che è in possesso dei requisiti previsti per l’acquisizione della cittadinanza; mentre lo straniero è colui che è legato da rapporto di cittadinanza con altro Stato, oppure apolide o residente all’estero.

Vi sono delle eccezioni a questo principio: ossia le c.d. **immunità penali**, ossia un insieme di situazioni che hanno un unico e solo effetto fondamentale: la sottrazione al potere coercitivo dello Stato. Le immunità penali sono particolari prerogative **riconosciute a determinate persone** (o classi di persone), che adempiono funzioni o ricoprono uffici di particolare importanza. Le immunità in pratica impediscono che ci siano conseguenze penali per le condotte tenute da determinate categorie di persone in ragione della loro qualifica (es. parlamentari, Presidente della Repubblica, diplomatici, ecc...).

Alcune delle immunità hanno carattere assoluto e quindi escludono la punibilità per tutti i reati, altre invece hanno carattere relativo essendo riconosciute solo se il soggetto è ancora in carica e richiedono un’autorizzazione al procedimento penale da parte di organi diversi dal giudice ordinario. Si distinguono, poi, quelle sostanziali, che sono riferite ai soli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, e quelle cosiddette processuali, che invece si riferiscono agli atti compiuti fuori dall’esercizio delle funzioni della carica che si ricopre e diventano perseguibili al momento della cessazione dell’incarico.

IL CONCETTO DI OBBLIGATORietà DELLA LEGGE PENALE È DIFFERENTE DA QUELLO DI OBBLIGATORietà DELL'AZIONE PENALE

Il concetto di **obbligatorietà dell'azione penale**, disciplinato, in primis, dall'art. 112 Cost. e, poi, ripreso da svariate altre norme che vi hanno dato attuazione (es. art. 50 c.p.p.), stabilisce che “**il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale**”. Questa asserzione, apparentemente così semplice, ha in realtà l'essenziale scopo di sottrarre alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria la scelta di quali reati sia o meno opportuno perseguire. Come si è soliti leggere nelle aule di giustizia “la legge è uguale per tutti”. In stretta sinergia con il principio di uguaglianza tra cittadini ex art. 3 Cost., il principio di obbligatorietà tende ad assicurare che ogni reato venuto a conoscenza dell'autorità giudiziaria (nonché della polizia giudiziaria che ad essa ha l'obbligo di riferire) venga perseguito a prescindere dal genere di reato e dal soggetto che l'ha commesso.

Le stesse immunità, a cui prima si è fatto menzione, sono in realtà delle misure volte a tutelare le funzioni pubbliche esercitate dal soggetto che ne è titolare e non certo volte ad un'arbitraria salvaguardia della persona fisica in sé.

Delitti e contravvenzioni

È considerato reato un fatto umano, anti giuridico e colpevole, che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione dal legislatore, solo se l'aggressione sia tale da far apparire inevitabile il ricorso a una sanzione penale (principi di sussidiarietà e meritevolezza di pena).

Le **pene** sono disciplinate all'art. 17 c.p. e si distinguono in **pene detentive**, che comportano la privazione della libertà personale (cioè ergastolo, reclusione e arresto) e **pene pecuniarie**, che comportano il pagamento di una somma di denaro (cioè multa e ammenda).

In base alla diversa specie di pene distinguiamo i reati in due tipologie fondamentali (vedi art. 39 e 17 c.p.):

- **delitti**: reati puniti con le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa.
- **contravvenzioni**: reati puniti con le pene dell'arresto e dell'ammenda.

Dette categorie di reati vengono quindi differenziate, a livello formale, sulla sola base della pena applicabile.

Il Codice penale, del resto, non si spende nel dare alle due categorie una definizione diversa e più approfondita. Questa carenza è stata compensata a livello dottrinale, ove si è soliti differenziare le due categorie non solo sulla base della pena applicabile, ma anche del diverso grado di disvalore penale che connota la condotta tipica. Secondo questa concezione, si può dire che il **delitto**, oltre a essere un reato che è punito con ergastolo, reclusione o multa, è un comportamento più grave rispetto alla **contravvenzione**.

Il **criterio distintivo formale** (ossia quello che si basa sugli artt. 17 e 39 c.p. e che classifica i reati in delitti e contravvenzioni in base al tipo di pena), risulta di per sé di più facile applicazione, avendo il legislatore rigorosamente separato delitti e contravvenzioni tra il libro II e libro III.

La distinzione assume però importanza in rapporto con altri istituti: l'elemento soggettivo del reato e il tentativo:

- I **delitti** richiedono, di norma, come normale criterio di imputazione il dolo, mentre la punibilità a titolo di colpa rappresenta l'eccezione.
- Per le **contravvenzioni**, invece, si risponde indifferentemente sia a titolo di dolo che di colpa. In quest'ultimo caso, l'accertamento dell'elemento soggettivo può fungere da elemento valutabile dal giudice per la commisurazione della sanzione.
- Il **tentativo**, di regola, è configurabile solo per i delitti.

Quando una norma penale non prevede espressamente che un **delitto** sia punibile anche se commesso per colpa, per la configurazione del reato è sempre necessario il dolo. Ad esempio, l'articolo 635 c.p. non stabilisce che il danneggiamento sia punibile anche a titolo di colpa: ne consegue che chi danneggia per colpa una cosa mobile o immobile altrui non è punibile ai sensi del Codice penale. Diversamente, in materia di omicidio il Codice penale distingue due fattispecie: l'omicidio doloso, disciplinato dall'art. 575 c.p., e l'omicidio colposo, previsto dall'art. 589 c.p. Ciò significa che chi cagiona la morte di un uomo è punibile sia nel caso in cui abbia agito con dolo sia nel caso in cui abbia agito con colpa.

Per quanto riguarda le **contravvenzioni**, invece, non assume rilievo la forma della colpevolezza. Il soggetto è punibile sia che il fatto sia stato commesso dolosamente sia che sia stato commesso colposamente, come stabilito dall'art. 42, ultimo comma, c.p., a prescindere dunque dall'elemento soggettivo.

Soggetti del reato

Il soggetto attivo

Si definisce soggetto attivo colui che **realizza un fatto conforme ad una fattispecie astratta di reato** (anche detto "autore del reato"), la quale descrive un comportamento tipizzato dal legislatore perché meritevole di una sanzione penale. Affinché l'autore di un fatto, previsto dalla legge come reato, possa essere effettivamente punito, egli deve essere imputabile.

L'**imputabilità** è definita dall'**art. 85 c.p.** come capacità di intendere e di volere al momento della commissione del reato.

In relazione al soggetto attivo possiamo distinguere i reati in:

- **reati comuni**: possono essere commessi da chiunque e rappresentano la maggior parte delle fattispecie penali presenti nel codice. (es. rapina, omicidio);
- **reati propri**: possono essere commessi solo da un soggetto che possiede determinati requisiti o qualità (es. Pubblico Ufficiale). Può trattarsi di requisiti naturalistici (ad es. la madre nel delitto di infanticidio in condizione di abbandono materiale o morale), oppure giuridici (es. il peculato 314 c.p. che si riferisce, come soggetto attivo, al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Cosa si intenda, con queste qualifiche, lo specificano gli artt. 357 e 358 c.p.). Tali fattispecie sottolineano lo stretto rapporto intercorrente tra la speciale qualifica soggettiva rivestita dal soggetto e il bene giuridico assunto a oggetto di protezione penale.

In relazione al **numero di autori necessari per integrare le fattispecie**, il reato si distingue invece in:

- **reati monosoggettivi**: possono essere commessi sia da una sola persona che da più persone in concorso tra loro. (es. omicidio, truffa)
- **reati plurisoggettivi**: richiedono necessariamente, per la loro configurazione, che a commetterli siano più persone (es. associazione per delinquere)

Il soggetto passivo del reato

Il **soggetto passivo del reato** è il titolare del bene giuridico protetto dalla singola fattispecie incriminatrice (è anche detto **persona offesa dal reato**) (vedi paragrafo successivo). Ad esempio, nel reato di furto il bene giuridico tutelato è il patrimonio e la persona che subisce il furto è il soggetto passivo.

È opportuno effettuare una **distinzione** tra i concetti di **soggetto passivo del reato** e **oggetto materiale** che si riferisce alla persona o alla cosa sulla quale materialmente ricade l'attività delittuosa. Le due nozioni possono, in alcuni casi, coincidere (es. delitti di omicidio e lesioni) in altri rimanere distinti.

Ulteriore **differenza** da fare è quella **tra soggetto passivo e persona danneggiata dal reato**. Queste due figure non necessariamente coincidono, essendo il secondo colui che subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile. Il caso più emblematico è quello dell'omicidio (bene giuridico tutelato=vita). Il titolare dell'interesse alla vita è la vittima dell'omicidio (soggetto passivo), mentre a chiedere il risarcimento del danno saranno i congiunti della vittima (persone danneggiate). Le due figure coincidono invece nel delitto di lesioni.

L'oggetto giuridico

L'oggetto giuridico del reato è **l'interesse o il bene la cui tutela è demandata alla norma penale (=bene giuridico tutelato)**.

Per meglio chiarire il concetto, si può affermare che per **bene giuridico tutelato** si intende l'interesse che la norma penale protegge, poiché socialmente rilevante e, per questo, considerato meritevole di protezione giuridico penale, proibendo i comportamenti che lo ledono o lo mettono in pericolo.

Questa definizione, dai tratti alquanto generici, viene specificata prendendo come riferimento il concetto di **bene giuridico costituzionalmente orientato**, ossia assumendo la Costituzione a criterio di riferimento per la scelta di ciò che legittimamente può essere considerato reato.

È bene però chiarire che la necessaria rilevanza costituzionale dei beni oggetto di tutela penale include, oltre che ai beni espressamente contemplati, anche tutti quelli che trovano nella Costituzione un riconoscimento soltanto implicito.

Ad esempio, la "fedeltà pubblica", priva di dignità costituzionale esplicita, è tutelata poiché strumentale alla salvaguardia di altri beni espressamente tutelati in Costituzione, come il patrimonio, l'economia, l'amministrazione della giustizia.

Nell'ambito dei libri II e III del c.p. il bene giuridico tutelato coincide con il titolo o capo sotto il quale è collocata la norma (es. titolo XIII = delitti contro il patrimonio, il bene giuridico tutelato dalle norme contenute in tale titolo è il patrimonio). Come si vedrà nella parte relativa alla procedura penale, è importante individuare chi sia il soggetto passivo del reato perché solo questi ha il diritto di presentare querela. È possibile che un reato offenda più beni giuridici.

L'oggetto giuridico del reato va mantenuto distinto dall'**oggetto materiale**, concetto già trattato in precedenza, che, si ribadisce, è, invece, l'elemento della realtà esterna sul quale incide la condotta criminosa. Oggetto materiale ed oggetto giuridico del reato possono, si ribadisce, occasionalmente, coincidere. In altri casi, invece, l'oggetto materiale del reato è distinto dal suo oggetto giuridico, come nei delitti contro il patrimonio, nei quali l'oggetto materiale è costituito dal bene concretamente aggredito dall'azione criminosa (es. un gioiello, un orologio, del denaro), mentre il bene giuridico compromesso è rappresentato dal patrimonio.

Sotto il profilo classificatorio, occorre aggiungere che esistono reati:

- **monoffensivi**, per la cui configurabilità è necessaria e sufficiente l'offesa di un solo bene giuridico (ad esempio l'omicidio),
- **plurioffensivi** che, quando si realizzano, producono la lesione di più beni giuridici (si pensi al sequestro di persona a scopo di estorsione che, contestualmente, offende il bene giuridico della libertà personale e quello del patrimonio).

La struttura del reato

Il reato è un fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole, ossia:

1. il fatto è tipico quando corrisponde alla fattispecie astratta delineata dalla norma;
2. è antigiuridico quando è realizzato “*contra jus*”, ossia contro l'ordinamento;
3. è colpevole quando è riconducibile alla responsabilità di un soggetto che ne risulta l'autore.

Queste tre categorie sistematiche (tipicità, antigiuridicità e colpevolezza) rappresentano gli **elementi essenziali del reato**, cioè quegli elementi in assenza dei quali non è possibile parlare di reato (= sono caratteristiche che devono sussistere tutte e in contemporanea, altrimenti non si può parlare di reato).

Esaminiamo più nel dettaglio questi tre elementi fondamentali:

1. **tipicità (cd. elemento oggettivo)**: corrispondenza tra avvenimento concreto verificatosi in un determinato momento storico e ipotesi normativa astratta descritta dalla norma penale. Il fatto tipico comprende quel complesso di elementi che delineano uno specifico reato. Ciò equivale a indicare ai cittadini i fatti che essi devono astenersi dal compiere per non incorrere nella sanzione. Nel tipizzare gli elementi delle diverse figure delittuose, si circoscrive, di conseguenza, le specifiche forme di aggressione ai beni penalmente tutelati: selezionando le forme o modalità di offesa che il legislatore ritiene intollerabili in maniera tale da giustificare il ricorso all'*extrema ratio* della sanzione punitiva. Ciò implica che se la norma, da applicare al caso concreto, prevede specifiche modalità di offesa, il giudice sarà tenuto a verificare se queste siano state realizzate come legislativamente tipizzate, nel rispetto dei principi di legalità, materialità e tassatività;
2. **antigiuridicità**: se la tipicità fornisce un indizio del carattere antigiuridico del fatto, in alcuni casi, quest'ultimo, pure se conforme alla norma generale e astratta risulta, tuttavia, giustificato o consentito in base ad una valutazione effettuata alla stregua dell'intero ordinamento penale. Questo secondo “filtro” è imposto dal principio di unità del sistema giuridico: se un'azione è consentita in un settore dell'ordinamento non può risultare illecita in un altro. Si pone, dunque, la norma penale in relazione con il complesso delle altre norme e se ne chiarisce il reciproco condizionamento, poiché soltanto l'intero ordinamento giuridico è in grado di indicare a un

soggetto la regola di condotta da adottare nel singolo caso. Ad esempio, l'ufficiale giudiziario che procede a un pignoramento, seppure commetta un fatto esteriormente conforme al delitto di furto, non realizza certo un furto punibile, perché esiste una ben precisa disposizione del Codice di procedura civile che gli fa obbligo di compiere questo atto. Il giudizio di antigiuridicità si risolve, in poche parole, nella verifica che il fatto tipico non sia coperto da alcuna causa di giustificazione, in quanto la presenza di un'esimente annulla l'antigiuridicità, cioè la contrarietà con l'ordinamento, di un comportamento indiziato di tipicità (le cause di giustificazione sono particolari situazioni previste dalla legge in presenza delle quali un fatto anche se tipico non può essere considerato reato; ad es. legittima difesa);

3. **colpevolezza (cd. elemento soggettivo)**: La colpevolezza riassume le condizioni psicologiche che consentono l'imputazione del fatto di reato all'autore. Nel giudizio rientra così la valutazione del legame psicologico o, comunque, del rapporto di appartenenza tra "fatto" e "autore", nonché la valutazione delle circostanze che incidono sulle capacità di auto-determinazione del soggetto, al fine di verificare se il precetto penale sia suscettibile di essere osservato dal singolo agente.

La legge penale subordina la punibilità alla presenza di coefficienti soggettivi (**dolo**, il soggetto prevede e vuole che si verifichi quel fatto, e **colpa**, quel fatto si verifica a causa della negligenza, imprudenza, imperizia, o della violazione di leggi, regolamenti o discipline), che vengono assunti a presupposto della responsabilità. Ciò equivale a circoscrivere la punibilità nei limiti di ciò che è prevedibile ed evitabile da parte del soggetto. In altre parole: **il soggetto è punibile solo se commette un fatto con dolo o colpa** (la colpa è l'elemento soggettivo minimo affinché ci sia responsabilità penale).

Quando avviene un determinato fatto, il giudice deve decidere se quel comportamento umano costituisce reato e con quale pena deve sanzionarlo. Il suo ragionamento segue lo schema appena delineato: in primo luogo, si chiederà se il singolo fatto concreto corrisponde a quello descritto in maniera generale e astratta nella norma; in secondo luogo, valuterà se tale condotta è resa lecita da una causa di giustificazione; in terzo luogo, se il soggetto ha agito con dolo o almeno con colpa. Solo al termine di questo triplice esame il giudice potrà condannare l'autore del fatto.

Esempio: fatto storico = Tizio spara a Caio per vendicarsi e lo uccide.

- Il fatto corrisponde allo schema delineato dall'art.575 c.p.? **SÌ** (**Tizio** sparando ha causato la morte di Caio)
- Sono presenti cause di giustificazione? (ad esempio, ha sparato per difendersi?) **NO**
- Il soggetto ha agito con dolo o almeno con colpa? **SI**, infatti voleva cagionare la morte di Caio.

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE E CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Le cause di giustificazione non devono essere confuse con le cause di non punibilità.

Le **cause di giustificazione** (quali, ad esempio, la legittima difesa e lo stato di necessità) incidono sull'antigiuridicità del fatto, rendendo il comportamento tipico pienamente lecito.

Diversamente, i fatti sui quali agiscono le cause di non punibilità continuano a costituire reato, pur non andando incontro a pena per ragioni di opportunità. Ne è un esempio l'art. 649 c.p., che dichiara non punibili quei soggetti che abbiano commesso un furto a danno del coniuge (non che il furto venga meno perché giusto, semplicemente non si ritiene opportuno punirlo).

Elemento oggettivo del reato

Si è detto che un fatto storico è tipico quando corrisponde allo schema astratto delineato dalla norma penale. Quest'ultima però assolve innanzitutto una funzione di garanzia, poiché ciò che non rientra in una fattispecie legalmente tipizzata non può costituire un illecito penale.

La fattispecie, così considerata, elenca tutti gli elementi che condizionano la **punibilità**, ricomprendendo sia i **contrassegni oggettivi (condotta, nesso di causalità ed evento)** sia il criterio di imputazione soggettiva (dolo o colpa).

Di seguito si inizierà la trattazione partendo dagli elementi descrittivi e obiettivi del fatto, relativi alla realizzazione materiale del reato. Tali elementi vanno identificati nella **condotta, nel nesso causale e nell'evento**. La fattispecie di furto, ad esempio, è costituita dal fatto materiale della sottrazione e dell'impossessamento della cosa.

Dunque, gli elementi oggettivi in cui, il **fatto** può essere scomposto sono:

- **condotta,**
- **evento,**
- **nesso di causalità.**

La condotta

La condotta è il **comportamento dell'autore del reato** delineato dalla norma penale.

Essa può consistere in:

- un'**azione**, cioè in un movimento corporeo dell'uomo (si parla di **reati commissivi**: es. omicidio). La persona o la cosa sulla quale ricade l'attività fisica del reo è l'oggetto materiale dell'azione. Ad es. la cosa nel delitto di furto, la persona umana nel delitto di omicidio o di lesioni. Si ribadisce che l'oggetto materiale dell'azione va tenuto distinto sia dall'oggetto giuridico (bene protetto) sia dal soggetto passivo del reato. Ad es. nel caso del furto: l'oggetto materiale potrebbe essere una collana d'oro, il bene giuridico è il patrimonio e la persona offesa è colui che subisce il reato che potrebbe anche coincidere con il danneggiato.
- un'**omissione**, cioè il mancato compimento di un'azione che il soggetto aveva il dovere giuridico di compiere (si parla di **reati omissivi**: es. omissione di soccorso, art.593 c.p.). Si tratta, in sostanza, di norme che dettano i "comandi" di agire in un determinato modo. I reati omissivi si suddividono in due categorie:
 - i **reati omissivi propri** consistono nel mancato compimento di un'azione che la legge penale comanda di realizzare. Dato che dall'omissione possono conseguire eventi indesiderati,

all'attore omissivo (=che omette) si "rimprovera" di non aver posto in essere l'azione doverosa. Es. l'omissione di soccorso (art. 593 c.p.);

- i **reati omissivi impropri** consistono nella violazione dell'obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico ai sensi di una fattispecie commissiva-base. Per meglio specificare e semplificare questa affermazione, l'omittente assume in questi casi il ruolo di garante della salvaguardia del bene protetto e risponde dei risultati connessi al suo mancato attivarsi. Ad es. la madre che non presta soccorso al figlio in pericolo o il bagnino che non aiuta il nuotatore in difficoltà possono rispondere, se ne ricorrono i presupposti, di omicidio mediante omissione. La fattispecie di reato omissivo improprio nasce dalla combinazione tra la clausola generale contenuta nell'art. 40 c.p. (*"Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*) e le norme di parte speciale, incentrate sul reato di azione, che con questo percorso logico diventano fattispecie omissive.

AZIONE DETERMINATA DA FORZA MAGGIORE, DA COSTRINGIMENTO FISICO O DA CASO FORTUITO

L'art. 45 c.p. dispone che "non è punibile chi ha commesso il fatto per (..) forza maggiore". La **forza maggiore** viene definita come qualsiasi energia esterna contro la quale il soggetto non è in grado di resistere.

Sempre l'Art. 45 dispone che "non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito". Il **caso fortuito** non sempre esclude l'esistenza dell'azione, risolvendosi nell'incrocio tra un accadimento naturale e una condotta umana, da cui deriva l'imprevedibile verificarsi dell'evento lesivo (es. il soggetto ferito da un terzo che muore dopo il ricovero in ospedale a causa di un incendio fortuitamente scoppiato in ospedale)

L'art. 46 c.p. dispone che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi **stato costretto**, mediante **violenza fisica**, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza". Si tratta di una specificazione della forza maggiore, cioè di una forza irresistibile che non promana dalla natura, ma dall'uomo che si serve materialmente di un altro uomo come strumento di realizzazione dell'obiettivo criminoso.

L'evento

L'evento è l'effetto naturale della condotta, il risultato esteriore casualmente riconducibile all'azione umana che si materializza in una modificazione della realtà naturale (ad es. anche la distruzione della cosa nel delitto di danneggiamento). Nell'omicidio, la condotta può consistere nello sparare con una pistola a un uomo e l'evento è rappresentato dalla sua morte.

Si parla di evento in senso naturalistico nell'ambito dei reati che lo contemplano nella loro struttura, costituendo un requisito del fatto tipico (**reato di evento**).

Non tutte le fattispecie presentano tra gli elementi che compongono il fatto tipico un evento (come nei casi di cui sopra). Quando il reato si configura senza che sia necessario che si verifichi un risultato ulteriore rispetto alla condotta esso è definito **di mera condotta**. In questi casi, l'azione umana configura, di per sé, un determinato reato. Può accadere in alcuni casi che l'evento, pur non facendo parte della struttura di un reato, possa essere il risultato della condotta e configurarsi come circostanza aggravante, comportando un aumento di pena. (Es. nel reato di rissa, art. 588 c.p., il solo fatto che più

persone partecipino attivamente ad uno scontro violento è sufficiente a configurare il reato. Se poi a causa di questo scontro violento qualcuno rimane ucciso o ferito – ecco l’evento ulteriore – la pena per gli altri soggetti è aumentata). Questi reati sono detti “**di mera condotta, aggravati dall’evento**”.

Ricapitolando...

1. **Reati di evento**: la fattispecie incriminatrice tipicizza un evento esteriore come risultato dell’azione, che è a questa legato in base a un nesso di causalità (es. la morte di un uomo nel delitto di omicidio, la malattia nel delitto di lesione personale, il danno alla cosa nel delitto di danneggiamento). In quest’ambito si opera un’ulteriore distinzione tra:
 2. **Reati a forma vincolata** se il legislatore ha specificato le modalità di produzione del risultato lesivo (ad esempio nella rapina mediante violenza o minaccia alla persona);
 3. **Reati a forma libera** se, invece, non lo ha fatto. Con questa tecnica di incriminazione, il legislatore mira all’obiettivo di apprestare una tutela molto estesa del bene giuridico poiché sono sottoposte a pena tutte le possibili modalità di aggressione.
4. **Reati di azione** (di mera condotta) consistono nel semplice compimento dell’azione vietata, senza che sia necessario attendere il verificarsi di un evento causalmente connesso alla condotta medesima. Es. l’evasione art. 385 c.p.
5. **Reati commissivi ed omissivi**, a seconda che la condotta tipica sia rappresentata da un agire positivo o da un’omissione. I reati di omissione a loro volta si distinguono in omissivi propri ed omissivi impropri.
 - a. Si configura un **reato omissivo improprio** quando l’evento lesivo dipende dalla mancata realizzazione di un’azione doverosa. (art. 40 cpv. del codice stabilisce il principio secondo cui “*non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*”).
 - b. Il **reato omissivo proprio** consiste, invece, nel semplice mancato compimento di un’azione imposta da una norma penale di comando, a prescindere dalla verifica di un evento come conseguenza della condotta omissiva. Es. omissione di soccorso, omessa denuncia di reato.
6. Nei **reati istantanei** la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l’offesa, perché la lesione del bene non persiste mai nel tempo. Es. nell’omicidio la lesione si esaurisce già nel momento in cui si verifica la morte.
7. Nei **reati permanenti** l’offesa al bene giuridico si protrae nel tempo e dipende dalla volontà del soggetto agente che ha il potere di instaurare la situazione antigiuridica, che perdura senza interruzioni, e di rimuoverla determinando la riespansione del bene compresso. Si pensi al caso del sequestro di persona.
8. Per **reati abituali** si intendono quegli illeciti penali per la cui realizzazione è necessaria la reiterazione nel tempo di più condotte della stessa specie. Ci si trova, quindi, di fronte alla reiterazione intervallata nel tempo della stessa condotta o di più condotte omogenee (es. maltrattamenti in famiglia, art. 572, che per sua stessa natura richiede il ripetersi nel tempo di più comportamenti offensivi) potendo, in questo caso, la lesione del bene giuridico derivare soltanto dalla ripetizione abituale di atti lesivi.

- a. **Reato abituale proprio** le singole condotte, autonomamente considerate, sono penalmente irrilevanti.
 - b. **Reato abituale improprio** ciascun singolo atto integra, di per sé, un'altra figura di reato.
9. Per **reati comuni** si intendono quelli che possono essere realizzati da chiunque.
10. Per **reati propri** quelli che possono essere commessi soltanto da chi riveste una particolare qualifica o posizione idonea a porre il soggetto in una speciale relazione con l'interesse tutelato. Es. qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio richiesta ai fini della commissione dei reati contro la pubblica amministrazione. (il reato di appropriazione indebita se commesso da un pubblico ufficiale ai danni della pubblica amministrazione si trasforma nel reato di peculato.)
11. Nei **reati di danno** la condotta comporta l'effettiva lesione del bene giuridico protetto (es. il furto che danneggia il patrimonio)
12. Nei **reati di pericolo** alla condotta consegue solo la messa in pericolo o la lesione potenziale del bene giuridico assunto a oggetto di tutela penale. (es. delitto di incendio, ex art. 423 c.p., ove già il solo fatto di cagionare un incendio è punito per i risultati lesivi che potrebbero derivare a carico di una cerchia indeterminata di persone, anche se poi nessuna effettivamente subisce in concreto danni alla vita o all'integrità.)
- a. Nei **reati di pericolo concreto** il pericolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, per questo spetta al giudice, in base alle circostanze concrete del singolo caso, accertarne l'esistenza. Es art. 422 strage che ravvisa il pericolo nel fatto di chi "al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità...". In questo caso il giudice è investito del compito di accertare se gli atti compiuti presentino il requisito della effettiva pericolosità nei confronti di un numero indeterminato di persone.
 - b. Nei **reati di pericolo presunto**, in base a una regola di esperienza, si presume che al compimento di certe azioni si accompagni l'insorgere di un pericolo. Il legislatore tipizza una condotta al cui compimento generalmente si accompagna la messa in pericolo di un determinato bene. Es. reato di incendio di cosa altrui, ex art 423 comma 1, ove il legislatore prevede soltanto che "chiunque cagiona un incendio è punito".

Il nesso di causalità

Per aversi reato occorre un terzo elemento, ossia un nesso di causalità che leghi logicamente, secondo un rapporto causa/effetto, la condotta posta in essere con l'evento derivatone.

Pertanto, l'autore di un fatto previsto dalla legge penale come reato è punibile solo se è stata la sua specifica condotta a determinare l'evento. Quindi l'**imputazione** di un evento lesivo richiede che il reo abbia materialmente contribuito alla realizzazione del risultato dannoso. **La casualità funge da criterio di imputazione (oggettiva) del fatto al soggetto**, poiché il nesso causale comprova che il risultato lesivo è opera dell'agente. (Inoltre se a seguito di questo accertamento, se sussistesse anche l'elemento soggettivo, l'autore potrebbe essere chiamato a rispondere penalmente del fatto).

L'**art. 40, comma 1**, richiede infatti che l'evento dannoso sia conseguenza dell'azione del reo.

Per accertare questo nesso condizionalistico la dottrina ricorre al **procedimento di eliminazione mentale**, sintetizzata con la formula latina della "*condicio sine qua non*", che tradotta in italiano equivarrebbe a: "condizione senza la quale" (sottinteso: "un evento non si verificherebbe").

Un'azione si definisce “condicio sine qua non” di un evento, se non può essere mentalmente eliminata senza che l'evento stesso venga meno, in altre parole: se attraverso l'immaginazione siamo in grado di affermare che senza la condotta posta in essere dall'autore del reato il fatto non si sarebbe realizzato, allora l'azione del reo è “condicio sine qua non” e quindi vi è nesso di causalità (e anche imputabilità oggettiva)

Il giudizio causale in sostanza deve poter fornire un'adeguata spiegazione dell'evento concreto e in questa prospettiva, ai fini dell'accertamento giudiziale della causalità, non occorre che il giudice disponga di leggi universali, ma è sufficiente che egli faccia ricorso a leggi statistiche.

Esempio di scuola: Tizio provoca lievi lesioni (non mortali) a Caio e, mentre Caio si sta recando in ospedale in ambulanza, viene ucciso da Sempronio che, guidando ad alta velocità, impatta frontalmente l'ambulanza con la propria auto. Appare evidente l'inadeguatezza di ascrivere la responsabilità penale di Tizio per la morte di Caio. Tizio risponderà del reato di lesioni, mentre Sempronio del più grave reato di omicidio stradale.

Elemento soggettivo del reato

Come abbiamo già visto, perché un soggetto sia chiamato a rispondere di un reato non è sufficiente che vi sia un fatto tipico, ma è necessario che l'azione sia accompagnata da una forma più o meno intensa di colpevolezza. Non basta, dunque, che un soggetto abbia commesso un fatto astrattamente riconducibile a una norma penale perché egli possa essere punito, ma occorre anche che la sua **condotta gli sia rimproverabile a titolo di dolo o colpa** (a seconda del tipo di reato) per averlo commesso.

Il **principio della responsabilità penale personale** va inteso, infatti, non soltanto nel “divieto di responsabilità per fatto altrui” ma soprattutto nel senso di responsabilità per fatto proprio colpevole; con ciò si fa riferimento a quel fatto che è psicologicamente attribuibile alla volontà del soggetto agente, poiché solo così si giustifica il ricorso alla pena senza porsi in contrasto con il dettato dell'**art. 27** della Costituzione.

Un esempio può essere quello di un automobilista che viaggia a moderata velocità mentre un passante, volendo suicidarsi, gli si getta all'improvviso davanti, senza che l'automobilista potesse prevedere quel comportamento. In questo caso, anche se il conducente, con la sua condotta di guida, ha cagionato la morte del passante, come si può pensare di muovergli un qualsiasi rimprovero? Lui è stato semplicemente coinvolto in un evento del tutto imprevedibile, che non gli si può rimproverare né a titolo di colpa né tantomeno a titolo di dolo.

Il dolo

Il dolo è **la forma più grave di colpevolezza** ed è considerato come il normale criterio di imputazione soggettiva.

Il delitto doloso, infatti, costituisce il modello fondamentale di illecito penale, come si legge nel testo dell'**art. 42, comma 2 c.p.**, in cui si afferma che “*nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non l'ha commesso con dolo*”. Di conseguenza, gli altri criteri di imputazione soggettiva, cioè la colpa e la preterintenzione, operano soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (si potrebbe dire che sono “eccezionali” rispetto al dolo).

L'**art. 43, comma 1**, stabilisce che “*il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od*

omissione”. Dalla lettura di questa norma, si può dedurre che il dolo è composto da due concetti fondamentali:

1. elemento rappresentativo: con cui si intende che l'autore del reato si prefigura nella sua mente tutti gli elementi essenziali del fatto tipico (es. Tizio prevede che sparando a Caio nella zona del petto cagionerà la sua morte). La componente rappresentativa presuppone quindi la conoscenza degli elementi descrittivi e normativi della fattispecie.

Per i primi (elementi descrittivi) è sufficiente che il soggetto sia a conoscenza degli elementi del mondo esterno così come appaiono nella loro dimensione naturale (un uomo, una casa); per quelli normativi non basta che l'agente sia a conoscenza di meri dati di fatto, ma egli deve rappresentarsi anche gli aspetti che fondano la rilevanza giuridica delle situazioni (ad es. l'altruità della cosa, il documento, il pubblico ufficiale). Es. l'autore di un falso documentale non deve limitarsi a pensare di stare manipolando un semplice pezzo di carta, ma deve avere presente la funzione certificante o probatoria connessa a quell'oggetto materiale.

2. elemento volitivo: la volontà del soggetto agente deve essere rivolta all'effettiva realizzazione della condotta e dell'evento conseguente ad essa (es. Tizio vuole sparare a Caio [condotta] e cagionare la sua morte [evento]). Il dolo è dunque volontà consapevole di realizzare il fatto tipico. La volontà investe l'azione, come movimento corporeo, e il fatto tipico nella sua unità. Se manca la volontà di realizzare il fatto, non bastano a integrare il dolo desideri, speranze, tendenze o simili. L'imputazione a titolo di dolo presuppone che la volontà si traduca in realizzazione. Occorre che il dolo sussista al momento del fatto e perduri per tutto il tempo in cui la condotta rientra nel potere di signoria dell'agente.

Esistono diverse **forme di dolo**:

- il **dolo generico** corrisponde alla nozione tipica di dolo, nel senso che esso consiste nella “**coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi di un reato**”. La sua caratteristica è la congruenza tra volontà e realizzazione. È sufficiente che il fatto previsto nella norma penale sia voluto dall'agente perché questi sia punito, senza indagare il fine da lui perseguito (es. nell'omicidio Tizio sarà punibile indipendentemente dalla finalità del suo gesto);
- il **dolo** è definibile **intenzionale** (o diretto di primo grado) quando il soggetto ha come scopo preciso la realizzazione della condotta criminosa (reato di azione) ovvero la causazione dell'evento (reato di evento). Questa è la forma più intensa di dolo.

Es. tizio spara a Caio allo scopo di ucciderlo. La realizzazione del fatto il lecito costituisce l'obiettivo finalistico che dà causa alla condotta. Questa forma di dolo è caratterizzata dal ruolo dominante della volontà che raggiunge la sua massima intensità.

Il **dolo** è **diretto** (o di secondo grado) quando il soggetto si rappresenta l'evento come certo o altamente probabile, ma la sua azione non ha come scopo primario quello di causare l'evento dannoso o pericoloso. . Si configura, quindi, quando la commissione del reato non è l'obiettivo che dà causa alla condotta, ma costituisce uno strumento necessario affinché l'agente realizzi lo scopo perseguito. Ad esempio, Tizio per sequestrare Caio è costretto a sparare contro gli uomini della scorta che lo proteggono con la quasi certezza di provocarne la morte.

Si può quindi dire che la **differenza fra le dolo intenzionale e diretto** è la seguente: si tratta innanzitutto di due diverse forme di intensità del dolo e mentre quello “intenzionale” sussiste quando l'evento è l'obiettivo finale dell'agente, quello “diretto” c'è quando l'evento non è lo scopo, ma è comunque previsto dal reo come conseguenza certa o molto probabile della sua condotta

- il **dolo eventuale** (o terza forma di dolo) si colloca in una “zona grigia” al confine con la colpa con previsione o cosciente e per questo serve fare attenzione a non confonderli. Il dolo eventuale si configura quando il reo non vuole direttamente l’evento come fine (altrimenti sarebbe dolo intenzionale), ma lo prevede e accetta come possibile conseguenza della sua condotta : in sostanza “accetta il rischio” (cd. teoria dell’accettazione del rischio) che agendo volontariamente e coscientemente in un determinato modo, ciò possa configurare un determinato reato. Es. Tizio, disturbato da un gruppo di ragazzi che schiamazzano in strada, lancia, contro di essi, dal balcone della propria abitazione una bottiglia di vetro, pur prevedendo e accettando possibili ferimenti e colpendo di fatto un ragazzo;
- il **dolo alternativo** si ha quando l’agente prevede come conseguenza certa o possibile della sua azione il verificarsi di due (o più) eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto. Es. Tizio aggredisce caio con diversi colpi di pugnale, volendone indifferentemente il ferimento grave o la morte;
- il **dolo specifico** consiste in uno **scopo o in una finalità particolare e ulteriore** che l’agente deve prendere di mira, anche se non è necessario che si realizzi. È necessario quindi che il soggetto, oltre a volere il fatto previsto nella norma penale, agisca per raggiungere un determinato fine (es. nel furto non è sufficiente che Tizio voglia impossessarsi di una cosa mobile di Caio sottraendola a lui, ma è necessario che Tizio lo abbia fatto al fine di trarre profitto perché possa essere punito ai sensi dell’art. 624 c.p.).

Per quanto riguarda l’**accertamento del dolo**, esso va provato, anche se è difficile trattandosi di un processo psicologico interno. L’organo giudicante deve tenere conto di tutte le circostanze che possono assumere un valore ai fini dell’esistenza della volontà colpevole. Così facendo, la prova dell’esistenza del dolo può essere desunta da elementi come per esempio: le modalità della condotta, lo scopo perseguito dall’agente, nonché il comportamento tenuto dal colpevole successivamente alla commissione del fatto.

La colpa

La **colpa è la forma meno grave di colpevolezza** e rappresenta un modello specifico di illecito penale, dotato di struttura e caratteristiche proprie. Nel nostro ordinamento questo criterio di imputazione si riferisce alla **trasgressione di una norma avente una specifica finalità cautelare**. Si cercherà ora di analizzare il significato di questa affermazione.

Se si parte sempre dal concetto che vi è un’azione penalmente rilevante finché è possibile muovere un rimprovero, nei reati commissivi colposi, l’azione si considera voluta anche quando risulta soltanto “dominabile” dal volere. Un’azione si dice dominabile (o controllabile) quando può essere impedita mediante l’attivazione dei normali poteri di arresto e di impulso della volontà. All’agente si rimprovera, quindi, di non aver attivato quei poteri (controlli) che doveva e poteva usare per scongiorare l’evento lesivo.

L’**art. 43 c.p.** definisce “**colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline**”.

I concetti di **negligenza, imprudenza o imperizia** nei reati colposi rimandano, per la loro configurazione, al contenuto di una **regola cautelare specifica**.

Alla base di queste cautele, che tendono a scongiurare i pericoli connessi con lo svolgimento delle diverse attività umane, si collocano le “regole di esperienza” ricavate dai giudizi sulla pericolosità di determinati comportamenti e sui mezzi più adatti ad evitarne le conseguenze. Così intese, le regole cautelari rappresentano la cristallizzazione di giudizi di prevedibilità ed evitabilità ripetuti nel tempo. Nelle situazioni di pericolo l’agente potrà ricorrere a regole socialmente diffuse, che suggeriscono le azioni da tenere per prevenire o ridurre determinate conseguenze dannose. Seguendo questo ragionamento, la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento costituiscono i criteri di individuazione delle misure precauzionali da adottare nelle diverse situazioni.

Da ciò deriva che, ad esempio, il caso fortuito esclude la colpa poiché si tratta di un accadimento imprevedibile che fuoriesce dal novero di quei fatti preventivamente rappresentabili cui possono riferirsi le regole di condotta a contenuto precauzionale.

Pur nella consapevolezza della difficoltà di alcuni passaggi giuridici appena citati, ma fondamentali al fine di comprendere che cos’è effettivamente la colpa, si procede adesso ad analizzare i concetti di negligenza, imprudenza e l’imperizia, che configurano l’ipotesi di **c.d. colpa generica** e che meglio chiariranno quanto appena detto:

- si ha **negligenza** se la regola di condotta violata prescrive un’attività positiva. Ad es. controllare la chiusura dell’apparecchio del gas prima di andare a dormire (atteggiamento superficiale);
- **l’imprudenza** consiste nella trasgressione di una regola di condotta da cui discende l’obbligo di non realizzare una determinata azione oppure di compierla con modalità diverse da quelle tenute. Ad es. mettersi alla guida in stato di profonda stanchezza oppure guidare nel traffico senza osservare le opportune cautele (avventatezza e mancanza di buon senso);
- **l’imperizia** consiste in una forma di imprudenza o di negligenza qualificata e si riferisce ad attività che esigono particolari conoscenze tecniche. Ad es. le attività medico chirurgiche (incapacità professionale).

Lo standard oggettivo di diligenza e, di conseguenza, il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell’evento deve essere effettuato *ex ante* (cioè esaminando le conoscenze e i fatti al momento del loro accadimento e non dopo) in base al parametro “oggettivo” “*dell’homo eiusdem professionis et condicionis*” (ossia: dell’uomo generico-medio). Ciò vuol dire che la quantità di diligenza, di perizia o di prudenza richiesta sarà quella che ci si aspetta dal modello di persona che vive la stessa situazione del reo e che quindi svolge la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio, la stessa attività dell’agente reale. Accertata questa condizione, il rimprovero di colpevolezza viene fatto dipendere dall’accertamento dell’attitudine del soggetto, che ha in concreto agito, a uniformare il proprio comportamento alla regola di condotta violata, tenendo conto in una certa misura del livello individuale di capacità, esperienza e conoscenza del singolo.

Con la **c.d. colpa specifica** si intende quella forma di colpevolezza integrata dalla **violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline**:

- nel concetto di **legge** di cui all’art. 43, comma 3 ° c.p. rientra non una qualsiasi norma penale, ma soltanto quella che abbia una specifica finalità preventiva;
- per **regolamenti** si intendono quelle norme a carattere generale predisposte dall’Autorità pubblica per regolare lo svolgimento di determinate attività. Ad es. regolamento di esecuzione del codice della strada;

- gli **ordini** e le **discipline** comprendono quelle prescrizioni indirizzate ad una cerchia specifica di destinatari che possono essere emanate sia da Autorità pubbliche sia private. Ad es. ordini emessi da soggetti pubblici oppure privati per regolare attività lavorative come la disciplina interna di una fabbrica.

Il **grado della colpa** si misura accertando quale effettivamente sia *la divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era invece da attendersi in base alla norma cautelare cui il soggetto si doveva attenere nel caso di specie*.

Occorre precisare che non vi è incompatibilità tra colpa e previsione dell'evento. Si parla, infatti, di **colpa cosciente o con previsione** in tutte quelle ipotesi in cui l'agente non vuole commettere il reato, ma si rappresenta comunque l'evento come possibile conseguenza della sua condotta colposa.

Si ricorda che la **differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente** è la seguente:

- nel dolo eventuale il reo "accetta il rischio" (vd. sopra);
- nella colpa cosciente il soggetto pur prevedendo che la sua condotta imprudente o negligente potrebbe portare a un evento illecito, non lo accetta come possibile "rischio" della sua azione e confida erroneamente che l'evento non si verificherà. In sostanza prevede la possibilità della realizzazione del fatto, ma non ritiene che possa verificarsi realmente.

Esempio: Tizio guidando ad alta velocità non si accorge che Caio sta attraversando la strada e lo uccide, non possiamo dire che Tizio abbia voluto cagionare la morte di Caio. Tuttavia, la sua condotta di guida imprudente e la violazione dei limiti di velocità imposti dal codice della strada ha fatto sì che egli cagionasse la morte di Caio.

La preterintenzione

L'elemento soggettivo può avere anche la forma della preterintenzione, che **consiste nel cagionare un evento più grave di quello voluto**.

Nel nostro ordinamento le fattispecie preterintenzionali sono soltanto due: la principale è costituita dall'omicidio preterintenzionale che si realizza quando un soggetto, con atti diretti a ledere o percuotere, cagiona (involontariamente) la morte di un uomo. La preterintenzione, così elaborata, costituisce una sorta di ipotesi di dolo misto a responsabilità oggettiva. Il legislatore la considera come un criterio autonomo di ascrizione di responsabilità (comma 2° dell'art. 42) "*è preterintenzionale o oltre l'intenzione, quando dall'azione o dall'omissione deriva un evento dannoso pericoloso più grave di quello voluto dall'agente*". Ci troviamo di fronte alla combinazione di un'azione diretta a commettere un delitto meno grave e la realizzazione di un evento più grave di quello voluto. L'azione diretta a provocare l'evento meno grave è dolosa, mentre per l'evento più grave non voluto la legge si limita ad affermare che deve essere conseguenza della condotta. Per questo se ne deduce che l'evento più grave viene accolto sulla base del semplice nesso di causalità materiale in base al criterio della responsabilità oggettiva.

La responsabilità oggettiva

L'art. 42 c.p., comma 1, stabilisce la **regola per la quale nessuno può essere punito per un'azione o omissione se questa non è stata commessa con coscienza e volontà**. Il comma 2 afferma che ai fini della punibilità di un delitto è richiesto specificatamente il dolo, mentre la colpa e la preterintenzione per i soli casi espressamente previsti dalla legge.

Si continua poi con il **comma 3**, secondo cui è la legge a determinare i casi nei quali l'evento è viene considerato responsabilità di una persona, come conseguenza della sua azione o omissione. Quest'ultimo comma si introduce nel nostro ordinamento la cosiddetta **responsabilità oggettiva**, cioè quella **forma anomala di responsabilità penale in virtù della quale un determinato evento viene posto a carico dell'autore in base al solo rapporto di causalità materiale, a prescindere dall'elemento soggettivo**.

Non si richiede, quindi, che l'evento costituisca oggetto di una volontà colpevole (dolo) e né che sia la conseguenza di una condotta contraria a regole di diligenza sociali o scritte (colpa). I casi di responsabilità oggettiva introducono eccezioni al principio di colpevolezza e, per questo, non sono esenti da critiche.

Secondo taluna dottrina, un'ipotesi residuale di responsabilità oggettiva si trova nell'articolo 116 c.p. (*responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto*). Tale norma disciplina l'ipotesi in cui taluno dei concorrenti di un reato, nell'eseguire il piano concordato (es. furto), commette un reato diverso (es. rapina). In questi casi, anche colui che voleva un reato diverso risponderà di quello effettivamente realizzato, seppur con una diminuzione di pena.

TESI II

LE CAUSE DI ESCLUSIONE DEL REATO

Generalità

Si definiscono cause di esclusione dell'antigiuridicità o cause di giustificazione (ovvero anche esimenti, giustificanti o scriminanti), quelle situazioni normativamente in presenza delle quali il fatto, che corrisponde negli elementi oggettivi e soggettivi ad una fattispecie di reato, non offende l'ordinamento giuridico nel complesso. Facciamo riferimento, dunque, a particolari situazioni previste dalla legge in presenza delle quali un fatto che altrimenti sarebbe considerato reato diviene **lecito perché la legge lo consente o lo impone**. L'antigiuridicità viene meno quindi perché una norma diversa da quella incriminatrice, e desumibile dall'intero ordinamento giuridico, **rende lecito o impone quel medesimo fatto che altrimenti costituirebbe reato**.

Si pensi, ad esempio, a un operatore di polizia che, rispondendo al fuoco di un criminale, ne cagiona la morte. In questo caso, l'operatore di polizia non potrà essere condannato per omicidio in quanto la sua condotta si è realizzata nella particolare situazione in cui un criminale ha esploso nei suoi confronti dei colpi di arma da fuoco.

Le scriminanti che saranno oggetto di trattazione nella presente sinossi sono:

1. l'adempimento **di un dovere** (art. 51 c.p.);
1. la **difesa legittima** (art. 52 c.p.);
2. l'uso **legittimo delle armi** (art. 53 c.p.);
3. lo **stato di necessità** (art. 54 c.p.).

ART. 51

L'adempimento di un dovere

“L'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”

La *ratio* della scriminante va individuata nell'esigenza di rispettare il principio di non contraddizione all'interno dell'ordinamento giuridico. Non sarebbe ragionevole che uno stesso ordinamento imponga ad un soggetto di agire o di non farlo e, contemporaneamente, gli minacci una sanzione.

Le **fonti del dovere** si identificano:

- ✦ nella **norma giuridica**: un caso tipico può essere quello delineato dall'art. 380 c.p.p. che disciplina l'arresto obbligatorio in flagranza. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria che limita la libertà personale di un individuo, al ricorrere dei presupposti indicati dalla norma, non commette il reato di sequestro di persona. La locuzione “dovere imposto da una norma giuridica”, oltre a ricomprendere la legge o un atto a essa equiparato, va intesa anche come comprensiva di qualsiasi precetto giuridico, ricomprendendo quindi anche i regolamenti
- ✦ nell'**ordine legittimo emanato dall'autorità pubblica** (es. l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. che poi dovrà essere materialmente eseguita da un ufficiale o agente di p.g.). L'ordine consiste in una manifestazione di volontà che un superiore rivolge ad un subordinato per

il compimento di una data condotta. È bene sottolineare che affinché l'ordine possa assumere efficacia di esimente ai sensi dell'art. 51 è necessario che tra il superiore e l'inferiore intercorra un rapporto di subordinazione di diritto pubblico. L'ordine, inoltre, per essere legittimo, deve rispettare i seguenti presupposti formali e sostanziali.

I **presupposti formali** attengono:

- alla competenza del superiore ad emanare l'ordine;
- alla competenza dell'inferiore ad eseguirlo;
- alla forma prescritta.

I **presupposti sostanziali** attengono, invece, all'esistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per l'emanazione dell'ordine. Ad es. l'emanazione di un'ordinanza di custodia cautelare presuppone che sussistano sufficienti indizi di colpevolezza a carico del destinatario del provvedimento.

Potere di sindacare la legittimità dell'ordine

L'art 51 esclude la punibilità dell'esecutore di un ordine illegittimo quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine medesimo. Se ne deduce, di conseguenza, che fuori da questa eccezione espressamente prevista, la sindacabilità del carattere legittimo dell'ordine è la regola. Ciò implica che il subordinato, che esercita un ruolo non meramente esecutivo, abbia il potere di controllare la conformità dell'ordine ricevuto ai presupposti formali e sostanziali della sua legittimità. Ad es. se un rettore di università ingiungesse al responsabile dell'ufficio di segreteria di una facoltà di iscrivere un giovane privo del diploma di scuola secondaria, il segretario, quale funzionario dotato del potere di interpretare la legge, dovrebbe rifiutare l'esecuzione dell'ordine. Laddove il controllo non venga effettuato dai subordinati legittimati a farlo, la regola prevede che rispondano penalmente dell'eventuale reato commesso in esecuzione dell'ordine illegittimo.

L'art. 51, comma 2, dispone, infatti, che del fatto commesso risponde sempre chi ha dato l'ordine e al, 3° comma, chi l'ha eseguito. In presenza, dunque, di un **ordine illegittimo**, del reato commesso in esecuzione di quella disposizione ne rispondono sia l'autorità emanante che l'esecutore.

La regola, tuttavia, prevede **due eccezioni**: l'esecutore è esentato da responsabilità, in un caso, se per errore di fatto ha ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo (art. 51, co.3) oppure, in un altro, se la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

In quest'ultimo caso, ci si riferisce ai rapporti di subordinazione di natura militare o assimilati, cioè a quelle relazioni caratterizzate dal fatto che la legge impone all'inferiore la più stretta e pronta obbedienza. In tale campo l'esigenza di sottoporre a controllo la legalità dell'azione dei pubblici poteri si contrappone a quella di non paralizzare l'esercizio di funzioni che richiedono un sollecito adempimento. Un limite all'impossibilità di sindacare la legittimità dell'ordine viene individuato nella manifesta criminalità di esso. Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto il superiore).

ART. 52

La difesa legittima

“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.”

Il fondamento sostanziale di questa scriminante si può ravvisare nella prevalenza attribuita all'interesse di chi sia ingiustamente aggredito rispetto all'interesse di chi si è posto fuori dalla legge. La struttura della legittima difesa ruota attorno a due comportamenti che si contrappongono: una condotta aggressiva, o per meglio dire un’**“offesa ingiusta”**, e una condotta difensiva, cioè una **“reazione legittima”**.

L'**aggressione** deve presentare le seguenti caratteristiche:

- ✦ oggetto dell'offesa deve essere un **diritto dell'aggredito o di altri**: per diritto deve intendersi non solo quello soggettivo in senso stretto, ma qualsiasi interesse giuridicamente tutelato. Per tale motivo si può affermare che la facoltà di difesa è esercitabile per la salvaguardia di tutti i beni, indistintamente, includendo, oltre alla vita e all'incolumità della persona, anche, ad esempio, i diritti patrimoniali e morali (onore, riservatezza);
- ✦ l'offesa deve essere ingiusta, vale a dire non autorizzata dall'ordinamento giuridico. È ingiusta l'offesa provocata *contra jus*, cioè arrecata in violazione delle norme che tutelano l'interesse minacciato. Più precisamente, il riferimento all'ingiustizia dell'offesa sta a significare che l'aggressione, oltre a minacciare un diritto altrui, non deve essere espressamente facoltizzata dall'ordinamento. Non può, quindi, invocare la legittima difesa chi pretende di reagire contro una persona la quale, a sua volta, agisce nell'esercizio di una facoltà legittima espressamente stabilita dall'ordinamento o nell'adempimento di un dovere;
- ✦ il **pericolo** deve essere **attuale**: tale requisito rappresenta un elemento fondamentale. L'aggressione deve provocare un pericolo attuale di offesa: non si deve trattare né di un pericolo futuro, giacché, ove così fosse, sarebbe possibile ricorrere all'intervento dell'autorità, né, ovviamente, già passato, poiché non sussisterebbe più la necessità di una reazione difensiva. Occorre, pertanto, che la minaccia **sia incombente**, cioè che la reazione nei confronti dell'aggressore rappresenti l'unico mezzo per mettere al riparo il bene posto in pericolo e, se non interrotta, potrebbe ledere un diritto dell'aggredito. Rientra nella nozione di attualità il pericolo

perdurante, poiché non essendosi del tutto esaurita l'offesa non si è ancora completato il passaggio dalla situazione di pericolo a quella di danno effettivo.

La **reazione**, invece, è legittima solo in presenza di due requisiti :

- ❖ **necessità di difendersi:** la difesa deve apparire necessaria per salvaguardare il bene posto in pericolo, il che vuol dire che l'agredito, di fronte all'alternativa tra reagire e subire, non può evitare il pericolo se non reagendo contro l'aggressore. Necessità equivale a inevitabilità della reazione che non è sostituibile da un'altra meno dannosa ugualmente idonea ad assicurare la tutela dell'agredito. Tale giudizio, cioè di necessità-inevitabilità, deve tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto (mezzo difensivo, forza fisica delle persone coinvolte, condizioni di luogo e di tempo, modalità dell'aggressione, etc.).

La fuga, ove possibile, è sempre “il mezzo meno dannoso”. Tuttavia non sempre è efficace per difendersi. Subentra anche il tema della difesa della dignità personale, ma è chiaro che la difesa della propria dignità non giustifichi l'offesa all'incolumità altrui.

- ❖ **proporzione con l'offesa:** Questo è l'elemento che richiede una maggiore delicatezza nella valutazione. Inizialmente si riteneva che la proporzione dovesse sussistere tra i mezzi difensivi a disposizione dell'agredito e quelli effettivamente impiegati, andando incontro a numerose obiezioni e contraddizioni facilmente intuibili (in quest'ottica la lesione a un bene meramente patrimoniale potrebbe giustificare anche la lesione di un bene personale come la vita o l'integrità fisica). Per tale motivo, il requisito va letto analizzando la lesione o la messa in pericolo dell'interesse protetto. Ciò implica che non è consentito aggredire la vita altrui per difendere diritti patrimoniali o gerarchicamente inferiori alla vita e all'integrità fisica. Si deve, quindi, affermare che per il giudizio di proporzionalità tra offesa e difesa si tiene conto del rapporto di valore tra i beni o interessi in conflitto. Occorre operare un bilanciamento tra il bene minacciato e il bene leso, con la conseguenza che la difesa non è legittima se l'agredito, che si difende, lede un bene di rango superiore a quello posto in pericolo dall'offesa dell'aggressore. La proporzione deve esistere fra il male minacciato e quello inflitto. Il raffronto tra i beni in conflitto va operato anche tenendo in considerazione il rispettivo grado di messa in pericolo o di lesione cui sono esposti gli interessi confliggenti (è ingiustificato uccidere per salvaguardare un interesse patrimoniale, mentre potrebbe apparire lecito infliggere una ferita facilmente curabile per mettere al sicuro un patrimonio di rilevantissima entità). Per stabilire, inoltre, la proporzione occorre distinguere se il conflitto intercorre tra beni omogenei, (ad. es. integrità fisica contro integrità fisica) ove si dovrà porre a raffronto il rispettivo grado di lesività dell'azione aggressiva e di quella difensiva; o tra beni eterogenei (vita contro integrità fisica, patrimonio, libertà sessuale).

In definitiva, **la reazione è legittima quando è necessaria e vi è proporzione fra difesa e offesa**

In sintesi, il criterio da utilizzare per essere certi che la difesa sia legittima è quello del “mezzo efficace meno lesivo”.

La legittima difesa domiciliare

La materia è stata riformata con la legge n.36/2019, che introduce la presunzione di proporzionalità nella difesa del privato domicilio. Con questa riforma si intende rendere legittima la difesa di chi difende il proprio domicilio in caso di irruzioni notturne o con violenza,

rendendo non punibile chi agisce in stato di grave turbamento. Lo scopo perseguito dal legislatore è stato teso ad ampliare i presupposti della difesa legittima nei casi in cui l'aggressore sorprende l'agredito in casa o in altro luogo chiuso assimilabile. L'aspetto di maggiore novità consiste nella modifica della disciplina del requisito della proporzione, nel senso che quando la reazione difensiva è diretta contro un intruso in una privata dimora, il giudice è dispensato dal verificare in concreto la proporzione tra offesa e difesa, essendo tale requisito legislativamente presunto.

La struttura normativa della nuova fattispecie stabilisce che:

“Nei casi previsti dall'articolo 614 (violazione di domicilio), primo e secondo comma, **sussiste sempre il rapporto di proporzione** di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o la altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”

La nuova disciplina ha innovato la materia e, oltre a presumere il rapporto di proporzionalità, ha anche aggiunto un ulteriore elemento costituito dallo specifico contesto situazionale in cui l'agredito viene sorpreso e dalle connesse condizioni concomitanti che devono essere presenti (lett. a e b del comma 2). La norma ha aggiunto i suddetti elementi ma ha comunque lasciato alcuni dei presupposti tradizionali indicati nel 1 comma e, cioè, la necessità di difendersi e il pericolo attuale di una offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui.

Quanto al **contesto** occorre che la necessità di una difesa sia provocata da un aggressore che commetta al contempo una violazione di domicilio ex. art. 614, cioè da un estraneo che si introduce arbitrariamente nell'abitazione altrui (o in altro luogo di privata dimora) ovvero di una persona che vi si intrattiene contro la volontà dell'avente diritto. In questo contesto, è consentito fare uso di un'arma o di altro mezzo idoneo alla difesa se si agisce “**al fine di difendere la propria o altrui incolumità**” o “**i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione**”.

Con riguardo alla **prima ipotesi** (lett. A) si fa riferimento al caso in cui l'agredito in una privata dimora attua una reazione violenta al fine di difendere la propria o altrui incolumità. L'utilizzo della preposizione “al fine di” sta ad indicare che la difesa deve avere a oggetto la propria o altrui incolumità, alludendo ai beni della vita e dell'integrità personale.

La **seconda ipotesi** (lett. B) disciplina la situazione nella quale la reazione è preordinata a difendere i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

- * L'espressione “**quando non vi è desistenza**” è da intendersi come un requisito già implicito nel concetto di attualità del pericolo, essendo sicuramente da rifuggire quell'idea secondo cui l'espressione andrebbe interpretata come onere di intimidazione o di avvertimento rivolto dall'agredito all'aggressore, come se il padrone di casa, prima di poter legittimamente utilizzare mezzi difensivi violenti nei confronti del ladro intruso, dovrebbe intimargli di desistere. Questa

tesi va immediatamente accantonata poiché una simile visione rischierebbe soltanto di peggiorare la situazione esponendo la vittima a gravissimi rischi supplementari.

- * Alla mancata desistenza la norma aggiunge il **pericolo di aggressione** che va letto come una situazione che oltrepassa la sfera dei beni patrimoniali (già minacciati dalla presenza del malvivente intruso) e che si proietta sulla vita e sulla integrità fisica personale dell'agredito, ristabilendo così la corrispondenza qualitativa tra i beni rispettivamente offesi e difesi.

Il pericolo di aggressione deve comunque essere attuale, ovvero la difesa armata sarà legittima in presenza di un pericolo di aggressione concretamente incombente, cioè di un pericolo non futuro o ipotetico, bensì attuale. È perciò lecito Difendersi arrecando un danno all'aggressore, soltanto se e nella misura in cui quest'ultimo stia per compiere effettivamente atti aggressivi. Affinché una reazione difensiva risulti scriminata occorre, dunque, la presenza di un pericolo incombente di aggressione ai beni personali del soggetto che si difende.

In entrambe le ipotesi appena dette la liceità del ricorso, in funzione difensiva, all'uso di un'arma o di altro mezzo idoneo è subordinata alla presenza di una ulteriore doppia condizione di "legittimità": presenza legittima del soggetto all'interno del luogo chiuso e la legittima detenzione dell'arma.

ART. 53

L'uso legittimo delle armi

“Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.”

Dalla “clausola di riserva”, inserita all'inizio dell'articolo, si desume la **natura sussidiaria della scriminante in questione**, nel senso che essa si applica soltanto ove difettino i presupposti della legittima difesa o dell'adempimento del dovere.

Si configura come una **causa di giustificazione propria**, poiché i soggetti, per poterne beneficiare devono possedere la qualità di pubblico ufficiale. Pur considerando l'ampia formula legislativa adottata dalla norma, appare preferibile interpretarla in maniera restrittiva, circoscrivendone l'operatività agli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e ai militari in servizio di pubblica sicurezza. Sono, pertanto, esclusi gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica autorità.

Per effetto del secondo comma la scriminante può, però, essere riconosciuta a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, presti a lui assistenza.

Il ricorso alla coazione fisica è giustificato dalla “necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità”. Questo requisito sussiste quando il pubblico ufficiale per adempiere a un proprio dovere non ha altra scelta se non quella di far uso di un mezzo coercitivo. Considerando il carattere sussidiario della fattispecie, il requisito della necessità va interpretato nel senso che il pubblico ufficiale deve impiegare, tra i mezzi idonei a disposizione, quello meno lesivo. Se, per esempio, è possibile disperdere una folla in tumulto con gas lacrimogeni, non sarà consentito ferire e così via.

Deve trattarsi della necessità di:

- ❖ respingere una **violenza**: cioè un comportamento attivo tendente a frapporre ostacoli all’adempimento del dovere di ufficio. Deve trattarsi di un’azione violenta in atto, poiché, se così non fosse, mancherebbe la necessità dell’uso della coazione.
- ❖ vincere una **resistenza**: cioè quell’atteggiamento diretto ad ostacolare il pubblico ufficiale nell’adempimento dei suoi doveri. Si ritiene che la resistenza debba essere attiva, non bastando quella passiva come, ad esempio, la resistenza pacifica opposta da chi scioperi disteso su dei binari di un treno. Devono, però, essere sempre valutati il rapporto di proporzione tra i mezzi di coazione impiegati, il tipo di resistenza da vincere.
- ❖ impedire la **consumazione dei delitti** di strage (artt. 285 e 422 c.p.), di naufragio (art.428 c.p.), sommersione (art. 428 c.p.), disastro aereo (art. 428 c.p.), disastro ferroviario (art. 430 c.p.), omicidio volontario (art. 575 c.p.), rapina a mano armata (art. 628 c.p.) e sequestro di persona (artt. 289 bis, 605 e 630 c.p.).

Il requisito della necessità fa sì che, affinché possa essere applicata tale scriminante, debbano ricorrere anche qui i requisiti della **proporzionalità** e dell’**inevitabilità**, già esaminati a proposito della legittima difesa. Nello specifico, seppure non vi sia nella fattispecie la menzione della proporzione, la causa di giustificazione va interpretata in modo restrittivo e cioè in maniera conforme ai principi che caratterizzano l’ordinamento democratico.

USO LEGITTIMO DELLE ARMI IN QUANTO *EXTREMA RATIO*

Perché possa ritenersi integrata la scriminante prevista dall’art. 53 c.p., il ricorso all’uso delle armi deve costituire l’*“extrema ratio”* nella scelta dei mezzi necessari per l’adempimento del dovere, essendo ammissibile solo quando non sono praticabili altre modalità d’intervento, né sono superati i limiti di gradualità dettati dalle esigenze del caso concreto ed è, inoltre, rispettato il principio di proporzione, inteso come necessario bilanciamento tra interessi contrapposti in relazione alla specifica situazione [Cass. pen., sez. V, n. 41038/2014].

LA FUGA

La fuga non legittima l’uso delle armi, a meno che metta in pericolo terzi o gli stessi pubblici ufficiali.

ART. 54

Lo stato di necessità

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.”

La *ratio* della scriminante risiede nella mancanza di interesse dello Stato a salvaguardare l'uno o l'altro dei beni in conflitto, posto che nella situazione data un bene in ogni caso è destinato a soccombere. In base al principio di bilanciamento degli interessi è, però, necessario che il bene sacrificato sia di rango inferiore o equivalente rispetto a quello salvato.

Si esaminano nel dettaglio i **presupposti dello stato di necessità**:

1. Attualità del pericolo

Tale elemento, inteso come situazione di fatto in base alla quale è possibile formulare un giudizio di probabilità sul prossimo verificarsi di un danno, è comune anche alla legittima difesa. Si può perciò rimandare a quanto precedentemente detto. Si ritiene soltanto importante ribadire che l'attualità deve sussistere al momento del fatto, ciò vuol dire che debba essere sufficientemente probabile che il danno si verifichi.

2. Involontarietà del pericolo

Il pericolo non deve essere volontariamente causato. Si considerano volontariamente causate quelle situazioni di pericolo dovute anche alla semplice colpa. Ad es. l'automobilista, che crea una situazione di rischio a causa della propria condotta imprudente e che provoca un sinistro, non potrebbe giustificarsi adducendo come scusa che l'investimento del passante è derivato dalla necessità di evitare un pericoloso urto contro un ostacolo. Si ribadisce, dunque, che la causa di giustificazione non si applica quando l'agente che si trova in pericolo abbia contribuito colpevolmente e quindi responsabilmente alla sua verifica.

3. Inevitabilità del pericolo

L'esplicita menzione che il pericolo non debba essere altrimenti evitabile sta ad indicare che scrimina soltanto la condotta che arreca il minor danno al terzo coinvolto e che la valutazione sulla inevitabilità del danno deve essere effettuata in maniera estremamente rigorosa. A tal proposito, la locuzione “grave danno alla persona” (ossia ad es. alla vita, all'integrità fisica, alla libertà personale, alla libertà sessuale) è idonea a ricomprendere qualsiasi lesione minacciata ad un bene personale giuridicamente rilevante.

La gravità del danno può essere determinata mediante l'utilizzo di un due indicatori:

- a. un **criterio qualitativo** che tiene conto del rango del bene minacciato (es. bene vita);
- b. un **criterio quantitativo** che prende come riferimento il grado del pericolo che incombe sul bene.

4. Rapporto di proporzione tra fatto e pericolo

Il giudizio di proporzione deve avere ad oggetto il rapporto di valore tra i beni confliggenti, tenendo conto dei rischi rispettivamente incombenti sul bene da salvaguardare e su quello che viene aggredito. Rischi, quest'ultimi, che si valutano *ex ante* (ossia sulla base delle conoscenze al momento dell'accadimento del fatto) e che si valutano tenendo conto di quegli altri requisiti appena menzionati, (l'attualità del pericolo, la necessità-inevitabilità di realizzare l'azione difensiva ecc.)

Il 2 comma della disposizione stabilisce che la scriminante non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. Ad es. i vigili del fuoco, le guardie alpine ecc.

Per concludere, sul piano delle conseguenze sanzionatorie, lo stato di necessità si differenzia dalla legittima difesa, poiché, ai sensi dell'art. 2045 del Codice civile, al danneggiato è dovuta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice. Ciò perché l'azione arreca pregiudizio a un soggetto che non è responsabile della situazione di pericolo che si è venuta a creare.

STATO DI NECESSITA' E LEGITTIMA DIFESA: LE DIFFERENZE

A differenza di quanto accade nella legittima difesa, nello stato di necessità:

- L'azione difensiva ricade non già su di un aggressore, bensì su un terzo estraneo, cioè su una persona che non è responsabile della situazione di pericolo che si è venuta a creare.

Ad es. il naufrago che, per salvare sé stesso, respinge in mare il compagno che si è aggrappato alla stessa tavola capace di sostenere una sola persona oppure si pensi all'alpinista che fa precipitare il compagno sospeso alla stessa corda che minaccia di spezzarsi così trascinando entrambi nell'abisso.

- L'azione giustificatrice non deve tendere a salvaguardare un qualsiasi diritto, come nella legittima difesa, (ad es. anche patrimoniale), ma deve mirare a scongiurare "il pericolo attuale di un danno grave alla persona" (ad es. la vita, la libertà personale ecc.)

ART. 55

L'eccesso colposo

“Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 51,52,53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”

La figura disciplina i casi in cui sussistono i presupposti di fatto di una causa di giustificazione, ma l'agente per colpa ne travalica i limiti. Ad esempio, Tizio viene aggredito e, a causa di un errore inescusabile di valutazione, uccide invece di limitarsi a percuotere. Dato che nel Codice penale all'art. 589 è espressamente prevista la fattispecie dell'omicidio colposo, Tizio sarà punito ai sensi di tale articolo poiché ha superato colposamente i limiti dell'agire consentito.

In questo esempio i presupposti di fatto della scriminante esistono, ma l'agente supera colposamente i limiti del comportamento consentito. Come abbiamo visto, analizzando le singole cause di giustificazione, il legislatore pone dei "paletti" ben precisi alla loro applicabilità (si pensi ai requisiti della proporzionalità, dell'attualità del pericolo), poiché esse rendono leciti dei fatti che altrimenti costituirebbero reato.

Il superamento di questi limiti, affinché si applichi la disciplina dell'art. 55, deve essere dovuto a un atteggiamento colposo dell'autore, cioè deve dipendere da difetto inescusabile di conoscenza della situazione concreta oppure da altre forme di inosservanza di regole di condotta, a contenuto precauzionale, relative all'uso dei mezzi o alle modalità di realizzazione del comportamento.

Tale fattispecie si può, quindi, integrare sia quando si cagiona un determinato risultato volutamente, perché si valuta erroneamente la situazione di fatto, sia quando quest'ultima è stata valutata correttamente, ma per errore esecutivo si è prodotto un evento più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare.

Si è invece fuori dai limiti dell'eccesso colposo se l'agente, essendo ben a conoscenza della situazione concreta e dei mezzi necessari al raggiungimento dell'obiettivo consentito, superi volontariamente i limiti dell'agire scriminato. Per esempio, Tizio, pur rendendosi conto che basterebbero delle semplici percosse a fare desistere un assalitore disarmato, lo ferisce con un coltello per provocargli uno sfregio duraturo. In questo caso la volontà è diretta a commettere un'azione criminosa, non alla mera difesa; pertanto, il reato sarà punito a titolo di dolo.

Ricapitolando, le **condizioni per l'applicazione dell'art. 55 c.p.** sono tre:

- ✦ l'attività deve essere iniziata in presenza di una causa di giustificazione prevista dagli artt. 51, 52, 53 e 54 c.p.;
- ✦ per imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, o discipline, cioè per colpa, si presenta un superamento dei limiti dell'agire consentiti dalla causa di giustificazione;
- ✦ il reato concretamente commesso è perseguibile a titolo di colpa (se ciò è previsto. Ricordiamo infatti che, se non esplicitamente previsto, i delitti sono perseguibili solo a titolo di dolo).

DISCIPLINA DELL'ERRORE

Rilevanza puramente obiettiva: secondo l'art. 59, comma 1°, “Le circostanze che attenuano [62, 62-bis] o escludono [50-54, 85, 308, 309, 376, 384, 4183, 463, 649] la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti [114, 118, 119].” Ciò vuol dire che le cause di giustificazione, contenute nella parte generale del codice, sono valutate a favore dell'agente in virtù della loro sola esistenza, a prescindere dalla consapevolezza che quest'ultimo ne abbia.

Rilevanza del putativo: secondo l'art. 59, ultimo comma, “ se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena [50-54], queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo [43]”.

Viene, dunque, data rilevanza alla figura della scriminante putativa, equiparando così la situazione di chi agisce effettivamente in presenza di una causa di giustificazione a quella di chi confida erroneamente nella sua esistenza. L'errore per avere efficacia deve riguardare:

1. i presupposti di fatto che integrano la causa di giustificazione (ad es. Tizio, a causa di un errore di percezione, crede di essere aggredito da Caio e reagisce difendendosi);
2. una norma *extra*-penale integratrice di un elemento normativo della fattispecie;

Si esclude l'efficacia dell'errore di diritto sfociante nell'erronea e inescusabile convinzione che la situazione nella quale l'agente si trova ad operare rientri tra quelle cui l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia, secondo il principio generale dell’*“ignorantia legis non excusat”* posto dall'art. 5 c.p. Il ragionamento sotteso è quello per cui chi commette un reato nell'erronea convinzione che sussistono circostanze che facoltizzano o impongono il comportamento agisce senza dolo. Il soggetto non si rappresenta un fatto punibile, ma al contrario si rappresenta un fatto diverso.

Errore colposo: sempre l'ultimo comma dell'art. 59 afferma che se l'errore sulla presenza di una scriminante è dovuto a colpa dell'agente, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. Ad es., Tizio, camminando di notte lungo una strada solitaria, viene avvicinato da un estraneo che si limita a chiedergli un'informazione, ma, per effetto di autosuggestione, confonde l'estraneo con un pericoloso bandito, se ne creda aggredito e lo uccide. L'errore di valutazione di Tizio appare rimproverabile perché dovuto a eccessiva precipitazione di giudizio e l'omicidio è punito dalla legge anche se realizzato in forma colposa (art.589).

TESI III

I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il titolo in esame presupporrebbe una chiara individuazione di cosa s'intende, ai fini del diritto penale, per Pubblica Amministrazione. In realtà una simile definizione non è stata mai ufficializzata. In termini speditivi basterà concepire la Pubblica Amministrazione come quel complesso di strutture che perseguono finalità pubbliche (e quindi l'interesse della collettività) nel rispetto della normativa pubblicistica e con i poteri pubblici da essa accordati.

Il **bene giuridico tutelato** dai delitti contenuti nel II titolo è per l'appunto la funzione amministrativa, per come descritta dall' art. 97 della Costituzione.

I delitti contro la pubblica amministrazione si suddividono in due categorie:

- ☐ delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione;
- ☐ delitti commessi dai privati contro la Pubblica Amministrazione.

Soggetti che ricoprono cariche pubbliche

Per procedere alla trattazione di questi reati si devono necessariamente definire i soggetti che esercitano pubbliche funzioni, da cui discendono obblighi e conseguenze giuridiche.

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di **poteri autoritativi o certificativi**.”

Esempi di pubblici ufficiali sono l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico, il testimone, l'assistente universitario, l'ispettore sanitario di un ospedale, i membri della commissione edilizia comunale, i Carabinieri, gli Agenti di Pubblica Sicurezza, il geometra tecnico dell'ufficio comunale.

La nozione di **pubblico ufficiale** appare fondamentale ai fini della configurabilità di alcuni reati previsti nel presente capo in cui, a seconda delle circostanze, la qualifica assurge da elemento imprescindibile, o da circostanza aggravante, sia nel caso in cui il pubblico ufficiale rappresenti il soggetto attivo del reato, sia nel caso opposto in cui sia soggetto passivo. Ciò che rileva è la **circostanza obiettiva di esercitare una pubblica funzione**, senza che assuma importanza il dato formale dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Il pubblico ufficiale si differenzia dall' incaricato di pubblico servizio, poiché è destinatario dei seguenti poteri:

- **poteri deliberativi**, che si sostanziano nella manifestazione all'esterno della volontà dell'ente pubblico; Esempio: Il Comandante di Stazione che redige e firma il Memoriale del Servizio

(decidendo ufficialmente l'impiego dei militari), oppure il Prefetto quando emette un decreto di espulsione o un'ordinanza.

- **poteri autoritativi**, caratterizzati dall'attività che permette alla Pubblica Amministrazione di portare a termine i propri fini istituzionali, tramite il c.d. potere d'imperio; Esempio: la pattuglia di Carabinieri che intima l'ALT a un posto di controllo; In questo caso il Carabiniere sta esercitando il potere autoritativo dello Stato limitando, per fini di giustizia, la libertà del soggetto.
- **poteri certificativi**, i quali attestano, certificano, documentano fatti e valutazioni in modo da garantire la sicurezza dei traffici giuridici (ad es. scritture private autenticate). Esempio: il Carabiniere che redige un Verbale di accertamento al Codice della Strada: se nel verbale l'operatore scrive "il veicolo non rispettava il semaforo rosso", quel documento certifica ufficialmente il fatto in modo vincolante per la legge.

Incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”

Sono tali, ad **esempio**, gli esattori di una società concessionaria dell'erogazione del gas, gli impiegati degli enti pubblici che prestano la loro collaborazione ai pubblici ufficiali nell'opera da questi espletata, il custode del cimitero, la guardia giurata che conduca un furgone portavalori, i presentatori-conduttori delle trasmissioni televisive.

La nozione di **incaricato di pubblico servizio** è caratterizzata in negativo, rispetto alla funzione tipica del pubblico ufficiale, per la **mancanza dei poteri tipici** di quest'ultimo. In comune con la nozione di pubblico ufficiale vi è la **circostanza obiettiva di esercitare un pubblico servizio**, senza che assuma importanza il dato formale dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego.

ART. 314

Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Si tratta di un **reato proprio** non esclusivo, in quanto la medesima condotta tipica, commessa da un *extraneus*¹, configurerebbe comunque un reato, ma diverso dal peculato (il reato, per l'appunto, di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p.).

Presupposti e condotta

L'antefatto storico della perpetrazione del reato è ovviamente rappresentato dal fatto che un soggetto qualificato (appunto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio) abbia il **possesso** o comunque la **disponibilità di denaro o di altra cosa mobile**. Ulteriore presupposto indefettibile è il fatto che tale rapporto con la cosa, ossia con ciò che diverrà l'oggetto materiale dell'indebita appropriazione, si sia instaurato **per ragione del suo ufficio o servizio**.

La nozione di “ragione d'ufficio o servizio”

La mera qualifica soggettiva non è sufficiente a far trasmigrare il fatto dell'appropriazione entro l'alveo previsionale del delitto di peculato: non ogni forma di appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio è automaticamente riconducibile sotto l'egida normativa della figura tipica in commento. Ciò che dunque rileva è una connessione di tipo causale tra le attribuzioni del soggetto e la presa in consegna della *res*. È sufficiente che la consegna avvenga in dipendenza della qualità da lui rivestita o dell'ufficio o servizio al quale è preposto, e cioè che egli venga in possesso della cosa per una ragione inerente alla pubblica funzione, di cui è rivestito o del pubblico potere da lui esercitato.

La nozione di “possesso” e “disponibilità”

Per **possesso** la dottrina è concorde nel non considerarlo alla stregua del possesso civile, ma nel ritenerlo un mero potere di fatto sul bene, che viene riconosciuto al soggetto e che si tramuta nel dovere di custodire il denaro o la cosa mobile, ovvero nella possibilità di attribuire alla stessa una certa destinazione. Trattasi di un potere che è autonomamente esercitabile e che deve presentarsi “funzionalmente destinato all'esercizio dell'ufficio o del servizio, con l'obbligo di restituzione o di rispetto della destinazione”.

Il concetto di **disponibilità** chiarisce che anche la possibilità di disporre della cosa, a prescindere dalla materiale detenzione, è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame.

La condotta tipica di **appropriazione** è qualificabile alla stregua di un atteggiarsi del soggetto agente, verso il denaro o verso la cosa mobile, quale proprietario e non più quale mero detentore. Viene in rilievo il compimento di qualsivoglia atto rientrante nella sfera dei diritti e delle facoltà spettanti al solo proprietario. La realizzazione ed il compimento di atti spettanti al solo proprietario sono dunque elementi che connotano la condotta incriminata.

L'oggetto materiale della condotta

Questo è da identificarsi innanzitutto nel **denaro**, ossia in monete o banconote che abbiano corso legale in Italia o all'estero. Rientrano poi nella previsione normativa le **altre cose mobili**, sarebbero

¹ Con *extraneus*, nel caso di specie, si vuole indicare un soggetto che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio.

a dire, qualsivoglia tipo di bene e che presenti una specifica attitudine ad essere centro di imputazioni di diritti, e senza essere riconducibile alla categoria dei beni immobili.

Per cosa mobile deve intendersi ogni cosa che sia mobile per natura o comunque mobilizzabile; nel concetto di cosa mobile rientra anche l'energia elettrica e tutto ciò che comunque possa avere un valore economicamente apprezzabile.

Vediamo un esempio:

Un militare, avendo eseguito una perquisizione per ricerca di stupefacenti, rinviene e sequestra una somma di denaro contante. Invece di versarla e repertarla come corpo del reato, se ne appropria. In questo caso si configura il peculato perché il militare ha ottenuto la disponibilità materiale di quel denaro esclusivamente in virtù della sua funzione (la perquisizione d'iniziativa o delegata) e si è comportato da "proprietario" trattenendolo. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 11933/2019).

L'utilizzo della carta carburante (o dei buoni benzina) dell'Amministrazione per rifornire la propria autovettura privata o quella di un familiare. La Cassazione ha chiarito che il carburante, essendo un bene mobile dotato di valore economico, rientra pienamente nell'oggetto materiale del peculato. Il militare, avendo la disponibilità della tessera per ragioni di servizio, ne distrae il valore economico appropriandosene. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 25258/2022).

Peculato d'uso

Il comma 2° dell'art. 314 disciplina un'ulteriore e differente fattispecie incriminatrice rappresentata dal c.d. peculato d'uso, che si integra quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa, ma al solo fine di **farne un uso momentaneo** e a patto che, dopo tale uso, la cosa venga restituita, ossia riportata nella disponibilità materiale o giuridica dell'avente diritto.

Momento fondamentale del peculato d'uso è la restituzione della cosa oggetto di appropriazione. Il verbo restituire deve quindi intendersi come la semplice reintegrazione della cosa nella sua destinazione funzionale originaria. La restituzione della cosa deve avvenire concretamente, non rilevando la mera volontà di restituire.

La dottrina esclude la configurabilità del tentativo di peculato d'uso.

Con riferimento all'**oggetto materiale** della condotta del peculato d'uso, a differenza di quanto accade in relazione all'ipotesi principale del peculato, è contenuto solo il riferimento alle cose, con esclusione del richiamo anche al denaro, cosa fungibile per definizione.

Elemento soggettivo

Il coefficiente psicologico richiesto dalla fattispecie di cui al primo comma (**peculato**) è il **dolo generico**, rappresentato dalla coscienza e volontà di porre in essere una condotta appropriativa in relazione ad alcune tipologie di beni.

Diversamente, il **peculato d'uso** postula l'esistenza del **dolo specifico**, atteso che la condotta appropriativa è qui posta in essere con il fine di fare un uso cronologicamente limitato della cosa.

Vediamo un esempio:

Il Capo Equipaggio di una pattuglia utilizza l'autovettura di servizio per deviare dal percorso di perlustrazione e recarsi a fare una commissione strettamente personale (es. fare la spesa o accompagnare un parente), riportando poi il veicolo in caserma al termine del turno. La Corte di Cassazione inquadra sistematicamente questa condotta nel peculato d'uso in quanto il militare si appropria temporaneamente del bene dell'Amministrazione per un fine esclusivamente privato, reintegrandolo poi nella sua destinazione originaria. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 18235/2019).

DIFFERENZA TRA PECULATO E APPROPRIAZIONE INDEBITA

Il reato di peculato si distingue dal reato di appropriazione indebita poiché in questa seconda fattispecie chi si appropria di qualcosa lo fa su qualcosa che non è nella disponibilità del soggetto in funzione del pubblico servizio.

L'azione materiale è la stessa (appropriarsi di un bene altrui), ma cambia il motivo per cui si ha in mano quel bene:

Nel Peculato: Hai la disponibilità del bene esclusivamente per ragioni di servizio (es. soldi appena sequestrati).

Nell'Appropriazione Indebita: Hai la disponibilità del bene per motivi puramente privati (es. un trapano prestato dal vicino), anche se di mestiere fai il Carabiniere.

ART. 317

Concussione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Il delitto di concussione consiste nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità, abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

Come risulta dall'entità della pena comminata, il delitto in commento è senza dubbio il reato più grave dell'intero Titolo II del Codice penale.

La *ratio* della norma va ricercata, principalmente, nell'esigenza di stigmatizzare e prevenire atteggiamenti di sopraffazione da parte dei pubblici funzionari nei confronti dei cittadini.

Il delitto di concussione è un **reato proprio**, in quanto può essere commesso solo dal pubblico ufficiale e dall'incaricato di pubblico servizio.

Riguardo al bene giuridico tutelato, aderendo alla tesi della natura plurioffensiva del delitto, si ritiene soggetto passivo non solo la pubblica amministrazione, ma anche il soggetto privato che abbia subito la condotta delittuosa (la costrizione).

Condotta

L'elemento materiale che caratterizza la concussione consiste nel costringere taluno a dare o a promettere denaro o altra utilità, abusando della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o dei poteri connessi alle già menzionate qualifiche. La concussione è un reato:

- a **forma vincolata**: non ogni costrizione assume rilevanza penale, ma solo quella funzionalmente collegata all'abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico. L'abuso costituisce, dunque, lo strumento utilizzato dall'agente per realizzare l'effetto della coazione;
- che può essere integrato solo da **condotte attive**;
- di **evento**, in quanto la condotta deve aver provocato la dazione o la promessa di una indebita prestazione proveniente dalla vittima e indirizzata al soggetto pubblico.

La riforma del 2012 ha eliminato la condotta induttiva dal delitto in esame e introdotto il nuovo delitto di **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.) punendo, con la reclusione da tre a otto anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In sostanza, la precedente concussione è stata "spacchettata" in due fattispecie diverse, a seconda che la condotta del soggetto pubblico nei confronti della vittima sia costrittiva o induttiva, conservando nell'ambito dell'art. 317 c.p. solo il nucleo forte della fattispecie previgente rappresentato dalla **coazione psichica relativa** del soggetto passivo.

Lo spazio applicativo della "nuova" concussione si è perciò drasticamente ridotto alle sole ipotesi di vera e propria sopraffazione, giustificando il severo trattamento punitivo della norma in commento. Il comportamento costrittivo deve risultare funzionalmente collegato all'abuso delle qualità o dei poteri del soggetto pubblico.

La costrizione penalmente rilevante, ai sensi dell'art.317, consiste nell'obbligare taluno, mediante violenza o minaccia, a compiere un'azione che altrimenti non avrebbe compiuto o ad astenersi dal compiere un'azione che altrimenti sarebbe stata compiuta.

L'abuso della qualità o dei poteri pubblici

Come già emerso, la costrizione deve essere funzionalmente collegata all'abuso della qualità o dei poteri pubblici. In mancanza di abuso, la semplice costrizione non può, di fatto, definirsi concussoria. Ciò significa che la richiesta di denaro o altra utilità, rilevante ai fini dell'illecito in esame, è soltanto quella preceduta da uno o più atti che manifestano il concreto abuso della qualità o del potere del pubblico ufficiale.

Più nel dettaglio, l'**abuso della qualità pubblica** consiste nell'utilizzazione per tornaconto personale del ruolo che l'agente ha assunto nell'ambito dell'organizzazione amministrativa e quindi dell'ufficio, distorcendo il suo scopo di servizio a mezzo per limitare o condizionare la volontà degli amministrati, operando con suggestioni o minacce.

L'**abuso dei poteri** si configura, invece, tutte le volte in cui il pubblico funzionario utilizza i poteri inerenti alla pubblica funzione in modo distorto o eccedendo i limiti stabiliti dalla legge, ovvero in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento.

L'abuso dei poteri si configura sia nell'ambito dell'attività discrezionale, che in ipotesi di attività vincolata. In questo ultimo caso si manifesterà nel mancato compimento dell'atto o nell'adozione di

un provvedimento diverso da quello prescritto dalla legge; nel primo, invece, l'abuso si concretizzerà tutte le volte in cui della discrezionalità non venga fatto un uso conforme alla valutazione degli interessi pubblici perseguiti.

Evento

L'evento è costituito dalla **dazione o dalla promessa di una indebita prestazione proveniente dalla vittima e indirizzata al soggetto pubblico** che devono essere causalmente collegate alla condotta costringitiva dell'agente; se il privato si è indotto spontaneamente alla dazione o alla promessa non si versa nell'ipotesi di cui all'art. 317.

La **dazione** implica il passaggio di un bene dalla sfera di disponibilità di un soggetto a quella di un altro e può assumere, in concreto, le forme più svariate.

La **promessa** è la manifestazione di un impegno ad effettuare in futuro la prestazione; può realizzarsi in qualsiasi modo e non necessita della forma scritta; occorre, tuttavia, che la stessa sia assistita da una seria credibilità.

L'oggetto della dazione o della promessa

Sotto la pressione della costrizione, la vittima deve consegnare o promettere al soggetto pubblico o a terzi del **denaro o altra utilità**. Mentre la nozione di denaro è pacifica, il concetto di altra utilità presenta contorni sfumati. Il termine indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, morale o materiale, patrimoniale e non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un *facere*. Nell'espressione può essere ricompreso anche l'accrescimento del proprio prestigio professionale ovvero della propria considerazione nella comunità lavorativa.

La dazione o la promessa devono essere **indebite**; si considera tale la prestazione *sine titulo* (cioè, che non è dovuta né per legge, né per consuetudine)

Elemento psicologico

Il **dolo è generico** e richiede la rappresentazione e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato; il soggetto attivo deve essere consapevole sia dell'abuso della sua condotta, sia del carattere indebito alla prestazione.

Vediamo un esempio:

Un ispettore tecnico dell'ASL (qualificato come P.U.), durante un controllo in un cantiere edile, minaccia il titolare dell'impresa di redigere un verbale falso attestando violazioni gravissime sulla sicurezza che porterebbero all'immediato blocco dei lavori, a meno che il costruttore non gli consegni una mazzetta in contanti. In questo caso si tratta del reato di concussione in quanto il pubblico ufficiale abusa del suo potere di ispezione e "costringe" la vittima a pagare prospettandole un male ingiusto e rovinoso (la chiusura del cantiere). La vittima subisce la minaccia e paga solo per evitare un danno maggiore. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 28657/2017).

ART. 318

Corruzione per l'esercizio di una funzione (c.d. corruzione impropria)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

La nuova formulazione dell'art. 318 colpisce la generica messa a disposizione retribuita della funzione e dei poteri del soggetto pubblico.

Soggetti attivi della corruzione per l'esercizio della funzione sono il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio, nonché chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altre utilità, che può essere un privato oppure un altro pubblico ufficiale estraneo all'ufficio.

Condotta

L'elemento materiale che caratterizza la corruzione per l'esercizio della funzione consiste in un **accordo espresso o implicito** avente ad oggetto la compravendita dell'esercizio delle funzioni o dei poteri di un funzionario pubblico. L'accordo deve intervenire fra il corrotto, che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o accetta la relativa promessa, e il corruttore, che dà o promette il denaro o altra utilità. Quindi il contenuto del patto corruttivo consiste, da un lato, nell'esercizio delle funzioni o dei poteri, e, dall'altro, nella dazione o promessa di denaro o utilità.

La fattispecie in esame rappresenta un **reato a forma libera**, poiché la ricezione e l'accettazione non richiedono una particolare forma sacramentale né una dichiarazione espressa, ben potendo risultare, al contrario, anche da un comportamento concludente delle parti.

Oggetto della dazione o promessa deve essere il denaro o altra utilità, identificandosi, quest'ultima, in qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, rientrandovi anche le onorificenze o l'uso gratuito di un immobile.

La **ricezione della dazione o l'accettazione della promessa** devono essere indebite, cioè prive di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento.

La nuova norma, a seguito di una recente riforma, svincola la punibilità della puntuale individuazione di uno specifico atto o di una specifica condotta oggetto dell'accordo corruttivo (la fattispecie, infatti, fa riferimento all' "esercizio delle funzioni o dei poteri". Ne consegue che la pubblica accusa non avrà l'onere di identificare lo specifico atto per il quale è intervenuta la remunerazione, dovendo soltanto dimostrare che il mercimonio trova causa illecita nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Viene, così, a cadere uno degli elementi della fattispecie di maggiore difficoltà probatoria, specialmente in settori dell'attività amministrativa ove l'illegalità è più diffusa.

La riformulazione della fattispecie consente di ricondurre all'art. 318 sia la corruzione per l'esercizio della funzione **antecedente** sia quella **sussequente**, che si distinguono in ragione del rapporto cronologico tra il patto corruttivo e l'esercizio della funzione del pubblico agente:

- Corruzione per l'esercizio della funzione antecedente: quando il patto corruttivo ha ad oggetto una funzione pubblica che ancora non è stata esercitata;
- Corruzione per l'esercizio della funzione sussequente: quando il patto corruttivo ha ad oggetto una funzione pubblica che è già stata esercitata.

Elemento soggettivo

- Nella corruzione per l'esercizio della funzione antecedente: il dolo è **specifico**, in quanto l'accordo corruttivo ha come finalità l'esercizio (futuro) delle funzioni del pubblico agente;
- nella corruzione per l'esercizio della funzione sussequente il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di promettere/dare e accettare/ricevere il denaro o l'utilità come remunerazione di funzioni che il pubblico agente ha esercitato.

Vediamo un esempio:

Il capo equipaggio si accorda con il titolare di un grande supermercato o di una discoteca per far stazionare frequentemente la pattuglia nel parcheggio del locale durante i normali turni di servizio, al fine di scoraggiare furti o risse. In cambio di questa "vigilanza rafforzata" (che di per sé è un'attività di prevenzione lecita e rientra nei compiti d'istituto), il militare si fa consegnare periodicamente una "mancia" in denaro contante dal titolare.

Si configura la corruzione per l'esercizio della funzione. Il militare non sta violando la legge (pattugliare un'area a rischio è lecito e doveroso), ma sta "vendendo" la propria funzione istituzionale. Il reato scatta proprio perché il pubblico ufficiale accetta denaro privato per compiere un'attività che rientra già nel suo normale dovere verso lo Stato. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 23355/2016).

ART. 319

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio consiste nel fatto del pubblico ufficiale che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per averlo omesso o ritardato oppure per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, nonché colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità, che può essere un privato oppure un altro pubblico ufficiale estraneo all'ufficio.

Condotta

L'elemento materiale che caratterizza la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio consiste, dal lato del corrotto, nel ricevere o nell'accettare la promessa, e, dal lato del corruttore, nel dare o nel promettere denaro o un'altra utilità.

La corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio è un **reato a forma libera**, in quanto la ricezione e l'accettazione non richiedono una particolare forma sacramentale né una dichiarazione espressa, ben potendo risultare anche da un comportamento concludente delle parti.

La condotta deve essere posta in essere per **omettere** o **ritardare**, ovvero per aver omesso o ritardato un atto d'ufficio, o per **compiere** o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'omissione consiste nel mancato compimento dell'atto; il ritardo implica il compimento dello stesso dopo che sia spirato il termine di scadenza.

La nozione di **atto d'ufficio** deve essere intesa in una accezione molto ampia, comprensiva di qualsiasi atto a vario titolo collegato all'ufficio ricoperto dall'agente e, quindi, al concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio. In sintesi, devono considerarsi contrari ai doveri d'ufficio non soltanto gli atti illeciti, ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale, dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e d'imparzialità.

Oggetto materiale della condotta è il denaro o altra utilità.

Elemento soggettivo

Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione è **doloso**. In particolare:

- Nella corruzione propria antecedente: il dolo è **specifico**, in quanto l'accordo corruttivo ha come finalità l'omissione, il ritardo o la commissione di un atto contrario futuro;
- Nella corruzione propria susseguente il dolo è **generico** e consiste nella coscienza e volontà di promettere/dare e accettare/ricevere il denaro o l'utilità come remunerazione di funzioni (ritardo, omissione o compimento di atti contrari) che il pubblico agente ha esercitato.

Vediamo un esempio:

Un funzionario dell'Ufficio Tecnico di un Comune riceve una busta con del denaro contante da un costruttore edile. In cambio, il funzionario rilascia un permesso di costruire per un nuovo palazzo in una zona sottoposta a rigoroso vincolo paesaggistico o idrogeologico, dove la legge vieta assolutamente di edificare. Si tratta del reato di corruzione propria. A differenza della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), qui il patto illecito ha ad oggetto un atto specifico che è intrinsecamente illegittimo e viola palesemente i doveri istituzionali del Pubblico Ufficiale, piegando la Pubblica Amministrazione a un interesse privato illecito. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 33435/2021).

ART. 314 bis

Indebita destinazione di denaro o cose mobili

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni

di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Questa fattispecie incriminatrice è stata introdotta di recente (Legge n. 114/2024, c.d. "Riforma Nordio") in concomitanza con l'abrogazione del reato di Abuso d'Ufficio (ex art. 323 c.p.). La *ratio* della norma è quella di punire il cosiddetto "peculato per distrazione": si vuole colpire il funzionario pubblico che non si intasca i soldi (non se ne appropria), ma li devia dal loro scopo vincolato per favorire qualcuno o danneggiare qualcun altro. Come per il peculato, si tratta di un reato proprio, commissibile solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Condotta:

L'antefatto storico è identico a quello del peculato: il soggetto qualificato deve avere il possesso o la disponibilità di denaro o altra cosa mobile per ragioni del suo ufficio o servizio. L'elemento materiale che caratterizza il reato non è però l'appropriazione, bensì la **destinazione a un uso diverso**. La condotta tipica consiste nello sviare il bene dalla sua destinazione istituzionale. Affinché la condotta sia penalmente rilevante, la legge richiede un presupposto rigidissimo: l'uso del denaro o della cosa deve essere vincolato da *specifiche disposizioni di legge* che non lasciano al pubblico ufficiale alcun margine di scelta (assenza di discrezionalità). Se il funzionario ha potere discrezionale su come usare quei fondi, il reato non si configura.

Oggetto materiale della condotta:

L'oggetto materiale è il medesimo dell'art. 314 c.p., ossia il denaro (monete o banconote) o altra cosa mobile altrui avente un intrinseco valore economico.

Elemento soggettivo:

Il coefficiente psicologico richiesto è un **dolo specifico e intenzionale**. Non basta la generica consapevolezza di usare i fondi in modo irregolare: l'agente deve agire con l'intenzione specifica e prevalente di procurare a sé o ad altri un *ingiusto vantaggio patrimoniale* oppure di recare ad altri un *danno ingiusto*.

Vediamo un esempio:

Un Dirigente di un Comune ha a disposizione un fondo di denaro pubblico che una specifica legge statale vincola esclusivamente all'acquisto di ambulanze e materiale sanitario per il pronto soccorso locale. Il Dirigente, senza appropriarsi di un solo euro, devia (distrae) intenzionalmente quei fondi per finanziare l'associazione culturale di un suo amico, permettendole di organizzare un festival estivo. Non essendo configurabile il peculato (perché il Dirigente non ha "rubato" i soldi per sé facendoli propri, ma li ha spesi per l'Ente pur sviandoli), scatta il nuovo art. 314-bis. Il P.U. aveva a disposizione fondi rigidamente vincolati dalla legge e li ha destinati a un uso diverso, procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale all'associazione dell'amico.

ART. 326

Rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali

debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

La rivelazione e l'utilizzazione dei segreti d'ufficio è un **reato proprio**, che può essere commesso esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Soggetto passivo del reato è la sola Pubblica Amministrazione, in quanto titolare dell'interesse alla segretezza delle notizie d'ufficio in funzione della tutela del suo buon andamento che potrebbe essere compromesso dall'agire di agenti pubblici che, violando il dovere di fedeltà, realizzano condotte di rivelazione o di agevolazione di notizie d'ufficio destinate alla segretezza. Il privato, se titolare di un autonomo diritto inerente alla notizia la cui segretezza sia stata violata, potrà costituirsi parte civile se danneggiato dal reato.

Condotta

L'elemento materiale che contraddistingue la condotta incriminata nel reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio consiste:

- nei primi due commi: nel **rivelare a terzi** o nell'**agevolare** in qualsiasi modo la conoscenza di notizie d'ufficio che devono rimanere segrete;
- nel terzo comma: nell'**avvalersi illegittimamente** delle predette notizie.

Il fatto di **rivelare** si risolve in una qualsiasi forma di comunicazione della notizia d'ufficio destinata a rimanere segreta ed indirizzata, da parte del soggetto qualificato, a terzi non autorizzati a conoscerla; il fatto di **agevolare** nel facilitarne l'apprendimento, mentre **avvalersene illegittimamente** in condotte di sfruttamento o di utilizzazione delle conoscenze, relative a notizie coperte da segreto.

Oggetto materiale del reato è la notizia d'ufficio alla quale va assegnato un significato ampio, essendo tale quella che riguarda l'ufficio o il servizio in quanto concernente un atto o un fatto, un accadimento o qualsiasi informazione appartenente alla pubblica amministrazione, sia essa orale o trascritta su un documento oppure su un supporto informatico.

Con **segreto d'ufficio** si intende la notizia che, per espressa previsione di legge, per ordine dell'autorità, per consuetudine riconosciuta ed anche per sua espressa natura, non deve essere palesata ad altri. Di conseguenza, si esclude la sussistenza di questo connotato per le notizie che siano già notorie e per quelle che non presentano più il carattere dell'attualità.

La rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio è un reato:

- a **forma vincolata**, in quanto la rilevanza della condotta è determinata dalla violazione di norme poste a protezione del segreto d'ufficio violato dalla condotta “*contra ius*” dell'agente;

- a **condotta attiva**, limitatamente al fatto tipico della rivelazione, che presuppone necessariamente un'azione;
- di **pericolo concreto** poiché rivelazione del segreto è punibile non già in sé e per sé ma soltanto se dalla divulgazione della notizia possa derivare un qualche nocumento alla Pubblica Amministrazione o ai terzi.

L'ipotesi delittuosa prevista dal **primo comma** prevede due condotte alternative:

- la rivelazione della notizia;
- l'agevolazione della diffusione della notizia.

Al **secondo comma** è prevista una fattispecie di natura colposa, qualora la rivelazione delle notizie consegua da un comportamento negligente, imprudente, imperito o in violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il **terzo comma** disciplina, invece, due ipotesi aggravate, qualora il soggetto pubblico si avvalga delle notizie per conseguire un indebito profitto patrimoniale, oppure se il fatto sia commesso per conseguire un ingiusto profitto non patrimoniale (ad es. per mera soddisfazione personale) o per causare ad altri un danno ingiusto.

Elemento soggettivo

Il reato di cui all'art. 326, comma 1, richiede il **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà di rivelare notizie o di agevolarne la conoscenza, nella consapevolezza del loro carattere segreto e della conseguente violazione dei doveri funzionali.

L'agevolazione è punita anche a **titolo di colpa** (art. 326, comma 2). La fattispecie si realizza quando la conoscenza del segreto d'ufficio avviene a causa di una condotta imprudente o negligente del soggetto agente, come nel caso in cui egli abbia lasciato alla libera vista un documento riservato che un terzo abbia fotocopiato.

Le fattispecie di cui all'art. 326, comma 3, richiedono, invece, il **dolo** specifico, dovendo il soggetto qualificato agire al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale o un ingiusto profitto non patrimoniale oppure per cagionare ad altri un danno ingiusto.

Vediamo qualche esempio:

Un militare addetto alla Stazione, su richiesta di un amico, accede alla banca dati delle Forze di Polizia (SDI) per controllare se ci siano denunce a carico di quest'ultimo e gliene comunica l'esito. In un altro caso molto frequente, il militare avvisa segretamente il titolare di un locale pubblico che la sera successiva è programmato un controllo a sorpresa da parte dei NAS o del NIL. Si configura il reato di rivelazione di segreto d'ufficio (spesso in concorso con l'accesso abusivo a sistema informatico per la questione dello SDI). Il Carabiniere viola i propri doveri e comunica a terzi non autorizzati informazioni istituzionali (l'esistenza di indagini o la pianificazione di un servizio) che per legge devono restare coperte da segreto, vanificando di fatto l'azione di controllo dello Stato. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. V, Sent. n. 25484/2019)

ART. 328

Rifiuto d'atti d'ufficio. Omissione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Il rifiuto o l'omissione in atti d'ufficio è un **reato proprio**, che può essere commesso esclusivamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

Nel reato di **rifiuto di atti d'ufficio**, di cui all'art. 328, comma 1, soggetto passivo è soltanto la Pubblica Amministrazione e non il privato, che può solo eventualmente essere danneggiato dalla condotta del pubblico ufficiale.

Il delitto di **omissione di atti di ufficio**, di cui all'art. 328, comma 2, integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto.

Condotta

Oggetto della condotta di rifiuto o di omissione ed elemento costitutivo dei reati di cui all'art. 328, commi 1 e 2, è un **atto dell'ufficio**.

Rifiuto dell'atto: la condotta dell'art. 328, comma 1

L'atto di ufficio da compiersi senza ritardo deve essere qualificato da ragioni:

- a) di giustizia, intendendosi qualunque provvedimento od ordine derivante da una norma giuridica e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o della polizia giudiziaria;
- b) di sicurezza pubblica, riferendosi a qualsiasi atto diretto a garantire la sicurezza dei cittadini e la loro incolumità;
- c) di ordine pubblico, cioè volto ad evitare turbative della quiete e della tranquillità pubblica;
- d) di igiene e sanità, ossia attinente alla salute sia fisica che psichica del cittadino.

Ricorrendo questo presupposto, è comunque necessario, per l'integrazione del reato, l'ulteriore requisito dell'**indifferibilità dell'atto**.

Il **rifiuto** può manifestarsi in qualsiasi forma, scritta o orale, e deve essere indebito (quindi non sorretto da cause di giustificazione). La connotazione indebita, secondo la giurisprudenza, sussiste

quando risulti che il soggetto non abbia esercitato alcuna discrezionalità tecnica, ma si sia semplicemente sottratto alla valutazione d'urgenza dell'atto del suo ufficio.

L'omissione dell'atto: la condotta dell'art. 328, comma 2

L'art. 328, comma 2, si apre con una clausola di riserva, con la conseguenza che la fattispecie punisce il soggetto qualificato che, non avendo compiuto l'atto dell'ufficio o servizio, non lo compie neppure entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse... e non risponde per esporre le ragioni del ritardo. La richiesta cui si fa menzione non è quella iniziale con la quale si richiede per la prima volta il compimento dell'atto, bensì quella successiva di messa in mora che può essere inoltrata una volta che i tempi massimi per l'esecuzione dell'atto siano già decorsi. La richiesta scritta di cui all'art. 328, co. 2, assume quindi la natura e la funzione tipica della diffida a adempiere.

La condotta si esprime in una omissione di un atto d'ufficio, conseguente ad una **formale messa in mora**, vale a dire una richiesta scritta del privato, da cui decorre il termine per l'adozione dell'atto ovvero per formulare una risposta negativa che espliciti i motivi del diniego. È comunque necessario che sussista un effettivo **obbligo di avvio del procedimento**.

Mentre la condotta di cui al primo comma è **monoffensiva**, tutelando solo il buon andamento della P.A. ed il suo normale funzionamento, quella di cui al secondo comma presenta invece una natura **plurioffensiva**, tutelando anche il concorrente interesse del privato richiedente un atto a lui dovuto. I due commi hanno in comune il fatto di essere entrambi ipotesi di **reati di pericolo e di tipo omissivo improprio**, dato che puniscono una condotta consistente in un semplice non fare, prescindendo completamente dalla causazione di un evento di danno naturalisticamente inteso.

Elemento soggettivo

Il delitto di cui al primo comma è punito a titolo di **dolo generico** e consiste nella cosciente volontà di rifiutare l'atto dovuto, mentre l'**avverbio “indebitamente”** non implica l'esigenza di un dolo specifico ma **sottolinea la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti, con la conseguenza che gli atti d'ufficio rifiutati in buona fede, che deve essere rigorosamente provata, escludono il dolo**.

Il **dolo è generico** anche con riferimento al delitto di cui al secondo comma e consiste nella consapevolezza da parte del soggetto qualificato della richiesta dell'interessato e dell'obbligo di compiere l'atto dell'ufficio, nonché nella volizione dell'inadempimento e nella consapevolezza di aver ingiustificatamente omesso di dare risposta all'intimazione del privato.

Vediamo due esempi:

Caso I: Un medico di turno presso il Pronto Soccorso di un ospedale pubblico (qualificato come P.U. o I.P.S.), a fronte dell'arrivo di un paziente con forti dolori al petto e chiari sintomi di un infarto in corso, si ritira nella stanza di riposo e si rifiuta indebitamente di visitarlo, sostenendo di aver appena terminato il proprio turno di lavoro. Scatta immediatamente il reato di rifiuto d'atti d'ufficio. Il medico si è volontariamente sottratto a un atto che doveva essere compiuto senza ritardo per urgenti ed evidenti ragioni di igiene e sanità, violando i doveri imposti dal suo ruolo e creando un pericolo concreto. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 23817/2019).

Caso II: Un cittadino entra trafelato in caserma (o ferma una pattuglia per strada) segnalando che, nel palazzo di fronte, è in corso una violenta lite domestica con urla e rumore di oggetti rotti. Il militare addetto alla ricezione del pubblico, invece di attivare immediatamente le procedure di

intervento, liquida il cittadino dicendogli di "chiamare il 112 perché la pattuglia è fuori zona" o, peggio, invitandolo a "tornare più tardi". Si tratta del reato di rifiuto d'atti d'ufficio in quanto il Carabiniere ha l'obbligo giuridico di attivarsi immediatamente di fronte alla segnalazione di un potenziale reato in corso o di un pericolo per l'incolumità delle persone. Il rifiuto di intervenire (o di inviare rinforzi) per ragioni di sicurezza pubblica e giustizia, in assenza di un obiettivo e assoluto impedimento, integra pienamente il reato. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 12130/2020).

ART. 329

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

“Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni”.

La presente disposizione disciplina essenzialmente una ipotesi alternativa di rifiuto d'atti d'ufficio di cui all'art. 328, differenziandosi solamente in relazione al soggetto agente, **militare o agente della forza pubblica**, ed alla fonte della richiesta di attivarsi, ovvero l'Autorità competente di volta in volta individuabile.

La norma si intreccia inevitabilmente con la causa di giustificazione di cui all'art. 51, che, se da un lato scrimina eventuali condotte attive del soggetto agente, dall'altro lato, in relazione al rifiuto o all'omissione di cui al presente articolo, scrimina il rifiuto o il ritardo nell'adempiere a **richieste illegittime** o affette da **manifesta criminalità**.

È importante ricordare che questo articolo del Codice Penale si applica quando l'ordine arriva da un'Autorità esterna (es. un Magistrato, il Prefetto, il Sindaco). Se l'ordine arriva da un superiore gerarchico all'interno dell'Arma, si applica invece il reato di “Disobbedienza” previsto dal Codice Penale Militare di Pace.

Vediamo un esempio:

Un Pubblico Ministero (o il Prefetto), in qualità di Autorità competente, emette un ordine formale delegandone l'esecuzione a una specifica Stazione dei Carabinieri (es. l'esecuzione di un sequestro urgente o l'accompagnamento coattivo di un testimone). Il militare incaricato, pur avendo ricevuto l'atto nelle forme di legge, decide arbitrariamente di non eseguirlo o lo ritarda per settimane senza alcuna valida e oggettiva giustificazione operativa. Scatta il reato di cui all'art. 329 cp in quanto il militare si è sottratto a una richiesta legittima proveniente da un'Autorità esterna che ha il potere di disporre della forza pubblica. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 1548/2018).

ART. 336

Violenza e minaccia a un pubblico ufficiale

"Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa."

Il reato consiste nell'esercizio di violenza o minaccia per costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio a porre in essere atti contrari ai doveri d'ufficio o ad omettere atti legittimi.

La finalità della disposizione è evitare che l'attività dell'amministrazione sia coartata da condotte violente o minacciose nel momento di formazione della sua volontà.

L'interesse protetto è duplice:

- A. innanzitutto, vi è quello principale, cioè l'interesse alla regolarità della attività amministrativa attraverso la tutela diretta della legittima azione del soggetto agente;
- B. l'ulteriore bene giuridico tutelato che qualifica il reato in esame come **plurioffensivo** è poi attinente alla salvaguardia della libertà fisica e morale della persona del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio.

Si tratta di un **reato** comune, come si evince dal termine chiunque per indicare il soggetto agente. Destinatari della condotta sono sia i pubblici ufficiali che gli incaricati di pubblico servizio.

Condotta

La condotta penalmente rilevante può realizzarsi in due modalità alternative:

- la prima è la **violenza o minaccia** esercitata su un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di **costringerlo** a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad **ometterne** uno del proprio ufficio o servizio;
- la seconda si attua, invece, con la **violenza o minaccia** dirette a far **commettere** al pubblico funzionario un atto del suo ufficio; nella figura in esame la violenza o minaccia **precede** il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Entrambe devono avere quindi la specifica funzione di influenzare la determinazione del pubblico ufficiale.

La violenza o la minaccia, in ambedue i casi, sono quindi finalizzate a condizionare il processo decisionale del pubblico ufficiale in relazione a degli atti che **non** sono ancora in corso d'esecuzione, ma che si vuole vengano compiuti (od omessi) in futuro.

Per quanto concerne la **minaccia**, essa consiste nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, dipendente dalla volontà dell'autore del reato, che sia verosimile, e quindi idonea a determinare (seppur in astratto) una costrizione del soggetto passivo (non è infatti necessario che il pubblico ufficiale ne sia in concreto intimorito).

Per quanto riguarda la **violenza**, essa va intesa sia come l'impiego di energia fisica contro la persona del pubblico ufficiale, sia come un'incisiva pressione di tipo psicologico.

Per la configurazione del reato non rileva che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, si trovi, nel momento in cui subisce la violenza o la minaccia, nell'esercizio delle sue funzioni. Il fine della condotta è, infatti, in tal caso, quello di condizionare in futuro l'azione del pubblico funzionario, alterandone la volontà.

Elemento soggettivo

La giurisprudenza ha sottolineato come la violenza o la minaccia debbano essere connotate dal **dolo specifico** di costringere il pubblico funzionario a fare o non fare qualcosa. Allorché il comportamento violento o minaccioso non sia diretto a costringere, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa o di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalità costringitiva, tale condotta potrà tutt'al più integrare i reati di ingiuria (oggi depenalizzato) o di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese.

Vediamo un esempio:

Un ispettore dell'ASL (o un tecnico dell'Ispettorato del Lavoro) esegue un sopralluogo in un'azienda e rileva gravi irregolarità, avvisando il titolare che l'indomani tornerà per notificare il provvedimento formale di chiusura dell'attività. Il titolare si presenta a casa dell'ispettore e lo minaccia pesantemente di ritorsioni fisiche alla sua famiglia se il giorno dopo oserà firmare e presentare quel provvedimento. È il caso tipico dell'Art. 336 in quanto il soggetto privato usa la minaccia per costringere il Pubblico Ufficiale a omettere un atto legittimo (la notifica della chiusura) che deve ancora essere compiuto. La volontà della Pubblica Amministrazione viene coartata preventivamente. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 18234/2020).

ART. 337

Resistenza a un pubblico ufficiale

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

L'interesse protetto dalla fattispecie in esame corrisponde al medesimo della norma di cui all'art. 336 c.p. (violenza e minaccia a pubblico ufficiale): la regolarità dell'attività dell'amministrazione e la libertà fisica e morale della persona del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio. Più nello specifico, l'art. 337 **tutela l'amministrazione nel momento di attuazione dei suoi provvedimenti.**

Si tratta di un **reato comune**, come si evince dall'utilizzo del termine chiunque per indicarne il soggetto. Destinatari della condotta sono sia i pubblici ufficiali che gli incaricati di pubblico servizio e, inoltre, i soggetti chiamati per assistenza alla esecuzione dell'attività (es. il fabbro incaricato della rimozione degli ostacoli per la perquisizione).

Condotta

La **condotta** si estrinseca nell'opporsi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio mentre questi sta compiendo un atto d'ufficio.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata da qualunque attività commissiva od omissiva che si traduca in un atteggiamento, anche solo implicito, purché percepibile dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che in qualsiasi modo impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio. Non rileva, invece, che l'atto di ufficio possa comunque essere eseguito.

La norma indubbiamente offre una **tutela anticipata alla legittima azione** del pubblico ufficiale ma la fattispecie concreta non può essere valutata in una prospettiva di pericolo presunto, **occorrendo** che la **violenza** e la **minaccia** siano **reali** e abbiano effettiva **idoneità a coartare o ad ostacolare** l'agire del pubblico ufficiale.

Il reato non si perfeziona in ragione della sola qualifica soggettiva della vittima, occorrendo sempre individuare quale sia l'atto d'ufficio al quale l'agente ha ritenuto di opporsi restando quindi esclusa la generica aggressività nei confronti dei pubblici ufficiali o la prosecuzione della aggressione iniziata per diverse ragioni, pur quando la vittima si qualifichi poi, ad es., come carabiniere.

L'**atto d'ufficio** cui la disposizione fa riferimento non ha alcuna particolare caratterizzazione, non deve essere necessariamente un atto autoritativo, rientrandovi qualsiasi atto realizzato dal pubblico ufficiale in attuazione del dovere generico di svolgere la propria attività nel modo più efficace per il conseguimento dei fini dell'ufficio.

Elemento peculiare del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è rappresentato dal fatto che esso si consuma anche qualora la violenza si manifesti non avverso la persona del pubblico ufficiale, ma contro un oggetto comunque necessario o correlato al compimento dell'atto d'ufficio. Ad esempio, un soggetto che strappa il verbale di contestazione al codice della strada durante la compilazione incorrerà nella fattispecie appena descritta.

Non configurano resistenza:

- la **fuga**, salvo che il soggetto ponga in essere una “fuga pericolosa” o aggredisca i pubblici ufficiali, dimenandosi;
- la **mera disobbedienza** (il soggetto a cui viene intimato di mettersi al muro e che si rifiuta non integra la condotta antigiuridica che la norma presuppone);
- la **resistenza passiva** (il soggetto che si butta a terra non compie resistenza in quanto manca l'elemento della minaccia/violenza).

Stante la necessità di una violenza o minaccia, il reato di resistenza è a **forma vincolata**. La condotta presuppone che vi sia un'attività in corso e contestualità tra l'atto del pubblico ufficiale e la resistenza opposta.

PLURALITÀ DEI PUBBLICI UFFICIALI FATTI OGGETTO DI MINACCIA O VIOLENZA

Se ci sono due Pubblici Ufficiali che compiono un atto del proprio ufficio e un soggetto prima ne spinge uno e poi resiste ad entrambi compie uno o più reati di resistenza?

Le Sez. Unite della Cassazione con sentenza numero 40981 del 2018 si sono espresse sulla questione con tale dispositivo: "In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 cod. pen., integra **il concorso formale di reati**, a norma dell'art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a **più pubblici ufficiali** o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono **un atto** del loro ufficio o servizio".

Quindi vengono perseguiti più reati di resistenza per ogni condotta violenta o di minaccia espressa contro ogni pubblico ufficiale.

Il criterio di distinzione tra violenza/minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale è da ravvisarsi nell'elemento temporale, per cui se la violenza o minaccia **precede** il compimento dell'atto da parte del pubblico funzionario si configura l'ipotesi di cui all'art. 336, altrimenti, se la condotta viene attuata **durante** il compimento dell'atto d'ufficio e allo scopo di impedirlo, il soggetto risponderà di resistenza ex art. 337 c.p.. Un ulteriore elemento caratterizzante della sola resistenza sta nel fatto che la condotta violenta non deve per forza rivolgersi contro la persona del pubblico ufficiale, ma può anche concretarsi in condotte autolesionistiche.

FUGA PERICOLOSA

“Quanto alla fuga, essa sarà punibile solo allorché si sostanzi in un comportamento idoneo ad opporsi all’atto che il p.u. o l’i.p.s. sta compiendo o si accinge a compiere, come nel caso in cui, con una condotta di guida oggettivamente pericolosa, si metta in pericolo l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada” (Cass. pen. n. 17378/2016).

Resistenza passiva

La “resistenza passiva” resta fuori dalla condotta integrante il reato quando si risolve in una disobbedienza o resistenza con una **condotta meramente passiva**. Come tipica ipotesi vi rientra il semplice divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo con un uso moderato di violenza, insito nel sottrarsi al blocco fisico posto in essere dal pubblico ufficiale, **ma non diretta contro di lui**. Il limite della resistenza passiva non è la totale assenza di pressione fisica ma (nel frequente caso dell’opposizione all’arresto) il suo non tradursi in un vero e proprio impiego di forza diretta a neutralizzare l’azione dell’operante ed a sottrarsi alla sua presa, guadagnando la fuga.

Elemento soggettivo

La fattispecie di cui all’art. 337 c.p. richiede il **dolo specifico** consistente nella volontà di impedire od ostacolare l’atto d’ufficio o di servizio del pubblico ufficiale. Non solo deve sussistere la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un rappresentante dell’autorità ma anche quella che il pubblico ufficiale stia adempiendo, con il suo intervento, ad un dovere del proprio ufficio. È, tuttavia, irrilevante l’inconsapevolezza dello specifico atto d’ufficio che il pubblico agente debba eseguire,

quando sia comunque percepibile che si tratta di attività di controllo della persona, anche ai soli fini di identificazione o di semplice pedinamento.

Vediamo un esempio:

Una pattuglia ferma un soggetto per condurlo in caserma. Se il soggetto si limita a fare "resistenza passiva", ad esempio buttandosi a terra a peso morto o aggrappandosi a un palo senza colpire nessuno, non commette il reato di cui all'art. 337 c.p. (costringerà solo i militari a sollevarlo di peso). Se invece, per evitare la presa e scappare, inizia a sbracciare energicamente, sferrando gomitate o calci che colpiscono i militari, la resistenza diventa violenta e attiva. Sul caso la giurisprudenza di Cassazione è chiara: il mero "divincolarsi" diventa reato di Resistenza a P.U. nel momento in cui supera la soglia del semplice sottrarsi alla presa e si trasforma in un'energia fisica violenta diretta contro gli operatori, mettendo in pericolo la loro incolumità per impedire l'atto d'ufficio. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 29048/2021).

DIFFERENZA VIOLENZA E MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

La differenza tra questi due reati è puramente temporale ossia in quando avviene l'aggressione:

- **Art. 336 (PRIMA):** La violenza o minaccia avviene prima che l'atto inizi, per convincere il P.U. a farlo o non farlo in futuro. (Es. "Se domani mi fai la multa, ti brucio l'auto").
- **Art. 337 (DURANTE):** La violenza o minaccia avviene mentre il P.U. sta già compiendo l'atto, per impedirgli di portarlo a termine. (Es. Il Carabiniere sta compilando il verbale o mettendo le manette, e il soggetto lo strattona e lo spinge via per scappare).

ART. 341 BIS **Oltraggio a pubblico ufficiale**

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.”

La norma che punisce l'oltraggio è stata reintrodotta con la L. n. 94/2009 dopo che la precedente figura di oltraggio a pubblico ufficiale era stata abrogata nel 1999 perché ritenuta norma inattuale. Invero, a fronte di una vecchia disciplina che in origine tutelava il rispetto dovuto alla persona fisica

del pubblico ufficiale in quanto tale, il nuovo oltraggio prevede differenze significative che chiariscono la sua funzione di tutela sostanziale del corretto esercizio dell'attività amministrativa e non di tutela formale dell'autorità in quanto tale: lo dimostra la previsione di punibilità della sola offesa che riguardi sia l'“onore” che il “prestigio” dell'ufficiale, che abbia diretta causa nelle funzioni esercitate e che avvenga in condizioni tali da comportare un danno di immagine, essendo necessaria la percezione dell'offesa da parte di più persone ed in un contesto “pubblico”.

L'**interesse protetto** è, innanzitutto, quello della amministrazione al prestigio del soggetto che agisce per suo conto rispetto a condotte che, pur se non impeditive della sua attività, ne sminuiscono il rilievo. È poi tutelato l'interesse all'onore della persona del rappresentante della amministrazione, ma solo se vi è incidenza sul prestigio (“immagine”) della pubblica amministrazione stessa.

Si tratta di **reato comune** che può essere commesso da chiunque. Destinatario della condotta, invece, può essere solo il pubblico ufficiale.

Condotta

Perché ricorra l'ipotesi incriminata occorre:

- un'espressione che abbia un'**obiettiva valenza offensiva** dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale in quanto tale e, quindi, dell'amministrazione che lo stesso rappresenta;
- che la condotta sia tenuta davanti ad una **pluralità di persone**;
- che la condotta sia tenuta in **luogo pubblico o aperto al pubblico**;
- che le offese siano percepibili dai soggetti presenti;
- che il pubblico ufficiale stia ottemperando ad un atto del suo ufficio;
- la presenza di un nesso tra il comportamento offensivo e l'esercizio delle funzioni.

Sono stati ritenuti luoghi aperti al pubblico al fine della norma in esame: la cella e gli ambienti penitenziari, l'area antistante un condominio, recintata ma priva di cancello, quindi tale da consentire l'accesso a chiunque.

Il **terzo comma** dell'articolo in questione definisce che ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato il danno risarcendo sia la persona offesa, che l'Amministrazione d'appartenenza, il reato è **estinto**.

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato è il **dolo generico**, dovendo il soggetto agente rappresentarsi con coscienza e volontà l'aggressione all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale. Non assumono rilievo, ai fini dell'integrazione del dolo, né il fine specifico perseguito dall'offensore, né una vera e propria volontà di offendere. È sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza della qualità del pubblico ufficiale e che questi stia compiendo un atto del suo ufficio.

Vediamo un esempio:

Un passeggero sprovvisto di biglietto, a bordo di un treno regionale affollato, viene controllato dal Capotreno (qualificato come Pubblico Ufficiale). Mentre il Capotreno sta redigendo il verbale di sanzione, il passeggero inizia a urlargli contro pesanti insulti e frasi denigratorie, attirando l'attenzione

e lo sdegno degli altri viaggiatori nello scompartimento. Si configura pienamente il reato appena descritto in quanto l'offesa all'onore e al prestigio avviene in un luogo aperto al pubblico (il treno), in presenza di più persone (i passeggeri estranei alla lite), e mentre il P.U. compie un atto d'ufficio (la stesura del verbale). (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 19010/2017).

TESI IV

DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

I delitti contro l'Amministrazione della Giustizia sono regolamentati dal titolo terzo, libro secondo, del Codice penale. La nozione codicistica di “amministrazione della giustizia” fa riferimento a quel complesso di attività e uffici a cui è demandata la funzione giurisdizionale dello Stato e che applicano la legge al caso concreto e controverso al fine di ristabilire la giustizia a fronte dell'eventuale commissione di un illecito. Tale definizione non fa riferimento al solo processo penale, ma anche a tutte quelle attività che sono ad esso prodromiche o successive. Si riferisce, nello specifico, non solo allo svolgimento dell'attività giudiziaria in senso proprio, ma anche ai soggetti che operano in campo giudiziario e alla violazione dei relativi doveri.

I delitti contro l'Amministrazione della Giustizia sono suddivisi in tre capi:

1. il primo è costituito dai **delitti contro l'attività giudiziaria** i reati che vi sono ricompresi compromettono o mettono in pericolo il corretto accertamento dei fatti nell'ambito del procedimento/processo penale. Ne sono alcuni esempi il reato di omessa denuncia (che non consente all'AG di venire a conoscenza dell'avvenuta commissione di un fatto tipico di reato), la falsa testimonianza (che ostacola la corretta acquisizione degli elementi di prova su cui basare la sentenza) e la simulazione di reato (che rischia di far perdere tempo alla “macchina della giustizia” nell'accertare un reato che in realtà non è mai venuto ad esistenza);
4. il secondo ricomprende i **delitti contro l'autorità delle decisioni** giudiziarie: vi si trovano i delitti che incidono sulla corretta esecuzione delle decisioni giudiziarie. Ne sono esempi i reati di evasione e di procurata evasione, i delitti commessi in violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Il primo e il secondo capo disciplinano in sostanza i reati che intralciano il normale e corretto svolgimento dell'attività giudiziaria nelle sue varie fasi: preliminare, cioè diretta ad instaurare il procedimento, cognitiva ed esecutiva;
5. in ultimo vi sono i **delitti di tutela arbitraria delle proprie ragioni**, cui appartiene, ad esempio, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone (art. 392 c.p. e 393 c.p.). Questi sono reati che non attengono direttamente all'amministrazione della giustizia ma che riguardano attività abusive dei privati che tendono a sostituirsi alla stessa.

ART. 361

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 a € 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.”

L'art. 361 è il primo dei reati contro l'amministrazione della giustizia e sanziona l'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, obbligato ai sensi dell'art. 331 c.p.p., a denunciare i reati perseguibili d'ufficio di cui acquisisca conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

Nel **secondo comma** la norma prevede il più grave caso in cui la violazione è commessa da un soggetto con qualifica di polizia giudiziaria.

Il bene giuridico tutelato è l'acquisizione della *notitia criminis* da parte dell'autorità giudiziaria.

Si tratta di un **reato proprio**, che può essere commesso dai pubblici ufficiali e nell'ipotesi aggravata del secondo comma dai soggetti con qualifica di polizia giudiziaria.

Condotta

È un **reato omissivo proprio** e la condotta può consistere nella totale omissione della denuncia oppure anche nel suo ritardo rispetto al momento in cui scatta l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che all'AG ha l'obbligo di riferire. Per altra autorità deve intendersi, oltre a quella di polizia giudiziaria, un'autorità che abbia con il soggetto un rapporto in virtù del quale l'informativa ricevuta valga a farle assumere l'obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva (Cass, VI, 29-11-95, n. 11597). È opportuno definire l'**omissione come l'assoluta mancanza di denuncia, mentre il ritardo si identifica con una dilazione tale da incidere negativamente sulla pronta persecuzione del reato**.

Elemento implicito del reato è la mancanza di conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria della notizia di reato, poiché in caso contrario non vi sarebbe alcuna ragione di un'ulteriore trasmissione, e che la stessa non appaia manifestamente infondata oppure non si tratti di un delitto punibile a querela della persona offesa.

Nel dettaglio, un fatto, per integrare una notizia di reato e quindi l'obbligo di comunicazione, deve raggiungere una soglia di informazioni tali da non farlo ritenere manifestamente infondato.

È necessario che il fatto da denunciare, seppure possa formarsi progressivamente, anche a seguito di indagini, integri una fattispecie di reato. L'obbligo di comunicazione non sussiste quando il pubblico ufficiale dispone solo di elementi di mero sospetto e prima che svolga i necessari accertamenti tesi a verificare l'effettività della notizia di reato.

Il **secondo comma** prevede quindi una circostanza aggravante in ragione della particolare qualifica del soggetto attivo. Non integra pertanto una ipotesi autonoma di reato.

Il delitto è a **consumazione istantanea** nel tempo e nel luogo in cui doveva farsi la denuncia, cioè nel momento in cui viene a scadenza il tempo per la presentazione della stessa rispetto al momento in cui si sono acquisiti gli elementi conoscitivi di un fatto criminoso. Ai fini della valutazione del lasso temporale e, quindi, della tempestività dell'adempimento dell'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al pubblico ministero, le espressioni adoperate dalla legge, come, ad

esempio, le locuzioni senza ritardo o l'avverbio immediatamente, pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un certo periodo; e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico, in termini di personale e mezzi, e del relativo carico di lavoro.

Essendo un **reato di pericolo** non rileva che vi sia stato un danno per la omissione o il ritardo della denuncia.

Si applicano la circostanza aggravante di cui all'art. 363 c.p. (omessa denuncia aggravata) e l'esimente di cui all'art. 384, comma 1, c.p. (casi di non punibilità).

Il reato è **procedibile d'ufficio**.

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è il **dolo generico** e consiste nella consapevolezza e volontarietà dell'omettere o del ritardare la comunicazione della notizia di reato, quando si sono verificati tutti i presupposti da cui deriva l'obbligo di informazione all'AG. Del tutto irrilevante è il motivo per cui venga omessa la denuncia, non rilevando, ad esempio, che il pubblico ufficiale ritenga che la comunicazione della notizia di reato competa ad altro pubblico ufficiale o che l'informativa sia già stata da trasmessa. Non risponde del reato di omessa denuncia quel pubblico ufficiale che abbia procrastinato la comunicazione all'AG per il tempo necessario ad effettuare degli accertamenti volti a verificare la fondatezza della *notitia criminis*.

Vediamo un esempio:

Durante un turno di perlustrazione, una pattuglia interviene per una lite e scopre che uno dei soggetti ha riportato lesioni gravi causate da un'arma da taglio (o rileva la presenza di armi detenute illegalmente). I militari, per "evitare scartoffie" di fine turno o accogliendo le preghiere dei soggetti coinvolti di "chiudere un occhio", si limitano a identificare le parti senza redigere la Comunicazione di Notizia di Reato (C.N.R.) e senza trasmettere nulla in Procura. Essendo reati procedibili d'ufficio, i militari hanno l'obbligo inderogabile di informare il Pubblico Ministero senza ritardo. L'aver "chiuso un occhio" integra pienamente il reato, che in questo caso è aggravato dal secondo comma proprio perché commesso da appartenenti alla Polizia Giudiziaria, i quali tradiscono il loro dovere primario di riferire i reati. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 31835/2019).

RAPPORTI TRA OMESSA DENUNCIA E FAVOREGGIAMENTO PERSONALE

L'omissione di denuncia si differenzia dal favoreggiamento personale poiché non può dirsi che la prima di per sé sia mirata ad aiutare il reo. Qualora, però, all'omessa denuncia si accompagnasse la consapevolezza dell'aiuto fornito agli autori del reato non denunciato, può ravvisarsi anche il favoreggiamento personale.

Nel caso in cui, invece, l'omissione sia solo una parte della condotta volutamente mirata ad aiutare il reo, si potrebbe anche ritenere che l'omissione di denuncia resti assorbita dal favoreggiamento personale.

ART. 367

Simulazione di reato

“Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma

falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni. ”

La simulazione di reato è una **condotta** che si realizza quando con denuncia, atto equipollente oppure creando false tracce si faccia pervenire all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella debba riferire una falsa notizia di reato in condizioni tali da rendere possibile l’inizio di un procedimento penale.

La norma tutela l’interesse dell’Amministrazione della giustizia e che la sua attività non sia fuorviata con la simulazione di reati inesistenti o realizzati in modo sostanzialmente diverso dal reale. L’articolo ha lo scopo di **impedire che l’attività giudiziaria sia messa in moto per perseguire reati immaginari**, con conseguente rischio di sviamento della “macchina della giustizia” (e spreco di tempo e risorse).

Si tratta di un **reato comune**, come si evince dall’utilizzo del termine chiunque per indicarne il soggetto agente.

È un **reato commissivo e di pericolo** che si realizza nel caso in cui la falsità renda possibile l’instaurazione di un procedimento penale, non rilevando né l’effettiva apertura del procedimento né che l’autorità sia in concreto ingannata. È sufficiente che la falsa informazione dia luogo alla possibilità di instaurazione di un procedimento penale.

Per tale motivo il delitto **non si realizza quando:**

- il racconto appaia assurdo o inverosimile, tale da essere inidoneo a configurare il pericolo dell’inizio del procedimento penale (es. “voglio denunciare un furto: mi hanno rubato la Luna”) o anche quando l’autorità è a conoscenza della complessiva situazione (ad es. sapendo già con certezza che il furto denunciato non è accaduto);
- non vi è pericolo che venga iniziato un procedimento penale perché manca una condizione di procedibilità (es. “ho subito un furto semplice ad opera di ignoti, ma non voglio presentare querela”). Si deve trattare, ad esempio, di un reato punibile a querela e questa non sia presentata (o per tutti gli altri casi in cui difettino condizioni di procedibilità)

Il reato, quindi, non è integrato in tutti i quei casi in cui l’autorità possa immediatamente escludere la necessità di svolgere indagini sul reato denunciato.

Condotta

Il reato può realizzarsi in due diverse forme equivalenti:

- **simulazione formale** (diretta): consiste nell’affermare falsamente, attraverso denuncia, querela, richiesta o istanza, che è avvenuto un reato in realtà inesistente;
- **simulazione materiale** (indiretta): simula invece le tracce di un reato in modo da portare alla individuazione di una notizia di reato. Per tracce si intende qualsiasi segno o indizio materiale della commissione di un fatto criminoso (ad esempio delle finte macchie di sangue o la preordinata rottura di una serratura) che può essere effettuato agendo sia su persone che sulle cose.

Per la sussistenza del delitto devono sussistere quattro condizioni:

- la simulazione deve avere **riguardare un reato effettivo**;
- **il reato non deve essere avvenuto o deve essere stato realizzato in modo essenzialmente diverso** da quello denunciato;
- **vi deve essere la possibilità concreta di inizio di un'indagine**;
- **deve trattarsi di un'accusa non indirizzata nei confronti di una persona**, altrimenti si avrebbe il delitto più grave di calunnia.

Il fatto denunciato deve, quindi, corrispondere ad un'effettiva fattispecie di reato completa in tutti i suoi elementi oppure deve essere rappresentato un reato effettivo, ma in condizioni diverse da quelle reali e tali da comportarne una modifica sostanziale. La diversità deve avere un concreto effetto sulla configurazione giuridica del fatto effettivamente commesso.

Con i termini utilizzati, denuncia ecc., la norma si riferisce a ogni *notitia criminis* che venga indirizzata all'autorità giudiziaria o a chi ad essa riferisce, indifferentemente se orale o scritta, palese o confidenziale, firmata o anonima, spontanea o ottenuta dall'Autorità in un interrogatorio, rilevando anche la denuncia telefonica.

Elemento soggettivo

Il delitto è imputabile a titolo di **dolo generico** e consiste, nell'ipotesi di simulazione formale, nella consapevolezza e volontà di presentare una denuncia non veritiera, mentre, nel caso di simulazione materiale, nella consapevolezza e volontà di creare artificiosamente le tracce di un reato mai venuto ad esistenza. Il movente del delitto non scusa né interessa ai fini della sua configurabilità. Il **dolo manca** se il soggetto, per errore di valutazione delle circostanze di fatto, giunge alla conclusione che un reato sia stato effettivamente commesso.

Si tratta di un **reato istantaneo e di pericolo** che si consuma **nel momento e nel luogo in cui è presentata la falsa denuncia oppure quando si scoprono le tracce simulate** idonee a provocare le indagini. Il reato è procedibile d'ufficio.

Vediamo alcuni esempi:

- I CASO: Una persona dichiara falsamente alla P.G. di aver smarrito o subito il furto di una carta "Postepay" (per coprire magari un acquisto incauto o nascondere un prelievo ai familiari), simulando così un reato di furto e indebito utilizzo.
- II CASO: Un amministratore comunale (o il dipendente di un'azienda), per giustificare i costi elevatissimi della bolletta del telefono di servizio causati da sue navigazioni personali, sporge denuncia affermando che il traffico anomalo è stato causato da un "virus" o da un hackeraggio inesistente.

- **III CASO:** Una persona subisce realmente un furto dell'auto. Quando la vettura viene ritrovata, il proprietario sporge un'integrazione di denuncia indicando nell'elenco delle parti rubate anche componenti (es. lo stereo, i cerchi in lega) che in realtà aveva smontato e venduto lui stesso prima del furto.

LE DIFFERENZE CON LA CALUNNIA

L'omissione di denuncia si differenzia dal favoreggiamento personale poiché non può dirsi che la prima di per sé sia mirata ad aiutare il reo. Qualora, però, all'omessa denuncia si accompagnasse la consapevolezza dell'aiuto fornito agli autori del reato non denunciato, può ravvisarsi anche il favoreggiamento personale.

Nel caso in cui, invece, l'omissione sia solo una parte della condotta volutamente mirata ad aiutare il reo, si potrebbe anche ritenere che l'omissione di denuncia resti assorbita dal favoreggiamento personale.

LA RITRATTAZIONE

La ritrattazione della falsa denuncia per avere efficacia al fine di escludere la sussistenza del reato deve essere immediata e spontanea. Deve in sostanza evitare la possibilità dell'inizio del procedimento penale, cosa che non si ha quando la P.G. ha ormai dato corso alle indagini. Nello specifico, la condotta, nel caso di simulazione diretta, per integrare un'ipotesi di "ravvedimento operoso" si deve verificare nel medesimo contesto, in termini di continuità e durata, della denuncia, rappresentando questo l'unico modo per evitare anche la sola possibilità di investigazioni e accertamenti preliminari. L'effetto utile della c.d. ritrattazione viene meno quando è ormai intercorsa una distanza temporale tale da non arrecare più alcun efficace contributo alle indagini, avendo l'autorità ricostruito autonomamente i fatti. In tal caso, si parla di ritrattazione tardiva, che potrebbe al massimo essere valutata ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, quale condotta spontanea ed efficace diretta ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

ART. 368

La calunnia

“Chiunque, con denuncia [333 c.p.p.], querela [336 c.p.p.], richiesta [342 c.p.p.] o istanza [341 c.p.p.], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata [64] se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.”

Il reato di calunnia si realizza quando in modo diretto o indiretto si accusa taluno che si sa innocente della commissione di un reato.

La norma tutela sia l'**interesse dell'Amministrazione della giustizia** a che la sua attività non sia fuorviata e tratta in inganno, instaurando procedimenti a carico di persone innocenti, che l'interesse della vittima della calunnia, ossia del soggetto falsamente accusato, a non essere esposto anche solo

ad indagini per fatti da lui non commessi. Il rilievo di questa tutela, che attiene all'**onore e alla libertà personale del cittadino incolpevole**, è tale che la pena base rispetto alla simulazione di reato è doppia ed è aggravata laddove la falsa accusa di reato riguardi un fatto di particolare gravità. Il delitto ha perciò **natura plurioffensiva** (a tutela, si ripete, sia dell'amministrazione della giustizia che la persona ingiustamente incolpata).

La calunnia è un **reato comune**, pertanto il soggetto attivo può essere chiunque.

Il comportamento incriminato consiste nell'**incolpare ingiustamente della commissione di un reato taluno che il soggetto attivo sa essere innocente, prospettando un reato con autore determinato** in maniera tale da essere idoneo a far iniziare un'indagine (**reato di pericolo**).

La calunnia consiste nella incolpazione di reati effettivi con la conseguenza che, a prescindere dal proposito del soggetto agente, se il fatto attribuito non costituisce reato, la configurabilità del reato di calunnia resta esclusa.

Il reato è punibile quando dalla condotta derivi l'astratta possibilità che inizino delle indagini a carico dell'accusato. Quest'affermazione ha due conseguenze:

1. il **fatto non deve risultare palesemente inverosimile**: come già detto, essendo un reato di pericolo, la calunnia sussiste indipendentemente dall'essersi effettivamente avviata un'indagine, richiedendo solo l'astratta possibilità dell'inizio di essa o di un procedimento penale nei confronti della persona falsamente incolpata. Il limite è, però, rappresentato dal fatto che quanto denunciato non sia assolutamente in grado di provocare l'inizio di un'indagine. Ci si riferisce a quelle ipotesi che appaiono assurde, inverosimili o grottesche, in contrasto con la logica e con il buon senso, tali da escludere l'ipotesi dell'effettiva verifica del reato;
2. il **fatto non deve consistere in una segnalazione o nella formazione di tracce di un reato che non possono, di per sé, dar luogo a un'indagine**. Si esclude quindi l'integrazione della fattispecie quando il presunto reato, di per sé, non può dar luogo ad apertura di indagini, come nei casi in cui il reato sia sottoposto a una condizione di procedibilità e questa manchi, oppure se la falsa accusa sia a carico di un morto.

Attenzione che se il reato si è estinto per prescrizione, la giurisprudenza ritiene comunque che si realizzi la calunnia perché in tale caso l'accertamento dell'estinzione presuppone un'attività di verifica dell'ipotesi criminosa e della decorrenza del termine prescrizionale.

L'accusa può essere falsa o perché il fatto non è avvenuto oppure perché la persona denunciata non ne è l'autore. Può porsi anche la situazione della vicenda che non sia del tutto falsa, bensì diversa da quella reale. In quest'ultimo caso si ritiene che la calunnia sia integrata quando l'accusa riguardi un fatto diverso e più grave di quello effettivamente commesso, salvo che si tratti di modalità secondarie che non ne modificano l'aspetto strutturale e non incidono in termini significativi sulla maggiore gravità del reato, non determinando un mutamento del titolo (ad es. si esclude il reato quando il denunciante enfatizzi la dinamica dei fatti, descrivendoli in maniera particolarmente allarmante, senza incidere sull'essenza degli illeciti denunciati e sulla loro identificazione e qualificazione giuridica).

La falsa incolpazione è configurabile quando si riferiscono fatti di cui si affermi aver avuto una percezione diretta, quando li si rappresentano come oggetto di altrui conoscenza e anche se la responsabilità penale dell'accusato sia maliziosamente prospettata in forma dubitativa o riferendo informazioni apprese da altri.

Anche per la calunnia vi possono essere **due diverse modalità di commissione del fatto**:

- la **calunnia formale o diretta** si configura quando si incolpa di un reato taluno, di cui si conosca l'innocenza, con denuncia (anche anonima o sotto falso nome), querela, richiesta o istanza, diretta all'autorità giudiziaria o altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne (la PG);
- la **calunnia materiale o indiretta** consiste nel simulare a carico del soggetto, falsamente incolpato, tracce di un determinato reato che indichino in modo inequivoco il soggetto che ne appare l'autore certo o probabile (ne è un esempio il caso del calunniatore che colloca sulla scena di un crimine un mozzicone di sigaretta con il DNA di un soggetto con l'obiettivo di incastrarlo). Si è ritenuta configurabile la **calunnia per induzione** (art. 84 c.p.) nella condotta di colui che predisponga maliziosamente quanto occorre perché taluno possa essere incriminato di un determinato reato, qualora, a seguito di tale comportamento, venga sporta denuncia all'autorità giudiziaria da un altro soggetto tenuto a farlo.

La sussistenza del reato di calunnia dipende da **due condizioni**:

1. l'**incolpazione**, ovvero l'attribuzione di un fatto costituente reato ad una persona determinata che il calunniatore sa essere innocente;
6. la **possibilità che sia iniziato un procedimento penale**: questa situazione è esclusa (e quindi il reato non si configura) tutte le volte in cui la denuncia appaia *prima facie* non verosimile (Cass. VI, 30-1-91, n. 1072), pertanto l'accertamento della sua infondatezza non ha bisogno di alcuna indagine.

Calunnia diretta

L'articolo prevede denuncia, querela, richiesta o istanza, anche anonima, quali tipi di atto contenenti la falsa accusa e come destinatarie l'autorità giudiziaria o l'autorità che alla stessa abbia l'obbligo di riferire. La disposizione include quindi tutti quegli atti idonei a realizzare il reato, cioè che possono raggiungere il fine della calunnia. Per tale motivo, non occorre necessariamente una denuncia in senso formale, ma è sufficiente l'esposizione in qualsiasi forma di fatti integranti gli estremi del reato. È idonea a integrare il reato anche la denuncia orale, come quella fatta telefonicamente.

(Si ribadisce che il termine denuncia è utilizzato in senso ampio, atecnico, come ricomprensivo di ogni notizia criminis, anche non qualificata o anonima, che sia idonea a far sorgere un procedimento penale).

Perché possa parlarsi di calunnia non è nemmeno necessario che in denuncia sia espressamente indicato il soggetto che si intende incolpare, ma è sufficiente che il destinatario dell'accusa, sia implicitamente, ma agevolmente, individuabile sulla base degli elementi presenti nella denuncia del fatto.

La disposizione va letta unitamente a quelle che individuano le Autorità tenute alla segnalazione dei reati al P.M. L'art 331 c.p.p. impone tale obbligo a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Integra il reato, almeno nella forma della calunnia indiretta, anche qualsiasi segnalazione fatta ad un soggetto che si sa che in qualche modo riferirà della segnalazione stessa alla Autorità giudiziaria.

Calunnia indiretta

La norma prevede quale forma alternativa di commissione del reato la simulazione a carico di taluno di tracce di un reato. In questo caso per integrare la fattispecie basta che l'incolpato sia identificabile.

come persona esistente, sulla base delle false tracce. Ad es. si veda il caso di colui che fornendo le generalità di un'altra persona induce in errore gli agenti di polizia che lo indentificano per la commissione di un reato, consentendo la redazione degli atti nei confronti di tale diversa persona. Questo esempio integra una calunnia indiretta laddove sia utilizzato il nome di un'altra persona esistente, ingannando, anche solo inizialmente, le forze di polizia.

La calunnia è un **reato istantaneo** la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità della falsa accusa a carico di una persona innocente. Le dichiarazioni accusatorie successivamente rese, che non apportano sostanziali variazioni o cambiamenti in relazione al fatto denunciato, finiscono per assumere solo valore di conferma e non possono essere considerate come fatti di continuazione o permanenza. Il carattere istantaneo del reato comporta che il fatto falsamente denunciato deve costituire reato al momento della condotta, essendo irrilevante la successiva abrogazione, derubricazione o previsione di una pena minore.

Elemento soggettivo

Il dolo è **generico** ed è costituito dalla **consapevolezza** (elemento necessario) di incolpare di un reato taluno che si sa essere innocente. L'elemento soggettivo non si configura se il denunciante, per errore ragionevole, ritiene che l'incolpato sia responsabile di un reato e non sussiste nemmeno quando la dichiarazione accusatoria corrisponde alla realtà per come percepita. Il dolo ricorre invece quando si ha la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato e il denunciante volontariamente da una falsa rappresentazione degli eventi su cui fonda la denuncia.

Vi sono vari elementi esteriori che possono evidenziare la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato e che devono essere presi in considerazione al fine di valutare la sussistenza del dolo di calunnia e sono:

- la volontaria omissione di aspetti problematici della vicenda;
- la consapevole e maliziosa parzialità del racconto;
- l'omissione in denuncia di fatti oggetto di specifica e contraria valutazione giudiziaria su cui invece si fondava l'ipotetica incertezza del denunciante.

Il dolo, in sintesi, non ricorre quando si accerti che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto, non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura, esperienza e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato. Per tale motivo, il giudice deve considerare anche il grado di cultura di un soggetto e se la situazione rappresentata sia fondata su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.

È importante precisare che non è automaticamente configurabile il delitto di calunnia a carico dell'accusatore per effetto dell'intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito della persona incolpata.

Il reato è **procedibile d'ufficio**.

Vediamo un esempio:

Una pattuglia ferma un automobilista per un normale controllo e procede al ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza. L'automobilista, per vendicarsi e cercare di invalidare l'atto, il giorno seguente si reca in Procura (o in un'altra caserma) e sporge formale denuncia contro i due militari operanti, accusandoli falsamente di averlo percosso con schiaffi e pugni durante il controllo o di avergli sottratto del denaro dal portafoglio. Si tratta di un caso di calunnia formale/diretta in quanto il soggetto, sapendo perfettamente che i militari sono innocenti, li incolpa di reati specifici (lesioni, peculato, furto) con una denuncia formale, esponendoli al concreto pericolo di subire un procedimento penale e disciplinare.

CONDOTTA DELL'IMPUTATO

Facendo un particolare focus sull'imputato, per quest'ultimo è legittimo negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, anche se questo significa un'accusa implicita di calunnia per chi ha reso dichiarazioni a suo carico. Questa condotta deve però essere una conseguenza non voluta per la quale si esclude il rilievo penale, facendola rientrare nell'esercizio del diritto di difesa, purché vi sia una stretta connessione (rapporto funzionale) tra accuse implicite e la confutazione dell'imputazione. Se l'imputato, ad esempio, oltre a negare prendesse ulteriori iniziative dirette a coinvolgere altrui persone che sa essere innocenti, con incolpazione specifica e circostanziata di un fatto concreto, commette calunnia. Rispetterebbe, ad esempio, i limiti del diritto di difesa l'imputato che, in un interrogatorio, definisca falso un atto della polizia giudiziaria per quanto attiene alla veridicità della denuncia a suo carico, nei limiti in cui questo sia l'unico e necessario mezzo di confutazione dell'imputazione. Si deve trattare di una generica contestazione della veridicità della relazione di servizio senza allegazione di elementi specifici per sostenere la falsità dell'atto.

RITRATTAZIONE

Una volta perfezionato il reato, la spontanea "ritrattazione" delle false accuse, non immediata, non esclude la punibilità del delitto di calunnia, potendo al più valere come attenuante di cui all'art. 62 n.6 per la spontanea elisione delle conseguenze negative del reato. L'idoneità dell'accusa a ledere il bene giuridico può essere esclusa solo quando la ritrattazione interviene contestualmente alle affermazioni calunniose.

AUTOCALUNNIA - ART. 369

L'autocalunnia è una particolare forma di manifestazione della calunnia, in cui, a differenza di quest'ultima, l'autore del delitto incolpa sé stesso di un reato che egli sa non avvenuto o di un reato commesso da altri. Questa fattispecie è nata per tutelare il corretto funzionamento della giustizia e per evitare aperture di procedimenti penali su fatti inesistenti, ma anche per evitare che per fatti realmente esistiti vi sia la condanna di un innocente e l'assoluzione di un colpevole.

ART. 372

Falsa testimonianza

"Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale [244-245 c.p.c.194-207, 497-500 c.p.p.], afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni."

Il reato di falsa testimonianza sanziona qualsiasi falsità o reticenza del testimone innanzi a qualunque autorità giudiziaria.

Bene giuridico

La ragione dell'incriminazione della falsa testimonianza risiede nell'esigenza di garantire, attraverso la veridicità e la completezza delle dichiarazioni dei testimoni, il corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, impedendo che possa essere fuorviata o condizionata da assunti testimoniali falsi o reticenti. L'esigenza è quella di garantire la veridicità e la completezza delle dichiarazioni in vista di un normale svolgimento dell'attività giudiziaria e del c.d. "*giusto processo*".

L'interesse tutelato è solo quello dello Stato comunità, titolare esclusivo del bene giuridico protetto, per cui si esclude che rivesta la qualifica di persona offesa il privato che, a causa della falsa testimonianza, abbia subito danni rilevanti e risarcibili sul piano civilistico, non potendo agire come soggetto danneggiato dal reato.

Tale norma prevede una sanzione edittale, dai due ai sei anni, che è stata incrementata nel corso del tempo, poiché la testimonianza, in dibattimento, ha assunto una maggiore centralità che ha comportato un rafforzamento di tutela contro le falsità e le reticenze.

La norma trova applicazione nella fase del **dibattimento**, a differenza delle "False informazioni al Pubblico Ministero" (art. 371 bis del Codice penale), che invece si riferiscono alla fase indagini preliminari.

Pur a fronte della indicazione di "chiunque", quale autore del reato, il responsabile può essere solo il soggetto che riveste la qualifica di testimone, trattandosi di un **reato proprio**. In questo caso il soggetto agente è chiunque rivesta l'ufficio di testimone, ovvero quel soggetto, diverso dalle parti o dall'imputato, chiamato davanti al giudice a rendere dichiarazioni su quanto di sua conoscenza in ordine a fatti rilevanti per la definizione di una causa nel contraddittorio delle parti.

Le persone che non possono essere obbligate a testimoniare, su quanto coperto da segreto professionale o che possono astenersi nel deporre nei confronti dei prossimi congiunti, se decidono di non astenersi, hanno l'obbligo di dire la verità.

Condotta

La **condotta** può assumere una **forma attiva** (affermare il falso o negare il vero) ed una **passiva** (reticenza, cioè tacere totalmente o parzialmente quanto si sa).

Affermare il falso significa dire cose positivamente difformi dal vero (supporre esistente un fatto inesistente, alterare la verità o la percezione che si è avuta etc.); **negare il vero** significa negare la verità di un fatto realmente accaduto o percepito.

Il testimone ha l'obbligo di esporre fedelmente e lealmente ciò che conosce in via diretta o indiretta sui fatti sui quali è interrogato, pertanto, l'**elemento materiale** non consiste nella divergenza tra le dichiarazioni del testimone e la realtà vera e propria, ma nella difformità tra quanto il teste depone e ciò che egli effettivamente conosce sui fatti in ordine ai quali viene interrogato (vero **soggettivo**, ossia congruenza tra quello che la persona dichiara e quello che effettivamente conosce).

Il reato sussiste anche se il testimone, riferendo un fatto vero, affermi il falso circa le modalità con le quali lo ha appreso. Il delitto deve, altresì, ritenersi sussistente ogni volta che i fatti sui quali il teste

falso e reticente ha deposto sono pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria. Quando i fatti dichiarati sono pertinenti rispetto all'oggetto del processo, la condotta è punibile anche se risulti falsa solo una delle circostanze da accertare, tenendo presente che si tratta comunque di **un reato di pericolo** per cui è necessaria l'attitudine della falsa dichiarazione a trarre in inganno il giudice, essendo irrilevante che quest'ultimo sia effettivamente ingannato.

La valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza implica che i fatti oggetto delle dichiarazioni devono essere direttamente o indirettamente attinenti all'accertamento giurisdizionale e deve essere fatta con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato si è consumato, cioè *ex ante* e non *ex post*. La falsa testimonianza è perciò in grado potenzialmente di deviare il corso del procedimento.

Il delitto si consuma **nel momento in cui il teste ha finito la sua deposizione** (pertinente e rilevante), a nulla rilevando che quest'ultima, in concreto, possa o meno essere utilizzata dal giudice o che la prova sul fatto possa essere acquisita altrove. **Colui che in fasi successive dello stesso procedimento** ripete la medesima falsa testimonianza risponde di un solo reato, che si perfeziona e si consuma nel momento in cui il fatto costitutivo della falsità è commesso per la prima volta. Qualora il testimone renda la propria deposizione mendace innanzi a **giudici diversi, in successive fasi processuali**, risponde di autonomi e distinti reati di falsa testimonianza, unificabili, se ricorrono le condizioni di legge ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p. (*Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge*) (Cass. Sez. Un. 14-6-85, n. 5783). Data la natura di **reato di pericolo**, lo stesso non è escluso dalla sussistenza di nullità processuali, salvo il caso limite in cui le stesse facciano venire meno i presupposti del reato come, ad esempio, la qualità del testimone o il rapporto con l'autorità giudiziaria.

Il rifiuto di deporre costituisce un diverso reato punito ex art. 366 c.p. - "Rifiuto di uffici legalmente dovuti".

Si applica la causa di esclusione della punibilità prevista dall'articolo 376 c.p. "Ritrattazione" per cui il colpevole non è punibile se nel procedimento penale, in cui il testimone ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Elemento soggettivo

L'integrazione della fattispecie criminosa richiede il **dolo generico**, bastando l'intendimento di dire il falso e rimanendo indifferente l'obbiettivo avuto di mira dall'agente.

Il dolo è escluso dall'errore di fatto e dalla dimenticanza, venendo a mancare la coscienza e la volontà di dire il falso.

ART. 378

Favoreggiamento personale

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo (110), aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti (418), è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile (88,97,98) o risulta che non ha commesso il delitto (379, 384). ”

Il reato di favoreggiamento persegue la finalità di evitare che vengano frapposti ostacoli di qualsiasi tipo alle indagini o alla ricerca dei latitanti. Il bene tutelato è **l'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del procedimento penale**, nel momento delle indagini e delle ricerche, intesa come **buon funzionamento dell'attività giudiziaria e di polizia giudiziaria**.

Trattandosi di un **reato comune**, l'autore del reato può essere chiunque. Il soggetto favorito è colui che, in riferimento a un reato effettivo, è sottoposto ad indagini e/o ricercato, non rilevando che sia effettivamente colpevole.

Ciò nonostante, non può essere perseguito per il presente delitto:

- quel soggetto che, dopo aver commesso un reato - da solo o in concorso con altri - ponga in atto la condotta di favoreggiamento per non far emergere le proprie responsabilità penali. (auto-favoreggiamento) Non è punibile il favoreggiamento di sé stesso;
- il difensore, salvo alcune eccezioni. Non realizza favoreggiamento la semplice rivelazione di alcune informazioni apprese dal difensore (magari anche per caso), occorrendo, invece, per la punibilità che il fatto sia accompagnato da circostanze idonee a dimostrare l'intenzione di aiutare l'assistito ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche. Risponderà del delitto il difensore che, acquisita illegalmente, e non per caso fortuito ed occasionale, la notizia dell'emissione nei confronti del proprio assistito di una misura cautelare, lo informi, consentendogli di sottrarsi all'esecuzione di questa ed alle successive ricerche dell'autorità;
- il pubblico ufficiale che abbia ommesso di denunciare un fatto tipico di reato di cui è venuto a conoscenza, per il solo fatto dell'omissione. In tale circostanza si potrà avere “omessa denuncia di reato”, ma non favoreggiamento, salvo che il pubblico ufficiale non abbia inteso aiutare il soggetto ad eludere le investigazioni o sottrarsi alle ricerche.

Perché si **configuri il reato in esame, occorrono due presupposti**:

1. che vi sia stata la pregressa **commissione di un reato c.d. presupposto**;
2. che **il soggetto non abbia concorso nel reato precedentemente commesso**.

L'esclusione del concorso nel reato presupposto costituisce un requisito negativo necessario di detta figura criminosa. Si precisa che la clausola di esclusione prevista per il concorrente nel medesimo reato, deve essere intesa come riferita al concorso nello specifico fatto storico commesso dal favorito. La norma presuppone che sia stato commesso un reato, rilevando la sua esistenza oggettiva e non la sua effettiva punibilità e nemmeno se il favorito ne risulti o meno responsabile.

L'aiuto deve essere diretto a eludere le investigazioni, apparendo come probabile l'inizio delle indagini.

Condotta

Integra la condotta qualsiasi comportamento idoneo, seppur in astratto, a intralciare il corso della giustizia, per cui non è richiesto che le investigazioni dell'autorità siano effettivamente fuorviate, bastando che la condotta dell'agente abbia l'attitudine e possa conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad eludere le indagini in corso, per effetto anche di un mero sviamento in ordine alla esatta e puntuale ricostruzione dei fatti (Cass. I, 9-6-2010, n. 21956).

Si tratta, quindi, di un **reato a forma libera**, che si realizza con qualsiasi condotta, anche omissiva, come il silenzio, la reticenza, il rifiuto di fornire notizie, idonea a ottenere il risultato di consentire all'autore di un delitto di eludere le investigazioni dell'autorità. **La condotta deve avere un'obiettiva funzione di favorire, potenzialmente, l'elusione delle indagini o la sottrazione alla cattura, non essendo necessario dimostrare che il risultato sia stato raggiunto**, ma occorre la semplice prova della oggettiva idoneità a intralciare il corso della giustizia.

Si deve trattare di un aiuto specifico e concreto. Il termine “**aiuto**” ha un significato molto ampio ed è comprensivo di **ogni atteggiamento, azione od omissione** diretto a deviare le indagini già in atto o ad evitare che l'autorità proceda ad accertamenti in ordine al reato e alla scoperta dell'autore di esso. Risulta perciò compreso anche **l'aiuto di chi, con il mero silenzio, si rifiuti di fornire notizie utili per l'accertamento del delitto**, che si configura non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a sviare l'attività investigativa della polizia giudiziaria, ma anche quando sia preordinato a **turbare l'attività di ricerca e acquisizione delle prove da parte degli organi della magistratura**.

Elemento soggettivo

Il dolo è **generico** (si badi bene, non specifico!) e consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto ad una persona, in relazione ad un reato commesso, per eludere le investigazioni o per sottrarsi alle ricerche, nella ragionevole consapevolezza dell'apprezzabilità del proprio contributo conoscendo il reato presupposto e fuori dai casi di concorso in esso. Occorre quindi la cosciente e volontaria determinazione delle condotte idonee nella loro natura a eludere le investigazioni e le ricerche dell'autorità e che l'azione abbia l'obiettivo carattere di favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche. Si esclude che integri il reato una condotta che, pure se obiettivamente utile all'indagato/ricercato, sia mirata al conseguimento di interessi propri.

È irrilevante che il favoreggiamento ritenga che il reato sia stato commesso da una persona piuttosto che da un'altra, da un colpevole o da un innocente, o anche che conosca o meno l'autore del reato.

Il tentativo è configurabile solo nell'ipotesi in cui si realizzino atti preparatori in sé univocamente idonei a concretizzare l'aiuto, ma l'attività a ciò diretta non sia attuata, neppure in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'agente. L'azione tipica non si compie per ragioni indipendenti dalla volontà dell'autore.

Si tratta di un **reato di pericolo, istantaneo**, infatti per la sua consumazione è sufficiente che l'agente abbia attuato un comportamento idoneo ad eludere, impedire o ostacolare le investigazioni, **a nulla rilevando che lo scopo sia stato raggiunto**. Il reato si consuma indipendentemente dal conseguimento dell'effetto che dovrebbe avere la condotta di ausilio.

La circostanza del secondo comma si applica nell'ipotesi in cui il reato presupposto sia l'associazione mafiosa e sussiste per il solo fatto che il soggetto favorito abbia fatto parte dell'organizzazione criminosa senza necessità di provare che l'attività di favoreggiamento sia volta ad agevolare il sodalizio criminale (Cass. VI, n. 51670/2013).

L'esistenza del reato presupposto è una condizione necessaria per la configurabilità dell'ipotesi di favoreggiamento. Per tale motivo, l'eventuale sentenza di condanna deve essere revocata se per il reato presupposto intervenga un'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il reato è **procedibile d'ufficio**.

Vediamo un esempio:

Dopo aver commesso una violenta rapina (reato presupposto), i rapinatori in fuga chiamano un amico che non ha partecipato minimamente al colpo e che non sapeva nulla del piano. L'amico accetta di farli nascondere nel garage di casa sua, fornisce loro dei vestiti puliti per cambiarsi, distrugge i passamontagna nel camino e poi presta loro la propria auto "pulita" per permettergli di superare i posti di blocco della radiomobile e scappare in un'altra regione.

Si tratta di un esempio di favoreggiamento personale " perchè il soggetto interviene dopo la consumazione del delitto, senza esserne stato complice, e compie azioni fisiche, logistiche e concrete finalizzate in modo inequivocabile ad aiutare gli autori del reato a eludere le investigazioni e sottrarsi alle ricerche della Polizia Giudiziaria. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 1533/2019).

DISTINZIONE TRA FAVOREGGIAMENTO E CONCORSO NEL REATO

Il concorso è quella figura disciplinata dall'articolo 110 c.p. per cui quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Per distinguere le due figure occorre fare riferimento all'elemento psicologico per il quale vi è concorso nel reato presupposto se l'agente non si limiti ad aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, ma si adoperi volontariamente, con un rapporto di causalità con l'evento, per la sua realizzazione.

CONCORSO NEL REATO PERMANENTE E FAVOREGGIAMENTO

Cass. S.U., n. 36258/2012, ha affermato la tendenziale impossibilità di configurare il favoreggiamento e non il concorso ex art. 110 nel caso di ausilio a reati permanenti la cui condotta non sia cessata.

Si esclude la possibilità di configurare il favoreggiamento nei reati permanenti in corso di esecuzione. Si pensi, ad es. al caso riguardante la detenzione di stupefacenti ove si è sostenuto che qualsiasi agevolazione del colpevole, prima che la sua condotta sia cessata, configuri inevitabilmente un concorso, mentre il favoreggiamento personale richiede che il soggetto attivo non sia stato affatto coinvolto nella realizzazione del reato presupposto.

Altro caso interessante è quello per cui si ritiene che possa configurare il delitto in esame la condotta dell'acquirente di sostanze stupefacenti per uso personale che, sentito come persona informata sui fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga. Si badi che questa ipotesi potrebbe integrare l'esimente prevista dall'art. 384, comma 1, (Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto [3074] da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore) se il fornire le informazioni richieste possa comportare il danno consistente nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del d.P.R. 309/1990. L'esimente non opera se la segnalazione per uso personale sia stata già fatta (essendosi ormai già verificato quanto eventualmente si voleva impedire, cioè le conseguenze previste dall'art. 75 d.P.R. 309/1990 per gli assuntori di sostanze stupefacenti) e il dichiarante ne sia consapevole.

ART. 379 Favoreggiamento reale

“Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato [110] e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da € 51 a € 1.032 se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Il reato di favoreggiamento reale ha caratteri in comune con il reato di favoreggiamento personale. Entrambi, infatti, sanzionano l'ausilio prestato al soggetto imputato di un diverso reato, venendo, in un caso, prestato un aiuto ad eludere le indagini e, nell'altro, a conseguire e consolidare i risultati (prezzo, prodotto, profitto) del reato presupposto.

Il bene tutelato è l'interesse generale dello Stato a **impedire che taluno aiuti l'autore di un reato** a far diventare definitivi i vantaggi da questo derivati. Per configurare questa fattispecie è necessario che sia stato già commesso un reato e che a questo non abbia concorso il soggetto a cui si imputa il favoreggiamento, la cui azione deve avere l'espressa finalità di favorire il soggetto per consentirgli di conseguire l'utilità. L'utilizzo del termine **“assicurare”** significa rendere definitivo, o comunque sicuro, il vantaggio che il reo abbia tratto dal reato (la condotta del favoreggiatore deve essere idonea ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo). Non è configurabile il delitto di favoreggiamento quando risulta accertata l'obiettiva insussistenza del reato presupposto.

Il **reato è di tipo comune** potendo essere commesso da chiunque.

Condotta

L'elemento oggettivo del reato è costituito da qualsiasi comportamento idoneo a ad **aiutare il colpevole ad assicurarsi il provento della sua precedente attività criminosa**, indipendentemente dal fatto che il favoreggiamento consegua il risultato. Tale condotta non deve implicare necessariamente un contatto fisico tra il soggetto attivo del reato e la res da assicurare, essendo sufficiente qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea a tale scopo:

- **prodotto** del reato sono le cose derivate dal compimento dell'illecito penale pervenute direttamente in possesso del reo, quelle derivate da successiva trasformazione, ricavate dall'alienazione o poste in essere con il reato;
- **profitto** è ogni vantaggio derivato dal reato;
- **prezzo** è qualsiasi ricompensa o controprestazione per il reato commesso.

Per la configurazione del delitto è necessario che l'aiuto venga prestato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale. Qualora esso venisse prestato, o anche solo offerto, per una finalità di profitto propria dell'agente e prima o durante la commissione del reato principale, ricorrerebbe l'ipotesi di **concorso nel reato**. Si è pertanto affermato che il soggetto, che metta propri locali a disposizione dello spacciatore di sostanze stupefacenti per la realizzazione dell'incontro con l'acquirente, è responsabile in concorso con lo spacciatore del reato di cessione illecita della sostanza stupefacente e non di favoreggiamento reale, avendo fornito un rilevante contributo causale alla commissione del reato, e non essendosi limitato a porre in essere un mero aiuto per assicurare all'autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato.

Elemento soggettivo

Il **dolo** è **generico** e consiste nella coscienza e volontà di aiutare l'autore di un reato ad assicurarsene il prodotto, il profitto o il prezzo. Non è richiesto il fine di lucro e neppure è necessario che l'agente conosca quale sia il reato presupposto e il momento o il modo di consumazione dello stesso.

Il delitto si consuma con il **semplice aiuto** diretto ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, non occorrendo che il favorito lo abbia effettivamente fatto. Si tratta di **reato di pericolo**. Il tentativo è configurabile.

Vediamo un esempio:

Dopo una rapina in banca, il colpevole bussa a casa di un amico estraneo ai fatti e gli chiede di nascondere una borsa piena di contanti (il profitto del reato) nel suo garage per qualche settimana, finché non si calmeranno le acque. L'amico accetta di nascondere la borsa unicamente per fargli un favore e per "mettere al sicuro" i soldi, senza pretendere né ricevere alcuna percentuale sulla somma. Si tratta di favoreggiamento reale in quanto il soggetto non ha partecipato al reato principale, ma compie un'azione materiale per "assicurare" in via definitiva il profitto illecito nelle mani di chi lo ha commesso. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. II, Sent. n. 19532/2018).

DISTINZIONE CON LA RICETTAZIONE

La distinzione tra favoreggiamento reale e ricettazione è individuabile nell'elemento soggettivo, cioè nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità, mentre, nella ricettazione, il soggetto, successivamente alla commissione del reato presupposto, agisce con il dolo specifico di trarre un profitto per sé o per terzi.

ART. 385 Evasione

“Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi [585²] o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.”

La norma rientra nel capo dei delitti contro le decisioni giudiziarie e sanziona la condotta del soggetto che, sottoposto a detenzione in carcere o presso il domicilio, evade o se ne allontani.

L'interesse tutelato è il **rispetto delle decisioni dell'Autorità giudiziaria**, inteso come salvaguardia delle misure che impongono forme di detenzione o restrizioni della libertà personale. Da un lato, si garantisce una certa attuazione della pretesa punitiva dello Stato e, dall'altro, anche **le eventuali esigenze cautelari funzionali al processo penale.**

L'evasione è un reato proprio, in quanto il **soggetto attivo** del delitto è colui che “essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade”:

- l'**arrestato** è colui che è privato della libertà in seguito ad arresto in flagranza ad opera della polizia giudiziaria. All'arresto è equiparato il **fermo di indiziato di delitto** di cui all'art. 384 c.p.p.;
- **detenuto** è il soggetto ristretto in stadio di custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) o in esecuzione delle pene detentive (art. 656 c.p.p.). Tale status si ha quindi se la privazione della libertà sia avvenuta in esecuzione del provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere ovvero in base ad un titolo emesso dal pubblico ministero in esecuzione di una pena detentiva irrogata con sentenza irrevocabile di condanna.

Il comma terzo indica come altri due soggetti attivi:

- l'**imputato** in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento;
- il **condannato** ammesso a lavorare fuori dallo stabilimento penale.

Si tratta di un **reato a forma libera** per cui ciò che importa è che sia raggiunto l'effetto di sottrazione alla legittima detenzione.

Si deve definire il concetto di evasione con riferimento al momento in cui inizia l'arresto-detenzione e quello in cui si realizza l'evasione.

Il provvedimento limitativo della libertà opera dal momento in cui vi è stata la legale comunicazione che la parte è in arresto e non può più allontanarsi liberamente. È sufficiente la semplice intimazione orale, a prescindere dalla redazione di un verbale di arresto che rappresenta la documentazione dell'attività della P.G. L'evasione si realizza con una condotta di allontanamento che comporti la necessità di una nuova attività di cattura.

Perché sia applicabile l'art. 385 c.p., è necessario che vi sia un **arresto o una detenzione disposti legalmente** in conseguenza di un reato. Ciò si verifica, ad esempio, quando il soggetto è privato della libertà a seguito di **arresto in flagranza** disposto dalla polizia giudiziaria. La sussistenza del presupposto della legalità va verificato con esclusivo riferimento al momento dell'esecuzione della misura limitativa della libertà personale.

Condotta

La condotta, nell'ipotesi di cui al primo comma, consiste nell'**evadere**, ossia nel **sottrarsi all'arresto o alla detenzione**. Evadere significa eludere completamente e con qualunque mezzo la sorveglianza delle persone incaricate a vigilare sulla limitazione della libertà personale. Il legislatore ha riservato tale termine a quanti escano dal luogo istituzionalmente destinato alla custodia delle persone e in cui il soggetto sarebbe dovuto rimanere. Altra forma di condotta è l'**allontanamento** dal luogo ove l'interessato sarebbe dovuto rimanere poiché sottoposto agli arresti domiciliari in una sede idonea, consentendo un agevole controllo all'autorità di polizia.

Il reato si configura anche se l'allontanamento sia di **breve durata** ed implichi uno spostamento di modesta distanza, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la durata o la distanza.

Approfondendo il tema del domicilio, la regola generale, che per abitazione deve intendersi il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altro spazio che non ne costituisce parte integrante, va applicata al caso concreto. Pertanto, con riferimento proprio alla misura cautelare degli arresti domiciliari, si deve considerare che il fine primario è quello di impedire contatti con l'esterno e il libero movimento delle persone, quale mezzo per tutelare le esigenze cautelari per cui la misura è stata disposta. Di conseguenza, anche l'uscita dall'abitazione, trattenendosi in spazi comuni, magari di proprietà condominiale, può rappresentare una significativa violazione delle prescrizioni. Si può per questo affermare che l'ambito spaziale degli arresti o della detenzione domiciliare va individuato nell'abitazione con le eventuali aree strettamente connesse, nei limiti in cui si tratti di parti con accesso esclusivo per gli occupanti dell'abitazione.

Elemento soggettivo

Il dolo è **generico**, e consiste nella coscienza e volontà di evadere, nella consapevolezza del proprio stato di arresto o detenzione, e di violare il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione del

provvedimento restrittivo, senza la prescritta autorizzazione e senza che abbia alcun rilievo lo scopo che l'agente si propone con la sua azione o il motivo che ne abbia determinato la condotta.

Il delitto di evasione, in tutte le ipotesi delineate dall'art. 385 c.p., ha natura di **reato istantaneo con effetti permanenti** che si consuma nel momento in cui, con azione cosciente e volontaria, **una persona**, legalmente arrestata o detenuta per un reato, **si sottrae completamente alla sfera di vigilanza i cui si trova**. Il reato si consuma anche se l'allontanamento è limitato nel tempo e nello spazio poiché la norma non richiede che sia definitivo. L'effetto permanente cessa quando l'evaso torna nel luogo dal quale non avrebbe dovuto allontanarsi, interrompendo in tal modo l'elusione del controllo da parte dell'agente.

Il tentativo è compatibile con il reato. Ad es. è abbastanza ovvio per l'ipotesi di fuga dal carcere, che necessariamente prevede la predisposizione di condotte complesse per potersi realizzare allo stadio del tentativo, oppure si pensi al caso della condotta di colui che, detenuto, agisca per svincolarsi dai militari di scorta e per allontanarsi non riuscendo a sottrarsi completamente alla sfera di vigilanza degli agenti.

Il **secondo comma** prevede aggravanti per l'uso di violenza e minaccia, di armi, per la presenza di più persone e per l'effrazione. La configurabilità delle aggravanti comporta che le percosse e la minaccia restano assorbite dal reato di evasione, mentre le eventuali lesioni personali concorrono con il delitto. Per effrazione si intende la rottura di dispositivi volti ad evitare la fuga mediante la ritenzione fisica del detenuto.

L'attenuante del **quarto comma** è applicabile anche alla detenzione domiciliare. Non si integra però per il semplice fatto che il soggetto rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura, essendo necessario che si presenti da un organo che ufficialmente constati la cessazione della condizione di evaso. Il reato è procedibile d'ufficio.

Vediamo un esempio:

Una pattuglia si reca a controllare un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari in un condominio. I militari non lo trovano in casa, ma lo rintracciano pochi minuti dopo mentre chiacchiera con i vicini nel cortile del condominio. In questo caso scatta immediatamente il reato di evasione consumata. La Cassazione è costante nell'affermare che l'abitazione comprende solo gli spazi ad uso esclusivo. Tutte le aree condominiali o comuni (scale, androni, cortili, terrazzi condivisi) sono da considerarsi "esterno". L'essersi allontanato dalla porta di casa, anche per pochi metri e per pochi minuti, elude il controllo della P.G. e consuma il reato. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 14352/2021).

DIFFERENZE TRA EVASIONE TENTATA ED EVASIONE

Per capire la differenza vediamo due **esempi**:

TENTATA EVASIONE: Il soggetto strattona i militari e corre via, ma i Carabinieri lo inseguono a vista e lo bloccano dopo 50 metri. Il contatto visivo (sfera di vigilanza) non si è mai interrotto.

EVASIONE CONSUMATA: Il soggetto scappa, gira l'angolo e sparisce dalla vista dei militari anche solo per un minuto, costringendoli a "cercarlo". In quel minuto, la sfera di vigilanza si è interrotta e il reato è perfettamente compiuto.

ART. 386

Procurata evasione

“Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato [alla pena di morte o] all’ergastolo.

La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell’articolo precedente.

La pena è diminuita:

1) se il colpevole è un prossimo congiunto;

2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.

La condanna importa in ogni caso la interdizione dai pubblici uffici.”

Il bene tutelato coincide con quello coinvolto nel delitto di evasione.

Il reato introduce una previsione specifica per le ipotesi di concorso nel reato di evasione, in deroga alla disciplina generale dell’art.110 c.p., incriminando autonomamente condotte di partecipazione al reato allo scopo di punire il reo in maniera più grave di quanto avverrebbe applicando le norme sul concorso di persone, diversificando il trattamento sanzionatorio. Se, infatti, la condotta del soggetto che evade è sottoposta a una certa pena in considerazione del fatto che può essere considerato “naturale” che una persona cerchi di recuperare la propria libertà personale, ben più grave è invece il comportamento di chi agevoli tale comportamento. Pertanto, per il concorrente è prevista una pena in misura più elevata, anche aggravata se il reato è commesso a favore di un condannato all’ergastolo.

Il reato può essere commesso da **chiunque** e la condotta implica un’attività materiale determinante nella fase di attuazione e di preparazione dell’evasione oppure anche solamente volta a rendere più facile l’esecuzione del programma criminoso. Deve sussistere un rapporto di causalità con l’intenzione del condannato di sottrarsi all’esecuzione della pena.

Si tratta di un **reato a forma libera**, che pertanto è possibile realizzare anche mediante omissione (si pensi al caso dei soggetti adibiti alla custodia che omettono i dovuti controlli).

Il reato, punendo al **primo comma** colui che procura o agevola l’evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta, prevede un delitto che sanziona tutte le condotte rientranti nell’art. 385, dunque anche quella di allontanamento dal luogo di custodia domiciliare (posto non sottoposto al diretto controllo della polizia penitenziaria o della polizia giudiziaria), e che può concretarsi in **due distinte modalità**:

1. per **procurare** si intende una concreta attività materiale determinante nella fase di attuazione o di preparazione all’evasione.
2. per **agevolare**, invece, si fa riferimento a un’attività che rende più facile raggiungere il fine criminoso, attraverso consigli, istruzioni e/o promesse d’aiuto.

Ai fini della configurabilità del delitto in esame, è sufficiente che il soggetto, a cui favore la condotta venga compiuta, sia legalmente arrestato, anche se poi non venga aperto un procedimento penale con riferimento allo specifico reato per il quale è stata applicata la misura pre-cautelare (nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di procurata evasione con riguardo al fatto commesso in favore di persona arrestata dalla polizia giudiziaria, in presenza dei presupposti di legge, per resistenza a pubblico ufficiale, e poi iscritta solo per altre fattispecie nel registro delle notizie di reato)(Cass. VI, 20-4-2015, n. 16460).

Il dolo è **generico** e si concreta nella coscienza e volontà di agevolare o procurare l'evasione di una persona che si sa essere in stato di arresto o detenzione.

Il delitto si consuma con il **verificarsi** dell'**evasione**, che ne rappresenta l'elemento costitutivo e, al tempo stesso, anche quello consumativo. Il **tentativo è configurabile** (o perché l'evasione sia rimasta allo stadio di tentativo o perché non più attuata). Per la configurabilità del delitto, nelle forme, a seconda dei casi, del reato consumato o tentato, è sempre necessario che la persona arrestata o detenuta effettivamente evada o tenti di farlo.

Il **secondo comma** prevede l'aggravante del fatto che l'evaso sia condannato all'ergastolo.

Il **terzo comma** le medesime del secondo comma dell'art. 385.

È prevista un'**attenuante speciale** quando il colpevole è un prossimo congiunto dell'evaso (per la definizione di prossimo congiunto vdr. art. 307) e, un'altra, quando il colpevole procura "la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità".

Vediamo un esempio:

Un soggetto si trova sottoposto agli arresti domiciliari. Un suo conoscente, mettendosi d'accordo con lui nei giorni precedenti, noleggia un'auto, si reca di notte sotto l'abitazione dell'arrestato, lo fa salire a bordo e lo accompagna in un'altra città per aiutarlo a far perdere le proprie tracce. L'autista risponde di procurata evasione in quanto l'accordo preventivo e l'azione materiale fornita (il passaggio in auto per allontanarsi dal domicilio) rendono più facile e realizzabile la fuga del detenuto. (Cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 28451/2020).

DISTINZIONE TRA I REATI DI: PROCURATA EVASIONE e FAVOREGGIAMENTO PERSONALE/PROCURATA INOSSERVANZA DELLA PENA

La distinzione consiste nel fatto che in quest'ultimo caso l'agente presta un aiuto ex post (quando il fatto è stato già commesso) all'autore del reato di evasione e fuori da un pregresso accordo. Da ciò deriva che se l'aiuto fosse prestato in una fase del tutto successiva al delitto di evasione e fosse finalizzato a mantenere la latitanza, ricorrerebbe il reato di procurata inosservanza di pena oppure di favoreggiamento; se invece si trattasse dell'esecuzione di un preventivo accordo con il detenuto, necessario per consentire l'evasione, si realizzerebbe il reato di procurata evasione.

ART. 387

Colpa del custode

“Chiunque, preposto in ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l’evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1032 euro.

Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall’evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità.”

L’art. 387 prevede l’**ipotesi colposa del reato di agevolazione dell’evasione**.

È un **reato proprio** essendo destinatario della sanzione i vari pubblici ufficiali che hanno la custodia del soggetto detenuto.

Il **bene tutelato** è lo stesso del delitto di evasione. Tuttavia, la norma coinvolge anche profili di corretto ed efficiente svolgimento della funzione da parte del soggetto attivo del delitto.

Risponde del reato non solo chi svolga funzioni direttive e di controllo nella sorveglianza del detenuto, ma anche chi abbia mansioni esecutive concretamente individuate (agente di polizia penitenziaria).

Cagionare l’evasione significa realizzare una concausa del fatto doloso altrui, omettendo cautele doverose o violando norme regolamentari di servizio e norme generali di prudenza. Ai fini dell’integrazione del reato è necessario che sussista, e sia riconoscibile, il nesso di causalità tra la condotta colposa addebitata all’agente e l’evento di evasione. Il limite della colpa va individuato in fatti accidentali con il subdolo atteggiamento dell’evaso, tale da superare ogni normale previsione.

Elemento soggettivo

Il reato in esame è imputato a titolo di **colpa**, rappresentando una forma colposa di procurata evasione. L’elemento soggettivo andrà accertato considerando il particolare grado di capacità, prudenza e diligenza di cui deve essere fornito chi è destinato alla custodia di arrestati o detenuti e gli specifici obblighi previsti per il soggetto addetto per ragioni di ufficio alla custodia.

Il delitto **si consuma** nel momento in cui si realizza l’evasione.

Il **tentativo non è configurabile** essendo incompatibile strutturalmente con il reato colposo.

Il custode **non è punibile** se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità. A tal fine è necessario che l'evento descritto sia frutto dell'attività del custode e non della resipiscenza dell'evaso.

Caso concreto: sono stati ritenuti responsabili del delitto in esame due agenti di polizia penitenziaria incaricati della traduzione dal carcere all'ospedale di un detenuto che, contravvenendo ai doveri di ufficio e in particolare violando le disposizioni di cui al d.P.R. n. 82 del 1999, art. 24, per colpa, consistita nel lasciare da solo il detenuto all'interno del locale a piano terra, adibito a servizi igienici del nosocomio, ne cagionavano l'evasione, attuata mediante la fuga attraverso la finestra ivi esistente (Cass. VI, 7-7-2010, n. 25979).

TESI V

I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

I reati contro il patrimonio costituiscono uno dei settori più importanti della parte speciale del Codice penale, sia dal punto di vista teorico, sia sotto il profilo della loro rilevanza pratica.

Sul piano pratico i reati patrimoniali assumono grande rilevanza, in quanto sono tutt'oggi quelli statisticamente più frequenti: la criminalità contro il patrimonio è così diffusa, sia per cifra assoluta che per incremento relativo, da esemplificare il caso più tipico di criminalità di massa.

All'interno del Codice Penale i delitti contro il patrimonio sono disciplinati dal **Titolo XIII** del Libro Secondo che si suddivide in tre capi:

- I Capo, rubricato “dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone”: vi rientrano i **reati a c.d. “usurpazione unilaterale”** perché consumabili in assenza di alcuna forma di collaborazione da parte della vittima (si pensi al furto);
- II Capo, rubricato “dei delitti contro il patrimonio mediante frode”: vi rientrano i **reati c.d. “con collaborazione della vittima”**, perché sovente è quest'ultima, tratta in inganno, a porre in essere l'atto di disposizione patrimoniale (si pensi alla truffa);
- III Capo, rubricato “disposizioni comuni a capi precedenti”.

ART. 624

Furto

“Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 154 a € 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica ed ogni altra energia che abbia un valore economico.

*Il delitto è punibile **a querela della persona offesa**. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis.”*

Soggetto attivo del furto è **chiunque**.

Condotta

La definizione legislativa della condotta incriminata fa leva sul triplice concetto di *detenzione*, *sottrazione* ed *impadronimento*: l'art. 624, nel descrivere il fatto punibile, adotta infatti la formula *“chiunque si impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene”*.

La **detenzione della cosa** da parte del soggetto che ne viene spogliato costituisce, evidentemente, il presupposto della condotta sottrattiva e di impadronimento realizzata dal soggetto attivo (questo elemento consente, inoltre, di differenziare la trattata fattispecie rispetto all'appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p.).

Le modalità della condotta furtiva consistono nella **sottrazione** e nell'**impadronimento** della cosa mobile altrui: si fa riferimento a due momenti autonomi che vanno accertati separatamente.

È definibile **sottrazione** quella condotta che determina l'uscita della cosa dalla signoria di fatto del precedente possessore: essa equivale, in altre parole, all'eliminazione dell'altrui possesso (cd. spossessamento).

La commissione del furto presuppone che alla sottrazione segua l'impossessamento. In questa fase la vittima non solo non ha più quella relazione materiale con la cosa ma ne ha completamente perso il controllo e, conseguentemente, essa è pienamente entrata nella disponibilità dell'autore.

SORVEGLIANZA E CONTROLLO QUALE CRITERIO DISTINTIVO TRA SOTTRAZIONE E IMPOSSESSAMENTO

In determinati casi la sottrazione e l'impossessamento si realizzano come fenomeni pressoché contestuali: ad esempio il ladro acquisisce la disponibilità autonoma di un'automobile lasciata incustodita non appena la mette in moto e subito si allontana. Ma in altri casi lo spossessamento e l'impossessamento si verificano in tempi diversi: emblematico il caso del ladro che getta dei sacchi da un camion in corsa per poi raccogliergli egli stesso in un momento successivo. L'impossessamento come fase consumativa del furto è, dunque, definibile come l'acquisizione da parte del reo di un personale potere di signoria sulla cosa sottratta: ciò presuppone che egli ne possa autonomamente disporre al di fuori della sfera di vigilanza del precedente possessore.

La giurisprudenza tende a distinguere i due momenti della sottrazione e dell'impossessamento attraverso il criterio della sorveglianza e del controllo: per cui finché c'è ancora sorveglianza e controllo si parla solo di sottrazione, e quindi furto tentato, nel momento in cui vengono a mancare questi due elementi si parla anche di impossessamento, e quindi furto consumato.

Oggetto materiale

Oggetto materiale del furto è la **cosa mobile altrui**.

"Cosa" è ogni entità materiale, di qualunque specie essa sia, idonea a soddisfare un bisogno umano. Deve, in ogni caso, trattarsi di una parte del mondo esterno avente una *dimensione fisica*: non è perciò configurabile un furto spirituale o un furto di diritti, di aspettative ecc. L'art. 624, comma 2°, nel precisare la nozione di cosa mobile, vi fa rientrare l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Elemento soggettivo

L'elemento psicologico del furto è costituito dalla volontarietà della sottrazione e dell'impossessamento, unitamente alla consapevolezza dell'altruità della cosa sottratta (dolo): non si integra, perciò, l'elemento psicologico se l'agente ritiene che la cosa sia propria a causa di un errore di fatto.

Il **dolo** nel furto è **specifico** perché la condotta è finalizzata a **trarre profitto**. Ai fini della consumazione del reato, non è necessario che il profitto sia di fatto conseguito, ma è sufficiente che l'agente miri a conseguirlo.

I reati di furto (art. 624 c.p.), anche aggravato ex art. 625 c.p., a seguito del D. Lgs. del 10 ottobre 2022 nr. 149 (c.d. Riforma Cartabia), sono diventati tutti **punibili a querela della persona offesa**.

Tuttavia, si procede **d'ufficio** solamente nei seguenti casi:

- furto aggravato dall'art. 625 n. 7 bis c.p., se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici;
- furto aggravato dall'art. 625 n. 7 c.p., se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, su cose sottoposte a sequestro o pignoramento, su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità;
- se la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

Articolo 624 bis: “Furto in abitazione e furto con strappo”

Questa norma disciplina due fattispecie che sono state introdotte come reato autonomo con la legge 128 del 2001, al fine di considerare in via autonoma delle condotte considerate maggiormente rischiose per l'incolumità dell'offeso, diversamente da prima quando erano mere circostanze aggravanti del reato di furto.

La condotta per entrambi i casi è di base identica a quella prevista per il furto semplice (detenzione, sottrazione, impossessamento e dolo specifico per trarne profitto) ma presentano delle peculiarità. La caratteristica tipica del **furto in abitazione** è il luogo in cui il reato si consuma, ossia all'interno di edifici (o altre tipologie di luoghi ed anche nelle loro pertinenze) che sono destinati a privata dimora, in tutto o in parte; nel caso del **furto con strappo** invece la peculiarità risiede nella modalità con cui si sottrae la “cosa”, ossia “strappandola di mano o di dosso alla persona”. In pratica in questo secondo caso il fatto materiale deve avvenire con un atto violento esercitato sull'oggetto che l'autore intende sottrarre (violenza sulla cosa, non sulla persona).

Articolo 625: “Aggravanti”

La disposizione prevede una serie di circostanze aggravanti oggettive e trova la sua ragione (*ratio*) giustificatrice nella particolare modalità con cui viene materialmente resa la condotta. Le circostanze si configurano:

- se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento:
 - “usare violenza su cose”: comportamenti atti a danneggiare, trasformare o mutare la destinazione della cosa)
 - “mezzo fraudolento”: azione straordinaria caratterizzata da astuzia e scaltrezza, idonea a sorprendere l'offeso (rendendo vani i suoi accorgimenti e le cautele). La fraudolenza deve necessariamente accompagnarsi all'attività di impossessamento, diversamente si integrerebbe il reato di truffa ex art. 640 c.p.
- se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso (infatti se li usasse per commettere il fatto si configurerebbe il reato di rapina);
- se il fatto è commesso con destrezza:
 - “destrezza”: abilità e sveltezza nel commettere il furto, è sufficiente che l'agente abbia eluso l'attenzione della persona offesa per sottrargli le cose che ha indosso;
 - l'esempio tipico è il “borseggio”
- se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
- se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

- se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
- se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
- se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria (cd. abigeato);
- se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
- se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Se poi concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila.

Per completezza, all'articolo **625 bis c.p.** si disciplinano invece le **circostanze attenuanti**, prevedendo la diminuzione della pena qualora il reo abbia consentito l'individuazione dei correi o di chi ha acquistato/ricevuto/occultato l'oggetto sottratto. Diverso è il caso dell'**articolo 626 c.p.**, rubricato "**Furti minori**", che non deve essere confuso con una circostanza aggravante; infatti, in questo caso il legislatore ha voluto disciplinare e perseguire per via autonoma alcune forme di furto caratterizzate da una minore lesività (es. furto d'uso).

ART. 628 **Rapina**

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:

- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;*
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire;*
- 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis;*

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

In pratica il delitto di rapina ripete gli stessi elementi di base del furto (sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, impossessamento, dolo specifico = fine di trarre profitto), ma ciò che cambia in questo caso è la modalità di esecuzione della condotta: ossia con **atti di violenza o minaccia alla persona**.

Rapina propria e impropria

Appurato che l'elemento caratterizzante della fattispecie in esame è dato dalla violenza o minaccia alla persona, occorre considerare che a seconda del momento in cui la condotta si realizza, si distingue tra rapina propria e rapina impropria:

- nella **rapina propria** il soggetto attua la violenza o la minaccia per realizzare la sottrazione e l'impossessamento della cosa;

Si pensi al classico caso di chi minacci di ferire una persona con un coltello, qualora costei non si lasci sottrarre la catenina d'oro, o di chi stordisca di botte un malcapitato, per poi portargli via l'orologio;

- nella **rapina impropria** la violenza e la minaccia intervengono in un momento diverso e successivo rispetto all'aggressione al patrimonio, servendo a favorire l'impossessamento e/o per guadagnarsi l'impunità, una volta che sia già operata la sottrazione, ed immediatamente dopo di essa. Si pensi a chi, sottratta la borsetta, usi violenza contro i soccorritori per scappare, mettersi in salvo o acquisire un indisturbato potere sulla cosa e il suo contenuto.

Elemento soggettivo

Il delitto di rapina è punito a titolo di **dolo specifico**. Per la sua integrazione, infatti, la legge richiede non soltanto la generica volontà di sottrarre e impossessarsi della cosa mobile altrui con violenza o minaccia alla persona, ma pure il *fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto* (rapina propria) o *per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta ovvero per procurare a sé o ad altri l'impunità* (rapina impropria).

ART. 629

Estorsione

"Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente."

Nel delitto di estorsione, il soggetto attivo, facendo ricorso alla violenza o alla minaccia, costringe taluno a fare od omettere qualche cosa, producendo un profitto ingiusto e un altrui danno.

Si tratta di uno schema aggressivo che, proprio per la sua “lineare semplicità”, si presta ad essere realizzato nei contesti criminologici più disparati.

Tipico esempio di tale reato è quello di chi minaccia un commerciante di dar fuoco al suo negozio, ottenendo così una somma di denaro quale “corrispettivo” per non mettere in pratica quanto prospettato”.

Accanto a tali forme di estorsione violenta, spesso collegate a fenomeni di criminalità organizzata, vi sono anche le c.d. “estorsioni del silenzio”, cioè quelle in cui taluno chiede ad altri una somma di denaro o altra utilità come “prezzo” per non rivelare una relazione adulterina o un’evasione fiscale.

Bene giuridico tutelato

L’estorsione è un tipico **reato plurioffensivo**. Accanto alla lesione del patrimonio è presente anche una offesa alla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo.

Soggetto attivo

Si tratta di un **reato comune**. Quando l’estorsione viene commessa da un pubblico ufficiale ricorrono gli estremi del diverso reato di concussione di cui all’art. 317 c.p.

Condotta

La condotta illecita consiste nel realizzare violenza o minaccia, coartando così la volontà della vittima e costringendola a compiere un atto dispositivo patrimoniale produttivo di profitto ingiusto ed arrecando un danno al soggetto passivo.

La violenza e la minaccia

Quanto alla **violenza**, si tratta della tipica *violenza-mezzo*, cioè di una violenza *strumentale* che deve produrre *costrizione*. Nel reato in esame, la violenza deve essere collegata ad un fare e un omettere della vittima, consistente in atto dispositivo patrimoniale. Si tratta, infatti, di un reato con la cooperazione della vittima: proprio per tale ragione il legislatore non prevede la condotta del “tollerare”, che invece compare nel reato di violenza privata.

La violenza dell’estorsione è tipicamente detta **relativa**: essa deve costringere, lasciando però alla vittima un certo margine di scelta, a fronte del quale potrà parlarsi di “cooperazione”. Nell’estorsione, dunque, è sempre necessaria la “collaborazione”, sia pure artificiosa della vittima. La violenza nell’estorsione non può essere quella assoluta, a differenza della rapina, quella cioè che annienta del tutto la volontà del soggetto passivo ma deve lasciare alla vittima una sia pur minima libertà di scelta. Tale circostanza consente di affermare che il reato viene effettivamente compiuto con la collaborazione artificiosa della vittima stessa.

La **minaccia** è la prospettazione di un male futuro la cui verifica dipende dalla volontà dell’autore. Può consistere nel prospettare sia un’azione (bomba nel negozio) che una omissione. Con riferimento a quest’ultima, occorre tuttavia sottolineare che l’omissione rilevante è quella concernente il non impedire un male che si ha l’obbligo giuridico di impedire. *Ad es., Tizio minaccia di interrompere la fornitura di materiali cui è tenuto per contratto, ottenendo dalla controparte Caio,*

pressato dalla necessità di non interrompere la sua attività produttiva, il pagamento di un corrispettivo triplo rispetto a quanto convenuto.

L'evento

Violenza e minaccia devono cagionare:

- a) la costrizione della vittima;
- b) l'atto di disposizione patrimoniale (fare o omettere qualche cosa);
- c) il danno;
- d) il profitto ingiusto.

La presenza dell'atto dispositivo patrimoniale, del danno e del profitto ingiusto distinguono l'estorsione dalla violenza privata (art- 610 c.p.), reato contro la persona, che comprende anche il "tollerare".

La costrizione

La costrizione deve essere conseguenza di una violenza relativa o di una minaccia.

L'atto di disposizione patrimoniale

Quanto all'atto di disposizione patrimoniale, esso può consistere innanzitutto in un fare, da intendersi sia come dare, sia come vero e proprio facere (corrispondere una somma di denaro, ritirarsi da una gara d'appalto). L'atto di disposizione può consistere anche in un omettere (non incassare un assegno, non accettare un lucroso legato testamentario, non esercitare attività economica concorrenziale).

Il danno

Il danno deve essere di carattere patrimoniale. È necessario che il pregiudizio abbia natura economica o che riguardi la strumentalità del patrimonio rispetto ai bisogni della persona.

Il profitto ingiusto

Il profitto, oltre a rivestire senza dubbio rilevanza patrimoniale, deve essere ingiusto. È tale quando non corrisponde ad una pretesa tutelata dal diritto direttamente o indirettamente.

Se il soggetto agente usa violenza o minaccia per ottenere un profitto giusto, ad esempio, il pagamento di una obbligazione validamente formata, l'estorsione tendenzialmente non sussiste. In tal caso, infatti, il fatto potrà essere qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni oppure come violenza privata. Può accadere, tuttavia, che la violenza e la minaccia siano particolarmente consistenti e sproporzionati rispetto al diritto da far valere (*ad es., incendio della casa per costringere al pagamento di un debito di pochi euro*). In questi casi, si ritiene che lo schema dell'esercizio arbitrario non risulti più calzante, palesando la natura autenticamente estorsiva del fatto.

Elemento soggettivo

La fattispecie in esame è punita a titolo di **dolo generico**. Danno e profitto ingiusto, infatti, costituiscono eventi che devono effettivamente verificarsi; non sono fini ulteriori rispetto alla condotta.

ART. 640 C.P.

Truffa

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.”

Il delitto di truffa costituisce il più tipico tra i delitti patrimoniali fraudolenti. Se nell'estorsione la libertà di autodeterminazione viene coartata attraverso la violenza e la minaccia, e dunque con una condotta che aggredisce la volontà della vittima, nella truffa la cooperazione della vittima è ottenuta mediante l'inganno. Il soggetto agente non piega la volontà, ma la aggira: ricorre ad artifici o raggiri, inducendo la vittima in errore. Il soggetto ingannato compie, pertanto, un atto di disposizione patrimoniale, di per sé dannoso, con contestuale profitto ingiusto per il soggetto agente o per altri. È il classico esempio di chi, falsificando il dipinto di un pittore famoso, convinca altri che l'oggetto è di grandissimo valore, inducendo così la persona ingannata ad acquistarlo pagando un prezzo esorbitante.

Il bene giuridico tutelato

La truffa è un reato comune e plurioffensivo. Accanto al bene patrimonio viene lesa anche la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, il quale viene ingannato con artifici e raggiri e compie un atto di disposizione patrimoniale che non avrebbe fatto se non fosse stato indotto in errore.

La condotta

La condotta tipica, descritta dall'art. 640 c.p., è particolarmente articolata. Nello specifico, deve essere collegata contestualmente al verificarsi di quattro eventi: lo stato di errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno e il profitto ingiusto. Prima di analizzarli singolarmente, si precisa che la fattispecie in esame rappresenta un tipico esempio di **reato a forma vincolata**, dovendo presentare la condotta ingannatoria le caratteristiche espressamente descritte e cioè quelle dell'artificio o del raggio.

- L'**artificio** consiste in una alterazione della realtà materiale, atta a prospettare qualcosa che esiste. L'agente crea, in sostanza, una falsa apparenza così da ingannare gli altri, ad esempio, in merito alla qualità, quantità e natura di un oggetto.
- Il **raggio** invece è una menzogna corredata da ragionamenti capziosi: attraverso ingannevoli giri di parole, il soggetto agente mira a convincere la vittima che ciò che dice falsamente è la

verità. Non costituisce raggiro la “nuda menzogna”, cioè l’affermazione del falso non corredata da argomentazioni dirette a farlo sembrare vero (così nel caso taluno risponda col semplice “sì” alla richiesta concernente l’avvenuto controllo del biglietto ferroviario).

Trattandosi di un reato a forma vincolata, che dunque sussiste solo se la modalità di condotta si realizza nella forma descritta, la truffa non può essere commessa in forma omissiva. Non basta il silenzio, neppure quando si viola un obbligo giuridico: come, ad esempio, quello della buona fede nelle trattative contrattuali si pensi al caso in cui il venditore di un’automobile non dica nulla dei numerosi incidenti subiti dal veicolo).

Come si accennava, il reato di truffa è caratterizzato dal susseguirsi di quattro eventi: lo stato di errore, l’atto di disposizione patrimoniale, il danno e il profitto ingiusto.

1. L’induzione in errore

Gli artifici e raggiri devono produrre l’errore del soggetto cui sono indirizzati. L’errore viene definito come falsa rappresentazione della realtà che può riguardare qualunque aspetto materiale o immateriale condizionante il processo di autodeterminazione. Non costituiscono errore rilevante ex art. 640 c.p., né l’ignoranza né l’errore preesistente.

2. L’atto di disposizione patrimoniale

Si tratta di un evento implicito, in quanto non previsto testualmente dall’art. 640 c.p., ma ritenuto indispensabile. Può consistere in un atto negoziale (come un contratto), in un atto non negoziale (autodistruzione di beni alimentari da parte del negoziante concorrente, indotto a credere che detti beni siano avariati), in un comportamento omissivo (rinuncia ad un’azione legale, determinata dall’inganno circa la trascorsa prescrizione).

3. Il danno

Deve trattarsi di un danno causato dall’inganno e dal conseguente atto di disposizione patrimoniale. Il danno patrimoniale deve effettivamente sussistere, non essendo sufficiente la mera conclusione di un contratto che senza l’inganno il soggetto non avrebbe concluso.

4. Il profitto ingiusto

Il profitto può essere provocato al soggetto agente o ad altri. Come nel caso dell’estorsione, è profitto non solo l’incremento economico, ma anche quello concernente la capacità del patrimonio di soddisfare bisogni della persona ritenuti socialmente significativi.

Elemento soggettivo

La truffa è un reato a **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di indurre taluno in errore mediante artifici e raggiri, inducendolo a compiere un atto di disposizione patrimoniale produttivo di un profitto ingiusto, per sé o altri e di un danno.

Il reato di truffa (art. 640 c.p.) è procedibile a querela della persona offesa anche nel caso in cui ricorra l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p., (per aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità).

Si procede d’ufficio nelle seguenti ipotesi:

- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’Autorità;
- se la persona offesa è incapace per età o infermità;

- qualora ricorrano aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, quindi quelle circostanze che comportano un aumento della pena base superiore ad un terzo.

Approfondimento: Truffa del “finto carabiniere”

Questo fenomeno dilagante consiste in modalità di esecuzione del reato di truffa (non è un reato autonomo) in cui i criminali si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine (o per avvocati), così da conquistare rapidamente la fiducia delle vittime. Viene solitamente messo in atto con il pretesto di eventi gravi a danno di loro parenti (es. controlli urgenti, incidenti stradali o arresto/fermo), che inducono le persone truffate a consegnare denaro, gioielli o informazioni personali a titolo di “cauzione” (N.B. questo istituto esiste in ordinamenti come quello statunitense, ma NON in quello italiano!) o per presunti interventi medici mai avvenuti. La credibilità della divisa, il tono autoritario e la forte pressione psicologica rappresentano gli elementi chiave che rendono questa truffa particolarmente efficace e pericolosa.

In pratica, le vittime vengono spinte a pagare in contanti o a consegnare gioielli d'oro perché indotte in uno stato di profonda paura e preoccupazione per i propri familiari e, allo stesso tempo, vengono isolate e impossibilitate dal chiedere aiuto qualora si insospettissero.

Spesso i truffatori procedono a contattare telefonicamente la vittima (solitamente anziana), raccontando del falso incidente o arresto e richiedendo un pagamento immediato per “risolvere” quanto prima la situazione, generando così profonda agitazione e scarsa lucidità. Successivamente, avendo ingenerato confusione nella mente della vittima, fanno sì di rendere inutilizzabili o irraggiungibili gli altri telefoni presenti in casa, ad esempio facendoli mettendoli in modalità aereo o lasciandoli accesi nel congelatore. La vittima, raggirata ed isolata da eventuali chiamate di familiari o dal NUE 112, se capiscono che non è sola in casa chiedono all'altra persona presente di allontanarsi con un pretesto (es. per dirigersi verso una finta caserma o un falso ufficio), mentre i truffatori, travestiti con uniformi e con distintivi falsi acquistati online o reperiti in altro modo, si presentano all'abitazione per ottenere denaro e gioielli.

Chi commette questo tipo di truffa dimostra non solo abilità nell'individuare e persuadere la vittima, ma anche una notevole capacità organizzativa: agisce in coppia e talvolta con un supporto logistico notevole (es. previsione della figura di “centralinista”, che dirige da lontano la coppia di truffatori sul territorio verso le abitazioni delle vittime che hanno “abboccato alla truffa”), utilizza auto a noleggio (identificazione degli utilizzatori è resa più laboriosa e non immediata), colpisce in città lontane da quelle di origine e compie numerosi tentativi al giorno (anche decine). Si tratta di soggetti rapidi e difficili da rintracciare, consapevoli che al primo dubbio la vittima contatterà un familiare o il 112, motivo per cui si allontanano velocemente dall'area dell'edificio dove si appostano in attesa di ritirare il denaro, rendendo difficile alle reali Forze dell'Ordine di contrastare questo vile fenomeno.

ART. 641

Insolvenza fraudolenta

“Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.”

L'insolvenza fraudolenta è un reato caratterizzato da una struttura complessa con lo scopo di sanzionare una serie di comportamenti a bassa intensità fraudolenta, legati al mondo dei c.d. piccoli affari.

Trattasi di **reato comune**, nella fattispecie in esame il soggetto attivo può essere chiunque. La condizione di insolvenza non deve essere, come diremo subito, uno *status* della persona (quale ad es. quello dell'imprenditore dichiarato fallito).

Il presupposto e le forme della condotta

La condotta si compone di vari elementi: a) la dissimulazione dello stato di insolvenza; b) la contrazione dell'obbligazione; c) l'inadempimento dell'obbligazione contratta.

Prima di esaminare tali fasi, occorre tuttavia precisare il presupposto della condotta, costituito dallo stato di insolvenza di chi contrae l'obbligazione. Esso è costituito, innanzitutto, dall'incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni, in modo assoluto o relativo e deve sussistere quando sorge l'obbligazione e permanere sino al momento dell'adempimento.

- **Dissimulazione dello stato di insolvenza:** la dissimulazione si inserisce in una relazione a prestazioni corrispettive in cui un soggetto tiene una condotta in funzione di una controprestazione. Nello specifico consiste in diversi atteggiamenti, positivi o negativi, atti a nascondere alla propria vittima la reale condizione. Non deve, però, trattarsi di raggiri (differenza con la truffa).
- **Contrazione dell'obbligazione:** attraverso un contratto che abbia ad oggetto un dare o un facere che produca effetti giuridici.
- **Inadempimento dell'obbligazione contratta:** la condizione di punibilità del reato è il fatto che l'agente si rende inadempiente rispetto all'obbligazione che ha contratto.

La punibilità del comportamento illecito sussiste, pertanto, soltanto qualora l'obbligazione non sia in concreto adempiuta.

Il **secondo comma** prevede una speciale causa di non punibilità nel fatto di chi adempie all'obbligazione prima che sia stata pronunciata la sentenza di condanna.

La differenza fra il reato di truffa e quello di insolvenza fraudolenta risiede nel fatto che, mentre nel primo la frode viene attuata mediante la simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create o prospettate per indurre taluno in errore, nel secondo il fine illecito viene conseguito mediante la dissimulazione di una condizione vera e, precisamente, dell'insolvibilità dell'agente, il quale rende impossibile l'adempimento dell'obbligazione assunta. Se, peraltro, la dissimulazione è operata con raggiri ricorre il reato di truffa (così Cassazione n. 11731 del 1977).

Elemento soggettivo

La qualificazione del dolo dell'insolvenza fraudolenta è condizionata dalla disputa sulla natura giuridica dell'inadempimento. Il dolo è considerato generico da chi ritiene che l'inadempimento costituisca elemento del reato: venendo identificato nella coscienza e volontà di contrarre l'obbligazione con l'iniziale proposito di non adempiere e dissimulando lo stato di insolvenza.

L'intenzione di non adempiere, invero, lungi dal configurare una finalità specifica, costituisce un segmento della condotta.

Il dolo specifico è, viceversa, ravvisato da coloro che considerano l'inadempimento una condizione obiettiva di non punibilità e, di conseguenza, opinano che il proposito di non adempiere si risolva in un fine di profitto.

ART. 643

Circonvenzione d'incapace

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro”

La dottrina individua il bene giuridico protetto dal delitto nell'interesse pubblico all'inviolabilità del patrimonio, che lo Stato vuole proteggere, contro azioni fraudolente dirette ad abusare di situazioni di particolare debolezza fisica o psichica in cui possono venirsi a trovare determinati soggetti.

È un **reato comune**, perché può essere commesso da chiunque; di **danno**, perché richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto; di **evento**, perché si perfeziona con la verifica dell'evento dannoso; **a forma libera**, perché la condotta non è tipizzata dal legislatore.

Soggetti passivi

La struttura della fattispecie rispecchia le caratteristiche dei soggetti passivi legislativamente distinti in tre categorie (minori di età, infermi o deficienti psichici).

- Sono **minori** gli infra-diciottenni. La vulnerabilità dei minori risiede nei loro bisogni, nelle passioni o nella inesperienza: il legislatore ritiene che il minore sia facilmente suggestionabile o perché incapace di esercitare un efficace controllo sui suoi impulsi, o perché ancora inesperto della vita.
- **Infermi psichici**: non occorre che lo stato di infermità del soggetto passivo sia facilmente catalogabile tra le varie affezioni indicate dalla scienza psichiatrica. È sufficiente che la vittima presenti una diminuzione della capacità di intendere e di volere, quale effetto di una condizione anche non patologica in senso strettamente clinico.
- **Persone affette da deficienza psichica**: si tratta di soggetti affetti da uno stato di più generica menomazione che lascia parzialmente integra la capacità di intendere e di volere.

Elemento materiale

Per la configurabilità del delitto di circonvenzione di incapace, si ritengono necessarie le seguenti condizioni:

- l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre una resistenza per l'assenza o la diminuzione della propria capacità di intendere e di volere;

- l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
- l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto.
- oggettiva riconoscibilità della minorata incapacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.

Condotta

La condotta incriminata consiste in un'**attività di induzione mediante abuso della condizione di minorità psichica**. Questo schema generale subisce, a sua volta, una ulteriore articolazione in considerazione delle caratteristiche delle vittime aggredite:

- ove si tratti di minori: l'attività persuasiva del reo deve tradursi in un approfittamento dei loro bisogni, delle loro passioni o della loro inesperienza;
- ove il soggetto passivo sia un infermo o deficiente psichico, l'abuso deve avere ad oggetto questa specifico condizione di incapacità.

L'**induzione** consiste in una forma di interferenza psichica, che si realizza mediante persuasione o suggestione; l'**abuso** si traduce, in questo caso in uno sfruttamento o approfittamento, nel senso che il reo deve giovare, con qualsiasi mezzo idoneo, delle particolari condizioni di vulnerabilità del soggetto passivo al fine di carpire un consenso che in situazioni normali non sarebbe prestato.

La condotta di **induzione approfittatrice** deve produrre, come primo risultato, il compimento di un atto da parte dell'incapace che deve, a sua volta, implicare, come seconda conseguenza, qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso. Il reato in esame, da questo punto di vista, rientra tra quelli caratterizzati dalla cooperazione della stessa vittima.

- **Compimento di un atto da parte dell'incapace:** l'atto va inteso nella accezione più ampia e comprensiva, cioè come sinonimo di comportamento umano idoneo a produrre effetti giuridici: esso può essere scritto o verbale, ma può consistere anche in un fatto materiale come la dazione di una cosa.
- **Qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso:** l'orientamento favorevole a ricostruire il reato in esame come reato lesivo della libertà di autodeterminazione dell'incapace tende a escludere che il danno debba necessariamente presentare il requisito della patrimonialità.

Elemento soggettivo

Per la sussistenza del reato, sul piano psicologico, è richiesto il dolo specifico nel senso che l'agente, oltre a rappresentarsi l'età del soggetto passivo o lo stato di infermità o deficienza psichica di cui sia affetto deve essere consapevole dell'abuso dell'induzione a compiere un atto per lo stesso pregiudizievole e deve anche avere l'intento di procurare a sé o ad altri un profitto.

ART. 646 Appropriazione indebita

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.”

Esempio: Tizio, ricevuto un libro in prestito da Caio, lo presta a sua volta a Sempronio, che dopo qualche tempo, lo vende dietro compenso.

Trattandosi di **reato comune**, soggetto attivo può essere chiunque si trovi in quel particolare rapporto di signoria con la cosa altrui.

Il modello criminoso dell'appropriazione indebita è strutturalmente contiguo a quello del reato di furto. La differenza essenziale tra le due figure criminose è così sintetizzabile: il ladro, per far propria la cosa altrui, deve prima sottrarla a chi la detiene; l'autore dell'appropriazione indebita, invece, già possiede le cose di cui illecitamente si impadronisce (ad esempio la cassiera di un negozio si appropria del denaro pagato dai clienti e raccolto nella cassa a lei affidata).

Presupposto e condotta

La struttura oggettiva dell'appropriazione indebita è caratterizzata da un **presupposto possessorio**: l'art. 646 cioè richiede che il soggetto attivo del reato abbia, a qualsiasi titolo, il possesso del denaro o della cosa mobile altrui di cui si appropria.

Al riguardo, sono considerati possessori: il vettore, proprietario del mezzo di trasporto, rispetto alla merce o ai bagagli che gli sono stati affidati per la consegna a domicilio; il mediatore rispetto alle somme che gli sono state consegnate dalla parte per la conclusione di un contratto; l'amministratore del condominio con riferimento alle somme versate dai condomini; l'avvocato rispetto alle somme riscosse a nome e per conto del cliente; il cointestatario di un conto corrente bancario; il noleggiatore rispetto al veicolo preso a nolo, eccetera.

La condotta incriminata consiste nell'**appropriazione**, cioè l'agente deve comportarsi nei confronti della cosa come se ne fosse il proprietario. Il soggetto, che precedentemente possedeva la cosa in base a un titolo diverso dalla proprietà, inizia a possederla come se ne fosse il proprietario. L'appropriazione consiste, infatti, nel compiere sulla cosa di cui si dispone attività che sono incompatibili con la situazione giuridica di colui che ha legittimato il possesso.

L'appropriazione può verificarsi attraverso:

- una completa rottura del rapporto patrimoniale tra il possessore originario e la sua cosa;
- un utilizzo indebito della cosa violando il vincolo di destinazione, senza rompere definitivamente il rapporto. Si pensi all'auto presa in comodato d'uso per motivi di lavoro che viene utilizzata per andare in vacanza.

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo nel reato di appropriazione indebita è dato dal **dolo specifico**, consistente nella coscienza e volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui accompagnati dallo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 630

Sequestro di persona a scopo di estorsione

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.”

La fattispecie del sequestro di persona a scopo di estorsione è stata oggetto di numerosi interventi modificativi da parte del legislatore nell'ottica di potenziare la tutela della libertà individuale.

Condotta

Il nucleo base della condotta tipica è identico a quello del reato previsto dall'art. 605 c.p.: esso consiste infatti nel “sequestrare una persona”. Nel senso del diritto penale, sequestrare vuol dire **privare taluno della libertà personale**, concepita quale possibilità di libero movimento nello spazio. È sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, anche una impossibilità soltanto *relativa* di libera locomozione: basta cioè che il soggetto passivo non sia in grado, anche in considerazione delle sue limitate capacità di reazione (ad esempio perché anziano o ammalato), di superare da solo e con immediatezza l'ostacolo che gli viene frapposto. Si considera peraltro indifferente il modo con il quale il sequestro viene eseguito: esso può essere realizzato non solo con la coercizione fisica, ma anche ricorrendo alla violenza morale (ad esempio minacce) ovvero a mezzi ingannatori o fraudolenti.

Il delitto in esame si presenta come **plurioffensivo** in quanto lede sia l'interesse all'inviolabilità del patrimonio, sia la libertà personale intesa come libertà di muoversi nello spazio liberamente. La figura di reato esaminata è autonoma, non potendo considerarlo come aggravante di altri reati (es. sequestro di persona art. 605 c.p.). È un **reato comune**.

L'art. 630, nei commi 2° e 3°, prevede due **ipotesi di evento aggravante dalla morte**, rispettivamente non voluta e voluta del soggetto passivo:

- Il comma 2° prevede la pena della reclusione di anni trenta se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, del sequestrato: questa ipotesi configura un *delitto aggravato dall'evento*, caratterizzato dalla criticabile imputazione dell'evento morte sulla base del semplice nesso causale e, perciò, a titolo di responsabilità oggettiva.
- Il comma 3° dispone che si applica l'ergastolo se il colpevole cagiona la morte del sequestrato: questa ipotesi si differenzia da quella precedente, per il fatto che l'evento-morte dev'essere volontariamente provocato dall'autore del sequestro.

Per quanto riguarda la consumazione il delitto in esame rientra tra i **reati di pericolo** a consumazione anticipata non essendo richiesto il conseguimento effettivo del riscatto da parte del reo, perfezionandosi già con la privazione della libertà a prescindere dalla durata, dal luogo in cui è avvenuta e dai mezzi utilizzati. Il tentativo è configurabile non solo in presenza di atti idonei inequivocabilmente diretti alla privazione della libertà della vittima, ma anche ove il sequestro abbia

appena avuto inizio e l'agente, colto da improvviso ravvedimento, rimetta subito in libertà il soggetto sequestrato.

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo della fattispecie esaminata è il **dolo** specifico costituito, oltre che dalla volontà di privare taluno della libertà di movimento anche dallo scopo conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

ART. 635 **Danneggiamento**

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

- 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;*
- 2. opere destinate all'irrigazione;*
- 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;*
- 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.*

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583 quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.”

Tra i **reati di aggressione unilaterale**, il delitto di danneggiamento, avendo come effetto la distruzione delle cose altrui, è quello che arreca la lesione più intensa al bene “patrimonio”.

La fattispecie è stata ulteriormente modificata, nel 2019, con l'introduzione di un terzo comma, con l'obiettivo di punire con maggiore severità il danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

NOVITÀ

Il d.l. n.31/2024, ha previsto la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento di cose esposte per necessità/consuetudine/destinazione alla pubblica fede.

Il d.l. 137/2024 ha invece introdotto l'arresto obbligatorio in flagranza per il danneggiamento all'interno delle cattedre strutturali.

Soggetto attivo

È **chiunque** può rendersi responsabile del reato in esame anche il proprietario che danneggi la cosa su cui altri legittimamente esercitano un diritto di godimento o di uso.

Condotta

Il fatto tipico è legislativamente tipizzato in forma tassativa mediante la descrizione di **quattro modalità di aggressione**: distruggere, disperdere, deteriorare, rendere inservibile. Si tratta, beninteso, di condotte alternative, per cui ai fini della consumazione del reato basta che ne venga realizzata una soltanto. Le forme di condotta accennate sono accomunate dalla eguale attitudine a produrre il medesimo risultato, il quale costituisce l'evento tipico: l'alterazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un suo deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

- La **distruzione** comporta il completo annientamento della cosa: si pensi ad esempio alla demolizione di un edificio, alla frantumazione di un oggetto di vetro, all'incenerimento di un oggetto di legno ecc.;
- la **dispersione**, concernente solo le cose mobili o mobilizzate, consiste nel far uscire la cosa dalla disponibilità dell'avente diritto in modo che costui non possa più recuperarla o possa farlo soltanto con molta difficoltà: ad esempio, aprire una bombola di gas in modo da farne fuoriuscire il gas, gettare degli oggetti da un treno in corsa ecc.;
- il **deterioramento** implica una modificazione in peggio della cosa: ad esempio, imbrattamento di un dipinto o la mutilazione di una statua;
- l'inservibilità equivale alla inutilizzabilità, totale o parziale, della cosa in rapporto alla sua originaria funzione strumentale; perché questa inidoneità si verifichi non è necessario che la cosa venga materialmente distrutta, dispersa o deteriorata: si pensi al motore di un'automobile.

Alla luce dei correttivi del 2016 (quando il danneggiamento semplice venne depenalizzato a semplice illecito amministrativo), il fatto, per avere rilevanza penale (quindi per essere “reato”), deve avere determinate caratteristiche:

- essere commesso in primis con **violenza o minaccia** sulla persona;
- in occasione dello svolgimento di **manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**;
- su **edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di culto** o su **cose di interesse storico-artistico** o su **immobili sia in costruzione che in ristrutturazione** o su altre delle cose indicate nel **numero 7 dell'articolo 625 c.p.** (cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, cose sottoposte a sequestro o pignoramento; cose esposte alla pubblica fede, cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza).

Elemento soggettivo

Il **dolo generico** è costituito dalla coscienza e volontà di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere inservibili le cose altrui (mobili o immobili) prese di mira.

Il delitto di danneggiamento, che è **reato istantaneo**, si consuma nel momento in cui si verifica l'effetto dannoso necessariamente collegato alla realizzazione di una delle condotte tipiche, alternativamente previste dall'art. 635 c.p.

Il **tentativo** è configurabile.

Novità legislative in tema di protezione del patrimonio culturale:

1. **Legge n. 6/2024 (“anti-eco-vandali”)**: introduce nuove norme severe per chi deturpa o danneggia beni culturali. L'articolo 518 duodecies c.p. (delitti contro il patrimonio culturale) punisce “*chi imbratta, deturpa o distrugge beni culturali e paesaggistici*”. Questa normativa punta a punire le azioni di protesta di attivisti climatici, imponendo risarcimenti diretti per i danni a monumenti e opere d'arte.
2. **Decreto Sicurezza 2025** (convertito in legge nr. 80/2025): ha introdotto aggravanti per gli atti vandalici previste per chi li commette in occasione di manifestazioni pubbliche; oltre a ciò, ha anche previsto il rafforzamento delle sanzioni contro danneggiamenti a beni mobili o immobili, specialmente se compiuti con violenza (infatti il comma 3 dell'art 635 c.p. è stato modificato dall'art. 12, comma 1 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48).

ART. 644

Usura

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;*
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;*
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;*
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;*
- 5) se il reato è commesso da una persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.*

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.”

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, trattandosi di un **reato comune**. È un **reato plurioffensivo** volto ad offrire tutela, non solo alla posizione del singolo contraente, ma anche e soprattutto al regolare funzionamento delle attività connesse all'erogazione del credito.

Condotta

La condotta incriminata risulta, nella struttura-base, abbastanza semplificata: basta che il soggetto attivo (usurario) si faccia dare o promettere dal soggetto passivo interessi o altri vantaggi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità. Ci si trova, dunque, in presenza di uno scambio di prestazioni: l'usurario presta denaro o altra utilità; la vittima, in cambio, gli dà o promettere interessi o altri vantaggi sproporzionati per eccesso. L'usura può, quindi, annidarsi in qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive.

- La **condotta del soggetto attivo** consiste nel prestare denaro o altra utilità. Mentre il riferimento al denaro è rimasto immutato, il legislatore del '96 ha innovato introducendo la formula “altra utilità”, che viene a sostituire la precedente “altra cosa mobile”. La limitazione ad “altra cosa mobile”, contenuta nella formulazione originaria dell'art. 644, rispecchiava una concezione molto popolare dell'usura, quale sfruttamento di una momentanea situazione di difficoltà finanziaria.
- La **prestazione della vittima** consiste, a sua volta, nella dazione o promessa di interessi o altri vantaggi usurari.

L'usura può avvenire con tre modalità:

- **Usura presunta:** in base all'art. 644, comma 3°, parte prima, sono sempre usurari gli interessi che superano il limite stabilito per legge.
- **Usura concreta:** il legislatore del '96 non si è limitato ad attribuire rilevanza penale ai casi in cui l'interesse raggiunge il limite vietato per legge. Verosimilmente spinto dalla preoccupazione di colmare possibili vuoti di tutela (si pensi all'ipotesi in cui il tasso d'interesse stipulato sia di poco al di sotto di quello usurario per legge e la vittima versi in stato di difficoltà), il legislatore ha infatti previsto una ipotesi di usurarietà in concreto che ricorre quando gli interessi (pur inferiori al tasso usurario legalmente predeterminato) risultano comunque sproporzionati avuto riguardo alle caratteristiche della situazione concreta e alle condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima.
 - a. In questo secondo caso occorre che il giudice innanzitutto accerti se vi sia sproporzione tra gli interessi pattuiti e il valore della prestazione in danaro o dell'altra utilità: avendo riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili;
 - b. In secondo luogo, occorre verificare che il soggetto che ha dato o promesso gli interessi si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
- la **mediazione usuraria**, qualora il soggetto agente pretenda, per l'opera di mediazione, vantaggi usurari, ovvero, sproporzionati se ottenuti nei confronti di chi versi in stato di difficoltà economica o finanziaria.

Quando il tasso è usurario?

L'art. 2 della Legge n. 208 del 1996 prevede che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito dalla legge e consiste nel **tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale**, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso. Detta previsione configura l'art. 644 come una **norma penale in bianco**, poiché uno degli elementi della fattispecie è stabilito da un decreto del Ministero dell'economia e finanza all'esito di una complessa procedura.

Elemento soggettivo

Quanto all'elemento soggettivo, l'usura è un delitto a **dolo generico** che esso richiede la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi o vantaggi usurari. Con specifico riferimento all'ipotesi in cui gli interessi sono pattuiti in misura inferiore al limite usurario legale, ma sono definiti nondimeno in concreto usurari dal giudice, il dolo include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo.

ART. 648

Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti

da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

Esempi:

1. Tizio che acquista con assegno bancario borse e portafogli riproducenti marchi contraffatti di note aziende leader nel settore, che sono provento di abusiva attività di contraffazione illecita.
2. Comprare un orologio di lusso o un'automobile a un prezzo irrisorio sapendo che è stato rubato.
3. Nascondere in casa propria un'auto rubata da un amico.
4. Usare denaro che si conosce essere derivante da una truffa.
5. Rivendita di refurtiva (cosmetici, gioielli, profumi rubati).

Soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque acquisti, riceva od occulti le cose menzionate dall'art. 648 o che si intrometta comunque per farle acquistare, ricevere od occultare: si tratta perciò di **reato comune**. Dal novero dei possibili autori sono esclusi i concorrenti nel reato presupposto, per effetto della espressa clausola di riserva contenuta nell'art. 648.

Condotta e presupposti

La condotta incriminata al primo comma è descritta come **acquistare, ricevere, occultare** denaro o cose provenienti da delitto, ovvero come **intromettersi** nel farli acquistare, ricevere od occultare. Questa formula normativa permette di configurare due tipi di delitto:

- **ricettazione vera e propria**: il soggetto attivo agisce per curare un interesse proprio;
- **intermediazione nella ricettazione**: il soggetto attivo svolge essenzialmente il ruolo del mediatore tra il soggetto che possiede le cose di provenienza illecita ed un terzo.

La nozione (ossia il significato) di **acquisto** è controversa. Secondo un orientamento condiviso, starebbe ad indicare ogni attività negoziale, vuoi a titolo oneroso vuoi a titolo gratuito, il cui effetto giuridico consiste nel far entrare la cosa nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente, attribuendogli il possesso *uti dominus*.

La precisazione del significato del termine **ricevere** è corrispondente a quella del termine acquisto, nel senso cioè che il primo finisce per ricomprendere ogni forma di conseguimento della disponibilità della cosa proveniente da delitto differente da quella dell'acquisto.

L'**occultamento**, a sua volta, implica il nascondimento della cosa, anche a carattere temporaneo.

Quanto poi alla seconda forma di ricettazione, l'**intromissione** si realizza non soltanto con lo svolgimento dell'attività di mediazione in senso strettamente civilistico, ma anche con qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente.

Per potersi configurare ricettazione occorrono due importanti presupposti:

- il denaro o le cose ricettate devono provenire da un **reato presupposto**: si tratta di un importante requisito di fattispecie non soltanto dal punto di vista teorico, ma soprattutto dal punto di vista pratico. Non è necessario che si tratti di un delitto contro il patrimonio, ben potendo il denaro o la cosa mobile provenire da altro delitto, ad esempio da un delitto contro la pubblica amministrazione (es. peculato).
- Il soggetto attivo deve aver agito **fuori dai casi di concorso nel reato**: si tratta del c.d. presupposto negativo del delitto di ricettazione, espressamente previsto nella clausola di riserva appena menzionata. La distinzione tra attività di ricettazione ed attività di concorso nel reato presupposto è, in linea di principio, limpida. Si tende a ricondurre sotto la disciplina del concorso tutti i comportamenti tenuti prima della consumazione del reato presupposto, mentre si qualifica ricettazione tutto ciò che si compie dopo la consumazione dello stesso. In particolare, viene definita concorso l'attività di determinazione o di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso e di partecipazione materiale al fatto di reato. Ma è tale anche l'attività di chi, in base ad un accordo preventivo, abbia acquistato, ricevuto od occultato cose provenienti da reato, ovvero si sia intromesso nel farli acquistare, ricevere, od occultare, realizzando il prezzo o il profitto del reato.

Elemento soggettivo

L'elemento psicologico è costituito dalla volontà di acquistare, ricevere, occultare ovvero intromettersi nel fare acquistare, ricevere od occultare il denaro o la cosa mobile, unitamente alla consapevolezza della provenienza criminosa del denaro o della cosa mobile (**dolo generico**); è altresì necessario che sussista un fine ulteriore rispetto al fatto e cioè il fine di procurare a sé o ad altri un profitto (**dolo specifico**).

Differenza fra concorso nel reato presupposto, favoreggiamento reale e ricettazione spiegata con un esempio:

- se si induce una persona a rubare si tratta di concorso nel reato presupposto;
- se una persona ruba una macchina e non sa dove metterla e gli si offre un garage allora si tratta di favoreggiamento reale;
- infine, se non c'è accordo preventivo e si presenta persona con un'auto rubata e un'altra gli offre denaro per acquistarla allora si tratta di ricettazione (perché si assicura un prodotto di un reato mediante il suo acquisto).

DIFFERENZA TRA RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

I profili distintivi tra ricettazione ed incauto acquisto possono essere così sintetizzati:
sotto il profilo oggettivo, le due fattispecie hanno in comune il presupposto dell'effettiva provenienza della cosa da reato, con in più il requisito, per il solo art. 648, che la stessa sia proveniente da un delitto e non anche da una contravvenzione;
sotto il profilo soggettivo, le due figure si distinguono in quanto la ricettazione è reato doloso, mentre l'incauto acquisto è punito solamente come reato colposo. Detta colpa consiste nel mancato accertamento della provenienza illecita della cosa, pur dovendosene sospettare per via della qualità, entità del prezzo e condizione dell'offerente (Mantovani).

ART. 648 BIS Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Il legislatore ha utilizzato il termine riciclaggio secondo il più ampio significato: esso cioè indicando il complesso delle operazioni tendenti a ripulire il denaro sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza criminosa. Con la riforma si è ulteriormente accentuato lo scopo dell'incriminazione, che è, in modo ancora più evidente di prima, quello di impedire che gli autori di fatti di reato possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili in attività economico-produttive.

Condotta e presupposti

La condotta incriminata è stata significativamente modificata dalla riforma del '93. Oggi essa si articola in due forme: **sostituire** e **trasferire** denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; oppure **compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita**.

La **prima forma di condotta punibile** consiste nel **sostituire** o nel **trasferire i capitali illeciti**.

- **Sostituire** vuol dire rimpiazzare denaro o valori sporchi con denaro o valori puliti. La sostituzione può essere realizzata nei modi più disparati: con il cambio di biglietti con altri pezzi o valute diverse, con il versamento presso banche e il loro successivo ritiro, con la trasformazione di gioielli in oro grezzo ecc.

- Con l'aggiunta del termine **trasferire** la legge ha inteso colpire quelle forme di ripulitura dei capitali illeciti che si servono di strumenti negoziali o più in generale di forme giuridiche.

La **seconda forma di condotta punibile** consiste nel **compiere altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa** dell'oggetto materiale del reato. Si tratta certamente di un modello di condotta dallo spettro molto ampio, capace di ricomprendere qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o, comunque, a intralciare l'accertamento della origine illecita dei proventi.

Per potersi configurare riciclaggio, al pari della ricettazione, occorrono due importanti presupposti:

1. il denaro o le cose riciclate devono provenire da un **reato presupposto**: nel caso di specie deve trattarsi di delitto;
2. il soggetto attivo deve aver agito **fuori dai casi di concorso nel reato presupposto**.

Elemento soggettivo

Il **dolo è generico**, non potendo la formula “in modo da ostacolare” essere interpretata come indicatrice di una specifica modalità. Esso, pertanto, ricomprendere, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, di trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengano da un delitto.

Ai fini della **consumazione** è necessario che l'agente realizzi l'attività di sostituzione o di trasferimento dei capitali illeciti o di compiere le altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa. La realizzazione di atti idonei diretti a sostituire o trasferire potrà, nei congrui casi, integrare gli estremi del tentativo.

Approfondimento: come ricicla il denaro la mafia?

Il riciclaggio mafioso trasforma denaro sporco (droga, estorsioni) in pulito reinvestendolo nell'economia legale tramite prestanome, società di comodo o settori come immobiliare, ristorazione e giochi d'azzardo. La mafia pugliese (Sacra Corona Unita) è tra le più forti e dedite a questo genere di reato.

Avviene per fasi:

1. Placement (=collocamento): inserimento dei proventi derivanti da attività illegali all'interno del sistema economico finanziario legale.

È la fase temporalmente più vicina alla commissione del reato presupposto, quindi è il momento più sensibile per chi intende riciclare denaro. Di fatto per farlo si suddividono i soldi in più *tranche* più piccole e si investono, così da evitare di dare nell'occhio e riuscire ad immetterli nel circuito legale.

2. Layering (=stratificazione): i soldi entrano in più conti correnti, trasferendoli più volte così da impedire la loro riconducibilità alla loro origine illecita (commissione del reato presupposto).

3. Integration (=integrazione o reimpiego) (vedi 648 ter cp): in questa ultima fase si conclude il riciclaggio del denaro, che ormai è stato “ripulito” e quindi viene usato “legalmente”.

Le somme di denaro (provenienti da attività come: vendita di beni di lusso, mutui, investimenti, criptovalute, gioco d'azzardo, acquisto/affitto di proprietà ecc...) ora sono reimpiegate in attività lecite.

TESI VI

I DELITTI CONTRO LA PERSONA

Il titolo XII del libro II del Codice penale prevede tutti quei fatti che ledono o mettono in pericolo i beni fondamentali dell'individuo, come la vita e l'incolumità individuale, l'onore, il decoro, la reputazione, la personalità individuale, la libertà morale e l'inviolabilità del domicilio.

Il concetto di persona tutelata dal diritto penale ricomprende tutte le attribuzioni che l'ordinamento riconosce all'individuo, assicurandogli l'inviolabilità dei propri diritti. La vita è un bene primario ed è il presupposto indispensabile per godere di qualsiasi altro diritto. L'incolumità individuale costituisce un bene giuridico di rilievo costituzionale (Art. 32 Cost.) e si identifica con il diritto all'intangibilità fisica e psichica della persona. Essa garantisce al soggetto il pieno controllo sulla propria integrità, precludendo a terzi ogni forma di interferenza o aggressione esterna.

La collocazione di questi reati all'interno del codice non rispecchia l'importanza che tali fattispecie rivestono nella società contemporanea, ma è dovuta al fatto che il codice Rocco è stato concepito in epoca fascista dove al centro di tutto vi era lo Stato. Di fatto essi sono posizionati in maniera subordinata rispetto ai reati contro lo Stato, manifestando così una chiara priorità dell'interesse collettivo su quello individuale.

I reati originariamente previsti dal codice sono stati implementati e modificati nel corso degli anni da numerose riforme: si pensi alla L. 66/1996 in tema di violenza sessuale, alla L. 269/1998 sulla pedofilia, alla Legge 9 gennaio 2006 sulle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e la più recente Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere") denominata "Codice Rosso".

Il Titolo XII si divide in quattro capi: delitti contro la vita e l'incolumità personale (artt. 575-593 c.p.), delitti contro la maternità (artt. 593bis-593ter c.p.); delitti contro l'onore (artt. 594-599 c.p.) e delitti contro la libertà individuale (artt. 600-623 bis c.p.).

ART. 575

Omicidio doloso

“Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.”

Il **bene giuridico tutelato**, di rilevanza costituzionale primaria, è **la vita umana**, intesa sia come diritto individuale del singolo sia come interesse della collettività e, in quanto tale, diritto indisponibile.

Delitto naturale per eccellenza, **si tratta di un reato comune**, che può essere commesso da qualsiasi persona. **Soggetto passivo** è il titolare del bene-vita leso. La persona che subisce il reato deve essere vivente (cioè venuto ad esistenza e non ancora morto, anche se non vitale, come nel caso del moribondo). La vita umana viene sempre tutelata, qualunque ne sia la durata residua. Il soggetto passivo deve necessariamente essere diverso da quello attivo, poiché nel nostro ordinamento il suicidio non è punito.

La qualità di uomo vivente, per l'ordinamento, si acquisisce con il distacco del feto dall'utero materno. L'individuazione di questo momento è importante poiché consente di distinguere le ipotesi ricomprese nell'ambito sanzionatorio della disciplina sull'interruzione di gravidanza da quelle rientranti nelle norme sull'infanticidio. Non si potrà, dunque, parlare di omicidio qualora la condotta criminosa sia stata rivolta ad un feto, prima della sua nascita, o ad un cadavere, il quale non è già più titolare del bene vita.

Condotta

La **condotta consiste nel cagionare la morte di un uomo**. Si tratta di un **reato a forma libera** per cui non assumono rilievo le specifiche modalità con le quali l'evento letale viene realizzato, ma **ciò che rileva è l'attitudine della condotta** (sulla base di un nesso eziologico) **a produrre l'evento lesivo "morte"**. Da ciò deriva che la condotta può avere natura sia commissiva che omissiva, nonché che la stessa può consistere nell'impiego sia di un mezzo materiale che di uno psichico. Con particolare riferimento al caso in cui l'omicidio sia realizzato attraverso una condotta commissiva, essa si può estrinsecare sia in modalità violenta, attraverso il ricorso ad atti di violenza fisica o psichica, sia in modalità insidiose, ricorrendo, ad esempio, all'uso di un veleno.

È, però, necessario, in ogni caso, che, qualsiasi sia l'atto o il mezzo utilizzato, esso sia stato causa immediata o mediata della morte del soggetto passivo della condotta criminosa.

L'**evento** è rappresentato dalla morte dell'uomo e viene fatto coincidere con la c.d. **morte encefalica**, ossia con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

Tra la condotta e l'evento deve sussistere un **nesso di causalità**, individuato secondo i criteri di spiegazione causale di cui all'art. 40 c.p. (nesso di causalità), secondo la teoria condizionalistica propria del diritto penale.

Oggetto del reato è la persona fisica su cui cade la condotta dell'agente. Esso può essere costituito da qualsiasi persona fisica, sia uomo che donna, e quali che siano la sua età e le sue condizioni psicofisiche, purché sia vivente.

Elemento soggettivo

L'elemento psicologico è rappresentato dal **dolo generico** e consiste nella coscienza e volontà di cagionare la morte di un uomo, ricomprendendo le ipotesi di dolo intenzionale, diretto ed eventuale, ampliando così la tutela del bene vita, poiché si ricomprende, nello spazio sanzionatorio della fattispecie, anche quelle ipotesi in cui la morte non sia solo la conseguenza intenzionalmente perseguita, ma anche solo "accettata" come esito della condotta. La volontà dolosa, a seconda dei livelli di intensità, può dunque dar luogo alla configurabilità:

- del **dolo intenzionale** quando si persegue l'evento come scopo finale della condotta o come mezzo necessario per ottenere un risultato ulteriore;

- del **dolo diretto** quando l'evento non costituisce l'obiettivo della condotta, ma l'agente lo prevede e lo accetta come risultato certo o altamente probabile della condotta;
- del **dolo eventuale** che si caratterizza per l'accettazione del rischio di verificazione dell'evento come una delle possibili conseguenze della condotta.

Il dolo, infine, deve sussistere al momento dell'azione e perdurare per tutto il tempo in cui questa rientri nel potere di signoria dell'agente (cioè per il tempo il cui l'azione può essere governata dal soggetto attivo). La volontà deve abbracciare la condotta tipica fino all'ultimo atto dotato di rilievo causale. L'elemento soggettivo va provato attraverso un procedimento logico di induzione da altri fatti certi, quali, ad esempio, i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, la situazione di tempo e di luogo. In sostanza, la prova dell'elemento psicologico si può ricavare da quegli aspetti oggettivi del fatto, cioè dalle caratteristiche e dalle modalità dell'azione, che rendono evidente l'intenzione di uccidere.

Si precisa che l'assenza di movente nell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, in quanto il suo mancato accertamento non implica l'assenza di dolo del delitto di omicidio.

L'evento morte segna il momento consumativo della fattispecie.

Poiché l'omicidio è un reato di evento, è configurabile il **tentativo**, qualora, nonostante la condotta sia idonea e diretta in modo non equivoco a cagionare l'evento morte, questo non si verifichi per cause estranee alla volontà dell'agente.

I due articoli successivi 576 e 577 c.p. trattano delle circostanze aggravanti speciali, cioè di quelle circostanze legate alla fattispecie in esame; si ricorda che l'art. 61 c.p. definisce invece le circostanze aggravanti comuni.

Per il reato di omicidio l'art. 577 c.p. prevede le seguenti **circostanze aggravanti**:

“Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

- 1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;*
- 2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;*
- 3. con premeditazione;*
- 4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.*

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal Titolo VIII del Libro Primo del Codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1), 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, n. 1 e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.”

Oggetto di modifica della L.n. 69 del 19 luglio 2019 (codice rosso).

Le circostanze in oggetto sono speciali (si riferiscono ad un reato specifico-nel caso de quo a 575 c.p.), e ad effetto speciale (cioè prevedono un aumento della pena di oltre un terzo).

Il reato è procedibile d'ufficio e l'arresto è obbligatorio.

RAPPORTO CON IL REATO DI STRAGE

Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare atti idonei pericolosi per la vita e l'integrità fisica della collettività al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone. Per tale motivo, per comprendere se l'uccisione di più soggetti integri una fattispecie di omicidio volontario plurimo o di strage, occorre effettuare un'indagine globale con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che caratterizzano il fatto.

TENTATIVO, DESISTENZA VOLONTARIA E RECESSO ATTIVO

Art. 56 c.p. *“chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica... Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano di per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”*

Per **idoneità** si intende che gli atti posti in essere devono essere in grado di causare l'offesa al bene giuridico, mentre **per univocità** che l'azione o l'omissione devono far trasparire con certezza l'intento delittuoso e che le modalità di attuazione devono integrare in maniera non equivoca un fatto tipico o costituirne almeno un'anticipazione certa. Per configurare il delitto tentato è necessario che l'azione tipica sia stata iniziata ma non sia giunta a compimento (**tentativo incompiuto**) (ad esempio, si pensi al soggetto che prende la mira ma poi viene disarmato) oppure alla condotta che sia stata realizzata, ma l'evento non si è verificato (**tentativo compiuto**) (soggetto che spara ma che non colpisce la vittima).

Si configura **desistenza volontaria** quando il soggetto muta il proprio proposito e interrompe volontariamente l'attività criminosa o intraprende ciò che stava omettendo.

Per concludere si chiarisce anche la definizione di **recesso attivo** come quell'ipotesi in cui è stata realizzata l'azione tipica ma l'agente volontariamente impedisce la verifica dell'evento.

A differenza dell'omicidio doloso (ex art. 575 c.p.), in cui l'autore agisce con la chiara intenzione di causare la morte della vittima, il Codice Penale prevede altre due fattispecie in cui l'evento letale si verifica in assenza di volontà omicida:

1. **Omicidio Colposo (Art. 589 c.p.):** Si configura quando la morte di una persona non è in alcun modo voluta dall'agente, ma è la conseguenza di **negligenza, imprudenza, imperizia** o della violazione di specifiche norme (ad esempio, le regole sulla sicurezza sul lavoro o le pratiche medico-sanitarie). In questo caso, il colpevole causa l'evento fatale per disattenzione o per non aver rispettato le regole cautelari imposte dall'ordinamento.
2. **Omicidio Preterintenzionale (Art. 584 c.p.):** Si verifica quando l'agente agisce con l'intenzione di **percuotere o provocare lesioni** alla vittima, ma da tale condotta violenta deriva, come conseguenza non voluta, la morte di quest'ultima. L'evento letale va letteralmente "oltre l'intenzione" iniziale del soggetto, rappresentando una degenerazione drammatica della sua aggressione fisica.

3. **Omicidio stradale (e nautico) (Art. 589bis c.p.):** L'omicidio stradale è un reato che si configura quando una persona causa per colpa (quindi senza intenzione) la morte di qualcuno violando le norme sulla circolazione stradale. Dal 2023, la stessa disciplina si applica anche alla navigazione marittima e interna (omicidio nautico).

ART. 581

Percosse

“Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11-octies, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.”

Il **delitto** di percosse garantisce una tutela prodromica dell’integrità fisica, intervenendo in tutti i casi in cui l’offesa non raggiunga la soglia della lesione personale. La sua applicazione è dunque limitata e condizionata dall'assenza di una malattia nel corpo o nella mente, di fatto configurabile quando la violenza produca solamente una sensazione di dolore, senza postumi fisici di alcun genere.

Si tratta di un **delitto comune** che può essere commesso da chiunque.

Condotta

È un reato **di mera condotta**, che si può manifestare con modalità diverse (es. schiaffi, pugni, bastonate), da cui deriva una manomissione dell’integrità fisica altrui idonea a produrre sensazioni dolorose, senza che ne derivi una malattia (per "**malattia**" si intende l'alterazione organica o il disturbo funzionale che appaia bisognoso di cure, di cautele o di precauzioni per guarire o per evitare un eventuale pericolo. Non si considera, dunque, malattia, ad esempio, un'ecchimosi che non richieda cure o cautele, mentre integra un'ipotesi di malattia un'escoriazione o un'abrasione.). Il concetto di **percuotere** identifica ogni comportamento volto a battere, colpire o schiaffeggiare, includendo qualsiasi aggressione all'integrità fisica compiuta anche attraverso l'impiego di **strumenti contundenti**.

Sotto il profilo giuridico, si tratta di un **reato di mera condotta**: la norma richiede infatti che l'azione sia potenzialmente idonea a generare sofferenza fisica, ma non ne vincola l'esistenza all'effettivo manifestarsi del dolore. Ciò che rileva è l'atto violento in sé, a prescindere dalle conseguenze percepite dalla vittima.

Elemento soggettivo

Il delitto è punito a titolo di **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di colpire un soggetto con violenza, così da poter cagionare una sensazione fisica di dolore. Si specifica che l’eventuale movente è irrilevante ai fini della fattispecie.

Il delitto **si consuma nel momento in cui si realizza la condotta violenta.**

Se dagli atti diretti a percuotere sia derivata la morte del soggetto passivo si può configurare l'omicidio preterintenzionale. Il tentativo è configurabile.

L'ultimo comma dell'art. 581 regola il caso in cui la violenza costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, prevedendo che le percosse siano "assorbite" nel reato più grave, come ad es. nel caso di resistenza a pubblico ufficiale, rapina, maltrattamenti in famiglia o violenza privata.

Il **reato è procedibile a querela**, tranne il caso in cui ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1 n. 11- *octies* c.p. (aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia in danno degli esercenti professioni sanitarie o sociosanitarie, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività) ove la procedibilità diventa d'ufficio.

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, conv., con modif., nella l. n. 159 del 2023 (cd. decreto Caivano), rubricato "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale", all'art. 5, comma 2, prevede che: "**Fino a quando non è proposta querela** o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.38". Questa disposizione ha dunque previsto l'applicazione della procedura di ammonimento nel caso in cui il reato di cui il reato di cui all'art. 581 sia stato realizzato da minorenni di età superiore ai quattordici anni nei confronti di altro minorenne. La procedura è applicabile fino a quando non è proposta querela.

ART. 582

Lesione personale

"Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583 quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità."

NOVITÀ

Il d.l. n.137/2024, ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per le lesioni al personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionale. È previsto anche l'arresto in flagranza differita in caso di delitti non colposi commessi all'interno delle citate strutture sanitarie, in danno al personale sanitario/ausiliario o delle cose ivi esistenti o destinate al servizio sanitario.

ESIMENTI

Il reato di percosse viene meno ove la condotta lesiva sia scriminata dal fatto di essere stata posta in essere nell'esercizio dello **ius corrigendi dei genitori**, in quanto l'esercizio di mezzi fisici coercitivi e repressivi nei confronti di figli minorenni è giustificato dal potere loro riconosciuto dalla Costituzione, venendo punito, solo il loro abuso ex art. 571 c.p.;

il delitto in esame è altresì escluso nel caso in cui la **condotta violenta sia tenuta nel corso di competizioni sportive**, ravvisandosi la *ratio* della scriminante nel consenso prestato dall'avversario, ovvero nel fatto che le attività sportive sono considerate esercizio legittimo di una facoltà riconosciuta e garantita dalla legge.

Il delitto è posto a **tutela dell'incolumità individuale**, intesa come integrità funzionale fisica o psichica.

È un **reato comune** che può essere commesso da chiunque.

Il **soggetto passivo deve essere una persona umana vivente** (anche se non vitale) diversa dall'agente.

- Esistono **diverse tipologie di lesione**:
- il primo ed il secondo comma dell'art. 582 c.p. disciplinano e sanzionano rispettivamente i reati di **lesione personale lieve** e di **lesione personale lievissima**. La prima figura delittuosa (lesione lieve) è quella dalla quale deriva alla vittima una malattia che ha durata compresa tra i **21 ed i 40 giorni** ed è perseguibile d'ufficio se cagionata a persona incapace o per età o per infermità; la seconda (lievissima) ricorre quando la malattia che ne consegue è guaribile entro il **ventesimo (20) giorno** e, salvo le ipotesi aggravate, è procedibile a querela di parte;
- le altre due ipotesi di **lesioni personali dolose, gravi e gravissime**, sono invece disciplinate dal successivo art. 583 c.p. e sono entrambe procedibili d'ufficio.

DISTINZIONE CON IL TENTATO OMICIDIO

Per distinguere le due figure è necessario avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità lesiva dell'azione, desumibile dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata e dalle modalità dell'atto lesivo.

In tema di lesioni, a differenza di quanto avviene per le percosse, è configurabile il concorso formale del delitto in esame con gli altri reati in cui la violenza sia un elemento costitutivo. Ad es. viene riconosciuto come possibile il concorso tra il reato di lesioni e quello di violenza privata, stante la diversità dei beni giudici tutelati: l'integrità fisica, per il primo, e la libertà morale, per il secondo.

La figura di reato in esame è un **reato di evento**, essendo richiesta l'offesa in senso naturalistico del bene protetto, e a **forma libera**, poiché qualsiasi condotta idonea a cagionare una malattia può configurare il delitto.

Per **malattia** si intende tutte quelle alterazioni di natura anatomica da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico, oppure l'aggravamento di esso o una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva (ad es. la contusione, guaribile

in tre giorni, costituisce malattia poiché considerata alterazione anatomica funzionale dell'organismo).

Per **malattia nella mente** la giurisprudenza ha richiamato ogni alterazione della funzionalità psichica (come ad es. l'alterazione psicopatica prodotta da un'aggressione).

La **durata** della malattia, rilevante per la distinzione tra le varie tipologie, persiste fino alla c.d. guarigione clinica, determinata da accertamenti medico-legali.

La malattia si pone quale conseguenza della condotta, legata a quest'ultima da un nesso di causalità (art. 40 c.p.). Si sottolinea che non interrompe il nesso causale il verificarsi di un evento più grave dipeso da patologie preesistenti, anche latenti, risvegliate dalla condotta lesiva dell'agente.

Nei casi di **trasmissione del virus Hiv**, l'accertamento del nesso di causalità con l'evento, costituito da lesioni gravissime, deve essere svolto ricorrendo al criterio della probabilità statistica e a quello dell'alta probabilità logica. Si precisa che anche bassi coefficienti di probabilità, se corroborati dal riscontro probatorio della sicura non incidenza di altri fattori, che possono aver trasmesso la malattia in via alternativa, possono essere utilizzati per dare riscontro alla presenza del nesso di causalità con l'evento.

Le lesioni possono essere scriminate dal consenso dell'aveente diritto, salvo i limiti posti dalla diminuzione permanente dell'integrità fisica e dalla contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Per le **lesioni cagionate nello svolgimento di attività sportiva**, che implichi l'uso della forza, l'area del c.d. rischio consentito è delimitata dal rispetto delle regole tecniche.

Elemento soggettivo

L'orientamento attuale ritiene che l'elemento psicologico, per la configurazione del reato, sia il **dolo generico**. Ciò implica che la malattia deve essere rappresentata e voluta dall'agente, ricomprendendo anche il coefficiente soggettivo del dolo eventuale, come accettazione che dalla propria azione possano derivare danni fisici. Si esclude la rilevanza del movente.

Il **regime di procedibilità del delitto**, già sopra richiamato ma che si ribadisce, ha subito diverse modifiche introdotte dalla c.d. "Riforma Cartabia" che ha stabilito la procedibilità a querela del delitto per le ipotesi base, salvi i casi di procedibilità d'ufficio ove ricorrano talune aggravanti.

È ora prevista la procedibilità a querela fino a 40 giorni (art. 582, co.1) di durata della malattia. Il reato è però procedibile d'ufficio quando il fatto è commesso contro una persona incapace per età o per infermità e ne derivi una malattia superiore a venti giorni oppure se ricorre una delle aggravanti previste dagli articoli:

- 61 n.11-octies c.p. fatto commesso in danno di personale sanitario e socioassistenziale;
- 583 c.p. lesioni gravi o gravissime;
- 585 c.p. per le ipotesi di cui all'art. 576 c.p. o fatto commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, n.1, e nel secondo comma dell'art. 577.

Pertanto, la procedibilità a querela, prima prevista solo per le lesioni lievissime, è stata estesa anche alle lesioni lievi.

Circostanze aggravanti, art. 583

«La lesione personale è **grave** e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta **in pericolo la vita** della persona offesa, ovvero **una malattia o un'incapacità** di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore **ai quaranta giorni**;

2. se il fatto produce **l'indebolimento permanente di un senso o di un organo**;

La lesione personale è **gravissima**, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una **malattia certamente o probabilmente insanabile**;

2. la **perdita di un senso**;

3. la **perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella**;

Con riferimento al punto 4, ora abrogato, si veda ora il nuovo articolo 583-quinquies c.p. introdotto con la L. n. 69 del 19 luglio 2019. È una nuova fattispecie di reato autonoma che prevede la reclusione da 8 a 14 anni.

“*Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. (...)*”

Una recente sentenza della Corte di legittimità ha affermato che integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un'apprezzabile alterazione delle linee del volto e che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso.

La lesione personale è **grave**:

- a. come indicato al n.1, co.1, dell'art. 583, se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa oppure una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai **quaranta giorni**.
 - Per **pericolo di vita** si intende la probabilità reale di un pericolo di morte, da valutarsi in concreto, avuto riguardo alla situazione patologica che deve essere tale da rendere probabile ed imminente il decesso, secondo la migliore scienza ed esperienza medica.
 - Per **ordinare occupazioni** non si fa riferimento alla capacità di lavoro, ma all'impossibilità da parte del soggetto di svolgere le attività a lui consuete.
- b. ai sensi del n.2, co. 1, dell'art. 583, se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.
 - **Per senso** si intende il complesso di elementi e tessuti anatomici che rendono possibili le percezioni del mondo esterno (vista, olfatto, tatto, gusto).
 - **Per organo** la parte o l'insieme di parti del corpo umano che servono ad una determinata funzione.
 - L'**indebolimento** consiste in una menomazione quantitativa o qualitativa di una funzione sensoriale od organica, tale per cui venga ridotta nel suo esercizio rispetto allo stato precedente.

La lesione personale è **gravissima**, come previsto dal co.2 dell'art. 583, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella:

- per **malattia insanabile** si intende un processo patologico continuamente in atto, cioè destinato a durare senza interruzione che è probabilmente insanabile. (in quest'ambito potrebbe essere ricondotta l'infezione da Hiv);
- per **perdita di un arto** si intende la perdita in senso anatomico (mutilazione) e funzionale. Il ricorso alla protesi non esclude l'aggravante;
- per **perdita di un organo** si fa riferimento ai casi in cui la funzione dell'organo sia del tutto venuta meno;
- per **le difficoltà di favella** si richiede una difficoltà permanente, grave e oggettivamente apprezzabile di comunicazione del proprio pensiero;
- per **perdita della capacità di procreare** ci si riferisce, per l'uomo, a ogni impedimento al concepimento e, per la donna, al concepimento, alla gestazione e al parto.

Se manca l'intenzione (il cosiddetto dolo), si entra nel campo della colpa, disciplinato da due articoli specifici:

1. Le Lesioni Personali Colpose (Art. 590 c.p.)

Questa fattispecie si configura quando si causa una lesione a un'altra persona non per volontà, ma per negligenza, imprudenza, imperizia o per non aver rispettato leggi e regolamenti.

2. Le Lesioni Stradali e Nautiche (Art. 590 bis c.p.)

Così come avvenuto per l'omicidio, il legislatore ha scorporato dalle lesioni colpose comuni quelle derivanti dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o nautica, creando un reato a sé stante, ma **solo per i casi in cui le lesioni causate siano gravi o gravissime** (le lesioni stradali "lievi" continuano a ricadere nell'Art. 590 base).

ART. 588

Rissa

“Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2000.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.”

La ratio della fattispecie è quella di tutelare in forma anticipata i beni della vita e dell'incolumità personale che la rissa potrebbe mettere in pericolo. La **partecipazione alla rissa** viene, per questo, incriminata indipendentemente dal verificarsi dell'offesa all'incolumità altrui.

Si tratta di **un reato a concorso necessario, plurisoggettivo proprio**, in cui sono puniti tutti i partecipi. La norma non indica il numero minimo di corrisanti, ma dottrina e giurisprudenza sono

concordi a ritenere che la contesa violenta debba avvenire **tra tre o più persone**. (numerico integrato anche dal caso in cui vi sia una contrapposizione tra, da una parte, due soggetti e, dall'altra, una sola persona).

Condotta

La **condotta incriminata** consiste nella partecipazione ad una rissa, intesa come scambio reciproco di atti di violenza tra più persone, i cui partecipi (sia che siano individui sia gruppi contrapposti) hanno il comune proposito di ledersi reciprocamente.

Prendere parte alla rissa vuol dire fornire un contributo materiale alla disputa con un coinvolgimento personale. Per la configurabilità del reato occorre che la contesa sia violenza, anche se non si possono definire partecipi quei soggetti che vogliano solo difendersi (che anzi saranno verosimilmente giustificati nella loro condotta dalla legittima difesa).

Non è necessario che i partecipanti giungano nello stesso momento né che agiscano simultaneamente con violenza fisica, così come la rissa non deve svolgersi obbligatoriamente in un solo luogo. L'azione può infatti comportare spostamenti in aree limitrofe e articolarsi in più episodi collegati tra loro, purché sussista un unico contesto spazio-temporale.

Dottrina e giurisprudenza si sono, altresì, dimostrate concordi nel ritenere **logicamente incompatibili** il reato di **riッサ** e la legittima difesa. La rissa non è, infatti, configurabile qualora lo scambio di violenze derivi da un iniziale aggressione ingiusta e dalla successiva reazione difensiva dei soggetti aggrediti, poiché, in tal caso, opera la scriminante ex art. 52 c.p. Al contrario, si considera configurabile la rissa nel caso in cui la reazione difensiva sia sproporzionata, ossia eccessiva rispetto all'offesa.

Il delitto è punibile a titolo di **dolo generico** e consiste nella coscienza e volontà di partecipare ad uno scambio reciproco e contestuale di atti violenti (**volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale**).

È previsto **al comma 2** un aggravamento di pena nel caso di morte o lesione di uno dei corrissanti, quando tali eventi siano legati alla rissa da un nesso di causalità, rappresentandone la conseguenza. La circostanza si applica anche nel caso in cui tali eventi si verifichino fuori dalla rissa, ma immediatamente dopo e in conseguenza di essa. I **reati di lesioni e di omicidio** concorrono con il reato di rissa aggravata ex art. 588, co.2. La rissa può infatti concorrere con qualsiasi delitto, purché non se sia elemento costitutivo o circostanza aggravante. Possono, ad esempio, concorrere quei delitti commessi in occasione della colluttazione, come il porto abusivo di armi, minacce, lesioni, violenza o resistenza all'autorità, omicidio doloso o preterintenzionale ecc. Non può invece concorrere con le percosse o le minacce poiché la violenza è un elemento costitutivo della fattispecie.

In sintesi, è un reato **comune, plurisoggettivo, di pericolo**, perché richiede l'offesa in senso giuridico del bene protetto, venendo punita anche la sola partecipazione, e a **forma libera**.

ART. 593

Omissione di soccorso

“Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiezza o per

altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.”

Il bene giuridico protetto dal delitto di omissione di soccorso è quello della vita e dell'incolumità individuale, secondo una prospettiva che tutela il dovere etico sociale di solidarietà.

In linea generale, si può subito affermare che la fattispecie contiene due diverse previsioni che riguardano:

1. il **ritrovamento di un minore** di anni dieci o di una persona incapace di provvedere a sé stessa incriminando il mancato avviso all'Autorità (comma 1);
2. il **ritrovamento di un corpo inanimato** o una persona ferita o in pericolo incriminando l'omessa assistenza o l'omesso avviso all'Autorità. (comma 2).

Si tratta di un **reato comune** che può essere commesso da chiunque. La punibilità dell'agente presuppone la possibilità di prestare soccorso e, nel caso in cui il ritrovamento avvenga da parte di più soggetti, l'avviso di uno di essi esonera gli altri dall'adempimento.

La fattispecie si configura come un **reato omissivo c.d. proprio** ed è strutturata come un reato di pericolo. La condotta omissiva consiste nel non intervenire, determinando così il mantenimento o l'aggravamento di una situazione di pericolo per il soggetto passivo che, invece, avrebbe potuto essere eliminata.

Il **pericolo viene ritenuto presunto**, con riguardo alla previsione del comma 1, e **da accertate con una valutazione in concreto** ex ante, cioè sulla base delle conoscenze al momento del fatto, per il comma 2.

È necessario che la situazione di pericolo sia tale da impedire al soggetto di provvedere a sé stesso.

La fattispecie si compone di **due elementi**:

1. la **situazione tipica** che racchiude l'insieme dei presupposti delineati nei due commi e da cui deriva l'obbligo di fare qualcosa;
2. la **condotta omissiva** che si risolve proprio nel mancato obbligo di attivarsi.

In entrambi i casi, presupposto della condotta è il ritrovamento, che implica un contatto materiale e diretto, percepito tramite i sensi, tra la persona da soccorrere e chi è chiamato a prestare aiuto.

Al comma 1 si descrive il ritrovamento di un fanciullo minore degli anni dieci o di una persona incapace di provvedere a sé stessa in una situazione di pericolo che faccia sorgere l'obbligo di intervenire in soccorso dando avviso all'Autorità. L'avviso può essere dato con qualsiasi mezzo a qualsiasi autorità pubblica. Con al concetto di **“abbandonato”** si fa riferimento al fanciullo che è stato volontariamente lasciato solo da chi ha su di lui un potere di custodia; va invece considerato **smarrito** qualora, per fatto proprio, per caso o per fatto volontario, compiuto da chi non abbia la custodia su di lui, il fanciullo trovi nella impossibilità o nella grave difficoltà di dirigersi presso la propria dimora o in un altro luogo sicuro

Al comma 2, come per il caso già descritto, il ritrovamento si pone come presupposto del reato e la situazione di pericolo deve essere in concreto presente, rappresentando un requisito della condotta.

Per **corpo** che sia o sembri inanimato si intende una persona vivente. Il reato non si configura nel caso in cui la persona sia già morta.

Per **persona ferita** si impone che l'entità di essa sia tale da mettere in pericolo l'incolumità individuale.

Il richiamo alla persona altrimenti in pericolo va intesa come norma di chiusura per i casi che non rientrano nelle ipotesi tipizzate.

Condotta

La **condotta** che il soggetto è obbligato a tenere consiste alternativamente nel prestare l'assistenza occorrente oppure nel dare immediato avviso all'autorità, compiendo l'azione che prevede maggiori possibilità di salvataggio della persona in pericolo e fornendo un'assistenza utile, che cioè possa portare un beneficio al soggetto (questo si intende per assistenza occorrente).

Elemento soggettivo

Il delitto è punito a titolo di **dolo generico** consistente nella conoscenza della situazione tipica, cioè della situazione di pericolo in cui si trova la persona, del dovere di soccorrere e dalla volontà di prestarlo.

Il **reato è istantaneo** e si consuma nel momento in cui il soggetto obbligato, che si sia imbattuto nella situazione di pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne avviso all'autorità.

È prevista un'aggravante (comma 3) se dal mancato soccorso derivi la morte o le lesioni del soggetto passivo. Per la sua applicazione è necessario accertare il nesso causale tra omissione ed evento secondo un giudizio di alta probabilità logica per cui, se si ipotizzasse come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed escludendo fattori causali alternativi, l'evento non sarebbe avvenuto o avrebbe avuto luogo in epoca posteriore o con minore intensità.

È bene precisare che per configurare la fattispecie in capo al soggetto attivo non deve esserci una posizione di garanzia che già gli imporrebbe di tenere un determinato comportamento.

Si configurerebbe, in tal caso, il delitto di omicidio colposo mediante omissione ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p. e non quello di omissione di soccorso aggravato, qualora, si ripente, in capo al soggetto agente ricorra non un generico obbligo di attivazione, ma una specifica posizione di garanzia avente fondamento in una legge *extra* penale o in un'altra fonte produttiva di obblighi giuridici che attribuisca al soggetto attivo il potere di impedire eventi lesivi ai beni giuridici altrui in ragione dell'incapacità di provvedervi autonomamente. La presenza di una posizione di garanzia in capo al soccorritore, a seconda dei casi, se dal mancato soccorso derivi la morte, potrebbe integrare anche un omicidio doloso.

RAPPORTO CON L'OMESSO SOCCORSO STRADALE

L'art. 189, comma 7, d. lgs. n. 285/1992 "Codice della strada" prevede sanzioni più gravi in quanto la condotta di omesso soccorso viene realizzata da chi ha contribuito a creare la situazione di pericolo, mentre si applicherà l'art. 593 a quegli utenti della strada che non abbiano contribuito all'incidente e che non abbiano prestato il soccorso necessario.

ART. 594

Ingiuria

(articolo abrogato)

“Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a € 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.”

*“Articolo abrogato dall'art. 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. V., ora, art. 4, comma 1, lett. a), D.lgs. 7/2016 cit. che per la medesima fattispecie prevede la **sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila**. Se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori (comma 2). Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (comma 3)”.*

Per effetto dei correttivi dovuti al D.lgs. 15 gennaio 2016, n.7, l'**ingiuria ha perso rilevanza penale**, risultando oggi un **illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria**.

La **condotta** sanzionata consiste nell'offendere, con qualunque mezzo, l'onore e il decoro di una persona presente. Per **onore** deve intendersi il complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona, quindi la sua reputazione agli occhi della collettività. Per **decoro** ci si riferisce all'insieme delle doti fisiche, intellettuali e sociali che il soggetto si auto-riconosce e che determinano la sua concezione del proprio valore sociale.

Detta offesa all'onore o al decoro può essere veicolata da una comunicazione orale, così come da disegni, scritti, comunicazioni telegrafiche, telefoniche o anche da altri mezzi. Ciò che importa è che la parte offesa abbia una percezione diretta del contenuto ingiurioso, perché presente o a lei direttamente rivolto. Proprio questo è il fondamentale **elemento di discriminare rispetto al delitto di diffamazione**, in relazione al quale, come vedremo, la parte lesa non è in condizione di rispondere prontamente alle offese rivoltele perché non presente o comunque ignara. L'offeso resta estraneo alla comunicazione intercorsa con più persone e non è in condizione di poter interloquire.

Precisazione: Se l'offesa viene inviata via **e-mail, WhatsApp o social network** in una chat privata tra me e te (anche se non siamo fisicamente insieme), rimane **ingiuria** (illecito civile). Se invece l'offesa viene scritta in un gruppo o su una bacheca pubblica in modo che altri possano leggerla (anche in tua assenza), diventa **diffamazione** (che è ancora un reato).

ART. 595

Diffamazione

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.”

Il bene giuridico tutelato è costituito dalla **reputazione del soggetto** e cioè dall'opinione o dalla stima di cui l'individuo gode in seno alla società per carattere, ingegno, abilità professionale, qualità fisiche ed attributi professionali. Si fa cioè riferimento alla valutazione dei consociati rispetto alla personalità morale e sociale dell'individuo.

È **un reato comune** che può essere commesso da chiunque. Il soggetto passivo, destinatario dell'offesa, deve essere determinato o quanto meno chiaramente individuabile, non essendo necessaria la sua indicazione nominativa. Ciò implica che il destinatario dell'offesa deve essere da essa deducibile sulla base di un criterio oggettivo che si fondi sulla natura e portata dell'offesa stessa, sulle circostanze narrate, sui riferimenti personali e temporali, i quali, valutati complessivamente, ne permettono di individuare con ragionevole certezza il destinatario.

La **condotta** si sostanzia nell'offendere la reputazione di una persona determinata, in presenza di almeno due persone e in assenza del soggetto nei confronti del quale viene pronunciata l'espressione diffamatoria.

Perché sia configurabile il reato in esame occorrono quindi tre requisiti:

- **l'assenza dell'offeso:** questa caratteristica rappresenta l'elemento di differenziazione rispetto all'ingiuria. L'impossibilità per il soggetto passivo di percepire la condotta diffamatoria e quindi di difendersi dall'addebito spiega la maggiore gravità della fattispecie;
- **l'offesa dell'altrui reputazione:** la condotta può essere realizzata con varie modalità (scritti, immagini, disegni, social ecc.). Le parole utilizzate devono attribuire qualità sfavorevoli alla persona offesa;
- **la comunicazione a più persone:** l'addebito deve essere comunicato ad almeno due persone, anche se non contemporaneamente. La consumazione, in quest'ultimo caso, avviene con la ricezione dell'offesa da parte del secondo soggetto. Esempio: l'invio di una e-mail dal contenuto offensivo a una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione, anche nell'eventualità in cui tra questi vi sia l'offeso, considerando la non contestualità del recepimento del messaggio.

Costituisce circostanza aggravante:

- **l'aver attribuito un fatto determinato.** La maggiore gravità dell'offesa deriva dalla specificità dell'addebito che deve presentare una certa concretezza o essere storicamente determinato.

- **l'aver commesso il reato col mezzo della stampa o con qualunque altro mezzo di pubblicità.**
Qui la ratio risiede nella maggiore potenzialità offensiva della condotta.
- **l'aver commesso il fatto in un atto pubblico.**

È un **reato istantaneo** che si **consuma con la comunicazione a più persone e a forma libera** perché può essere compiuto con qualunque condotta idonea al raggiungimento dello scopo.

Nel caso in cui il reato sia commesso con il mezzo della trasmissione televisiva si consuma nel momento della percezione del contenuto offensivo da parte di soggetti diversi dall'agente e dalla persona offesa. In caso di missiva il luogo di consumazione va identificato in quello nel quale la comunicazione a più persone è avvenuta, a nulla rilevando l'originario diverso indirizzo presso il quale la terra viene spedita né il luogo di apprensione del suo contenuto da parte della persona offesa. Se il reato è commesso a mezzo web, si consuma nel momento in cui il collegamento viene attivato e nel luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete, anche se il sito sia registrato all'estero. Se, invece, viene commesso a mezzo stampa, occorre far riferimento al momento in cui lo stampatore consegna le prescritte copie alla prefettura, in adempimento dell'obbligo previsto dalla legge, in quanto tale momento costituisce di per sé pubblicazione in senso tecnico dello stampato medesimo e realizza la prima diffusione del giornale, a nulla rilevando la data indicata sulla copertina del periodico. Rispetto al luogo di consumazione, va fatto riferimento al luogo di cd. "prima diffusione", il quale di solito coincide con il luogo di prima stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografica, si verifica l'immediata possibilità che esso venga letto da altre persone e, quindi, la diffusione dello stesso in senso potenziale.

L'elemento soggettivo è il **dolo generico**, cioè la coscienza dell'agente di adoperare espressioni offensive con la consapevolezza del discredito che da tale condotta possa derivare all'altrui reputazione e nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE FREQUENTI PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE

Le cause di giustificazione che trovano maggiore applicazione rispetto al reato di diffamazione sono quelle previste dagli artt. 50 e 51 c.p.

Con riferimento al consenso dell'avente diritto, recentemente la giurisprudenza ha affermato che il consenso prestato ad essere ritratto nella foto non vale come scriminante, se l'immagine venga riprodotta in un contesto diverso implicante valutazioni peculiari, anche negative, sulla persona effigiata.

Rispetto all'adempimento di un dovere, si incontra il limite della inerenza del fatto diffamatorio all'attività doverosa e della continenza espressiva.

Quanto all'esercizio di un diritto, le ipotesi tipiche sono quelle del diritto di cronaca e del diritto di critica, quali espressione della libertà di manifestazione del pensiero (diritto costituzionalmente tutelato ex art.21 Cost.

La giurisprudenza ha individuato i criteri di bilanciamento tra il diritto di cronaca e l'esigenza di tutela della reputazione. Il **diritto alla cronaca**, pertanto, può essere esercitato anche quando derivi danno all'altrui reputazione purché vengano rispettati i seguenti limiti:

limite della verità: la notizia deve essere vera o quantomeno, seriamente accertata. Verità del fatto da valutare ex ante sulla base delle conoscenze che il giornalista aveva in quel dato momento storico e valutando se abbia effettuato tutte le verifiche e i controlli di attendibilità.

limite della pertinenza: deve esistere l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati;

limite della continenza: l'esposizione della notizia si deve mantenere nei limiti della correttezza formale dell'esposizione delle notizie, in termini di obiettività, serenità e adeguatezza del linguaggio utilizzato, anche se vivace.

Soggiace a tali limiti anche il **diritto di critica**, che deve intendersi come presa di posizione motivata su fatti e accadimenti dei diversi settori della vita sociale, che però non deve mai trasformarsi in attacchi personali finalizzati ad aggredire l'altrui sfera morale. Il requisito della continenza esige che le modalità espressive siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, senza trasmodare in un'aggressione verbale del soggetto criticato.

DIFFAMAZIONE, INGIURIA, CALUNNIA, OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

La **diffamazione**, come già detto, si differenzia dall'ingiuria poiché in quest'ultima fattispecie la comunicazione, con qualsiasi mezzo sia realizzata, è diretta all'offeso. Nella diffamazione l'offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l'offensore. Ad esempio, integra l'**ingiuria** aggravata la condotta di chi pronunci espressioni offensive mediante comunicazione telematiche dirette alla persona offesa attraverso una "chat", anche se il fatto avviene alla presenza di altre persone invitate nella stessa "chat".

La **calunnia** costituisce un'ipotesi speciale rispetto alla diffamazione in quanto l'addebito consiste nell'inculpare taluno di un reato che si sa essere innocente. Il delitto di **oltraggio a pubblico ufficiale** si differenzia dalla diffamazione poiché contiene anch'esso elementi specializzanti concernenti la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto passivo e il compimento della condotta criminosa mentre questi sta adempiendo a un atto del proprio ufficio o a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Per alcune categorie di soggetti, membri del Parlamento, consiglieri regionali, giudici della Corte costituzionale, membri del CSM, l'ordinamento prevede che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Con riguardo ai parlamentari la loro immunità, prevista dall'articolo 68, comma 1, della Cost. ricopre non solo le attività svolte all'interno degli organi parlamentari, ma anche gli atti compiuti al di fuori di tali sedi quando vi è un nesso funzionale tra l'attività parlamentare svolta e le dichiarazioni offensive pronunciate.

ART. 605

Sequestro di persona

“Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni [289-bis, 630 .

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente [540; 75 c.c.] o del coniuge;*
- 2) da un pubblico ufficiale [357], con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni [323, 606].*

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;*
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;*
- 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.*

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.

Il bene giuridico tutelato è la **libertà personale**, in particolare la libertà di agire e la libertà di muoversi nello spazio, come diritto fondamentale e inviolabile, di cui è titolare ciascuna persona dalla nascita fino alla sua morte e, che ex art. 13 della Cost., non può essere compresso se non con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e nei modi previsti dalla legge. Il diritto in questione costituisce un bene spettante a ciascun individuo, indipendentemente dalle sue capacità fisiche e volitive, includendo nella sfera del penalmente sanzionato le misure coercitive del corpo (vittima legata), la vigilanza minacciosa degli autori del reato o anche l'interclusione in un determinato ambito spaziale (chiusura a chiave del soggetto passivo in una stanza).

A tal proposito, si precisa che il reato può essere commesso anche in danno di chi si trovi già in stato di privazione della libertà, come il caso del detenuto, qualora gli venga limitata ulteriormente la sfera dei movimenti consentiti; o della persona che sia giuridicamente incapace di agire e di far valere i

propri diritti (si pensi all'infante, al portatore di handicap o a tutti quei soggetti che per qualsivoglia ragione non sono in grado di manifestare la propria volontà).

Non bisogna confondere la titolarità del diritto alla libertà fisica, che spetta a ciascuna persona, la cui privazione illegittima integra il reato in esame, dalla capacità giuridica e pratica di agire in difesa dei propri diritti.

La **condotta** del reato di sequestro di persona consiste nell'attività dell'agente diretta a limitare la libertà fisica e di locomozione del soggetto passivo. È un **reato a forma libera** che può essere commesso con qualunque modalità idonea a coartare l'altrui volontà causando una limitazione della libertà di movimento della persona offesa, anche senza l'impiego di mezzi fisici. La condotta può consistere in un'azione, ma anche in un'omissione, se ad esempio il colpevole è titolare di un obbligo giuridico di provvedere alla liberazione della vittima e non lo faccia (art. 40, comma 2).

Il **soggetto passivo** deve essere una persona dissenziente, anche se non è necessario che lo sia fin dall'inizio. La contrarietà della vittima al comportamento degli agenti, che impedisce con qualsiasi forma di violenza, anche passiva, di compiere atti di affrancamento dalla loro sfera di potere/arbitrio, si può determinare anche in un momento successivo. Questa situazione deve perdurare per un certo lasso di tempo, non deve trattarsi di un fatto istantaneo. La privazione della libertà personale può realizzarsi mediante, violenza, minaccia, con l'inganno o ancora con qualsiasi altro mezzo non violento e nemmeno fraudolento. Il grado di privazione può essere totale o parziale (caso in cui la libertà del soggetto sia soltanto limitata). Non è richiesto dunque che la vittima sia posta in una condizione di assoluta limitazione della propria libertà, essendo sufficiente un'impossibilità di tipo relativo (impossibilità parziale di movimento), che tenga conto anche delle condizioni personali a superare le limitazioni che derivano da costrizione fisica, psichica ovvero morale e che si oppongono al recupero della libertà.

La **durata della privazione è irrilevante** purché si protragga per un tempo che sia giuridicamente apprezzabile, cioè di un certo rilievo in relazione alle circostanze del caso concreto.

Quanto alla **possibilità di fuga** non si ritiene che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia insuperabile, essendo sufficiente che sia soltanto idonea a determinare la privazione della libertà, tenuto conto delle capacità di reazione dell'offeso.

È un **reato permanente** che si realizza nel momento e nel luogo in cui si verifica il fatto penalmente rilevante e si **consuma** nel momento in cui cessa la condotta privativa della libertà personale della vittima.

Il **tentativo** è ritenuto configurabile nel caso in cui l'agente abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco senza però aver cagionato una privazione della libertà personale.

È un reato punibile a titolo di **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà di privare taluno della sua libertà, senza averne ottenuto il consenso o l'autorizzazione. Lo scopo perseguito dall'agente è irrilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie. Può, tuttavia, rilevare se il particolare fine perseguito potrebbe avere come conseguenza il mutamento del titolo di reato in altre figure delittuose (sequestro di persona a scopo di estorsione, ex art. 630, oppure sequestro a scopo di terrorismo o di eversione ex art. 289 bis.)

L'art. 605 prevede, al secondo comma, **due aggravanti**:

1. nel caso in cui il fatto sia commesso in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge. L'aggravamento di pena si giustifica considerando la maggiore facilità con la quale sia possibile privare taluno della sua libertà personale grazie al vincolo di parentela esistente;

2. se il reato è compiuto da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Ulteriori circostanze aggravanti sono previste dai **commi terzo e quarto** e si inseriscono nel quadro di una serie di misure volte ad assicurare una maggiore tutela penale per i fatti commessi in danno di minorenni.

Il **comma 3** prevede l'aggravante del fatto commesso in danno di un minore se avviene con una delle circostanze elencate dal secondo comma, in presenza di un minore di anni quattordici oppure se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero.

Il **comma 4** prevede un'aggravante che sanziona la condotta con la pena dell'ergastolo se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato. L'evento morte, in questo caso, deve essere coperto dal dolo, anche nella forma eventuale, del soggetto attivo.

Il **quinto comma** prevede delle attenuanti nel caso in cui l'imputato si adoperi alternativamente:

1. Affinché il minore riacquisti libertà;
2. Per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze oppure se fornisce un concreto aiuto allo svolgimento delle indagini;
3. Per evitare la commissione di ulteriori sequestri di minori.

Tali attenuanti sono accomunate da una filosofia di tipo premiale tesa a incentivare quelle condotte "*post delictum*" (cioè successive alla commissione del reato) che, offrendo sconti di pena, tendono a favorire concretamente la liberazione dell'ostaggio e a disarticolare le organizzazioni criminali.

A seguito della c.d. Riforma Cartabia, D.lgs. n. 150 del 2022, si può affermare che **la procedibilità è d'ufficio**, tranne che per i casi rientranti nel primo comma per i quali si procede a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

SEQUESTRO DI PERSONA E SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

Nell'art. 605 c.p. il legislatore intende tutelare il bene giuridico "libertà personale"; infatti, è inquadrato nei delitti contro la persona. Nell'art. 630, invece, viene tutelato maggiormente il bene giuridico patrimonio nonostante il delitto sia plurioffensivo. Per tale motivo, è inquadrato tra i delitti contro il patrimonio.

Si configura, dunque, il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione nei casi in cui la privazione della libertà personale sia finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Le pene:

- art. 605: reclusione 6 mesi-8 anni e fino a 10 anni se aggravato.
- art. 630: reclusione 25-30 anni e 30 anni se ne deriva la morte.

Il dolo:

- art. 605: dolo generico.
- art. 630: dolo specifico.

SEQUESTRO DI PERSONA E VIOLENZA PRIVATA

I due delitti hanno in comune l'elemento della costrizione, ma si differenziano per il fatto che nella violenza privata è lesa la libertà di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona è lesa la sua libertà di movimento.

Quindi, qualora la condotta del soggetto agente sia diretta a limitare un singolo atto di autodeterminazione e non si protragga oltre il tempo strettamente necessario a raggiungere tale scopo si integra l'ipotesi di violenza privata.

Se, invece, la violenza fisica o morale è applicata al solo scopo di limitare la libertà personale della vittima sussiste il sequestro di persona. I due reati possono anche concorrere se il soggetto agente persegue un fine ulteriore rispetto alla privazione della libertà personale diretto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

SEQUESTRO DI PERSONA E VIOLENZA SESSUALE

Il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l'abuso sessuale. I due delitti possono invece concorrere quando la privazione della libertà si sia protratta per un tempo non strettamente coincidente con quello necessario a consumare la violenza.

ART. 610

Violenza privata

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.”

La norma tutela il bene giuridico della libertà morale, oggetto di protezione costituzionale nell'art. 13, che rappresenta il presupposto per il godimento di tutte le altre libertà, in special modo di quella fisica e del più ampio concetto della libertà personale. Si pone come valore assoluto ed anticipato rispetto a tutte le altre forme di libertà, che indubbiamente sarebbero pregiudicate dall'aggressione alla libertà morale della persona, intesa come **capacità di autodeterminarsi** secondo il proprio convincimento senza subire illegittime forme di costrizioni o di limitazioni.

La coercizione della libertà morale può avvenire sia nella fase formativa della volontà sia nella fase attuativa della libera scelta. Per tale motivo la tutela apprestata dall'ordinamento penale si sostanzia, da una parte, nella tutela della libertà morale come valore della persona e della sua inviolabilità psichica e, dall'altra, come tutela della libertà morale come presupposto essenziale per la realizzazione di un comportamento.

La norma è diretta a proteggere l'intero processo di creazione ed attuazione della libertà morale, intesa sia come libertà fisica e di movimento sia come libertà psichica del soggetto nei confronti di condotte violente dirette a condizionare il momento costitutivo ed esecutivo.

Pertanto, la fattispecie si realizza quando l'agente con il suo comportamento violento o intimidatorio eserciti una forma di coartazione, diretta o indiretta, tale da incidere sulla libertà di volere o di agire del soggetto al fine di costringerlo a fare una certa azione, o a tollerare qualcosa oppure a un'omissione.

La condotta consiste nel costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, mediante l'utilizzo della:

- a. violenza personale fisica (propria o impropria);
- b. violenza personale psichica (minaccia) attiva od omissiva.

Con riguardo alla **violenza persona fisica** questa non racchiude solo le condotte che si risolvono nell'impiego di energia fisica nei confronti di una persona (**violenza propria**), ma si identifica anche con qualsiasi mezzo che sia idoneo a privare coattivamente della libertà di autodeterminazione e di azione l'offeso che sia costretto a fare, tollerare od omettere qualche cosa contro la propria volontà (**violenza impropria**). Ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto idoneo a integrare il reato la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio al fine di impedire all'altra parte di procedere, considerando che il requisito della violenza si declini in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (Cass. N. 21779/2006). Si fa in sostanza riferimento a qualsiasi tipo di strumento, anche subdolo, che sia in grado di generare uno stato di incapacità della vittima di volere ed agire.

La violenza può consistere anche in una semplice omissione (violenza impropria) nei casi in cui sussista un obbligo giuridico di attivarsi in capo al soggetto attivo e questi ometta di farlo. (es. il caso di colui che non somministri del cibo al soggetto che non è in grado di procurarselo al fine di indurlo a un determinato comportamento).

Violenza personale psichica (minaccia)

La minaccia consiste nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui realizzazione dipende dalla volontà e dall'azione del reo, che costituire il mezzo per la coercizione della volontà del soggetto passivo che deve percepire la minaccia come scelta tra l'aderire all'imposizione dell'agente oppure sottostare all'inflizione del male prospettato. La minaccia, come fattispecie a forma libera, può essere espressa, tacita o anche implicita, purché concretamente idonea a coartare l'altrui volontà. L'idoneità deve essere valutata in concreto tenendo conto delle particolarità dei soggetti coinvolti e dell'ambiente. La condotta può essere integrata anche se le espressioni intimidatorie siano pronunciate in assenza della persona offesa, pure quando si tratti di un semplice atteggiamento o del compimento di atti che, seppure in alcune condizioni possano apparire indifferenti, in considerazione delle particolari circostanze ambientali o delle persone coinvolte, possono raggiungere il fine di coartare la volontà del soggetto passivo.

Ad esempio, integra il reato di violenza privata la condotta dell'imprenditore che costringa i lavoratori a sottoscrivere, al momento dell'assunzione, una lettera di dimissioni per motivi personali priva di data con la implicita minaccia di non procedere all'assunzione qualora non avessero firmato la lettera.

La **costrizione** può però essere **giustificata** se ricorre una delle cause di giustificazione previste dagli artt. 50-54 c.p. oppure quando la violenza o la minaccia sono adoperate per impedire l'esecuzione di un reato.

Il reato risulta integrato quando viene prodotto **l'evento di costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa**.

La condotta deve ricollegarsi a una specifica conseguenza causando una costrizione del soggetto passivo a tenere una determinata condotta, attiva od omissiva, che egli altrimenti non avrebbe tenuto. Il **fare** assume un significato comprendente qualsiasi comportamento attivo, sia quindi un *facere* in senso stretto (es. uscire da un certo luogo, rilasciare una dichiarazione...) sia un dare qualcosa (attenzione che se riguardasse un bene di valore patrimoniale potrebbe configurarsi anche la rapina o l'estorsione).

Il **tollerare** indica il sopportare, il subire senza resistenza, la situazione imposta dall'agente. Si può definire come una condotta passiva che consiste nel lasciare che l'agente compia una certa azione senza impedirla.

L'**omettere** va inteso come comprensivo di qualsiasi "*non facere*" (non compiere un atto giuridicamente doveroso, non partecipare a una manifestazione ecc.).

In tutti i casi il comportamento oggetto di costrizione deve essere determinato. In assenza o in caso di indeterminatezza potrebbero configurarsi i diversi reati di minaccia, percosse, molestia.

La minaccia-fine o comunque quando gli atti violenti coincidono essi stessi con l'evento non si configura il reato di cui all'art. 610. La violenza, qui intesa **come minaccia- mezzo**, deve essere il connotato di una condotta diretta a realizzare un evento ulteriore: in questo caso **la costrizione a fare, tollerare od omettere**.

È un **reato istantaneo** che si consuma nel momento in cui l'altrui volontà rimane coartata essendo stata costretta a fare, tollerare od omettere. Indifferente è il fine dell'agente.

Il delitto di violenza privata ha **carattere generico e sussidiario** perché diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre disposizioni di legge, né come elemento costitutivo né come circostanza aggravante di diverso reato. Ci si riferisce a quelle ipotesi di reato che, oltre a includere la violenza e la minaccia come strumenti diretti a coartare la volontà del soggetto passivo, possiedono ulteriori elementi specializzanti. Ad esempio, in caso di rapina o di estorsione la violenza e la minaccia sono dirette a procurare un ingiusto profitto con l'altrui danno, oppure si pensi al caso del sequestro di persona dove la violenza è usata per realizzare la limitazione della libertà personale della vittima.

Come previsto dal D.lgs. n. 150 del 2022 "Riforma Cartabia" il **reato è procedibile a querela, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità o ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma che richiama le condizioni previste dall'art. 339 c.p.**

Il delitto può concorrere anche con la figura dei maltrattamenti in famiglia, quando le violenze e le minacce sono adoperate, oltre anche per sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali, anche per costringerla a tenere un comportamento che non avrebbe avuto.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, conv., con modif., in l.12 novembre 2023, n. 159 (cd. decreto Caivano), rubricato “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”, all’art. 5, comma 2, rubricato “Disposizioni in materia di prevenzione della giovanile”, prevede che: “Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.38”. Questa disposizione ha quindi previsto l’applicazione della procedura di ammonimento nel caso in cui il reato di cui all’art. 610 sia stato realizzato da minorenni, di età superiore ai quattordici anni, nei confronti di altro minorenne. La procedura è applicabile fino a quando non è proposta querela. Per l’ammonimento il questore convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o a un'altra persona esercente la responsabilità genitoriale e gli effetti cessano al compimento della maggiore età.

MANCATA COLLABORAZIONE

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata è necessario l’esercizio della violenza fisica o morale o la prospettazione di un male futuro e ingiusto, il cui verificarsi dipende dall’iniziativa dell’agente, sicché esula dal reato in questione la condotta omissiva che si risolva in una forma passiva di mancata cooperazione. In ragione di ciò si è escluso che integrasse il delitto di violenza privata la mancata consegna delle nuove chiavi dell’abitazione familiare da parte del marito alla moglie, con cui in precedenza era stata concordata la sostituzione della serratura [sez. V, n. 15651/2014].

Diverso sarebbe stato se i lavori di sostituzione della serratura fossero avvenuti per volontà di uno solo dei due conviventi, così da impedire all’altro di accedere all’appartamento. In quest’ultimo caso si sarebbe realizzata una violenza privata, rilevando il cambio “abusivo” della serratura come una forma di violenza impropria.

Si può affermare che esula dal reato in questione la condotta meramente omissiva tenuta in relazione ad un’altrui richiesta di collaborazione.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Con specifico riferimento al fenomeno del c.d. “picchettaggio ostruzionistico”, che consiste nella predisposizione di ostacoli materiali – eventualmente anche con i propri corpi – da parte degli scioperanti, al fine di impedire l’altrui ingresso nei luoghi di lavoro, la giurisprudenza di legittimità si è dimostrata uniforme nel ritenere sussistenti gli estremi del reato in commento, in quanto esulante dall’ambito applicativo dell’art. 40 Cost.

ART. 612

Minaccia

"Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.

Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità."

Il reato di minaccia, al pari del delitto di violenza privata, ha carattere generico e sussidiario. Ricorre come figura autonoma solo quando il fatto della minaccia non è specificamente previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato, cioè quando non è intesa come minaccia-mezzo.

La norma sanziona la **minaccia - fine**, ossia la violenza psichica in quanto tale e non il mezzo come nel caso della fattispecie di violenza privata.

Si tratta di un **reato di pericolo** diretto a garantire la tranquillità individuale e, di conseguenza, la libertà morale e di autodeterminazione dell'individuo che deve essere libera da influenze estranee intimidatrici.

Il **soggetto passivo** deve essere determinato e determinabile. Nell'ipotesi in cui vi fossero più soggetti passivi si commettono tante violazioni quante sono le persone offese, configurando un concorso di reati.

Per la sussistenza del reato non è necessario che la persona offesa sia presente quando le espressioni intimidatorie vengono pronunciate, essendo sufficiente che questi ne possa venire a conoscenza anche attraverso altre persone.

La **condotta** consiste nella **prospettazione di un male ingiusto a una persona** (un danno) **di qualsiasi natura** (personale o patrimoniale), futuro o prossimo, avente come destinatario il soggetto passivo del reato. La minaccia deve essere **realmente capace di intimidire il soggetto passivo e l'avverarsi del male deve dipendere dalla volontà dell'agente**.

Quanto alla capacità intimidatoria, va accertata in maniera rigorosa. Occorre analizzare le diverse circostanze del caso concreto, posto che l'idoneità della condotta a integrare il reato può non coincidere con l'effettiva intimidazione. Per spiegarsi meglio, il giudizio sull'idoneità della minaccia deve avvenire valutando "ex ante", cioè nel momento in cui la condotta è stata realizzata, la sua capacità intimidatoria, analizzando tutte le circostanze del caso concreto e utilizzando un criterio che tenga conto anche delle conoscenze dell'agente.

Non occorre, dunque, che le espressioni pronunciate producano l'effettiva intimidazione, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta a intimorire, purché il male minacciato sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. Un soggetto dotato di particolare coraggio e temerarietà potrebbe non farsi intimidire dalle espressioni pronunciate dall'agente, ma ciò non implica un giudizio di inidoneità della condotta. **È irrilevante l'effettiva intimidazione del soggetto passivo quando la condotta è oggettivamente idonea**. Non è nemmeno necessario che le espressioni intimidatorie siano pronunciate in presenza della persona offesa, essendo solo necessario che questa

ne sia venuta a conoscenza anche tramite altre persone, a condizione che ciò avvenga in un contesto per il quale si ritenga che l'agente abbia avuto la volontà di produrre l'effetto intimidatorio.

La minaccia deve essere **seria, cioè realizzabile, credibile**, (o quanto meno percepibile come tale) e deve avere ad oggetto un danno, un male ingiusto, intendendosi come tale quel **danno che è “*contra jus*”, cioè oggettivamente illecito**. Non sarà, invece, ingiusto il male che risulta giuridicamente lecito (ad es. minacciare di denunciare un soggetto per un reato da lui commesso) o indifferente per l'ordinamento perché non vietato (es. minacciare il soggetto passivo di rompere una relazione sentimentale). Non rileva l'eventuale stato d'ira.

Il **reato si consuma** nel momento e nel luogo della percezione da parte del soggetto passivo della minaccia. Si ribadisce che si **tratta di un reato di pericolo** per cui non è necessario che il bene tutelato sia effettivamente leso, bastando che il male prospettato sia idoneo a incutere timore nel soggetto passivo.

È un **delitto a dolo generico** consistente nella coscienza e volontà di minacciare altri di un danno ingiusto, essendo consapevoli della sua ingiustizia.

La **minaccia è aggravata se considerata grave**. Tale requisito va desunto dall'insieme delle circostanze concrete nelle quali la minaccia è stata commessa e dalle condizioni in cui si trovano i soggetti del delitto, tenendo conto del danno minacciato, della sua idoneità a cagionare un turbamento psichico di particolare rilevanza, dalle eventuali espressioni utilizzate e anche dal contesto in cui si collocano. Il reato è aggravato anche se commesso in uno dei modi previsti dall'art. 339, da persona sottoposta ad una misura di prevenzione o in danno di persona internazionalmente protetta.

Il delitto è **punibile a querela della persona offesa** (comma 1), salso i casi in cui si procede d'ufficio e cioè quando la minaccia è grave e ricorrono le circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità. (c.d. Riforma Cartabia).

MINACCIA E LESIONI PERSONALI

È bene precisare che la violenza psichica può comportare una sofferenza tale da raggiungere la soglia della patologia, configurando così il delitto di lesioni personali, causato dall'aver provocato una malattia nella mente.

VIOLENZA PRIVATA E MINACCIA

Il criterio distintivo tra le due fattispecie risiede nell'intenzione. Per la minaccia è sufficiente che l'agente eserciti un'azione intimidatoria (minaccia-fine), per la violenza privata è necessario che vi sia qualcosa in più e cioè che la minaccia (mezzo) sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa.

Ammonimento del Questore

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, conv., con modif., in l.12 novembre 2023, n. 159 (cd. decreto Caivano), rubricato “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”), all'art. 5, comma 2, rubricato “Disposizioni in materia di prevenzione della giovanile”, prevede che: “Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi

1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.38”. Questa disposizione ha quindi previsto l’applicazione della procedura di ammonimento nel caso in cui il reato di cui all’art. 612 sia stato realizzato da minorenni, di età superiore ai quattordici anni, nei confronti di altro minorenne. La procedura è applicabile fino a quando non è proposta querela. Per l’ammonimento il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o a un'altra persona esercente la responsabilità genitoriale, e gli effetti cessano al compimento della maggiore età.

ART. 614

Violazione di domicilio

“Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.

La tutela del domicilio trova un fondamento nell’art.14 della Cost. Il bene giuridico della disposizione in esame mira a tutelare il bene della pace e alla libertà domestica, cioè l’interesse **alla tranquillità e alla sicurezza dell’individuo nei luoghi in cui esplica l’attività di vita privata**. Oggetto della tutela è dunque il diritto di vivere liberamente nella propria abitazione senza subire intrusioni di soggetti estranei.

Il delitto **tutela il domicilio** come proiezione nello spazio del soggetto, che ne permette la sua realizzazione, attraverso la manifestazione nello spazio della propria personalità. (comportamenti intimi, privati).

La tutela costituzionale del domicilio fa sorgere in capo ai titolari un diritto di esclusività che si esprime nella duplice **facoltà di ammissione o di esclusione** dai luoghi a cui la norma si riferisce.

La nozione penalistica di domicilio non corrisponde a quello in senso civilistico. Secondo il Codice civile il domicilio è il luogo nel quale una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Secondo la legge penale il domicilio ha una nozione autonoma e più ampia di quella rilevante in altri settori dell’ordinamento. Per il diritto penale, rientra nel domicilio anche l’abitazione altrui, ogni altro luogo di privata dimora e le appartenenze di essi, concetti tipici di altri rami dell’ordinamento. Secondo la giurisprudenza, in relazione al reato “*de quo*” (di cui si tratta), **per abitazione** si intende ogni luogo ove la persona, singolarmente o con altri, dimora, anche se solo in modo saltuario od occasionale (es. una casa al mare). Non rileva che sia un luogo mobile (roulotte) o immobile, purché sia delimitato verso l’esterno in modo da rendere chiara la volontà del titolare di

escludere gli altri. (non è un'abitazione, ad esempio, una cella, in quanto luogo coattivamente imposto in cui il detenuto non gode del diritto di concedere l'ingresso o escluderlo a degli estranei).

La violazione di domicilio presuppone la sua esistenza attuale e reale e, da parte di chi detiene lo *ius excludendi*. L'**attualità dell'uso, che, però, non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto**. Il domicilio viene tutelato anche se la sua occupazione è saltuaria. Ad esempio, una casa al mare oppure una casa abitata in determinate stagioni dell'anno. Al contrario quando una casa è disabitata (edificio abbandonato) non si configura la violazione di domicilio.

in caso di coabitazione (es. coniugi o coinquilini), il diritto di esclusione spetta a ciascuno dei titolari. Se c'è un conflitto (uno vuole far entrare una persona e l'altro no), prevale solitamente il **diritto all'esclusione**, salvo che l'ingresso sia giustificato da un interesse prevalente.

Per **privata dimora**, si fa riferimento a un concetto più ampio di abitazione, riferendosi a ogni luogo in cui si svolge la vita privata dell'individuo (studi professionali, bar, negozi, banche, luoghi dove, soprattutto dopo l'orario di chiusura, il privato può svolgere attività personali e private).

Per **appartenenze** devono intendersi tutti quei luoghi accessori che integrano la funzione di abitazione e di privata dimora, destinati al loro servizio o al loro migliore godimento. Vi rientrano il garage, la cantina, il fienile, il giardino, il cortile, l'androne di un'abitazione. Non rientra nel concetto di privata dimora l'abitacolo chiuso di un'autovettura, come nemmeno il bagno di un locale pubblico, poiché, per quest'ultimo, si presuppone che debba sussistere, per integrare la fattispecie, una relazione con il luogo che abbia un minimo grado di stabilità, tale da giustificare la tutela anche in assenza del titolare del diritto su quel luogo specifico. La nozione di domicilio, per quanto ampia sia ai fini penali, non può coincidere con qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza.

Secondo le Sezioni Unite (Cass. S.U. N. 31345/2017), rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente quei luoghi nei quali si svolgono **non occasionalmente** atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Lo "*ius excludendi*" comprende anche luoghi di lavoro, purché non siano aree di libero accesso al pubblico durante l'attività (es. il retrobottega è privata dimora, l'area clienti durante l'orario di apertura no).

È un **reato comune**, il soggetto attivo può essere chiunque.

Soggetto passivo è colui che attualmente e legittimamente abita o dimora, ossia il soggetto titolare del diritto di esclusione dai luoghi indicati dalla norma. Il diritto all'inviolabilità del domicilio può essere fatto valere anche nei confronti del proprietario che, ad esempio, con un contratto di locazione, ha ceduto il godimento dell'alloggio per un certo periodo di tempo.

La condotta consiste nel:

1. **introdursi nell'ambiente** in questione ledendo il diritto alla riservatezza del soggetto passivo. La volontà contraria può essere espressa, cioè manifestata con parole, dichiarazioni, scritti ecc., o anche tacita, manifestandosi attraverso strumenti atti a garantire la riservatezza e l'intangibilità del domicilio;
2. **o trattenersi**, permanendo nel domicilio altrui. Questa condotta presuppone, inizialmente, un ingresso lecito e, successivamente, un invio ad allontanarsi. La volontà contraria, in questo caso, **deve essere sempre espressa** affinché possa configurarsi il reato;

...nei luoghi indicati dalla norma **contro la volontà** di chi ha il diritto di esclusione.

Le due condotte possono essere realizzate anche in **maniera clandestina o con l'inganno**.

Per **clandestinità** si fa riferimento all'ingresso, al trattenimento, avvenuto in modo tale da eludere la vigilanza del soggetto passivo sul proprio domicilio.

Con l'**inganno** invece ci si riferisce all'utilizzo da parte dell'autore di mezzi o atti fraudolenti tesi a garantire l'ingresso o la permanenza nel luogo in questione (ad es. esibizione di generalità false).

Il delitto, per l'introdursi, **si consuma appunto con l'ingresso/introduzione nel luogo tutelato dalla norma** e, per il trattenersi, **quando il soggetto inizia a permanere nel luogo contro la volontà espressa di chi ha il diritto di escluderlo**.

Il tentativo è configurabile.

Il reato è punito a titolo di **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà di introdursi o di trattenersi nel domicilio contro l'altrui volontà, anche con l'inganno o clandestinamente.

L'ultimo comma della norma prevede delle circostanze aggravanti speciali, che comportano un aumento di pena superiore a un terzo e la procedibilità d'ufficio, quando il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Quando per le modalità della condotta viene realizzato il reato, aggravato da queste circostanze, i delitti di danneggiamento e violenza privata vengono assorbiti nell'art 614 ult. co.

Si ha **violenza sulle cose** quando queste vengono danneggiate o trasformate ovvero ne viene mutata la destinazione.

Si ha **violenza sulle persone** quando il colpevole limita la capacità di autodeterminazione della vittima utilizzando qualunque mezzo che rientri nella definizione di violenza ad esclusione della minaccia (non richiamata dalla norma).

Per **armi** si devono intendere tutte quelle indicate dall'art. 585 e quindi anche quelle c.d. bianche. La ragione della previsione dell'aggravante dell'essere il colpevole palesemente armato risiede nel fatto che la possibilità di difesa della vittima risulta indebolita proprio dalla percezione della presenza dell'oggetto pericolo.

Procedibilità

Il delitto è **normalmente punibile a querela della persona offesa**. Con la c.d. "Riforma Cartabia" (D.lgs. n.150 del 2022) sono state apportate alcune modifiche e la procedibilità a querela è stata estesa anche per l'ipotesi della violazione di domicilio commessa con violenza sulle cose, prima invece procedibile d'ufficio.

Dunque, nell'attuale previsione **si procede d'ufficio soltanto quando il fatto è commesso con violenza sulle persone, quando il colpevole è palesemente armato o quando il fatto è commesso con violenza sulle cose ma nei confronti di persona incapace, per età o per infermità**.

Legittimata a proporre querela è ogni persona offesa dal reato, che corrisponde con colui che è titolare del diritto di escludere gli altri dal proprio domicilio per salvaguardare la propria riservatezza personale.

TESI VII

DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO, L'INCOLUMITÀ, LA FEDE

Il titolo V del libro II del Codice penale contempla i **delitti contro l'ordine pubblico**. Si tratta di illeciti che incidono sul regolare andamento della vita sociale e sulla pacifica convivenza dei cittadini. Molti di tali delitti, rientrando tra i reati di pericolo, svolgono una funzione preventiva, poiché puniscono lo stravolgimento della tranquillità pubblica causato dalla minaccia di futuri, ulteriori reati.

Il titolo VI considera, invece, i **delitti contro l'incolumità pubblica**, che sono posti a tutela della vita, dell'integrità fisica o della salute di un numero indeterminato di persone (e quindi della collettività). È importante evidenziare che se una condotta lesiva è idonea ad incidere sull'incolumità fisica di un solo soggetto (o comunque di un numero determinato di soggetti) questa non configurerà un reato contro l'incolumità pubblica, ma contro la persona (XII titolo). Anche questa tipologia di delitti è per lo più composta da reati di pericolo.

Il titolo VII esamina i **delitti contro la fede pubblica**. Tali reati sono diretti a preservare la fiducia che la collettività ripone in segni, distintivi e forme esteriori cui l'ordinamento giuridico attribuisce rilevanza, perché necessari a un corretto e sollecito svolgimento del traffico economico e/o giuridico. Si prenda l'esempio dell'art. 453 c.p., rubricato "falsificazione di monete". Se i consociati avessero di che temere circa l'autenticità dei soldi circolanti, vi sarebbe una sensibile riduzione del traffico economico con conseguente detrimento dell'economia statale complessiva. Tra i diversi beni oggetto di tutela vi sono i **documenti pubblici** redatti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 414

Istigazione a delinquere

“Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

- 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;*
- 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a €206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.*

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Fuori dai casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”

La norma in esame individua due distinte fattispecie incriminatrici, rappresentate dall'**istigazione a commettere reati** e dall'**apologia di delitti**: condotte entrambe punite se ritenute concretamente idonee a porre in pericolo l'ordine pubblico, inteso come assenza di reati, premessa indispensabile per un'ordinata e pacifica convivenza sociale.

Idoneità degli atti

Affinché possa configurarsi il reato in esame, occorre che l'azione abbia la concreta capacità di provocare l'immediata esecuzione del delitto o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo. Non è sufficiente l'estrinsecazione di una semplice manifestazione di pensiero ma è necessario che tali manifestazioni, per le modalità in cui sono compiute, **esprimano una forza di suggestione e di persuasione tali da poter concretamente stimolare nel pubblico la commissione di delitti**.

Istigazione a commettere reati

La condotta di istigazione a commettere reati si realizza attraverso il compimento, in forma pubblica, di atti diretti ad indurre taluno, attraverso l'incitamento, la sollecitazione o l'eccitazione, a commettere delitti e/o contravvenzioni. La condotta in esame è integrata **indipendentemente dall'effettiva commissione o meno, dalle persone istigate, del reato voluto istigare**.

Apologia di delitti

Consiste nell'espressione, in forma pubblica, di un *giudizio positivo su di un fatto delittuoso* (non una contravvenzione), in forma tale da costituire un **efficace incitamento per il pubblico a commettere reati dello stesso tipo di quelli elogiati**.

- non è necessario che il fatto delittuoso sia esaltato o glorificato;
- è sufficiente la sola approvazione del fatto medesimo e un giudizio favorevole sullo stesso;
- può commettersi anche mediante l'esaltazione dell'autore del fatto delittuoso.

Apologia e propaganda

A differenza della propaganda, che si avvale di strumenti strutturalmente idonei a orientare e condizionare l'opinione altrui, l'apologia mira piuttosto a diffondere e far interiorizzare il proprio pensiero nelle coscienze dei destinatari.

Nella propaganda, infatti, i destinatari possono essere indotti a imitare determinati comportamenti o a reiterare il fatto criminoso sulla base delle argomentazioni e degli stimoli esplicitamente proposti. Nell'apologia, invece, l'adesione nasce da un processo di riflessione personale e spontanea, che si sviluppa interiormente come conseguenza dell'esaltazione del fatto o dell'autore del reato.

Istigazione a delinquere e libertà di manifestazione del pensiero

La libertà di pensiero, il diritto di cronaca e quello di critica **non sono assoluti**, trovano un limite non solo nella necessità di proteggere altri beni costituzionalmente tutelati, ma anche nell'esigenza di prevenire o far cessare quei turbamenti della sicurezza pubblica, la cui salvaguardia costituisce finalità del sistema.

Es. in un caso particolare un religioso, non limitandosi a esporre un'ideologia religiosa sugli obiettori di coscienza, o a criticare il divario tra legge statuale e le pretese leggi naturali o morali, aveva esaltato, con congrue e idonee espressioni, un conosciuto e concreto episodio di ribellione del cittadino alla legge. In tale vicenda la pretesa punitiva dello Stato non aveva colpito l'opera di pensiero del soggetto, bensì quel *plus* della sua attività espressiva, intesa alla violazione e alla disobbedienza.

L'istigazione a delinquere è un **reato comune**, a **forma libera**. Si tratta di una fattispecie di reato che può essere commessa con qualunque mezzo espressivo (scritto, verbale etc.) purché diretto alla perpetrazione di reati previsti dal sistema penale.

Trattasi di un **reato di pericolo concreto** in quanto richiede, per la sua configurazione, un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti che verrà valutato *ex post* dal giudice.

Elemento soggettivo

Per la configurabilità del reato di istigazione a delinquere è richiesto il **dolo generico** consistente nella coscienza e volontà di commettere il fatto in sé, con l'intenzione di istigare alla commissione, o di fare l'apologia, di uno o più reati, essendo del tutto irrilevante il fine particolare perseguito e i motivi dell'agire.

ART. 416

Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono punite, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 603, nonché all'articolo 12, comma 3bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinqies, 609bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609quater, 609quinqies, 609octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Trattasi di **reato contro l'ordine pubblico**. Nella relazione al codice Rocco l'ordine pubblico è definito quale “assetto e regolare andamento del vivere civile, cui corrisponde nella collettività l'opinione ed il senso della tranquillità e sicurezza.” L'esistenza stessa di un'associazione per delinquere costituisce, quindi, un fenomeno in contrasto con l'ordinamento e la sua scala di valori, mettendo in pericolo i beni giuridici tutelati. Indipendentemente dai delitti che siano commessi, la semplice esistenza di un sodalizio criminale determina una condizione non voluta dal sistema penale.

Soggetti attivi

Si tratta di un **reato comune a concorso necessario**: ai fini della configurazione della fattispecie occorre la partecipazione di almeno tre persone.

Non occorre che esista una ripartizione di gradi e di gerarchia di funzioni, perché la presenza di capi costituisce una mera eventualità, che comporta una diversa gradazione della pena. Infatti, il codice distingue, ai fini della pena, gli **associati**, i **promotori**, i **costitutori**, gli **organizzatori** e i **capi**.

- Il partecipe/associato è colui che mette stabilmente a disposizione il proprio contributo. Egli è, inoltre, stabilmente inserito nella struttura associativa, restando sempre a disposizione. Rileva anche il mero concorso morale alla vita associativa;
- per promotore è da intendersi colui che ha stimolato inizialmente l'associazione;
- costitutore è colui che, insieme al promotore, determina la nascita del sodalizio;
- organizzatore è colui che coordina l'attività dei singoli associati, per assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione, il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperire mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso;
- capi sono gli individui che regolano, in tutto o in parte, l'attività collettiva in posizione di supremazia gerarchica e con incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati.

Elementi caratteristici

L'associazione per delinquere è un **reato comune a forma libera**. Assumono rilievo tutte le possibili condotte idonee in qualsiasi modo ad assicurare un qualunque contributo ai fini dell'associazione.

Il delitto per essere integrato presuppone la partecipazione di tre o più persone, **reato plurisoggettivo o a concorso necessario**.

Trattasi di **reato di pericolo presunto** e di **mera condotta**, consistente nel compimento degli atti intesi al promovimento, alla costituzione ovvero alla partecipazione di un sodalizio criminale.

Elementi costitutivi della fattispecie

L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi costitutivi del c.d. *pactum sceleris*:

1. vincolo associativo;
2. struttura organizzativa;
3. indeterminatezza del programma criminoso.

1. Il vincolo associativo

Ai fini della sussistenza della fattispecie occorre che vi sia un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati. Il carattere stabile del vincolo permette di qualificare il delitto in parola come un **reato permanente**.

2. Struttura organizzativa

Associazione è sintomo di accordo: affinché esista un'associazione occorre l'esistenza di un **minimum di organizzazione di persone e mezzi a carattere stabile**, senza che occorra alcuna distribuzione gerarchica delle funzioni, La forma organizzativa adottata è irrilevante e, trattandosi di un'attività illecita, è naturale che sfugga dalle tipiche forme associative.

3. Indeterminatezza del programma criminoso

Obiettivo dell'associazione deve essere la **commissione di più delitti** e non contravvenzioni. Si esige che l'associazione abbia come scopo l'attuazione di un programma di delinquenza, e cioè il compimento di una serie indeterminata di delitti. I delitti commessi (eventualmente) in esecuzione del programma criminoso prendono il nome di **reati-scopo**.

Associarsi per commettere un solo delitto non integra la fattispecie in esame; in tal caso si parlerà di concorso nel reato ex art. 110 c.p.

Rapporto tra reato associativo e reati-fine

I reati fine sono quei delitti cui è finalizzata la vita dell'organizzazione criminosa. Di questi rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato contributo effettivo, casualmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa. Questo significa che il ruolo del partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio.

Perfezionamento e consumazione del reato

Nella fattispecie in esame, trattandosi di **reato permanente**, perfezionamento e consumazione non coincidono:

- si **perfeziona** nel momento in cui viene data vita al vincolo associativo;
- si **consuma** nel momento in cui il vincolo associativo viene a cessare, ad esempio con l'arresto dei consociati.

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo della fattispecie consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione, avendo lo scopo di commettere una pluralità indeterminata di delitti e sapendo che in essa ci sono almeno altre due persone che si propongono lo stesso fine. Il **dolo è specifico**.

Occorre, in sintesi, la coscienza e volontà di inserirsi in un'associazione vietata e di partecipare alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente.

IL CONCORSO ESTERNO NELL'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

Nel 2021 la Corte di Cassazione, con sent. nr. 33874, ha chiarito che risponde di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416 c.p. colui che, **non essendo inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso**, supportandone l'azione nei momenti di difficoltà.

È stato riscontrato il delitto di cui agli artt. 110 e 416 c.p. nella condotta dell'imputata che aveva provveduto a "bonificare" i luoghi destinati a sede dell'associazione e favorito il ricambio nella titolarità e nell'amministrazione delle società utilizzate dal sodalizio per l'attuazione del programma criminoso.

Esempio: Quattro persone si accordano stabilmente per gestire un giro di furti d'auto in una città. Hanno una piccola officina per smontare i pezzi (struttura organizzativa) e non intendono compiere un solo furto, ma una serie indeterminata di colpi nel tempo (programma criminoso).

ART. 416 BIS

Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

L'art. 416 bis c.p. è stato introdotto nel nostro sistema penale grazie alla legge 13 settembre 1982, n. 646, meglio conosciuta come “**Rognoni – La Torre**”, dal nome dei suoi promotori. Furono molteplici le ragioni che spinsero il Legislatore all'introduzione di questa fattispecie di reato. Da una parte si volle evidenziare il particolare disvalore della criminalità mafiosa quale fenomeno dannoso a diversi livelli, dall'altro lato si volle rimediare alla lamentata inadeguatezza della tradizionale fattispecie di associazione a delinquere comune a reprimere la fenomenologia criminosa di stampo mafioso.

Elementi caratteristici

L'associazione per delinquere è un **reato comune a forma libera**. Assumono rilievo tutte le possibili condotte idonee in qualsiasi modo ad assicurare un qualunque contributo ai fini dell'associazione.

Il delitto può essere integrato unicamente dall'associazione di tre o più persone, **reato plurisoggettivo o a concorso necessario**.

Trattasi di **reato di pericolo presunto** e di **mera condotta**, consistente nel compimento di atti diretti a promuovere, costituire ovvero a partecipare a un sodalizio criminale.

Elementi costitutivi

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della **forza di intimidazione** del vincolo associativo e della condizione di **assoggettamento** e di **omertà** che ne deriva per commettere delitti.

Forza di intimidazione del vincolo associativo

È quella capacità di incutere nei terzi la paura di subire atti coercitivi in base all'opinione diffusa della sua forza e della sua predisposizione ad usarla. Il vincolo associativo deve possedere una “fama” tale da porre i terzi in una condizione di assoggettamento e di omertà nei confronti di chi, agendo per conto dell'associazione, viene temuto **indipendentemente dagli atti di intimidazione da lui eventualmente posti in essere**.

In una situazione di associazione di stampo mafioso “ottimale” non è, infatti, necessario il ricorso ad esplicite minacce ed atti di violenza anche se in alcuni casi possono essere, di regola, necessari per rinvigorirne la fama e rafforzarne il terrore (es. attentato di via Pipitone, strage di Capaci e di via D'Amelio).

Assoggettamento

Si fa riferimento ad una condizione di soggezione psicologica dettata da uno stato di sottomissione. Condizione di succubanza, di costrizione, di soggezione in capo a soggetti estranei all'organismo criminale, i quali, privati della piena libertà di decisione, possono essere indotti per paura ad assumere comportamenti conformi alle finalità e alle pretese dell'associazione.

Omertà

Reticenza e rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato per timore di rappresaglie da parte dell'associazione.

Scopi dell'associazione mafiosa

Il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è di **natura permanente**, ma ciascun atto di partecipazione è da solo sufficiente ad integrarlo. Le varie condotte perseguono **scopi** più ampi rispetto a quelli dell'associazione per delinquere semplice e sono indicati, in via tassativa, dal terzo comma dell'articolo in esame. Al riguardo:

- il **fine di commettere delitti** (comune con l'associazione per delinquere semplice), anche per motivazioni non connesse direttamente agli scopi perseguiti dall'associazione (es. per vendicare molestie sessuali subite dalla cognata di un esponente mafioso), purché avvalendosi delle condizioni fissate nell'art. 416-bis c.p.;
- il **fine di acquisire posizioni di controllo e gestione nel settore economico** pubblico o privato, che consiste nella possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, o di condizionare l'esercizio di un'attività economica facendo pressioni sugli organi competenti ad emanare gli atti amministrativi indicati nella norma (concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici) per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;
- il **fine di condizionare la libera espressione delle consultazioni elettorali**, che consiste nell'impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. (a differenza dell'**art. 416-ter c.p.** colpisce specificamente l'**accordo** tra il politico (il candidato) e l'organizzazione criminale.)

Art. 416-ter c.p

L'analisi si sofferma sul fondamentale presidio di legalità rappresentato dall'**art. 416-ter c.p.**, che disciplina il reato di **scambio elettorale politico-mafioso**. La norma mira a recidere il cordone ombelicale tra criminalità organizzata e istituzioni, sanzionando con la reclusione da **10 a 15 anni** chiunque accetti la promessa di voti in cambio di denaro o altra utilità.

L'attuale formulazione della fattispecie, frutto delle riforme del 2014 e del 2019, estende la punibilità non solo al passaggio di contante, ma a **qualunque forma di favore o disponibilità** verso gli interessi del clan, indipendentemente dall'effettivo esito delle consultazioni elettorali. In questo modo, il legislatore ha inteso colpire l'accordo criminoso nel momento stesso della sua formazione, tutelando la libertà del voto e l'integrità democratica dello Stato contro ogni forma di inquinamento mafioso.

Modalità della condotta

Le condotte che integrano il reato in commento consistono alternativamente nella:

- promozione;
- organizzazione;
- partecipazione;
- direzione.

A differenza di quanto accade nella fattispecie di cui all'art. 416 c.p., la norma in esame non contempla l'ipotesi dell'associarsi e della costituzione. Sarebbe irrealistico ipotizzare il delitto nel comportamento di coloro che decidessero di associarsi e costituire *ex novo* un'associazione, poiché la mafiosità postula lo sfruttamento di un patrimonio criminale pregresso.

Elemento soggettivo

Il reato in esame esige sia la c.d. ***affectio societatis***, ovvero la consapevolezza di aver assunto il vincolo sodale con la coscienza delle caratteristiche e delle finalità organizzative, sia il **dolo specifico**, essendo sufficiente che gli obiettivi associativi rappresentino lo scopo in virtù del quale la consorteria si è costituita ed opera, a prescindere dalla loro materiale concretizzazione.

IL CONCORSO IN ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si realizza con l'apporto di un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti di tale associazione senza, però, prendere parte al sodalizio mafioso. In relazione al concorso esterno, le Sezioni Unite si sono espresse con diverse sentenze:

la sentenza Demitry (Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 5 ottobre 1994, n. 16) stabilisce che il concorrente esterno non vuole far parte dell'associazione così come l'associazione non desidera che questi ne faccia parte. L'associazione, infatti, si rivolge al concorrente esterno nel caso in cui occorre colmare un ruolo o quando necessita di un aiuto esterno in situazioni in cui essa è messa in pericolo. L'aiuto del concorrente non è stabile, ma relativo ad un momento (stato di bisogno dell'associazione). Non essendoci alcun vincolo non si può parlare di associazione.

la sentenza Carnevale (Cass. Pen., Sez. Unite, 30 ottobre 2002, n. 22327) stabilisce che il concorrente è colui che offre aiuto e che partecipa, dunque, al rafforzamento dell'associazione (a differenza della sentenza precedente non è indicata alcuna specificazione).

la sentenza Mannino (Cass., Sez. II Pen., 28 dicembre 2004, n. 49691) stabilisce che l'effettiva rilevanza del concorrente esterno si misura in relazione agli scopi da raggiungere. Il concorrente, dunque, è colui che aiuta l'associazione al fine di raggiungere un obiettivo comune.

Nel corso del tempo, il concorrente, dunque, ha assunto molteplici vesti: a) colui che aiuta l'associazione in situazioni di bisogno; b) colui che aiuta l'associazione; c) colui che aiuta l'associazione per raggiungere un obiettivo comune.

ART. 422

Strage

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo. Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.”

Il delitto di cui all'art. 422 c.p. è un **reato comune**, in quanto può essere commesso da **chiunque**. Il **soggetto passivo**, invece, è costituito dallo Stato italiano e dalle eventuali vittime del reato. La norma in esame prevede quale bene giuridico oggetto di tutela la vita e la pubblica incolumità.

Trattasi di **reato a forma libera**, in quanto assumono rilievo tutte le possibili condotte idonee in qualsiasi modo a porre in pericolo la pubblica incolumità.

La strage rientra nei reati di **pericolo concreto**, in quanto è da accertare caso per caso e non è presunto dalla legge, essendo valutato dal giudice caso per caso tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Nella base del giudizio occorre accertare, perciò, l'effettiva presenza di un numero indeterminato di persone nel raggio di azione della fonte del pericolo innescata dalla condotta dell'agente.

Il delitto di strage si caratterizza per:

- **evento necessario di pericolo** (1° comma): consistente nel compimento di atti idonei a mettere in pericolo la pubblica incolumità;
- **evento eventuale di danno** (2° comma): se dal fatto deriva la morte di una o più persone (in tal caso si parlerà di delitto aggravato dall'evento).

Elemento soggettivo

Il **dolo specifico** nel delitto di strage consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a mettere in pericolo la vita e l'incolumità della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno) **al fine di cagionare la morte di una o più persone indeterminate**.

Il reato, essendo a **consumazione anticipata**, non ammette il tentativo. Esso presenta la stessa natura del delitto tentato, ma è punito come delitto consumato, in considerazione dell'importanza degli interessi tutelati.

Esempio: Un individuo posiziona una bomba in una stazione ferroviaria affollata con l'intento di uccidere. Anche se miracolosamente l'esplosione non uccide nessuno, il reato di strage è già consumato perché è stata messa in pericolo la pubblica incolumità (numero indeterminato di persone).

ART. 423 Incendio

“Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.”

Quale tipologia di incendio la legge punisce penalmente?

Si ha incendio solo quando il **fuoco divampi irrefrenabilmente**, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone. Non ogni fuoco è, di per sé *ab origine*, qualificabile come incendio.

Elementi caratteristici e modalità di condotta

Si tratta di un reato a forma libera: il fuoco, dunque, può essere appiccato con qualsiasi mezzo. Non assumono rilevanza, infatti, le modalità con cui l'incendio è stato appiccato, né il valore della cosa incendiata dalla quale si propagano le fiamme. Generalmente, il reato prevede una condotta attiva; tuttavia, può assumere rilevanza anche una condotta omissiva qualora sull'agente incomba un obbligo di attivarsi per spegnere l'incendio causato da altri.

La norma distingue tra:

1. **incendio di cose altrui**: consistente nel compiere qualunque attività che provochi la deflagrazione di un incendio. In tal caso si tratta di reato di pericolo presunto poiché la pericolosità della condotta prevista è già stata valutata ex ante dal legislatore e non richiede ulteriori accertamenti se non quello relativo alla verifica della sussistenza dell'incendio con le caratteristiche della diffusività tale da creare pericolo per la pubblica incolumità;
2. **incendio di cosa propria**: ne risponde colui che incendia una cosa propria, a condizione che dal fatto derivi un pericolo per la pubblica incolumità. Trattasi di reato di pericolo concreto, in quanto bisognerà verificare in concreto, con una valutazione *ex post*, che l'entità del fuoco e la forza propagatrice dello stesso siano tali da creare un pericolo per la pubblica incolumità. Qualora le fiamme non si presentino pericolose per la pubblica incolumità, la distruzione della cosa propria rientra, infatti, nell'esercizio delle facoltà inerenti al diritto di proprietà.

Elemento soggettivo

Il reato è punibile a titolo di **dolo generico**, che consiste nella coscienza e volontà di cagionare l'evento, con la consapevolezza che il fuoco deve avere le caratteristiche dell'incendio penalmente rilevante.

Il **tentativo** è configurabile nell'ipotesi di incendio di cosa altrui qualora il fatto sia compiuto con la volontà di cagionare un incendio, ma questo non si verifichi. Nell'incendio di cosa propria, il tentativo è, invece, escluso solo da coloro che considerano il pericolo per la pubblica incolumità come condizione obiettiva di punibilità.

Esempio:

Cosa altrui: Un soggetto appicca il fuoco a un cassonetto vicino a delle auto parcheggiate. Poiché il fuoco ha caratteristiche di vastità e forza distruttrice tali da spaventare il quartiere, è punito a prescindere dal danno effettivo alle auto (pericolo presunto).

Cosa propria: Un contadino decide di bruciare le sterpaglie nel proprio campo in una giornata di forte vento vicino a un bosco pubblico. Se le fiamme diventano alte e indomabili rischiando di propagarsi, scatta il reato (pericolo concreto).

ART. 476

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

“Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.”

Il delitto di cui all’art. 476 c.p. è un **reato proprio**, in quanto può essere commesso solo dal **pubblico ufficiale**, che deve agire nell’esercizio delle sue funzioni, l’atto, infatti, deve rientrare nella sua competenza funzionale e territoriale. Al contrario, il pubblico ufficiale che agisce *al di fuori* delle sue funzioni è equiparato al privato. Ne deriva, dunque, che la falsificazione compiuta da un soggetto che, pur dipendente della pubblica amministrazione, non sia addetto allo specifico ufficio preposto alla formazione ed al rilascio dell’atto medesimo non configura il reato in esame. Ai fini dell’individuazione della qualifica di pubblico ufficiale, occorre tenere conto non solo del rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma anche i caratteri propri dell’attività in concreto esercitata dal soggetto ed oggettivamente considerata.

Il **soggetto passivo**, invece, è lo Stato italiano, con la norma in esame che prevede quale bene giuridico oggetto di tutela la **genuinità** degli atti pubblici.

Esempio: Si pensi alla condotta di un pubblico ufficiale che ritocca una cifra, aggiunge o modifica alcune parole.

Modalità di condotta

Il codice distingue due differenti modalità di condotta: la **contraffazione** (“*forma in tutto o in parte un atto falso*”) e l’**alterazione** (*ne altera uno vero*).

La **contraffazione** consiste nella creazione di un atto, o di una sua parte, prima inesistente.

- È totale se si forma un documento interamente falso;
- È parziale se ad una parte genuina di un atto se ne aggiunge un’altra falsa.

Il documento è materialmente falso perché il pubblico ufficiale che lo redige dovrebbe astenersene, mancando i presupposti che ne giustificano l’emanazione. Quindi, poiché il pubblico ufficiale agisce in assenza dei presupposti che legittimano i suoi poteri documentali, la contraffazione si realizza quando il documento è posto in essere da persona diversa dall’autore apparente, ovvero quando viene indicata una data o un luogo diversi da quelli reali. Il mezzo utilizzato dal falsario per attuare la condotta di falsificazione è irrilevante, egli può avvalersi materialmente degli strumenti più vari, ivi compresa la formazione di una falsa copia.

L’**alterazione** presuppone un documento già definitivamente formato e redatto e consiste in qualsiasi modificazione che può essere apportata successivamente al documento stesso (aggiunte, cancellature...) anche dallo stesso autore dell’atto senza essere autorizzato da chi ne aveva diritto. L’alterazione può essere solo parziale.

La distinzione tra alterazione e contraffazione s'individua nella preesistenza di un documento valido e definito (ovvero non più suscettibile di legittimi interventi dell'autore o di terzi). A differenza della contraffazione, che può essere totale o parziale, l'alterazione può essere solo parziale, nonostante tra le due tipologie di condotte non vi sia un diverso regime giuridico.

Si tratta, in sintesi, di una modificazione attinente agli elementi materiali dell'atto (data, firma ecc.).

Elemento soggettivo

Il reato è punito a titolo di **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà dell'*immutatio veri* ed è irrilevante la finalità ultima perseguita dall'agente attraverso la condotta criminosa.

Esempio: Un impiegato comunale che, su un certificato di nascita originale, cancella con il bianchetto la data di nascita e ne scrive una diversa. Qui l'atto è contraffatto o alterato nella sua "struttura fisica".

ART. 479

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

“Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite dall'art. 476.”

Il delitto di cui all'art. 479 c.p. è un **reato proprio**, in quanto può essere commesso solo dal **pubblico ufficiale**, il quale deve agire nell'esercizio delle sue funzioni e un **reato di pericolo**, non richiedendosi il verificarsi concreto di un danno. Il **soggetto passivo**, invece, è lo Stato italiano, con la norma in esame che prevede quale bene giuridico oggetto di tutela la **veridicità** degli atti pubblici.

Presupposto e modalità di condotta

Secondo la dottrina costituiscono presupposti della condotta la **ricezione** e la **formazione** dell'atto, nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

Specificamente il **ricevere** si riferisce alle dichiarazioni di volontà o alle attestazioni di verità fatte da altri al pubblico ufficiale o impiegato che egli deve documentare come sono esposte. La ricezione (rogazione, verbalizzazione, ecc....), inoltre, può riferirsi ad un atto sia pubblico che privato.

La **formazione** consiste nella documentazione di fatti compiuti dal pubblico ufficiale o impiegato, o avvenuti in sua presenza, o di altri fatti diversi dalle dichiarazioni suddette o attestazioni altrui, e comprende tanto il caso in cui sia scritto materialmente dal pubblico ufficiale o impiegato, quanto quello in cui risulta materialmente scritto da altri, ma firmato o altrimenti individuato da lui.

Il delitto è stato definito a fattispecie multipla, in quanto le condotte tipiche che lo integrano possono essere suddivise secondo **quattro differenti e tassative modalità**:

1. **falsa attestazione del pubblico ufficiale di fatti compiuti o avvenuti in sua presenza:** la falsità concerne atti di accertamento, relazioni, di ispezione o certificazioni in senso improprio, verbalizzazioni o altre attività simili;
2. **falsa attestazione del pubblico ufficiale di aver ricevuto dichiarazioni in realtà a lui non rese:** si tratta di dichiarazioni che il pubblico ufficiale non ha mai ricevuto o di fatti mai avvenuti in sua presenza;
3. **omissione o alterazione di dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale:** deve trattarsi di dichiarazioni altrui ed è indifferente che quest'ultima sia vera o falsa;
4. **falsa attestazione del pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità:** riferendosi al dichiarante che abbia il dovere giuridico di esporre la verità, altrimenti l'atto non potrebbe considerarsi vero fino a prova contraria.

Elemento soggettivo

Il reato è punito a titolo di **dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di immutare il vero mediante la falsa rappresentazione della realtà, oltre che della ricezione o formazione del documento pubblico.

Esempio: Un vigile urbano scrive in un verbale di aver assistito a un incidente stradale avvenuto alle ore 10:00, quando in realtà è arrivato sul posto solo alle 11:00. L'atto è materialmente integro (non ci sono cancellature), ma il contenuto è una bugia (il fatto attestato non è vero).

ART. 495

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altre

“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

- 1) *se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;*
- 2) *se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.”*

Il delitto di cui all'art. 495 c.p. è un **reato comune**, in quanto può essere commesso da **chiunque**, salvo il caso contemplato nel n. 2 del comma 2 in cui si fa espressa menzione dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini. Il **soggetto passivo**, invece, è lo Stato italiano. La norma in esame prevede quale bene giuridico oggetto di tutela la fede pubblica e la veridicità delle attestazioni o dichiarazioni davanti ad un pubblico ufficiale.

Condotta

La condotta tipica consiste in una **falsa dichiarazione o attestazione** rilasciata al pubblico ufficiale sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona (se fossero indirizzate ad una persona incaricata di un pubblico servizio si configurerebbe, invece, il delitto *ex art. 496 c.p.*).

Per **qualità personali** si devono intendere gli attributi e i modi di essere che servono ad individuare un soggetto nella collettività, ossia le condizioni della persona che concorrono ad individuare e a consentire l'identificazione di un soggetto. La giurisprudenza, in relazione al reato in esame, suole far rientrare nel concetto anche la residenza e il domicilio del dichiarante, perché la legge non richiede espressamente che la qualità falsamente attribuita abbia immediati effetti giuridici. Rientrano, inoltre, nella nozione gli uffici pubblici ricoperti, la professione e i gradi accademici, nonché i rapporti di parentela e di affinità, mentre non vi rientrerebbe l'abilitazione alla guida dei veicoli, né la qualità di proprietario di immobili.

Elemento soggettivo

Il reato è punito a titolo di **dolo generico**, consistente nella scienza e volontà di immutare il vero mediante la falsa rappresentazione della realtà, oltre che alla ricezione o formazione del documento pubblico.

Esempio: Un uomo viene fermato per un controllo stradale dalla Polizia e, non avendo i documenti, dichiara di chiamarsi "Mario Rossi" e di essere nato a Roma, fornendo le generalità del fratello per evitare una multa. Ha mentito sulla propria identità personale davanti a un Pubblico Ufficiale.

FATTISPECIE AFFINI

Giurisprudenza ormai consolidata è solita differenziare l'art. 495 dal 496 c.p. sulla base del seguente principio; se le false attestazioni, dato il contesto, saranno verosimilmente inserite all'interno di un atto pubblico si avrà il reato di cui all'art. 495; diversamente, si avrà una dichiarazione mendace a p.u. da sanzionare *ex art. 496*. Ambedue, comunque, vanno a criminalizzare la comunicazione di false generalità al pubblico ufficiale nell'espletamento delle sue funzioni.

Cosa accadrebbe se il soggetto cui il pubblico ufficiale ha chiesto le generalità, anziché rispondere con un mendacio, omettesse *in toto* di rispondere oppure, rispondendo, si rifiutasse di mostrare un documento che può legittimamente essere richiesto?

TESI VIII

LE PRINCIPALI CONTRAVVENZIONI

Come si è visto nella parte generale, i reati si dividono in delitti e contravvenzioni. Come già anticipato, l'opinione dottrinale più recente esclude l'esistenza di una reale differenza ontologica tra i due tipi di reato e ad affermare che la qualificazione di un reato come delitto o come contravvenzione dipende solo da una scelta di politica criminale operata dal legislatore, e che si concretizza nella previsione di una diversa sanzione penale.

Il Codice penale disciplina specificamente l'elemento soggettivo nelle contravvenzioni. Dispone, infatti, l'art. 42 c.p., che nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa e colposa. Mentre nei delitti il dolo rappresenta il criterio tipico d'imputazione e la colpa l'eccezione, nelle contravvenzioni per la punibilità è sufficiente la sola colpa; tuttavia, in pratica, l'accertamento della natura dell'elemento psicologico è sempre necessario in quanto, ai fini della commisurazione della pena, l'art. 133 c.p. prescrive che il giudice deve tener conto dell'intensità del dolo e del grado della colpa.

Inoltre, per le contravvenzioni non è mai configurabile il tentativo, poiché l'art. 56 espressamente menziona soltanto i "delitti". Per le contravvenzioni si procede sempre d'ufficio; la competenza è sempre del Tribunale monocratico, ad eccezione delle ipotesi di competenza del giudice di pace.

ART. 707

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli

“Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio [705-713], o per mendicizia, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni ”.

Lo scopo della norma, che viene ricompresa tra i c.d. “reati di sospetto”, è quello di prevenire il compimento di illeciti determinati da motivi di lucro, i quali si presume siano progettati da chi porta con sé strumenti atti all'effrazione. Si tratta di un reato di pericolo.

Trattasi di un reato proprio, il cui soggetto attivo deve essere una persona già condannata (si richiede quindi il passaggio in giudicato della sentenza) per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio.

L'elemento oggettivo consiste nell'essere colti nell'ingiustificato possesso di tutta una serie di arnesi. Il possesso deve essere considerato come una qualsiasi forma di disponibilità diretta, immediata ed

attuale della cosa. Con il termine “ingiustificato” si vuole intendere che il possesso degli arnesi, stanti le circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili. A norma dell’art. 240, co. 1, n. 2 c.p. la confisca degli oggetti atto allo scasso è obbligatoria.

La norma in oggetto è stata destinataria di vari dubbi di legittimità costituzionale, dato che, a prescindere da qualsiasi evento, punisce il pregiudicato per delitti commessi a scopo di lucro, che viene sorpreso in possesso di strumenti di effrazione senza giustificare l'attuale destinazione. Viene infatti punita una condotta astrattamente e meramente prodromica alla commissione di reati contro il patrimonio, prima ancora che venga raggiunto lo stadio del tentativo (art. 56).

ART. 712

Acquisto di cose di sospetta provenienza

“Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a dieci euro.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza”.

Il **bene giuridico** oggetto di tutela è il patrimonio.

La **condotta**, In entrambe le ipotesi di reato risulta **mista**, consistendo prima in un’omissione (mancato accertamento della legittima provenienza) e poi in un’azione (acquisto, ricezione o intromissione). La condotta di questo reato può consistere anche nella detenzione di un bene a titolo precario o a scopo di custodia.

L’inadempimento dell’obbligo di accertare la provenienza legittima della cosa costituisce una delle inosservanze di precauzioni doverose nelle quali si sostanzia la colpa.

La norma in oggetto punisce l'**incauto acquisto**, ovvero la condotta di chi comperi, senza accertarne la provenienza, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi la offre o per l'entità del prezzo, devono dare adito a sospetti circa l'illecita provenienza.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione, non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere sussistente il reato ogni volta che un acquisto avvenga in **condizioni che oggettivamente avrebbero dovuto destare sospetto**, utilizzando come modello di riferimento una persona di media avvedutezza.

TESI IX

DIRITTO PENALE MILITARE

Le leggi penali militari: caratteristiche della legge penale militare, fonti della legge penale militare, le persone

Si definisce legge penale militare quel corpo di norme giuridiche, contenute nei Codici penali militari e in leggi speciali, che ha il compito di regolare la vita della compagine militare e comminare sanzioni di natura penale per alcune tipologie di condotte.

Essa non va, tuttavia, confusa con la normativa contenuta nel Codice dell'ordinamento militare e nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (C.O.M. e T.U.R.O.M.), i quali sono orientati a comminare sanzioni amministrative per condotte che rilevano disciplinamente. La sanzione penale ha, invece, come conseguenza la privazione della libertà personale, bene fondamentale di rilevanza costituzionale, ponendosi, per tale motivo, come *extrema ratio*.

Le leggi penali militari vigenti

Le due principali fonti del diritto penale militare sono il Codice penale militare di pace e quello di guerra (rispettivamente, C.P.M.P. e C.P.M.G.), entrambi entrati in vigore 1° ottobre 1941. L'uno si applica in tempo di pace, mentre per l'altro è necessaria, secondo quanto disposto dall'art. 3 c.p.m.g., la dichiarazione dello **stato di guerra**. Oltre questa ipotesi, secondo l'art. 20 c.p.m.p., rubricato "*Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace*", "*La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace*", com'è successo durante la missione "enduring freedom". Ai due codici si affiancano altre leggi dello Stato, come la l. n. 247/2006 e la l. n. 270/2006, che hanno disciplinato l'applicazione della legge militare nell'ambito vasto e variegato delle missioni all'estero, fino ad arrivare alla l. n. 145/2016 che ha rappresentato il tentativo di dare una sistemazione organica alla disciplina delle missioni all'estero, affermando che per le missioni internazionali di pace si applica il codice penale militare di pace, come previsto dall'art. 19 c.p.m.p. Si è giunti a questa norma anche nella considerazione che la legge penale militare di guerra prevede la militarizzazione di numerose fattispecie di reato comuni.

Per finire, si ricordi che il Codice penale comune presenta comunque alcune fattispecie che vedono come soggetto attivo del reato anche il militare e, pertanto, sono idonee a punirne la condotta.

Caratteri della legge penale militare

L'articolo 37 del c.p.m.p. stabilisce che: "qualunque violazione della legge penale militare è un reato militare". Secondo questa concezione, prettamente formale, **costituisce legge penale militare quella che è definita tale**. Pertanto, si può affermare che è reato militare ciò che la legge prevede che lo sia, facendo sempre riferimento alla tutela di beni giuridici militari. Secondo l'art. 103 della Cost. "*i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate*". Tale norma sancisce un legame diretto tra tribunale e reato.

Un ultimo carattere tipico della legge penale militare è senza dubbio il carattere della **specialità**.

Le fonti di questo criterio sono ravvisabili negli articoli 15 e 16 del Codice penale comune. L'art 15 c.p., sancisce infatti che: "*quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale*

regolano la stessa materia, la legge o disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito". L'art 16 c.p. stabilisce inoltre che "le disposizioni di questo codice, si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti".

Alla luce di queste disposizioni, è chiaro che le prescrizioni del Codice penale si applicano anche alla materia penale militare, con il limite delle deroghe previste dalla specifica legge di settore.

Le persone soggette alla legge penale militare

Ai sensi dell'art.1 del c.p.m.p. la legge penale militare si applica "ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali".

Si ricordi che, ex art. 621 del C.O.M., "*è militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo*". Lo status di militare "*si acquisisce all'atto del arruolamento e si conserva anche durante lo stato di disperso, di prigioniero di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorché non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali*". Il comma 2 dell'art.1 del c.p.m.p. precisa che la legge determina i casi nei quali la legge penale militare si applica ai *militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, e ogni altra persona estranea alla FF.AA. dello Stato.*

Sebbene tali categorie siano evidentemente numerose, si sottolinea che il servizio attivo alle armi è il principale fattore di assoggettamento alla legge penale militare (anche se la norma ricomprende, oltre al personale delle forze armate anche, ad esempio, quello militare della Croce Rossa italiana o anche del Sovrano Militare Ordine di Malta).

Alcune fattispecie di reato possono però essere commesse anche dai militari in congedo (cioè da coloro che non prestano direttamente servizio per l'Amministrazione militare), con la differenza che non saranno giudicate da un tribunale militare, poiché manca il requisito del servizio attivo. Buona parte di queste sono quei reati contro la fedeltà, la difesa militare o contro la sicurezza nazionale.

I reati militari possono, inoltre, essere commessi anche da **estranei alle FF.AA.**. È il caso, dettato dall'art.11 c.p.m.p., dei piloti e dei capitani di navi mercantili o aeromobili civili e delle persone imbarcate sui mezzi militari. A tali soggetti si applica la legge penale militare, nel primo caso, per i reati da essi commessi e previsti dal codice e, nel secondo caso, a ogni persona imbarcata sopra uno di questi mezzi militari dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto dello sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio. Ancora, il comma 1 dell'art.14 c.p.m.p. assoggetta alla legge penale militare le persone che concorrono a commettere un reato militare (es. un "*extraneus*" che concorre a commettere una forzata consegna); e quelle che integrano uno dei reati espressamente previsti dalla legge ex art. 14, co.2 c.p.m.p (si pensi ad esempio alla forzata consegna).

L'articolo 1 c.p.m.p. fa, inoltre, riferimento ad una più ampia categoria di persone in relazione alle quali la legge militare si applica solamente in limitati e specifici casi. Essi sono i cd. **assimilati ai militari**, tra cui vanno inseriti i Cappellani militari. L'art 1555 del C.O.M. prevede il loro assoggettamento alla legge penale militare solo in caso di mobilitazione delle forze armate o in caso di servizio presso unità delle militari in patria e all'estero.

LA GIURISDIZIONE MILITARE

Il fatto che un soggetto sia assoggettabile alla legge penale militare non implica automaticamente che questi sia anche giudicabile da un tribunale militare. L'art. 103 comma 3 della Costituzione, infatti, attribuisce ai tribunali militari (in tempo di pace) **una giurisdizione LIMITATA ai soli reati militari commessi da appartenenti alla FF.AA.** in costanza di servizio ai sensi dell'art. 3 c.p.m.p. o art. 5 c.p.m.p.

Secondo l'art. 15 c.p.m.p., rubricato "*Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso*", "*La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.*" La norma appena citata sancisce **l'ultrattività della legge penale militare** che si può così sintetizzare:

- i militari in servizio attivo sono soggetti alla legge penale militare e sono giudicati dai tribunali militari. Se il reato è commesso mentre detenevano tale status, anche dopo il congedo, saranno comunque soggetti alla giurisdizione militare;
- i militari in congedo se commettono una condotta integrante un reato militare, quando sono già cessati dal servizio attivo, se il fatto non rientra tra quelli indicati dall'art. 7 c.p.m.p. e dall'art. 238 c.p.m.p., non avranno commesso nessun reato militare. Diversamente, se la condotta rientra in quelle fattispecie che possono essere commesse anche dai militari in congedo, saranno soggetti alla legge militare.

Il reato e le pene militari

Reato militare

Il punto di partenza per definire il reato militare è senza dubbio la nozione fornita dall'art.37 del c.p.m.p. che prevede come reato militare una qualsivoglia violazione della legge penale militare. Un criterio individuato dalla dottrina, per poter pervenire ad una chiave di lettura il più possibile esaustiva di questo concetto, potrebbe essere quella inerente al contenuto del reato militare e cioè la messa in pericolo o la lesione dell'interesse militare. Questo criterio, ormai comunemente condiviso, fa sì che possano essere considerati reati militari anche reati comuni che offendono un significativo e concorrente profilo di interessi militari.

Cosa distingue allora il reato militare dall'illecito disciplinare? Non esiste un criterio sostanziale per differenziare un reato militare da un illecito disciplinare; entrambi infatti rappresentano, secondo criteri di gradualità, delle mancanze o delle offese al servizio, all'amministrazione militare, ai suoi rappresentanti e ai suoi interessi. Ciò che li differenzia non è altro che un criterio meramente legale: è reato quel comportamento che il legislatore qualifica come tale mediante il tipo di sanzione che irroga (quindi quella penale) ed è illecito amministrativo quella condotta che egli qualifica come infrazione disciplinare attraverso il tipo di sanzione che gli attribuisce e cioè quella disciplinare (di corpo e di stato).

Da notare che, mentre l'illecito penale ha la caratteristica di essere tipicizzato, essendo permeato dai principi di legalità e tassatività della legge penale, l'illecito disciplinare è fondamentalmente atipico, in quanto la normativa di settore (C.O.M. e T.U.R.O.M.) detta, spesso, dei criteri generali

sulla base dei quali orientarsi, a seconda del caso, per l'una o l'altra sanzione. Le sanzioni disciplinari sono suddivise tra sanzioni disciplinari di Corpo (quali richiamo, rimprovero, consegna, consegna di rigore) per le trasgressioni più "lievi" della disciplina militare e sanzioni disciplinari di Stato (sospensione dal servizio, la cessazione della ferma o della rafferma, la perdita del grado) applicabili per violazioni considerate più gravi o addirittura in concomitanza con un procedimento penale.

I reati militari previsti dai codici militari vigenti sono **tutti delitti**. Non vi è, pertanto, come nel Codice penale comune, la distinzione tra delitti e contravvenzioni.

I reati militari si distinguono, ai sensi dell'art.37 co.2 c.p.m.p., in reati:

- **Obiettivamente militari**, ovvero fatti che, già preveduti come reato dalla legge penale comune, diventano codificati militarmente per il particolare ambiente nel quale possano venire consumati, nonché per il particolare status del soggetto attivo. La loro caratteristica è quella di possedere elementi costitutivi tratti direttamente dalla legge penale comune a cui si aggiungono taluni elementi specializzanti. Ad esempio: furto militare (art. 230 c.p.m.p.), peculato militare (art. 215 c.p.m.p.).
- **Esclusivamente militari**, cioè quelli costituiti da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune, come la violata consegna (art. 122 c.p.m.p.) o la diserzione (art. 148 c.p.m.p.). Trattasi chiaramente di reati che non trovano alcuna corrispondenza nella legge penale comune.

L'art. 48 del c.p.m.p., al co. 1 n.2, nell'ambito delle circostanze attenuanti, prevede che comporta una diminuzione di pena "l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare". La norma, seppure affermi che il militare già dall'incorporamento è soggetto alla legge penale militare, statuisce che egli non può conoscere tutte le regole tipiche della vita militare e, pertanto, pur necessitando della piena applicazione della legge, l'ordinamento giuridico gli riconosce tale attenuante sulla quantificazione della sanzione.

Le pene militari

Il sistema delle pene principali nel diritto penale militare è di tipo misto ed è impostato, da un lato, sulla configurazione di pene speciali militari e, dall'altro, sull'utilizzazione di talune pene comuni. Esistono, anche in questa branca del diritto, le pene accessorie.

Pene principali

Le pene principali previste dal Codice penale di pace sono la **pena di morte e la reclusione militare**.

La prima è stata eliminata definitivamente dal novero delle pene mediante la legge n. 589/1994 (il percorso abolizionista, iniziato nel 1948, si è concluso definitivamente solo nel 2007, con la riforma costituzionale che ha eliminato dall'art. 27 Cost. le parole "se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra"), lasciando così presente solo la reclusione militare. Non sono previste, invece, nel c.p.m.p. la pena detentiva dell'ergastolo né la pena pecuniaria della multa.

L'articolo 26 c.p.m.p. fornisce una definizione della reclusione militare affermando che si estende da un minimo di 1 mese ad un massimo di 24 anni e che si deve scontare in uno degli stabilimenti

appositamente destinati (carcere militare) con l'obbligo del lavoro, senza prevedere l'ipotesi dell'isolamento notturno e secondo le norme disciplinate dai regolamenti militari.

La particolare specificazione sul luogo ove scontare la pena militare non è casuale, bensì risponde a esigenze di rieducazione militare affinché sia possibile, una volta espiata la pena, reinserire il soggetto all'interno della compagine in maniera funzionale.

Si può affermare, pertanto, che la reclusione militare si differenzia dalla reclusione comune per l'arco temporale, per il luogo di detenzione e per la mancata previsione dell'isolamento notturno.

Ulteriori differenze attengono al fatto che, essendo il mondo militare gerarchicamente organizzato, i detenuti sono separati secondo il grado ed è previsto l'obbligo del lavoro con occupazione giornaliera con istruzioni civili e militari assegnate sulla base delle loro attitudini.

LA PENA DI MORTE

Si ricordi che la pena di morte era prevista non solo nel c.p.m.p. ma anche in quello di guerra e addirittura nel Codice penale comune; la sua cancellazione dalle codificazioni italiane avvenne attraverso vari passaggi.

In passato tale pena prevedeva una duplice modalità di esecuzione, a seconda che fossero state irrogate determinate sanzioni accessorie; il soggetto, infatti, veniva giustiziato mediante fucilazione nella schiena, qualora la condanna avesse comportato la degradazione, mentre tramite fucilazione al petto per gli altri casi di condanna a morte.

Pene militari accessorie

Le pene militari accessorie previste dal c.p.m.p. all'articolo 24 possono essere perpetue o temporanee e sono: la degradazione, la rimozione, la sospensione dall'impiego, la sospensione dal grado, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Pene militari accessorie perpetue

Degradazione (art. 28 c.p.m.p.)

La degradazione può applicarsi a tutti i militari e comporta la perdita della qualifica (status) di militare e delle decorazioni, con l'incapacità perpetua di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le Forze Armate. Ai sensi dell'articolo 28 c.p.m.p. la degradazione è una sanzione accessoria connessa ad una condanna all'ergastolo o alla reclusione non inferiore a 5 anni, alla dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere.

Rimozione dal grado (art. 29 c.p.m.p.)

La rimozione può applicarsi a qualsiasi militare che rivesta un grado o classe superiore all'ultima. Questa perché la rimozione cagiona la perdita del grado acquisito dal militare e lo fa discendere all'ultimo livello della scala gerarchica.

Oltre alle ipotesi in cui la rimozione è conseguente alla condanna per un determinato reato (per esempio diserzione, peculato militare, furto militare, etc.), in generale è stabilito che la condanna importa la rimozione quando è inflitta la pena della reclusione militare per durata superiore a 3 anni.

Pene militari accessorie temporanee

Sospensione dal grado (art. 31 c.p.m.p.)

Questa sanzione accessoria viene irrogata al personale militare dei ruoli sottufficiali, graduati e truppa e consiste nella sospensione, temporanea, dal grado rivestito.

Sospensione dall'impiego (art. 30 c.p.m.p.)

Tale sanzione, vigente per i soli ufficiali, prevede la sospensione temporanea dal loro impiego durante l'espiazione della pena.

Pubblicazione della sentenza di condanna (art. 32c.p.m.p.).

Con tale sanzione accessoria si intende l'affissione materiale della sentenza di condanna nel comune dove essa è stata pronunciata, in quello ove il reato è stato commesso e anche in quello dove ha sede il Corpo del militare. L'applicazione di tale sanzione è a discrezionalità del giudice.

Ai sensi dell'articolo del 34 c.p.m.p., le pene della degradazione e della rimozione, decorrono, ad ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, mentre le pene della sospensione, sia dal grado che dall'impiego, dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena principale.

L'ultimo carcere militare attivo sul suolo italiano è quello di **Santa Maria Capua Vetere** (CE), situato nella caserma Ezio Andolfato. Il carcere militare ha il compito di detenere il personale militare e il personale dei Corpi militari dello Stato.

Applicazione ed esecuzione della pena

La legge penale militare determina i casi nei quali per i reati militari si applicano le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione.

Questo assunto ricorre quando non vi è più interesse a rieducare il condannato militare per permettergli di tornare a prestare servizio nelle FFAA, diventando applicabili le pene detentive comuni dell'ergastolo e della reclusione.

In altri casi, invece, l'applicazione della reclusione militare o della reclusione è determinata dal meccanismo della sostituzione ex articolo 27 c.p.m.p., che interagisce con la sanzione accessoria della degradazione, prevedendo che *“Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione”*. Ciò implica che se il militare perde lo status sconterà la pena in un istituto penitenziario comune.

L'art. 79 L. 121/1981 pone, però, una “garanzia” nell'esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della libertà personale per gli appartenenti alle forze di polizia, sancendo che *“A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 è scontata negli stabilimenti militari.”*

Per completezza di trattazione si richiama anche l'art. 33 e 63 del c.p.m.p. il primo, rubricato *“Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti previsti dalla legge penale comune”*, stabilisce che:

“La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti previsti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:

*1) la **degradazione**, se trattasi di condanna alla pena di morte o **alla pena dell'ergastolo**, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, **importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici**;*

*2) la **rimozione**, se, fuori dei casi indicati nel numero 1, trattasi di **delitto non colposo contro la personalità dello Stato**, o di alcuno dei delitti previsti dagli **articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646** del Codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, **deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva** diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata;*

3) la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare à termini degli articoli 63 e 64.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati previsti dalla legge penale comune, importa la degradazione.”

L'art.63, co.1, n.3, nell'esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi per reati previsti dalla legge penale comune, stabilisce invece che *“alla pena della reclusione, se la condanna non importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese”*.

I reati contro la fedeltà e la difesa militare

I reati contro la fedeltà e la difesa militare introducono la “parte speciale” del diritto penale militare. Il fatto che essi siano posizionati all'inizio del codice rispetto ad altre tipologie di reati non è casuale, ma anzi è simbolico, in quanto, secondo il legislatore, i reati in questione assumono un disvalore maggiore. Il militare che compia atti di tradimento, spionaggio, rivelazione di segreti, infrange il più alto dei doveri inerenti al suo stato, ovvero la difesa della Patria e delle sue Istituzioni. Il tradimento, infatti, altri non è che l'opposto della fedeltà, mentre la rivelazione di segreti oppure lo spionaggio rappresentano il modo più evidente per indebolire lo Stato cui si appartiene.

Principali tipologie di reato

I reati contro la fedeltà e la difesa militare sono disciplinati nel titolo I del libro II del c.p.m.p. La maggior parte di questi reati militari ricalca, nei suoi elementi costitutivi, i corrispondenti reati comuni compresi tra i delitti contro la personalità dello Stato, differenziandosene soltanto per la qualità militare dell'oggetto attivo, che di frequente può essere anche il militare in congedo illimitato.

Reati contro il servizio militare

I reati contro il servizio militare sono disciplinati dal titolo II del libro II del c.p.m.p. (artt. 103 a 172). Il **bene giuridico tutelato è il servizio**, ma la sua nozione assume significati diversi in relazione al contesto in cui viene calato. Occorre distinguere, innanzitutto, tra servizio inteso come **prestazione collettiva** delle FF.AA, e che attiene alla diretta disponibilità che il militare deve fornire all'amministrazione della difesa, oppure come **prestazione individuale** del singolo militare, cioè quella

attività professionale che il militare è chiamato a svolgere nel compimento dei propri compiti di servizio.

In questo secondo ambito si possono fare due ulteriori distinzioni: la prima concepisce il servizio come l'attività del militare nel suo complesso con riferimento alle generiche prestazioni a cui il personale militare è destinato; mentre la seconda lo intende come un servizio delimitato nel tempo, meglio definito **“servizio nel servizio”**, accezione con cui si fa riferimento ai reati di abbandono di posto e violata consegna.

Con riferimento a quest'ultimo caso, il particolare servizio che il militare dovrà compiere è direttamente disciplinato dall'amministrazione con atti che ne indicano in modo dettagliato lo svolgimento. Si tratta di attività “vincolate” in quanto direttamente regolamentate attraverso una consegna (come, ad esempio, il servizio di guardia). Nello specifico, **il servizio è preventivamente disciplinato dall'autorità competente secondo uno schema astratto che chi è tenuto a svolgerlo deve seguire**, essendo penalmente tutelato, oltre che dalle violazioni di chi lo esegue, anche nei confronti di tutti i soggetti terzi che entrano in contatto con colui che sta svolgendo il servizio regolamentato da consegna (si pensi, ad esempio, alla fattispecie di forzata consegna).

REATI DEI MILITARI COMANDATI AD UN SERVIZIO DETERMINATO

ART. 118

Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta

“Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto [119 c.p.m.g.; 1118 c. nav.] o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso

1) nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;

2) a bordo di una nave o di un aeromobile [11 comma 2];

3) in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni [119, 120, 122; 124 c.p.m.g.].”

L'articolo 118 c.p.m.p. incrimina il militare che, “essendo di sentinella, vedetta, o scolta, abbandona il posto o viola la consegna”.

A differenza di quanto vedremo nel successivo articolo 120 c.p.m.p., i servizi rilevanti per questa fattispecie sono specifici e dotati di una certa importanza e, per questo, ben individuati dalla legge penale militare, che ha voluto tutelarli in maniera più severa.

Ci si riferisce ai i militari in servizio di sentinella, vedetta o scolta, che vengono distinti da quelli in servizio di guardia o altro tipo, dando loro delle connotazioni specifiche.

- La **vedetta** è il militare che viene collocato in un posto preciso e svolge compiti di osservazione e comunicazioni;
- La **scolta** è il militare della Marina Militare facente parte del picchetto armato della nave, che ha come compito il mantenimento dell'ordine;
- La **sentinella** è il militare armato che, in servizio isolato, personifica e assicura la continuità del servizio di guardia;
- Il servizio di **guardia** è composto da un gruppo di militari che si avvicendano durante la giornata in un servizio armato di custodia e vigilanza dell'installazione militare.

Il **secondo comma** dell'articolo 118 c.p.m.p. prevede una serie di aggravanti ad effetto speciale, che ricorrono quando il fatto è commesso:

- nella guardia a rimesse di aeromobili, a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
- a bordo di una nave o di un aeromobile;
- in qualsiasi circostanza di grave pericolo;

La fattispecie prevede come **condotta** l'abbandono di posto o la violazione della consegna.

La **consegna** è un atto amministrativo che definisce una norma penale specificandola. Ai sensi dell'art. 730 del T.U.R.O.M. è costituita “dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l'adempimento di un particolare servizio” e si compone, pertanto, dei seguenti elementi:

1. **uno schema astratto**, redatto dall'Autorità competente, che non è indirizzato al singolo militare, ma a disciplinare quel particolare servizio pre-regolamentandolo.
2. **Individuazione del militare**. Viene, quindi, prima regolato il servizio e, in un secondo momento, chi dovrà svolgerlo.

Il contenuto del servizio svolto deve essere interamente regolato dalla consegna e tutti i soggetti che entrano in contatto con il militare chiamato ad adempierlo devono rispettarla.

L'**ordine** ha uno schema differente, è caratterizzato dal rapporto gerarchico e dallo svolgimento di una particolare attività che si interseca con il normale servizio durante il quale vengono adempiuti più ordini. La consegna invece dura per un tempo prolungato, anche per tutto il servizio, mentre l'ordine per il solo tempo dell'esecuzione.

Il militare chiamato ad adempiere una consegna non può essere da essa distolto, pena la commissione del reato di forzata consegna.

La **fattispecie si configura come reato di pericolo**. La condotta del militare deve essere tale da porre a rischio il bene giuridico protetto senza che sia necessaria l'effettiva lesione. È sufficiente che le prescrizioni della consegna siano violate.

È bene precisare che non costituisce consegna penalmente rilevante quel contenuto estremamente generico che lasci ampi margini di discrezionalità. Le prescrizioni devono anche sottostare al requisito dell'armonia interna, rispetto allo scopo che la consegna si propone, non essendo l'una in contraddizione con l'altra.

La consegna può contenere anche disposizioni implicite quando fa riferimento ad atti amministrativi generali o ad altre disposizioni scritte adottate dall'amministrazione (ad es. a una circolare o a una

pubblicazione) per regolare aspetti particolari dello svolgimento del servizio (si pensi, ad esempio, al richiamo fatto al regolamento sulle uniformi per le disposizioni che attengono all'uniforme da utilizzare per lo svolgimento del servizio). **c.d. consegne implicite.**

Si può, dunque, affermare che **le uniche consegne penalmente rilevanti sono quelle di dettaglio che non lasciano discrezionalità al militare che le deve eseguire.** Per tale motivo, per come è strutturato, **l'ordine di servizio è considerato una consegna.**

Per posto si intende, invece, **il luogo dove il militare deve rimanere per lo svolgimento del servizio.** La violazione della norma, in questo caso, si configurerà quando il militare se ne allontana in modo da non poter essere più in grado di svolgere le sue funzioni. L'allontanamento non viene calcolato in termini di distanza, ma in relazione alla possibilità di poter assolvere alle funzioni a cui è preposto quel particolare servizio.

L'elemento soggettivo è il **dolo generico.**

ART. 120

Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio

“Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio [119 c.p.m.g.; 1118 c. nav.], ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata [50; 125 c.p.m.g.].”

La norma punisce il militare che abbandona il posto dove si trova di guardia o di servizio ovvero viola la consegna avuta. Costituisce, pertanto, la medesima ipotesi delittuosa del reato appena esaminato, da cui differisce perché è integrata da militari **non** in servizio di vedetta, guardia o scolta. Per quanto riguarda l'espressione militare “di guardia” contenuta o “di servizio” non sussiste alcuna differenza sostanziale tra i due termini in quanto la guardia non sarebbe altro che un servizio nel servizio. **Militare in servizio** è colui il quale è chiamato a svolgere un compito “specifico” che la dottrina definisce appunto “servizio nel servizio” e non quello che sta svolgendo un servizio generico, dizione con la quale si accomunano tutti i militari in servizio attivo.

Per “**posto**”, come già richiamato, si intende qualunque luogo dove il militare debba rimanere per attendere al servizio di guardia o ad altro servizio, speciale e determinato, di qualunque natura, armato o non armato, interno di caserma o esterno, fisso o mobile.

Per “**abbandono**” si intende che, una volta occupato materialmente il posto, il militare vi si allontani in maniera apprezzabile, per un periodo di qualunque durata, tale da impedire lo svolgimento del servizio. Occorre che il “particolare servizio” sia regolato “da consegna”.

Per la giurisprudenza il posto di controllo e l'itinerario del servizio perlustrativo costituiscono a tutti gli effetti un posto ai fini dell'integrazione della fattispecie.

Il provvedimento avente carattere di consegna non può consistere in un semplice ordine individuale o collettivo, essendo tale strumento (l'ordine) tutelato dalla previsione del diverso reato di disobbedienza. Perché un servizio possa dirsi regolato da consegna, occorre che vi siano due requisiti:

- il servizio da svolgere sia regolato nelle finalità e nelle modalità esecutive, secondo un astratto schema normativo predisposto dall'autorità militare. Schema valido per tutti i militari che dovranno prestare quel tipo di servizio;
- lo schema astratto si realizza mediante il comando di uno o più militari a intraprendere un servizio specifico rispettando le prescrizioni previste per lo svolgimento del servizio regolato da consegna.

Il Codice penale militare di guerra prevede un'omologa fattispecie, aggravata nella pena, all'articolo 125.

ART. 123

Omessa presentazione in servizio

“Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo [151, 260 comma 2; 126 c.p.m.g.; 1114 c. nav.].”

L'omissione si perfeziona nel momento stabilito per la assunzione del servizio e cioè proprio quando l'attività richiesta dovrebbe cominciare. La tutela penale non riguarda il quotidiano che il militare è solitamente chiamato a svolgere in relazione alla propria qualifica, specialità e grado, ma uno specifico servizio comandato, un servizio particolare, perché, ad esempio, regolato da consegna o specificatamente disciplinato dall'amministrazione (si pensi all'esercitazione di tiro che rappresenta un'attività particolare).

Il reato deve ritenersi configurabile anche nelle ipotesi di mero ritardo, poiché l'omissione si verifica nel momento fissato per l'inizio del servizio. Si precisa che, in un servizio regolato da turnazione, il fatto che il sostituto non si presenti non consente allo “smontante” di terminare il suo turno di lavoro, poiché è tenuto a garantire la continuità del servizio stesso.

Il Codice penale militare di guerra prevede un'omologa fattispecie, aggravata nella pena, all'articolo 126.

Per tutti gli altri casi, dove il bene giuridico tutelato non è un servizio nel servizio, ma solo il servizio, inteso come disponibilità nei confronti dell'amministrazione e come prestazione collettiva ordinaria, o quando è presente un giustificato motivo del ritardo, non si integra un reato ma al massimo una violazione disciplinare di cui all'art. 740 del TUROM “Orari e turni di servizio”.

ART. 139

Ubriachezza in servizio

“Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa [92 comma 1 c.p.], tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260 comma 2].

Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti [134, 135, 136, 137 c.p.m.g.; 688 c.p.; 1120 c. nav.].”

Si tratta di una fattispecie che, per quanto riguarda il primo comma, è punita a richiesta del Comandante di Corpo. La norma ha lo scopo di evitare che la prestazione del servizio venga compromessa dalle menomate condizioni psicofisiche del militare che la sta svolgendo. La norma richiede che la capacità del militare siano chiaramente deteriorata; al di sotto di questa soglia, ove l'assunzione di alcolici non rappresenti un danno per il servizio, il reato non sussiste.

Si tratta di una norma a flagranza necessaria, poiché, per la configurazione del reato, l'ubriachezza o lo stato di alterazione psicofisica deve essere “colto”, come dice la norma.

Non risponderà di tale reato il militare che versi in stato di ubriachezza quando non sia comandato di servizio (fermo restando, comunque, una grave mancanza disciplinare). È bene precisare che l'ordinamento non vieta l'assunzione di sostanze alcoliche, ma il loro abuso, cioè l'eccessiva assunzione che può avere come effetti l'incapacità di prestare servizio, la creazione di una dipendenza incidente sull'idoneità al servizio militare incondizionato, oppure, come in questo caso, l'integrazione di un reato.

La norma si riferisce allo stato di ubriachezza, doloso o colposo, tale da rendere impossibile la prestazione di servizio o comunque limitarla fortemente. Ci si riferisce, come bene giuridico tutelato, al c.d. **servizio nel servizio**; quindi, a un particolare servizio comandato (turni particolari, regolati da consegna ecc.), punendo sia chi è colto durante il servizio sia chi è stato comandato, ricomprendendo anche il militare che ancora deve intraprendere il servizio.

I C.D. SERVIZI DI REPERIBILITÀ

La giurisprudenza ha ritenuto che anche i **c.d. servizi di reperibilità**, svolti dai militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, possono rientrare in quei particolari servizi a cui i militari sono comandati e che gli impongono di non abusare di sostanze alcoliche.

Lo stato di ubriachezza si può dimostrare attraverso accertamenti clinici, speditivi e anche visivi o induttivi (es. incapacità di permanere in equilibrio, incapacità di esprimere un pensiero logico, il classico biasciare ecc.)

“Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno”. In questo caso si procede d'ufficio.

Per quanto riguarda il Codice penale di guerra l'art.135 prevede un'analogia sanzione, aumentata se il fatto è compiuto in presenza del nemico. L'art.139 del c.p.m.g. punisce l'ubriachezza anche “fuori” dal servizio.

ART. 119

Addormentamento in servizio

“Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare fino a due anni [124 comma 4 c.p.m.g.; 1119 c. nav.]”

La norma fa riferimento solo ai militari di sentinella, vedetta o scolta nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art.118. Si fa riferimento, quindi, per ricordarlo, al militare di guardia a rimesse di aeromobili, a magazzini o a depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive; a bordo di una nave o di un aeromobile; in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

L'elemento soggettivo è il dolo, non si punisce la condotta a titolo colposo perché:

1. Le fattispecie colpose sono quelle direttamente previste dalla legge come tali, ciò vuol dire che deve essere la legge a indicare che quel particolare delitto è punito anche a titolo di colpa.
2. Bisogna scindere l'evento del sonno dalla condotta che porta all'addormentamento del militare e dalla quali si può desumere l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Si può affermare che addormentarsi vuol dire cadere in uno stato di incoscienza, tenendo presente che il sonno è momento naturale della vita di ogni essere umano, la cui carenza può avere effetti sulla salute sia psichica che fisica e provocare addormentamenti involontari.

Per la condotta si può differenziare tra quella di colui sceglie volontariamente di porsi nelle condizioni di addormentarsi (militare colto con cuscino, coperta e steso su una doppia sedia durante il servizio) da chi invece cade nel c.d. sonno invincibile, ossia in quello stato di incoscienza non voluto ma provocato da diversi fattori (si pensi al un militare che ha lavorato incessantemente per due giorni e che viene trovato riverso a terra durante lo svolgimento di quel particolare servizio).

REATI CONTRO I MILITARI IN SERVIZIO

I reati contro i militari in servizio (artt. 140-146) offendono la persona del militare mentre sta svolgendo un servizio. Alcuni di essi, nonostante la comune denominazione, recano danno al regolare svolgimento del servizio e soggetto attivo di questi reati può essere anche un estraneo alle Forze armate, come previsto dall'art. 14, co.2, c.p.m.p. che prevede tale possibilità per i reati di cui agli artt. 140, 141, 142 e 145.

ART. 140 Forzata consegna

“Il militare [14 comma 2], che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni.

Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata [50; 138 c.p.m.g.].”

Il riferimento al militare “che in qualsiasi modo forzi una consegna” indica che si tratta di un reato a forma libera per cui non è nemmeno necessario che sussista una relazione, cioè un contatto tra il militare chiamato ad adempiere la consegna e il soggetto che la viola, o una condotta violenta di sopraffazione, potendo integrare la norma anche un comportamento elusivo, di frode o di omissione. Per **elusivo** si fa riferimento a quel comportamento che apparentemente sembri legittimo ma che in realtà è diretto a violare la consegna (ad esempio, la disposizione prevede che si può entrare in caserma solo per adempiere ad attività di servizio e il soggetto entra affermando che deve andare in ufficio ma in realtà va in palestra.)

Per **frode** si intende quel comportamento che si avvale di artifici e raggiri (il soggetto che per entrare in caserma presenta il documento di riconoscimento di qualcun altro).

Con riferimento alle ipotesi caratterizzate dall'assenza di qualunque contatto con il militare, si pensi al soggetto che entri in caserma, senza essere identificato dal corpo di guardia, bisogna verificare, in concreto, se sapesse dell'esistenza delle prescrizioni previste dalla consegna, che potrebbero imporre l'obbligo della previa registrazione di un documento di riconoscimento per l'accesso in caserma (Esempio di Tizio, padre dell'allievo Caio che, dopo essergli stato negato l'ingresso in caserma per conferire con il Comandante della Scuola, scavalchi il muro di recinzione entrando comunque nel perimetro della caserma.)

ART. 141 Resistenza, Minaccia o Ingiuria a sentinella, vedetta o scolta

“Il militare [14 comma 2], che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Il militare [14 comma 2], che minaccia [229] o ingiuria [226] una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni [139 c.p.m.g.].”

Il reato in questione si consuma nel momento in cui il militare o l'estraneo non ottemperi all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione della consegna ricevuta.

Per **ingiunzione** si intende un atto materiale, compiuto dalla sentinella, vedetta o scolta, di natura recettizia, ossia portato a conoscenza del soggetto attivo del reato, sia militare che estraneo alle forze armate, e che non lasci margini di discrezionalità.

Per quanto riguarda la **resistenza** alla sentinella, si è fatto l'esempio di chi, di fronte all'ingiunzione di fermarsi da parte della sentinella, non prosegue oltre, ma invece di fermarsi e farsi riconoscere torni indietro nella speranza di non essere riconosciuto.

Tale condotta, diversa da quella di chi ignori l'intimazione e prosegua oltre (forzata consegna), realizzerebbe la meno grave fattispecie di resistenza, in quanto avrebbe violato sì l'intimazione "fermati!", ma non la consegna "non oltrepassare".

È necessario, per la sussistenza del reato in esame, che l'ottemperanza, a cui si fa riferimento nell'ingiunzione, **sia funzionale all'esecuzione della consegna e non all'essenza di essa**; se così non fosse, si ricadrebbe nel reato più grave di forzata consegna; **e che vi sia un contatto diretto**, cioè una relazione sociale, **con l'agente**.

L'elemento soggettivo si configura nella forma del **dolo generico** inteso come consapevolezza del contenuto della consegna e che ci sia un soggetto chiamato ad adempierla e la volontà di non ottemperare all'ingiunzione o di effettuare una resistenza attraverso minaccia oppure ingiuria.

ART. 142

Violenza a sentinella, vedetta o scolta

“Il militare [14 comma 2], che usa violenza [43] a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni [144; 140 c.p.m.g.].”

La norma tutela l'integrità fisica dei militari preposti a questi specifici servizi, rammentando che il soggetto attivo di questo reato può essere sia il militare sia l'estraneo alle FF.AA.

REATI DI ASSENZA DAL SERVIZIO

I reati di assenza dal servizio, come si è accennato nella premessa sui reati contro il servizio militare, sono posti a tutela del servizio, inteso come prestazione del singolo militare, nel suo complesso, nei confronti dell'amministrazione.

ART. 147

Allontanamento illecito

“Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260 comma 2; 146 n. 1 c.p.m.g.].

Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso [14 c.p.].

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione [148, 274; 333 c.p.].”

L'ipotesi prevista dal primo comma è quella dell'allontanamento illecito proprio, mentre, al secondo comma, quella dell'allontanamento illecito improprio.

Un elemento fondamentale della fattispecie attiene al **computo del tempo**, cioè a come deve essere calcolato il giorno. Si deve iniziare affermando che nelle fattispecie penali **non si calcola il giorno iniziare per il decorso del termine (dies a quo)**. (Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno. Art. 172 c.p.p.) Ad es. se alle ore 08:00 del 1° novembre si viene convocati alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma, il reato si perfezionerà nell'attimo successivo rispetto alle ore 24:00 del 02/11, che non sarebbero altro che le 00:00 del 03/11. Il reato si perfeziona quindi il giorno 03 novembre alle ore 00:00:01. Se invece la convocazione fosse per le ore 24:00 del 01 novembre (che corrispondono alle 00:00 del 2 novembre), il reato si perfeziona un attimo dopo le 00:00 del 4 novembre.

L'allontanamento ingiustificato dal servizio per una durata inferiore alle 24 ore non integra un reato, ma un illecito disciplinare, punito con la consegna di rigore, se l'assenza supera le 8 ore, e si tratta di un fatto ripetuto.

Allontanamento illecito proprio

Per comprendere la norma è necessario capire il senso dell'affermazione “*allontanarsi senza autorizzazione*”.

Per **autorizzazione** si intende un atto amministrativo, adottato dall'autorità competente, che consente al militare di allontanarsi dal luogo presso cui presta servizio. Ciò che rileva è quali sono le conseguenze, ai fini dell'integrazione della fattispecie, di un atto illegittimo, o da un punto di vista formale oppure per i suoi contenuti.

Sotto questo punto di vista il soggetto non si commette la condotta dell'allontanamento senza autorizzazione, diventando irrilevante l'illegittimità, quando l'errore è dipeso dall'amministrazione che ha adottato un provvedimento autorizzatorio che non riunisce i requisiti di legge, difettando la condotta del soggetto agente dell'elemento soggettivo (coscienza e volontà di volersi allontanare senza autorizzazione). Cosa diversa è se il provvedimento amministrativo illegittimo è uno degli elementi dell'azione del soggetto attivo, che adotta un atto amministrativo artefatto, falso o dalla natura illegittima. In questo caso permane l'effetto della carenza di autorizzazione all'assentarsi.

Allontanamento illecito improprio

“Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente (un militare dunque già uscito dal reparto), non si presenta, senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso”.

In questo caso ci si deve chiedere cosa si intende per **giusto motivo**. Per primo, si fa riferimento alla presenza di ostacoli fisici che non dipendono dalla volontà del soggetto di sottrarsi al rientro (il ritardo del treno, lo sciopero dei mezzi pubblici, la forte nevicata). Si pensi anche a quegli impedimenti che incidono sulla sfera morale, come quelle situazioni che determinerebbero l'adozione di un

provvedimento amministrativo vincolato (assenza per malattia, gravi motivi familiari). Tutte situazioni che, seppure non rientrino nell'ambito della forza maggiore o dello stato di necessità, sono dotate di una certa rilevanza.

ART. 148

Diserzione

Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

- 1) il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;
- 2) il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso [68, 150, 154, 156, 243, 274, 377] [143-145, 146 n. 2, 147 c.p.m.g.; 14 c.p.; 1091, 1092, 1093 c. nav.].

Commette, dunque, il reato:

- il militare che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi (**forma propria**);
- il militare che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giustificato motivo, nei 5 giorni successivi a quello prefissato (**forma impropria**).

Per il conteggio del termine si veda quanto affermato con riferimento alla fattispecie di allontanamento illecito.

Per quel che riguarda la diserzione immediata (art. 149 c.p.m.p.), essa si verifica:

- quando il militare appartenente a un contingente in partenza per una missione non si presenta all'atto della partenza del suo corpo, all'atto dell'imbarco su nave o aereo militare;
- in caso di evasione da struttura detentiva militare, sia durante il periodo di pena che in caso di carcerazione preventiva;
- se il militare, sempre senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave o aereo straniero o in forza a un corpo armato di altra nazionalità;
- oppure se il militare abbandona il servizio alle armi senza motivo (anche nel caso in cui si faccia sostituire da altro militare).

In tutti i casi di diserzione immediata non occorre attendere il termine di 5 giorni per la consumazione del reato. La cessazione dell'assenza si ha quando il soggetto attivo si presenta a un'autorità pubblica (come, per esempio, i carabinieri) in grado di impartire disposizioni al militare circa la riassunzione del servizio, sempre che il servizio sia riassunto effettivamente nei tempi e nei modi prescritti.

Il dolo è generico.

REATI DI INFERMITÀ PROCURATA O SIMULATA, CONTRO I BENI MILITARI

Si tratta dei c.d. reati di codardia che tutelano il bene giuridico del servizio. Queste fattispecie stanno però cadendo in desuetudine in ragione della sospensione della leva e del conseguente fatto che il servizio militare è ormai svolto solo da professionisti. Per tale motivo, non vi è più la necessità di procurarsi lesioni per ottenere l'esclusione dal servizio militare.

ARTT. 157-158-159 Procurata infermità

Ai sensi dell'articolo 157 c.p.m.p., il militare, che, “ *al fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni*”.

Il bene giuridico tutelato è il servizio, nell'accezione collettiva, ed è una fattispecie integrata dal dolo specifico volontà di sottrarsi permanentemente al servizio

Per comprendere a pieno la norma è necessario studiare le definizioni dei seguenti termini:

- mutilazione: eliminazione funzionale o anatomica, anche parziale, di un arto o di un organo (es. braccio/corpo).
- Infermità: è uno stato patologico, non implicante la perdita di un arto o di un organo (es. ingerisce un qualcosa che crea una malattia allo stomaco).
- Imperfezione: sono dei difetti fisici che rendono il soggetto parzialmente infermo (parziale sordità).
- Inabile: particolari condotte che, non rientrando nei casi elencati, rendono il soggetto incapace di prestare il servizio militare.

L'articolo **158 c.p.m.p.** Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare.

“Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.

Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni [160, 162, 163, 242; 115 c.p.m.g.].”

La norma punisce la medesima condotta del militare che compie il fatto al fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare.

Al **secondo comma** la finalità è quella di sottrarsi al servizio di un'arma, di un corpo o di una specialità. Sono considerati tali quei servizi particolarmente gravosi o che necessitano di una specializzazione oppure di una particolare idoneità di natura psicofisica. Si pensi, ad esempio, ai servizi svolti da personale specializzato (paracadutisti) e a coloro che svolgono un servizio particolare, oppure all'incarico di capo equipaggio dopo il corso di guida sicura ec...

Il successivo articolo 159 c.p.m.p. punisce altresì il militare che **simuli** infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra autorità militare.

La pena è la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa al fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità.

Questa norma fa riferimento a condotte che possono riguardare anche i militari in servizio permanente.

Si tratta di **reati istantanei** che si perfezionano nel momento in cui l'amministrazione è ingannata ed adotta il provvedimento medico legale di esclusione del militare dal servizio.

Per comprendere a pieno le fattispecie in esame bisogna analizzare il termine "**simulare**". Con questa espressione ci si riferisce alla condotta di chi vuole dare vita a una rappresentazione, a una concatenazione causale, che mostri una realtà diversa da quella reale, afferente a una malattia o a un'imperfezione. **Simulare vuol quindi dire fingere, rappresentare una realtà inesistente**. Si può parlare del c.d. mendacio vestito, cioè di una rappresentazione dei fatti simulando, in maniera anche teatrale, sintomi e sofferenze che si patirebbero in un determinato momento. (ad es. la condotta di chi simuli il colpo della strega). Si deve specificare che **non integra il reato il c.d. falso grossolano**, cioè la rappresentazione inoffensiva di una malattia, non in grado di incidere sul bene giuridico tutelato. La condotta integra il 159 c.p.m.p. se realizzata con la finalità di sottrarsi al servizio.

ART. 164

Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare

"Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili [635 c.p.], o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni".

Per **oggetti di armamento** si intendono solitamente gli strumenti (pistola, caricatore, proiettili, fondine, cinturone dell'uniforme operativa, giberne) che rendano possibile o agevolino il porto delle armi, non vi rientrano invece le cartucce a salve impiegate per l'addestramento.

Si fa riferimento all'armamento individuale che i singoli regolamenti delle FFAA assegnano al militare a seconda del grado, della categoria e del servizio.

Il bene giuridico tutelato è sempre il servizio di cui le armi sono parte integrante per il suo adempimento.

Si analizza, di seguito, il significato dei singoli termini di cui si compone la norma, stante la loro importanza per comprendere le diverse condotte che possono egualmente integrare la fattispecie.

- **Distrarre:** utilizzare il bene con finalità diverse (Es. utilizzo la pistola come martello oppure esplodo munizioni in situazioni non previste). Ci si riferisce, nello specifico, a qualsiasi uso, anche se di breve durata, in contrasto con la destinazione specifica, e per un fine estraneo o contrario al servizio.
- **Distruggere:** far perdere, attraverso qualsiasi comportamento, la consistenza materiale e caratteristica dell'oggetto. Es. prendo un'arma e ne faccio un lingotto di metallo.
- **Sopprimere:** mutare la funzionalità dell'oggetto. Es. utilizzare il proiettile come collana.
- **Disperdere:** gettare via senza possibilità di recupero.
- **Deteriorare:** produrre un guasto o comunque una limitazione della funzionalità.
- **Rendere inservibile in tutto o in parte:** rendere inutilizzabile.
- **Aliena:** qualunque ipotesi di cessione della proprietà o del possesso e a qualunque titolo, oneroso o gratuito che sia. Es. compravendita, donazione, permuta, consegna, baratto ecc.

Si tratta di una fattispecie sanzionata a titolo di **dolo generico** ed è un **reato esclusivamente militare**.

Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (Art. 165 c.p.m.p.)

“Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili [635 c.p.] o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi [260 comma 2].”

Non sono considerati equipaggiamento personale gli oggetti di casermaggio (per esempio, le coperte, la branda o le lenzuola).

Rispetto alla fattispecie precedente manca la condotta di “**deterioramento**” poiché gli oggetti di equipaggiamento sono per loro natura deteriorabili.

Può compiere questo reato anche il non militare, basti pensare all'estraneo che distrugge capi di vestiario magari smarriti dal militare al quale erano stati assegnati. Pena prevista: reclusione militare fino a sei mesi.

ART. 166

Acquisto o ritenzione di effetti militari

“Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti [228 c.p.m.g.; 712 c.p.].”

Nell'ultimo articolo di questo capo si trova l'art. 166 c.p.m.p., che funge da completamento ai due articoli precedenti.

In esso è descritta la condotta del militare che acquisti o detenga, a qualsiasi titolo, capi di vestiario, oggetti di equipaggiamento o di armamento senza che questi abbiano cessato di appartenere all'amministrazione militare in modo inequivocabile.

La norma si rivolge a chiunque, quindi non solo ai militari in servizio attivo, ma qualsiasi soggetto anche estraneo alle FFAA. La condotta, identificata dal verbo ritenere, implica anche solo la mera detenzione. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo.

Elemento soggettivo è il dolo generico.

Le pene per questo reato vengono mutate dai precedenti due articoli (artt. 164 e 165 c.p.m.p.) in relazione alla natura degli oggetti contestati (armi o affini con pena detentiva più lunga rispetto ai capi di vestiario o corredo).

La norma fa riferimento "al marchio o del segno di rifiuto..." intendendosi quella procedura diretta a eliminare qualsiasi simbolo che faccia riferimento all'amministrazione militare.

ART. 169

Distruzione o deterioramento di cose mobili militari

“Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte [635 c.p.], oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare [11 comma 2], la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato [122, 170, 171].”

Al di fuori dei casi precedentemente descritti, viene punito il militare che distrugge, deteriora o rende inservibili, in qualsiasi modo, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile di proprietà dell'amministrazione militare.

Per armi e munizioni ci si riferisce a quelle affidate al militare per l'adempimento del servizio.

Per la nozione di beni mobili (intesi nell'accezione codicistica) è necessario analizzare il concetto di appartenenza all'amministrazione militare. Rientrano in questo ambito sia i beni di proprietà dell'amministrazione, facenti parte dei c.d. elenchi di carico, che rappresentano la consistenza dei beni in uso a essa; sia quei beni non acquistati direttamente ma utilizzati attraverso un contratto di noleggio. È bene precisare che anche in questi casi si potrebbe configurare la fattispecie in esame poiché, per definire il concetto di appartenenza all'amministrazione, si deve fare riferimento alla funzionalità del bene. Ciò implica che il bene è considerato pubblico quando è utilizzato per un fine pubblicistico. (si pensi a molte delle autovetture in uso all'Arma dei Carabinieri che appartengono a una società di leasing che ha un contratto di noleggio con l'amministrazione militare).

Pena prevista: reclusione militare da 6 mesi a 4 anni; reclusione militare da 2 a 5 anni se il fatto viene commesso a bordo di navi o aerei militari e può arrivare fino a 15 anni se, da questo danneggiamento deriva la perdita del mezzo stesso o l'inservibilità rispetto all'uso al quale era destinato. Il fatto di non aver provocato danni particolarmente gravi fa diminuire la pena, al contrario,

aver provocato danni di rilevante entità fa aumentare la pena prevista fino alla reclusione militare non inferiore a 5 anni (art. 171 c.p.m.p.).

Il fatto viene punito anche a titolo di colpa (art. 170 c.p.m.p.), rendendo perseguibile il militare che, guidatore di un automezzo militare, abbia cagionato per colpa un incidente stradale, ovvero abbia distrutto o deteriorato cose mobili dell'amministrazione. (ipotesi questa del 170 c.p.m.p. punita con pena della reclusione fino a sei mesi, che necessita quindi della richiesta del Comandante di Corpo)

Qualsiasi uso, anche se di breve durata, in contrasto con la destinazione specifica degli oggetti di armamento, e per un fine estraneo o contrario al servizio, costituisce distrazione ai sensi dell'art. 164 c.p.m.p. (Corte di Cassazione, 22 dicembre 1988).

Reati contro la disciplina militare

Attraverso la tutela della disciplina militare, la legge intende salvaguardare la coesione delle Forze armate, come condizione fondamentale per un servizio efficiente. La protezione della disciplina militare assume un ruolo strumentale ai fini per cui le Forze armate sono costituite e trova la sua giustificazione nel perseguimento degli interessi propri del servizio militare, che rappresentano il fine e la ragione stessa della tutela penale della disciplina militare.

I reati più importanti contemplati nel titolo III del libro II del Codice penale militare di pace sono: "Disobbedienza", "Rivolta" e "Ammutinamento".

ART. 173 Disobbedienza

Commette il reato di disobbedienza il militare che *"Il militare, che rifiuta, omette o ritarda [328 c.p.] di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.*

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile [11 comma 2], la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo [174-175, 246, 254; 105, 199, 201, 241 c.p.m.g.] [329 c.p.; 1094-1096, 1099 c. nav.].

La norma ha come scopo quello di tutelare la disciplina militare, che viene definita dal Codice dell'ordinamento militare, agli articoli 1346 e 1347, come:

Art. 1346 Disciplina militare

"1. La disciplina del militare è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza.

2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore, le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilità. Da ciò discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.

3. Il militare osserva con senso di responsabilità e consapevole partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere e al pericolo.”

Art. 1347 Obbedienza

“1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato.

2. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall'articolo 1349, comma 2 e dall'articolo 729 del regolamento.”

Dalle norme appena elencate si evince che la disciplina militare è l'**osservanza consapevole delle norme...e che l'obbedienza deve essere pronta e leale.**

Ciò implica che l'ordinamento giuridico tutela la disciplina e i rapporti gerarchici, affermando che gli ordini devono essere impartiti in conformità alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i compiti di istituto. Questo vuol dire che l'ordine per poter dispiegare i suoi effetti giuridici deve avere un contenuto legale, coerente con le previsioni di legge ed essere diretto al conseguimento delle finalità pubblicistiche che l'ordinamento giuridico attribuisce a quell'organizzazione militare.

Secondo l'articolo 727 T.U.R.O.M. l'ordine deve essere formulato in maniera chiara, senza lasciare margini di discrezionalità, in modo da evitare dubbi di natura interpretativa o esitazione in chi lo riceve, ma non occorrono specifiche formalità o procedure e, in particolare, non è necessario che l'ordine sia impartito con forma autoritaria, in quanto anche con il buon tratto il superiore può manifestare la volontà di farsi obbedire. Tali affermazioni hanno delle conseguenze precise, poiché, dal punto di vista penalistico, l'ordine rileva solo se ha queste caratteristiche e cioè se si riferisce a una determinata condotta materiale e se la sua esecuzione è stata perfettamente individuata dal superiore (se vi fossero presenti margini di discrezionalità, la tutela penale potrebbe sfumare).

È necessario comprendere cosa si intende con “**intimazione di un ordine**”. Con questa affermazione si fa riferimento a un atto recettizio direttamente portato a conoscenza del soggetto a cui l'ordine si riferisce per produrre i suoi effetti giuridici. L'ordine, pertanto, è l'atto con il quale il superiore ingiunge all'inferiore di fare o non fare qualcosa, senza lasciare a costui la libertà di scegliere se adeguarsi oppure o no a tale volontà. Ciò che conta è che dall'esterno l'ordine sia riconoscibile come tale, differenziandosi da un consiglio, una direttiva, un invito, un'opinione, che individuano una finalità, ma lasciano libertà di apprezzamento e di esecuzione. L'ordine si differenzia anche dal semplice ammonimento, che si verifica quando il superiore si limita a “ricordare” al militare un suo obbligo derivante dalla legge o da regolamenti e che egli non ha ancora infranto.

La norma definisce le condotte, di interesse penalistico, come **rifiuto, omissione o ritardo.**

Il **rifiuto** è un'espressa dichiarazione di volontà, contraria al contenuto dell'ordine, giunta nella sfera di conoscenza del soggetto che l'ha emanato. Il soggetto obbligato deve aver mostrato di non volersi

attenere a quanto intimato. Si tratta di una fattispecie a **consumazione istantanea** che si perfeziona quando il superiore, una volta ricevuto il rifiuto, deve riorganizzare il suo ufficio per poter individuare un altro soggetto che adempia all'ordine. Il ravvedimento del militare non produce una scriminante, ma al massimo un'attenuante di pena. La fattispecie penale non si configura solo in quei casi dove tra rifiuto e successiva esecuzione intercorra un lasso di tempo così breve che sia tale da non rendere necessario al superiore la riorganizzazione del lavoro (cioè viene eseguito prima che il superiore individui un altro militare a cui ingiungere l'ordine). Si tratta di un rifiuto che non è seguito da una vera e propria omissione, ma che per una frazione brevissima di tempo ha costituito una semplice dichiarazione di intenti, passibile di sanzione disciplinare, ma non idonea a integrare la fattispecie delittuosa.

L'**omissione** è una condotta materiale dal soggetto che può avvenire sia per volontà del militare stesso, che decide di tenere un comportamento diverso da quello previsto dall'ordine, sia se l'ordine ingiunto è sottoposto a una condizione di efficacia o ad un termine e questi non vengono rispettati.

Il **ritardo** è un'esecuzione in un tempo successivo a quello previsto.

La fattispecie si configura come reato di pericolo e, pertanto, si perfeziona già quando sopraggiunge il momento dell'omissione della condotta dovuta, senza aspettare di arrivare a quello del ritardo.

Per completezza, bisogna, come già detto, ricordare che l'ordine deve indicare una condotta che non lasci margini di discrezionalità (solo così emanato integra la tutela penale). Durante l'esecuzione dell'ordine, che può avvenire in modo istantaneo o anche continuato nel tempo, possono intervenire vari fattori che potrebbero mutare le circostanze di esecuzione dello stesso. In tali casi il militare dovrà ricorrere all'iniziativa che è disciplinata dall'art. 716 TUROM nel seguente modo:

Art. 716 Iniziativa

“1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore.

2. In particolare, il militare assume l'iniziativa:

- a) in assenza di ordini e nell'impossibilità di chiederne o di riceverne;*
- b) se non può eseguire per contingente situazione gli ordini ricevuti o se sono chiaramente mutate le circostanze che ne avevano determinato l'emanazione.*

3. Quando il militare assume l'iniziativa deve:

- a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario;*
- b) informare, appena possibile, i propri superiori.*

4. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.”

Ciò vuol dire che se non si può eseguire l'ordine per il mutamento delle circostanze e se non se ne possano ricevere di nuovi, il militare dovrà assumere l'iniziativa necessaria a raggiungere comunque lo scopo indicato con l'ordine iniziale, anche ricorrendo a diverse modalità d'azione e dandone tempestivo avviso al superiore. In questi casi non si integra la fattispecie di disobbedienza, ma si

potrebbero commettere illeciti disciplinari qualora l'iniziativa non sia stata utilizzata in modo razionale.

ORDINE MANIFESTAMENTE REATO O ILLEGITTIMO

Art. 1349, comma 2, "Il militare al quale è impartito un ordine **manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato**, ha il dovere di **non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori**."

Art 729, comma 2, "Il militare al quale è impartito un ordine che non **ritiene conforme alle norme in vigore** deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, **farlo presente** a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è **tenuto a eseguirlo se l'ordine è confermato**."

Dall'analisi delle norme appena indicate, si ricavano le seguenti affermazioni:

- il militare a cui è impartito un **ordine manifestamente reato** è tenuto a non eseguirlo e a denunciarlo al superiore gerarchico. Se il militare eseguisse tale ordine, ne risponderebbe in concorso con il superiore che lo ha emanato. Manifestamente reato è quell'ordine che appaia come tale ad un soggetto con una normale conoscenza del diritto e del vivere sociale. Attenzione che la declinazione di questo concetto varia, raggiungendo una maggiore estensione per gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri considerati operatori del diritto.
- Il militare a cui è impartito un ordine illegittimo (eccesso di potere, violazione di legge, soggetto incompetente) è **tenuto a eseguirlo se riconfermato**.

ART. 174 **Rivolta**

"Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

- 1) mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;*
- 2) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;*
- 3) abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.*

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

La condanna importa la rimozione [29, 44, 138, 173, 175, 176, 177, 178; 105, 202, 241 c.p.m.g.].

La rivolta è un'ipotesi di **disobbedienza collettiva** in quanto deve essere commessa **da 4 militari o più**. Non è necessario che tutti i militari siano identificati ma è sufficiente la certezza della loro presenza o partecipazione alla rivolta. Il reato non richiede un concorso tra i militari, basta semplicemente che essi siano riuniti tra loro e si perfeziona secondo tre differenti modalità esecutive e cioè quando:

- rifiutano, omettono, o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore, mentre sono in servizio armato;

- prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle intimato da un loro superiore;
- abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

Il **soggetto attivo**, per poter essere ritenuto responsabile del reato, deve essere consapevole della presenza di almeno altri tre militari, di cui deve avere la conoscenza diretta o la percezione.

Si analizzano, di seguito, i termini di cui si compone la norma per comprenderne il significato e le modalità di esecuzione della condotta penalmente sanzionata:

- per **servizio armato** si intende quello che deve essere svolto con l'arma lunga;
- per **prendere arbitrariamente le armi** ci si riferisce ai militari che violano norme (interne all'amministrazione o atti amministrativi generali) che disciplinano l'apprensione e l'acquisizione dell'arma, sempre con riferimento alle armi lunghe. Si tratta di norme extra penali che integrano il contenuto della fattispecie. L'apprensione o l'acquisizione dell'arma in dotazione individuale non può definirsi arbitraria e pertanto non integra la fattispecie, poiché il militare a cui è assegnata la può gestire autonomamente essendo sotto la sua responsabilità;
- **deporre le armi** significa far cessare la disponibilità dell'arma dal momento in cui viene ingiunto l'ordine, cessando di esercitare il potere e la volontà sull'arma (non è necessario che siano riposte presso il luogo adibito alla custodia, anche poggiare l'arma a terra costituisce deposizione ai fini della norma in esame);
- per **atti violenti** si può fare riferimento alla definizione di cui all'art. 43 c.p.m.p, mentre per gli **"eccessi"** si intendono quegli atti di intensa indisciplina tali da perturbare l'ordine pubblico militare o il potere del superiore (ad es. le urla). L'eccesso deve essere tale da porri in pericolo l'organizzazione militare. **Disperdersi** significa cessare immediatamente la condotta nel momento in cui viene intimato l'ordine. Se non ci si disperde dopo l'ordine di cessare gli eccessi o gli atti violenti si perfeziona il reato di rivolta.

Art.43 Nozione della violenza.

“Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.”

ART. 175

Ammutinamento

“Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

- 1) rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore [173];*
- 2) persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo [180].*

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile [11 comma 2; 1105 c. nav.], le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

La condanna importa la rimozione [29].

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [260 comma 2]; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno [44, 138, 176, 177, 178; 105, 203, 241 c.p.m.g.].”

Il reato di ammutinamento è configurabile fuori dai casi di rivolta e, per questo, è a esso sussidiario. A tal fine sono punibili i militari (4 o più) che:

- rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
- persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

La differenza tra la rivolta e l'ammutinamento sta nella violenza. L'azione violenta presente nella rivolta è invece assente nell'ammutinamento, che si configura, in definitiva, come la semplice disobbedienza collettiva.

È contemplato anche il caso particolare della rivolta armata e di rivolta non armata, ma violenta. Molto più sfumata è la frizione con l'autorità, la quale ha semplicemente opposto un diniego a una legittima richiesta, e a fronte di ciò, i militari “persistono” nella presentazione della medesima, cioè la ripropongono, oralmente o per iscritto, nei medesimi termini all'autorità che l'ha già esaminata. La condotta non è accompagnata da modalità violente.

ART. 177

Omesso rapporto

Ogni militare, anche se non presente quando siano stati commessi reati quali rivolta e ammutinamento, deve farne rapporto ai superiori non appena ne abbia avuto notizia. L'articolo 177 c.p.m.p. sanziona l'omissione di tale doverosa condotta. La norma persegue lo scopo di sollecitare tutti i militari alla collaborazione riguardo a quei fatti che turbino la disciplina militare per evitare che trascendano in fatti di maggior gravità.

REATI CONTRO IL RAPPORTO GERARCHICO MILITARE

Questo paragrafo tratta dei reati codificati nei capi III e IV del titolo III, contro la disciplina militare. Essi intendono tutelare, nella fattispecie, il principio gerarchico, in modo simmetrico, in quanto sono orientati sia alla salvaguardia del superiore quanto dell'inferiore di grado.

ART. 186

Insubordinazione con violenza

Viene punito il militare che usa violenza contro un superiore. Se l'atto violento degenera in omicidio volontario, consumato o tentato, preterintenzionale o in lesioni gravi e gravissime, le pene applicate vengono attinte dal Codice penale comune, e, in aggiunta, anche la durata della carcerazione preventiva può essere aumentata.

ART. 189

Insubordinazione con minaccia o ingiuria

Viene punito il militare, che:

- minaccia un ingiusto danno a un superiore in sua presenza;
- offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore in sua presenza.

Gli stessi reati sussistono anche se le offese avvengono per mezzo di comunicazione telefonica, televisiva, con scritti, disegni o qualsiasi altro mezzo. La pena prevista è la reclusione militare da 6 mesi a 3 anni nel caso a), e la reclusione militare fino a 2 anni nel caso b).

ART. 195

Violenza contro un inferiore

Commette questo reato il superiore che usa violenza contro un inferiore. Se la violenza degenera in avvenimenti molto gravi come l'omicidio (in tutte le forme previste) o le lesioni personali, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal Codice penale comune. La pena prevista è la reclusione militare da 1 a 3 anni.

ART. 196

Minaccia o ingiuria ad un inferiore

Viene punito il militare, che:

- minaccia un ingiusto danno a un inferiore in sua presenza;
- offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza.

Il reato sussiste anche se le offese avvengono per mezzo di comunicazione telefonica, televisiva, con scritti, disegni o qualsiasi altro mezzo.

La pena prevista è la reclusione militare da 6 mesi a 3 anni nel caso a), reclusione militare fino a 2 anni caso b). La durata delle pene detentive si applica in modo del tutto identico a quelle previste nei casi descritti negli artt. 186 e 189 c.p.m.p.

Gli articoli 186, 189, 195 e 196 del c.p.m.p., in maniera simmetrica, contengono caratteri equivalenti variando soggetto attivo e passivo. Pertanto, per comprenderne a pieno la portata, si rende opportuno procedere a trattare congiuntamente alcuni elementi delle fattispecie appena elencate.

Il bene giuridico tutelato è la **disciplina**, intesa come rapporto gerarchico che lega due soggetti all'interno dell'apparato militare e che è funzionale al conseguimento delle finalità a cui sono preposte le FFAA.

Si tratta di reati plurioffensivi che oltre a tutelare la disciplina, tutelano anche il servizio e la persona. I rapporti tra superiore e inferiore e le rispettive posizioni sono declinate e individuate secondo i parametri posti dal Codice dell'ordinamento militare. Pertanto, per la sussistenza delle figure di reato che si stanno trattando si deve verificare la posizione giuridica del soggetto.

I contenuti del rapporto che legano il superiore con l'inferiore devono essere direttamente riferiti all'esercizio delle funzioni del superiore, poiché se ciò non fosse opererebbero le fattispecie di reato contro la persona.

È opportuno ribadire che se la violenza consiste nell'omicidio volontario, preterintenzionale ecc. si applicano le pene del Codice penale. Per l'ipotesi di maltrattamenti, contenuta nella definizione di violenza, si intendono quei singoli episodi incidenti direttamente sulla dignità e funzionalità del superiore/inferiore (si pensi ad esempio al lancio di oggetti nei confronti di un superiore o viceversa, a un gavettone ecc.).

Per quanto riguarda le ipotesi di insubordinazione con minaccia o ingiuria e minaccia o ingiuria contro un inferiore si devono analizzare i seguenti concetti giuridici:

Si tratta di **reati a flagranza necessaria** che presuppongono un contratto o un rapporto sociale tra due soggetti, ricomprendendo sia la presenza fisica nel medesimo luogo sia anche la possibilità di percepire la minaccia o l'ingiuria (superiore/inferiore nella stanza accanto che può comunque percepire il significato delle parole/condotte tenute, oppure si pensi al contatto indiretto che avviene attraverso i moderni strumenti tecnologici come nel caso di una videoconferenza).

Con il termine **minaccia** ci si riferisce alla definizione penalistica del termine, ossia alla minaccia di un male ingiusto idonea a intimidire o a turbare il soggetto a cui è diretta. La minaccia deve essere reale e determinata e dipendere dalla volontà di chi la effettua. Una minaccia non è in grado di turbare l'animo del superiore o dell'inferiore se è inoffensiva.

Per **prestigio** si intende l'ascendente e il rispetto che il militare gode verso terzi nell'assolvimento dei propri compiti o doveri.

Per **dignità** (a cui si riconosce lo stesso significato di decoro, vdr. art. 226 che sull'ingiuria parla di decoro e non di dignità) si intende quel complesso di valori appartenenti all'intimo di ogni individuo.

Per **onore** ci si riferisce al complesso delle qualità morali ed etiche di cui il militare è possessore (il concetto di onore muta in base ai contesti di riferimento)

La tutela penale è, dunque, totale poiché ricomprende il militare in quanto tale con i suoi valori, il suo prestigio e anche la persona fisica che veste l'uniforme.

Il dolo è generico.

Art. 199 c.p.m.p.

Tale norma implica che le relazioni devono sempre avere una connessione con il servizio e con la disciplina militare. Se tali relazioni non sussistono si applicheranno le fattispecie relative ai reati contro la persona, di cui agli articoli 222ss (percosse, lesioni personali/gravi/gravissime, ingiuria diffamazione, minaccia), fatti salvi i casi in cui i militari sono riuniti per servizio o se sono su una nave o su in aeromobile. In queste particolari situazioni oggettive è il fatto in sé che rileva.

ART. 212

Istigazione a commettere reati militari

Questo reato punisce il militare che istiga uno o più marziali in servizio alle armi a commettere un reato militare, sempre che l'istigazione non sia accolta o se accolta, il reato non sia stato commesso. L'art. 212 rappresenta una vistosa deroga rispetto al principio dell'articolo 115 del c.p. secondo cui è punibile l'istigatore quando l'istigazione è accolta, ma il reato non è commesso.

L'istigazione consiste nel suscitare o rafforzare in una persona la decisione di commettere un reato mediante una attività persuasiva.

Se l'istigatore è il superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione dal grado.

ART. 213

Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

Viene punito il militare che istighi il militare in servizio alle armi o in congedo a disobbedire alla legge, violare il giuramento o i propri doveri, inerenti sia il servizio che la disciplina, oppure che fa apologia di fatti contrari ai doveri militari in genere. Anche qui, il soggetto attivo può anche essere pure un militare in congedo.

L'istigazione dei militari a disobbedire alle leggi deve rivolgersi ad una pluralità di militari e l'oggetto dell'istigazione deve quelle leggi cui i militari devono ispirarsi secondo ordinamento delle FF.AA.

La pena prevista è quella dell'articolo 266 c.p. (reclusione da 1 a 3 anni) aumentata da un terzo a un sesto. La pubblicità costituisce un'aggravante. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

REATI SPECIALI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE, CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO LA PERSONA E CONTRO IL PATRIMONIO

Elemento speciale costante in questi reati è la qualità militare del soggetto attivo (in servizio, considerato tale o di fatto), poi, secondo i casi, si aggiungono la qualità del soggetto passivo (cioè colui che subisce il reato) il luogo ove viene commesso e l'oggetto. Nel capo I del titolo IV, ci si trova di fronte a una molteplicità di reati obiettivamente militari che, già previsti nel Codice penale comune, vengono recepiti da quello militare al fine di tutelare l'interesse patrimoniale dell'amministrazione.

PECULATO

ART. 215

Peculato militare

L'articolo 215 c.p.m.p. dispone che *“il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se ne appropria, è punito con la reclusione da due a dieci anni.”*

La previsione di questa norma è molto importante poiché il peculato “comune”, previsto dall'art. 314 del c.p., si riferisce al pubblico ufficiale e non sempre il militare lo è. A differenza degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, il militare dell'esercito, dell'aeronautica o della marina non esercitano e non hanno sempre le funzioni di pubblico ufficiale. Per tale motivo l'ordinamento ha introdotto una tutela specifica facendo riferimento al militare che esercita funzioni amministrative o di comando.

Con la locuzione **funzione amministrativa** si intende quella potestà attribuita al militare di gestione discrezionale dei beni appartenenti all'amministrazione militare di cui il soggetto abbia la tutela, la vigilanza e la diretta disposizione. Non può integrare il reato colui che esercita solo attività materiali di esecuzione non esprimendo nessun tipo di potere decisorio, gestionale (mero esecutore di ordini). Ad es. in un magazzino ci sarà un soggetto responsabile che lo gestisce e altri che invece svolgono solo attività esecutive materiali.

Con **funzioni di comando** ci si riferisce a un potere di sovra ordinazione gerarchica che si concretizza in un'autonomia funzionale di gestire mezzi e risorse, tipica di chi adempie a determinate funzioni organizzative (ad es. comandante di compagnia). Coloro che non esercitano funzioni dispositive, ma solo funzioni materiali, non rientrano nell'ambito della definizione di funzione di comando.

Integra, quindi, il reato chi ha funzioni di comando e, per ragioni del suo ufficio, il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente all'amministrazione.

Per **possesso** si intende la materiale disponibilità e gestione del denaro o di altra cosa mobile.

L'**appartenenza** si declina in amministrativa o funzionale. Con la prima accezione si intende l'inserimento di un bene mobile in un registro amministrativo, di carico, della pubblica amministrazione; con la seconda ci si riferisce alla funzione che quel bene esercita in relazione all'amministrazione, rilevando la funzione intesa come fine pubblico a cui quel denaro o quella cosa mobile è diretta.

Si precisa che a differenza di quanto previsto dall'art. 314 del c.p., che al secondo comma prevede la fattispecie c.d. di peculato d'uso, la norma militare non disciplina invece l'uso momentaneo della cosa. Ciò implica che se il militare è anche un pubblico ufficiale (caso degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri) si applicherà la fattispecie comune. Se invece il soggetto non è un pubblico ufficiale, e non né nemmeno un incaricato di funzioni amministrative o di comando, si applicherà, in questi casi, il furto d'uso (art. 233 c.p.m.p.).

REATI DI FALSO

Il c.p.m.p. prevede due soli reati di falso, che rappresentano ipotesi speciali rispetto alla normativa dettata dal codice comune.

ART. 220

Falso in fogli di licenza, di via e simili

Ai sensi dell'articolo 220 c.p.m.p. viene punito il militare, che“ *forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o un'autorizzazione di libera uscita o di ingresso, o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare, o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri*”.

La condotta consiste in una falsità materiale. Nel caso, invece, di falsità ideologica si applicheranno le norme del Codice penale comune.

Non si ammette l'esclusione della punibilità nel caso in cui, nonostante l'apparente e astratta idoneità del falso a trarre in inganno, il risultato perseguito dal militare non si sia realizzato solo a causa della predisposizione di un efficace sistema di controlli.

ART. 221

Usurpazione di decorazioni e distintivi militari

In questo caso, invece, viene punito il militare che“ *porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialità, brevetti militari*”.

Questo reato è speciale rispetto all'usurpazione di titoli o di onori, previsto all'articolo 498 c.p.

Elemento caratteristico della fattispecie è che la condotta deve avvenire in pubblico, cioè davanti a una collettività di personale civile e militare. È necessario che vi sia il dolo generico inteso come coscienza e volontà di tenere il grado o il distintivo.

REATI CONTRO LA PERSONA

Il capo III elenca i reati militari contro la persona (artt. 222-229 c.p.m.p.), la cui struttura riprende, negli elementi costitutivi, quella dei rispettivi reati comuni del Codice penale comune, fatta eccezione per la natura militare del soggetto attivo e passivo.

Le disposizioni in esame sono in genere applicabili nel caso di condotte offensive fra militari di pari grado. Anche comportamenti compiuti fra militari aventi diverso grado gerarchico potranno tuttavia dar luogo a tali reati, quando i fatti, commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, non possano determinare l'applicazione dei reati di insubordinazione, ovvero violenza, minaccia o ingiuria a inferiore.

ART. 222

Percosse

L'articolo 222 c.p.m.p. punisce il militare che percuote altro militare, colpendolo fisicamente e procurandogli una sensazione dolorosa, dalla quale non derivi una malattia nel corpo o nella mente. Questo articolo non si applica nel caso in cui la violenza è elemento costitutivo o circostanza

aggravante di un altro reato. La pena prevista è la reclusione militare fino a 6 mesi, con perseguibilità a richiesta del Comandante di Corpo.

ART. 223

Lesione personale

“Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni [582 c.p.].

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 del Codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [225, 260 comma 2].”

L'articolo 223 c.p.m.p. punisce il militare che procura ad altro militare una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo. La pena prevista è la reclusione militare da 2 mesi a 2 anni. Se la malattia ha una durata non superiore a 10 giorni e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 c.p. la reclusione militare è fino a 6 mesi (in questo caso è prevista la perseguibilità a richiesta del Comandante di Corpo).

Tale norma, al secondo comma, quando parla delle lesioni lievi afferma che sono tali fino a dieci giorni, diversamente da quanto invece previsto dalla corrispondente fattispecie prevista dal Codice penale comune che invece le considera lievi fino a 20 giorni.

Ciò si spiega con il fatto che nell'ordinamento militare non esiste l'istituto della querela e, pertanto, il militare, nei casi di lesioni lievi, punibili fino a sei mesi di reclusione, deve attenersi all'eventuale richiesta di punizione del Comandante di Corpo che ex art. 260 c.p.m.p. e, solo in tale caso, la persona offesa potrà insinuarsi nel procedimento penale come parte civile per ottenere il risarcimento del danno biologico e fisico.

ART. 224

Lesione personale grave o gravissima

La condotta è la medesima di quella prevista dall'art. 223 c.p.m.p. La pena dipende dalla gravità della lesione (reclusione militare da 2 a 7 anni se la lesione è grave; reclusione militare da 5 a 12 se la lesione è gravissima).

ART. 226

Ingiuria

È il reato del militare che offende l'onore o il decoro di un altro militare presente, anche per mezzo di comunicazione scritta, telefonica o con altri mezzi idonei a far arrivare la comunicazione al soggetto passivo del reato.

L'articolo 228 c.p.m.p. prevede due cause di non punibilità:

- la prima è facoltativa e consiste nella ritorsione; se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili l'uno o entrambi gli offensori;
- la seconda è obbligatoria ed è rappresentata dalla provocazione. Non è punibile chi ha commesso il fatto nello stato d'ira determinato da altri.

ART. 227

Diffamazione

Viene punito il militare che offende o lede la reputazione di altro militare comunicando con più persone.

La pena prevista è la reclusione militare fino a 6 mesi (perseguibilità a richiesta del Comandante di Corpo) e reclusione militare da 6 mesi a 3 anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in un atto pubblico; se l'offesa è recata a un corpo militare ovvero a un corpo amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.

Per i concetti di ingiuria e diffamazione e le differenze tra le due fattispecie di reato si rimanda a quanto già detto per le corrispondenti fattispecie previste dal Codice penale.

ART. 229

Minaccia

Tale reato si realizza quando un militare esprime il proposito di infliggere un male ingiusto ad altro militare, sia parigrado che di grado diverso. La minaccia può essere effettuata sia con gesti che con parole astrattamente idonee a turbare la serenità dell'individuo, non essendo affatto necessario che questi sia realmente turbato.

La pena prevista è la reclusione militare fino a 2 mesi, ma se la minaccia è grave si applica la reclusione militare fino a 6 mesi (perseguibilità a richiesta del Comandante di Corpo). Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 c.p. la pena è della reclusione militare fino a un anno.

PERSEGUIBILITA' A RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO

I reati militari puniti con la reclusione militare fino ad un massimo di 6 mesi sono sottoposti ad una peculiare condizione di procedibilità: sono punibili su richiesta del Comandante di corpo. In questi casi la persona offesa dal reato risulta priva del potere di rimuovere l'ostacolo all'azione penale, che, in campo comune, otterrebbe grazie al potere di querela.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

I reati contro il patrimonio sono trattati nel Titolo IV, Libro II del c.p.m.p. Essi corrispondono alle fattispecie comuni, salvo logicamente differenziarsi per alcuni elementi. L'elemento distintivo, infatti, è la qualità militare del soggetto attivo, così come del soggetto passivo, che, in alcuni casi, può essere l'amministrazione militare stessa.

ART. 230

Furto militare

L'articolo 230 c.p.m.p., corrispondente all'articolo 624 c.p., punisce: *“il militare che in luogo militare si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”*. Per definire il furto militare, l'elemento discriminante è lo status militare del detentore del bene mobile.

Nell'articolo 231 c.p.m.p. sono descritte le circostanze aggravanti, ovvero se la condotta viene perpetrata con violenza sulle cose, se il colpevole è armato anche senza farne uso, se il fatto è commesso con destrezza oppure in concorso con altri militari o da persona travisata.

Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo ove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio (anche l'automezzo utilizzato per la pattuglia o il luogo dove si svolge un servizio di vigilanza).

La condanna, quando non comporta la degradazione, è seguita sempre da rimozione.

ART. 233

Furto d'uso o su cose di tenue valore. Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento

L'articolo 233 contempla tre ipotesi di furti minori, tutti perseguibili a richiesta del Comandante di corpo. Ci si riferisce:

- al **furto d'uso** quando il colpevole ha agito al solo scopo di far uso momentaneo della cosa sottratta e questa, dopo l'uso, è stata immediatamente restituita oppure quando la mancata restituzione è dovuta a una causa di forza maggiore o a un caso fortuito;
- al **fatto commesso su cose di tenue valore** per provvedere ad un grave ed urgente bisogno;
- e al **fatto commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare** al solo fine di sopperire a deficienze del proprio corredo.

ART. 234

Truffa

Il reato di truffa militare ricalca quasi alla lettera il corrispondente articolo 640 c.p. L'art 234 c.p.m.p. recita infatti che:

“Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) *se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.*

La condanna importa la rimozione [29; 640 c.p.].”

Al II comma è prevista un'aggravante per il militare che induca in errore l'Amministrazione militare. La Corte costituzionale ha stabilito che l'Amministrazione militare di cui parla la norma è quella di appartenenza del militare soggetto attivo del reato, anche qualora la dipendenza funzionale di quel soggetto fosse differente.

Casi tipici integranti questa figura di reato sono settori dell'indennità di missione e degli straordinari.

ART. 235

Appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 235 c.p.m.p., il militare che, *per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile di altro militare di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione militare fino a tre anni.*

Questa fattispecie penale è stata costruita ricalcando la corrispondente comune di cui all'art.646 c.p. e dalla quale si discosta per la cosa, oggetto della condotta, che deve appartenere ad altro militare o all'Amministrazione militare. Affinché si abbia appropriazione indebita, è necessario che il possesso della cosa da parte dell'agente sia incominciato prima della commissione del fatto. Viceversa, se egli non avesse il possesso esclusivo della cosa si rientrerebbe nell'ipotesi di furto militare, con la conseguente sottrazione dalla sfera di disponibilità di un altro militare.

Il soggetto che si appropria della cosa non deve essere rivestito di funzioni di comando o altro tipo di incarico dal quale gli deriverebbe il possesso, poiché, in tal caso, si commetterebbe non più questo reato bensì un peculato.

ART. 236

Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito

Ai sensi dell'art. 236 c.p.m.p. viene punito il militare che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria o non li consegna al superiore entro 24 ore dal ritrovamento. Viene altresì punito il militare che si appropria di cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Tale fattispecie rappresenta un unicum nel suo genere in quanto, diversamente dalla sua corrispondente nel Codice penale comune (art 647), essa non è stata depenalizzata.

ART. 237

Ricettazione militare

La norma sancisce che:

“Fuori dei casi di concorso nel reato [110 c.p.], il militare, che, al fine di procurare a sé o ad altri

un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare [37], o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave, si applica la reclusione fino a sei anni [27].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85 c.p.] o non è punibile.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione [28], importa la rimozione [29; 379, 648, 712 c.p.].

Si può notare come, rispetto al corrispondente articolo 648 del c.p., il legislatore abbia soltanto variato il soggetto agente del reato, prevedendo il militare e precisando che il reato antecedente deve essere naturalmente un reato militare. Elemento fondamentale per la sussistenza del reato è il dolo del soggetto agente che si configura nella consapevolezza di aver acquistato cose o denaro provenienti da un reato militare.

TESI X

Elementi di procedura penale militare, cenni su polizia militare e polizia giudiziaria militare

Definizione

Per giurisdizione penale militare s'intende la potestà di giudicare in materia penale militare, facendo riferimento agli organi giudiziari ai quali questa funzione viene istituzionalmente attribuita.

L'articolo 103 della Costituzione stabilisce che i tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. Secondo l'art. 1 del c.p.m.p.,

“La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi [3, 6] e a quelli considerati tali [5]. La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo [7, 9; 292-bis comma 2 c.p.], ai militari in congedo assoluto [8], agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato [10-14, 16, 17].”

Diversa si presenta la situazione in tempo di guerra quando i tribunali militari giudicano, oltre che i reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate, anche quelli commessi dai non militari, dai prigionieri di guerra, i reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi da militari nemici e, infine, reati comuni o militari commessi in zone teatro di operazioni.

Riferimenti normativi

Con la riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace del 1981 si apportarono parecchie modifiche:

- ❖ furono previsti nove tribunali militari;
- ❖ fu istituita la Corte militare di appello di Roma (unica per tutto il territorio nazionale, ma con due sezioni distaccate a Verona e a Napoli);
- ❖ la presidenza degli organi giudiziari militari fu affidata a un magistrato militare e non più a un ufficiale;
- ❖ fu variata numericamente la composizione dei collegi giudicanti (tre membri, e precisamente due magistrati militari e un ufficiale presso i tribunali militari; cinque membri, e precisamente tre magistrati militari e due ufficiali presso le Corti militari di appello);
- ❖ furono soppressi in tempo di pace numerosi organi giudiziari militari (tribunali militari di bordo, tribunale supremo militare, ecc.);
- ❖ fu previsto, secondo le norme del codice di procedura penale militare, il ricorso per Cassazione avverso sentenze emesse dagli organi giudiziari militari;
- ❖ fu istituito presso la Corte suprema di cassazione un autonomo ufficio del PM (Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);

Con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la Giustizia Militare ha subito un'ulteriore radicale modifica:

- ❖ sono stati ridotti da nove a **tre i tribunali militari e le procure militari: Verona, Roma e Napoli;**

- ❖ sono state soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;
- ❖ sono stati ridotti e rideterminati i membri del Consiglio della magistratura militare (C.M.M.), introdotto nel 1989.

Il diritto penale militare è *complementare* rispetto al diritto penale ordinario. Il legislatore del 1941 ha fatto una scelta: ha creato dei codici differenti ma non completi, bensì dei codici che riportassero solo gli istituti giuridici differenti da quelli previsti dal diritto ordinario. Ove non sono contenute specifiche disposizioni nei codici “militari”, si fa riferimento al codice ordinario.

Questo è il **principio della complementarità**.

Il **principio di specialità** serve per risolvere il conflitto tra norme. Il legislatore ha stabilito, nell'articolo 15 del Codice penale, che quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

Il principio di specialità presuppone che tra due norme esista un rapporto da genere a specie e comporta, in tal caso, l'applicazione della norma speciale su quella generale. Per speciale si intende la norma che contiene tutti gli elementi compresi nella fattispecie generale più ulteriori elementi specifici.

Il nostro ordinamento prevede che il *principio della specialità*, in tema di giurisdizione penale militare, debba essere necessariamente temperato da quello della *complementarità*. Tutto ciò che non è disciplinato dal diritto penale militare, deve essere ricondotto nell'alveo del diritto penale ordinario, le cui norme trovano legittima applicazione in mancanza di espresse disposizioni che stabiliscono diversamente (articolo 16 c.p.)

La complementarità ha prodotto, nel tempo, un progressivo avvicinamento del diritto penale militare a quello ordinario. Il principio in questione trova la sua più completa formulazione nell'art. 261 c.p.m.p., ai sensi del quale il principio di complementarità permette l'introduzione automatica di istituti e normative di carattere generale nell'ambito del diritto speciale militare, qualora quest'ultimo nulla dica per quei particolari aspetti o non contenga alcuna disposizione in contrasto.

Polizia giudiziaria militare

La polizia giudiziaria militare è una specificazione della funzione di polizia generale nell'ambito militare ed è preposta a operare in un momento successivo a quello in cui viene svolta l'attività preventiva, allo scopo di rendere perseguibili penalmente quei comportamenti costituenti reato che abbiano perturbato in modo grave l'ordinamento militare, giungendo a mettere in pericolo l'efficienza stessa dello strumento militare.

L'articolo 91 del codice dell'ordinamento militare prevede che questa funzione non sia esercitata in via esclusiva dai militari dell'Arma, ma in concorso con altri soggetti, individuati dai due codici penali militari. A tal proposito, l'art. 301 c.p.m.p. stabilisce che le funzioni di Polizia Giudiziaria sono esercitate nell'ordine seguente:

1. dai **Comandanti di corpo**, di **distacco** o di **posto** delle Forze Armate
2. dagli **ufficiali ed i sottufficiali** dell'Arma e gli **altri ufficiali di PG**, (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria).

Non è prevista la figura dell'agente di polizia giudiziaria militare. Appuntati e Carabinieri non esercitano direttamente queste funzioni, ma indirettamente dovendo comunque riferire dei reati militari di cui vengono a conoscenza al proprio Comandante, in quanto nella polizia giudiziaria militare è esclusa ogni attività degli agenti di PG.

Il codice dell'ordinamento militare istituisce un **ordine di precedenza** tra i soggetti cui sono devolute le funzioni di polizia giudiziaria militare. È evidente che, tale ordine, il legislatore penale militare abbia voluto inequivocabilmente rispettare, nell'esercizio della polizia giudiziaria militare, l'ordinamento gerarchico ed evitare che la stessa attività di polizia giudiziaria possa entrare in contrasto con i meccanismi di autorità interni all'ambiente militare. In particolare, la competenza primaria del Comandante di Corpo, di distaccamento o do posto discende dalla chiara esigenza di garantire la disciplina grazie alle funzioni di coloro che sono investiti della responsabilità del comando.

Come previsto dall'art. 726 del TUROM, il **Comandante di Corpo** è l'ufficiale preposto al comando o alla direzione di unità, ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo.

Per **distaccamento** si intende un'unità organica o reparto minore dislocato in via permanente o temporanea in un luogo diverso rispetto al comando di appartenenza.

Con riferimento al **posto**, ne è il comandante colui che dirige un complesso di uomini dislocato in un determinato luogo per lo svolgimento di un particolare servizio. Questo soggetto, così identificato, esercita funzioni di polizia giudiziaria militare.

Per evidenti esigenze funzionali, il legislatore ha voluto accordare preferenza a chi, oltre a rappresentare l'autorità militare all'interno di un reparto, ha speciali poteri di carattere disciplinare e competenza piena nella predisposizione dei servizi e nella regolamentazione della vita all'interno dei reparti.

Il secondo organo è costituito dagli **ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri**. La preferenza rispetto alle altre forze di polizia è coerente e funzionale ai compiti di polizia militare da sempre svolti dall'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'ordinamento militare con competenza esclusiva, essendo costituita, all'interno delle Forze Armate, un'organizzazione di polizia militare composta di comandi, reparti e unità dell'Arma dei Carabinieri.

Condizione di procedibilità - ART. 260

Al **primo comma** vengono elencati una serie di reati commessi solitamente da comandanti di navi o di aeromobili o che comunque hanno a che fare con Stati esteri, e che sono puniti a richiesta del Ministro della Difesa.

Al **secondo comma** vengono disciplinati i reati per i quali è prevista una pena non superiore nel massimo a sei mesi **che sono puniti a richiesta del comandante di corpo**. Questa disposizione prevede una condizione di procedibilità che non è riconosciuta al soggetto passivo del reato ma a un soggetto terzo identificato nel comandante di corpo.

Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 467 del 1995) il comandante di corpo è un soggetto che detiene un grado elevato e una certa esperienza che gli forniscono la capacità di valutare i fatti in maniera imparziale e distaccata. Si tratta, peraltro, di fattispecie di entità modesta, punite fino a sei mesi, per le quali l'amministrazione gli riconosce anche la possibilità di intervenire con sanzioni disciplinari (art. 751 TUROM).

Questa condizione di procedibilità è posta anche a tutela del prestigio delle FFAA che rischierebbe di essere deteriorato da un procedimento penale che, essendo pubblico, potrebbe avere un certo risalto. La disciplina militare è infatti tesa a garantire il mantenimento dell'ordine pubblico interno, ossia della coesione sociale nell'organizzazione militare per il raggiungimento di fini pubblicistici.

La richiesta di procedimento è un atto processuale, scritto, che deve giungere alla conoscenza dell'Autorità Giudiziaria militare entro il termine di un mese da quando si è avuta la notizia del fatto costituente reato. Il requisito fondamentale è la **previsione della reclusione militare non superiore a sei mesi**. Si badi bene che si tratta di una valutazione tecnica che è opportuno che sia rimessa dall'AG militare che, pertanto, dovrebbe essere sempre informata della notizia di reato e, solo successivamente, destinataria della volontà o meno di richiedere l'esercizio dell'azione penale attraverso la richiesta di procedimento.

La richiesta può avvenire solo nei confronti di soggetti attivi noti. Ciò implica che l'amministrazione ha l'obbligo di svolgere indagini e di riferire all'AG le attività compiute, ma solo nel caso in cui sia in grado di riferire sul soggetto attivo del reato potrà adottare l'atto che assume il nome di richiesta di procedimento.

DIPENDENZA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA MILITARE

La polizia giudiziaria militare opera alle dipendenze dell'autorità giudiziaria militare. L'art. 302 del c.p.m.p. dispone che le persone individuate dall'art. 301 c.p.m.p. esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del Procuratore generale militare della Repubblica e del Procuratore militare della Repubblica, osservate le disposizioni che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenze gerarchica. L'art. 302 c.p.m.p. sancisce esclusivamente la dipendenza funzionale e non organizzativa della polizia giudiziaria militare. Devono, quindi, essere osservate le disposizioni che, nei rispettivi ordinamenti, regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.

Gli atti di polizia giudiziaria militare

Per quanto riguarda gli atti di polizia giudiziaria militare, gli stessi non differiscono in alcun modo dagli atti di polizia giudiziaria previsti dal codice di procedura penale.

Alcune norme relative agli arresti, alle perquisizioni e ai sequestri trovano ancora applicazione, seppur parziale, in virtù della necessità di rispettare le esigenze di sicurezza connesse con le installazioni militari, all'interno delle quali l'autorità militare mantiene sempre e comunque piena autonomia direttiva e la responsabilità della loro salvaguardia e tutela.

Arresto

In particolare, l'art. 308 c.p.m.p. nel disciplinare l'arresto in flagranza, dispone che lo stesso possa essere eseguito all'interno delle installazioni militari, ferma l'osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso nei suddetti luoghi. In sostanza, l'organo chiamato a eseguire il provvedimento cautelare all'interno di un ambiente militare deve concordare con l'autorità competente le modalità di accesso o le procedure operative finalizzate all'arresto del soggetto colpito dal provvedimento in questione.

L'articolo 311 c.p.m.p. prevede che in caso di arresto fuori dalla situazione di flagranza, in luoghi dipendenti dall'Autorità militare, l'AG ordinaria ne fa richiesta alla citata Autorità che deve porre il soggetto in questione a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Ispezione e perquisizione

Sempre sulla stessa linea, troviamo l'art. 327 c.p.m.p., il quale dispone che, quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'autorità militare, il magistrato che procede, o l'organo di polizia giudiziaria da questo delegato, osserva le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede all'ispezione o alla perquisizione alla presenza del Comandante del luogo o di un ufficiale da quest'ultimo delegato

Organi di polizia militare

L'Arma dei Carabinieri ha da sempre svolto la funzione di Polizia Militare a favore di Esercito, Marina e Aeronautica conferendo le risorse, umane e materiali, necessarie ad assolvere il compito all'interno delle unità, dei reparti e delle installazioni militari.

Il quadro normativo della Polizia Militare è attualmente delineato dal D.M. n. 112 del 18 maggio 2004, *Disciplina delle funzioni di polizia militare*, nonché dall'art. 90 del codice dell'ordinamento militare. Tali norme hanno consentito una riformulazione concettuale dell'intera materia in coerenza con la riorganizzazione dello strumento militare in vista di una maggiore efficienza.

Con il termine polizia militare ci si riferisce agli organi militari deputati al mantenimento dell'ordine interno alla compagine militare, alla prevenzione dei reati e alla protezione delle FFAA dalle offese che possono giungere dall'ambiente esterno.

Dal punto di vista tecnico-giudiziario, la "polizia militare" (PM) può essere definita come il complesso delle attività ordinate e coordinate tra loro in vista di una finalità di natura pubblica: **garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate**, affinché queste possano assolvere, in Italia e all'estero, i compiti istituzionali per le quali sono costituite.

A tale scopo, gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità militare attinenti all'attività svolta. Questi organi esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.

DIFFERENZE CON LE MSU

I militari impegnati in attività di P.M. hanno compiti differenti rispetto a quelli assegnati alle MSU (*Multinational Specialized Unit*) e più in generale alle attività di "stability police". I primi, infatti, garantiscono l'ordine e la sicurezza all'interno della compagine militare; mentre i secondi rispondono a disordini e mantengono l'ordine pubblico, supportano le forze di polizia locali a monitorare la situazione sotto il profilo della pubblica sicurezza.

La configurazione degli organi preposti al servizio di Polizia Militare si sviluppa in:

1. organi Centrali;
2. organi Direttivi Territoriali;
3. organo Esecutivo;
4. organi Ausiliari;
5. organi Concorrenti.

Il Capo di Stato Maggiore

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa nello specifico settore, in base a quanto previsto dal D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, ha la direzione, il comando ed il controllo dell'attività di polizia militare ed è un organo centrale che, avvalendosi del Reparto Informazioni e Sicurezza dello SMD nonché del Comando Generale dell'Arma, elabora le disposizioni in base alle quali viene esercitata la funzione di polizia militare.

Il reparto informazioni e sicurezza dello SMD

Il D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, stabilisce che il Capo di Stato Maggiore della Difesa definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle Forze armate avvalendosi di un apposito reparto che assume le funzioni indicate dalla legge.

Tale previsione, ha consentito la costituzione di un unico reparto interforze avente compiti informativi.

Il Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa, per quanto sancito dal citato D.P.R. n. 556 e ripreso dall'art. 2 del D.M. sui compiti della PM, è l'organo di immediata collaborazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa per consentirgli di dirigere, coordinare e controllare gli organi di polizia militare costituiti presso le Forze armate.

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

È a capo dell'organizzazione a cui la legge attribuisce l'esercizio in via esclusiva della funzione di polizia militare. Ha il potere di emanare disposizioni, previa approvazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, in materia di ordinamento, organici e funzionamento dei comandi, unità, reparti, istituti ed enti nonché di gestire l'impiego del personale.

Il Comandante Generale individua i reparti ed il personale da impiegare per l'esercizio della funzione di polizia militare, ne assicura la disponibilità e l'autonomia logistica ed è, inoltre, responsabile del relativo addestramento ed approntamento. Ha il dovere di garantire che l'Arma dei Carabinieri operi per il conseguimento delle finalità indicate dalla legge.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

È un organo di collaborazione tecnica del Capo di Stato Maggiore di Difesa. In tale veste:

- ✦ studia le problematiche relative alla polizia militare;
- ✦ svolge unitamente al RIS attività di relazione e cooperazione con le polizie militari estere;
- ✦ dispone l'approntamento e l'addestramento dei reparti di polizia militare costituiti presso le Forze Armate e quelli di contingenza costituiti per specifiche esigenze operative o esercitative;
- ✦ individua le dotazioni per garantirne l'autonomia operativa e logistica;
- ✦ pianifica l'impiego dei reparti di contingenza e li pone a disposizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comando Operativo Interforze per la costituzione del Corpo di spedizione nazionale da schierare all'estero, o li impiega direttamente per le operazioni che impegnino la sola Arma dei Carabinieri secondo le direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- ✦ mantiene il collegamento tecnico con i reparti schierati in teatro d'operazioni nel rispetto delle competenze del RIS e del Comando Operativo di vertice Interforze.

Il mantenimento dell'ordine e della sicurezza presuppongono il rispetto delle leggi, regolamenti, norme interne e disposizioni dell'Autorità militare in Patria e all'estero.

Attività Informativa

Costituisce un fattore essenziale nell'azione preventiva che dovrà essere assicurato:

- ✦ predisponendo un flusso informativo di prevenzione, anche d'iniziativa, nella materia di specifica competenza;
- ✦ curando l'aggiornamento del Comandante diretto e dell'organo di PM di livello superiore, perché quest'ultimo possa informare la propria linea di comando;
- ✦ prevedendo la circolarità informativa, su disposizione dei relativi Comandanti di F.A., tra organi paritetici appartenenti a diverse FF.AA., in particolare quando insistenti nella stessa area territoriale;
- ✦ garantendo che la verifica discendente sulla natura e gestione dei flussi informativi non sia soggetta a vincoli;
- ✦ organizzando i rapporti e le relazioni tra gli organi della struttura di PM ed i reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri, in materia di reciproco flusso informativo e di gestione degli interventi di supporto alla PM.

Sicurezza delle infrastrutture

Attività che garantisce la necessaria cornice di sicurezza mediante la vigilanza delle installazioni e delle aree di particolare interesse militare definite dai Comandanti responsabili.

Supporto alla manovra ed alla mobilità

Tale area funzionale include il controllo del traffico militare, la ricognizione e la sorveglianza degli itinerari, il controllo degli sbandati e del flusso dei rifugiati, l'evacuazione della popolazione dalla zona di combattimento, la raccolta e la divulgazione delle informazioni attinenti a tale area funzionale, le operazioni ai punti d'ingresso e di uscita del territorio nazionale, la scorta alle colonne militari e ai convogli eccezionali militari ed il primo intervento in occasione di incidenti stradali. La PM dovrà assicurare i servizi di scorta alle alte autorità militari, ai valori e ai materiali, alle autocolonne militari di particolare interesse operativo e i trasporti eccezionali in territorio nazionale e, coadiuvare, nell'attività all'estero, il comandante di contingente nell'individuazione dei Reparti più idonei ad espletare i detti servizi di scorta.

Attività di concorso ai Comandi ed alle unità militari

In tale quadro viene assicurato il concorso alle attività di polizia di frontiera nelle basi aeroportuali militari e civili, in occasione del transito e dello stazionamento dei reparti o di singoli militari in partenza o in rientro da attività da o per l'estero. In quest'ultima attività in particolare, i comandanti delle installazioni militari di partenza o arrivo del vettore, potranno chiedere alla PM di effettuare controlli per verificare che il personale in partenza o in arrivo non introduca o porti all'estero cose vietate. Negli scali aeroportuali civili tali controlli potranno essere richiesti all'Arma Territoriale se presente.

Reparti di polizia militare

Il comma 1, art. 3 del D.M. 18 maggio 2004, stabilisce che alla funzione di polizia militare provvedono in via specialistica gli uffici, comandi e reparti di PM costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia

e all'estero nonché le altre unità appositamente individuate. Vi provvedono in via sussidiaria i reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri.

La funzione di polizia militare in territorio nazionale ed in tempo di pace è assicurata da Comandi/Reparti Carabinieri, di vario livello ordinativo, stabilmente costituiti nell'ambito interforze o delle singole Forze Armate.

Nelle operazioni all'Estero, la Polizia Militare è esercitata da reparti di contingenza costituiti da 1°, 7° e 13° Reggimento della 2ª Brigata Mobile integrati da specializzati delle altre organizzazioni dell'Arma.

La standardizzazione degli assetti consente di disporre di pacchetti di capacità specializzate già pronte ad inserirsi in una Forza. Si tratta di assetti con diversa configurazione per la flessibilità del sistema.

- ✦ **Plotone** di polizia militare: è un assetto che di norma si colloca nel contesto di una Task Force di livello Reggimento.
- ✦ **Compagnia** di polizia militare: è un assetto che di norma si colloca nell'ambito di una Grande Unità elementare.
- ✦ **Battaglione** di polizia militare: è un assetto che di norma si colloca nell'ambito di una Grande Unità complessa. Il Comandante del Battaglione è il Comandante di Corpo.